Глава 23 УПК.
НАЧАЛО ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Начальнику
наименование органа,
звание, фамилия, инициалы

Р А П О Р Т

_____ «_____»_____20___г.

В период дежурства поступило сообщение следующего содержания: _____

Для принятия решения о возможности начала досудебного расследования данное сообщение зарегистрировано в **КУИ №** _____, дата регистрации _____, время _____.

Зарегистрированное сообщение передано на рассмотрение сотруднику _____.

Сотрудник дежурной части
(должностное лицо, ответственное за регистрацию)

должность, звание, *фамилия, инициалы*

Начальнику
наименование органа,
звание, фамилия, инициалы

Р А П О Р Т

_____ *«_____»_____20___г.*

В период дежурства поступило сообщение следующего содержания:
_____

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. _____ УК РК, в соответствии со ст.179 УПК РК данное сообщение зарегистрировано в **ЕРДР** № _____ «_____» _____ 20 __ г., время (_*час:мин*_)

Сотрудник дежурной части
(должностное лицо, ответственное за регистрацию)

должность, звание *фамилия, инициалы*

Начальнику *(наименование органа, фамилия, инициалы)*
от *Ф.И.О.; число, месяц, год рождения, место рождения,*
образование, семейное положение, место работы, должность,
адрес регистрации, адрес фактического проживания (юридический адрес),
контактные телефоны (домашний, рабочий, мобильный),
электронный адрес,
удостоверение личности, паспорт (номер, серия, дата выдачи),
обращался ли ранее с заявлением об этом же правонарушении в другой правоохранительный орган (дата обращения, наименование органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о совершенном или готовящемся уголовном правонарушении

Об уголовной ответственности по статье 419 Уголовного кодекса Республики Казахстан, согласно которой за заведомо ложный донос о совершении уголовного правонарушения предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10-ти лет, предупрежден (а)

подпись *фамилия, инициалы*

Я, *фамилия, инициалы*, прошу привлечь к уголовной ответственности лиц (о), которые (ое) _____

время, место и способ совершения уголовного правонарушения (точное время суток, когда произошло уголовное правонарушение с подробным изложением обстоятельств) _____

информация о преступнике (ах) (в случае совершения уголовного правонарушения знакомыми адрес места жительства, Ф.И.О., отношения с преступником, мотивы преступных действий, общие знакомые, в случае совершения уголовного правонарушения незнакомым (и) лицом (и) указать пол, возраст, рост, прическу, особые приметы (шрам, родинка, акцент и т.д.), раса, национальность, телосложение и т.д.)

характер причиненного уголовным правонарушением вреда (по преступлениям против собственности: сумма ущерба в тенге, если она

известна, имущество, явившееся предметом посягательства, их подробное описание; по уголовным правонарушениям против личности и общественного порядка: характер нанесенного телесного повреждения, место их локализации, предмет которым были нанесены повреждения, роль каждого из лиц, совершивших преступное посягательство, обращались ли в медицинские учреждения, когда, где, кто производил осмотр)

вещественные доказательства (одежда, предметы и другие вещи, имеющие отношение к уголовному правонарушению, в т.ч. которые мог оставить преступник)

дополнительные сведения (свидетели и очевидцы уголовного правонарушения, место их жительства, возможная аудиовидеозапись происшествия и другие зафиксированные сведения).

Кроме вышеизложенных, другие сведения, имеющие значение по данному уголовному правонарушению, мне не известны.

Заявление с моих слов напечатано (написано) верно и мною прочитано *(заявление написано (напечатано) собственноручно).*

(час., мин.) «___» _____ 20___ г.
подпись фамилия, инициалы

Приложение: *(опись документов и иных материалов, которыми подтверждается заявление (сделанное сообщение) об уголовном правонарушении).*

Выдан талон-уведомление № _____ *(час., мин.)* «___» _____ 20___ г.

Заявление принял.
должность, звание фамилия, инициалы

ПРОТОКОЛ
принятия устного заявления об уголовном правонарушении

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено:___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* _, с соблюдением требований статей *60-63*, 179 – 181, 185, 197, 199 УПК РК, принял устное заявление об уголовном правонарушении от заявителя:
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел.: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы, должность: _____
Семейное положение: _____
Правительственные награды: _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость: _____
о чем составил настоящий протокол.

Заявитель предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении уголовного правонарушения по статье 419 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

подпись *фамилия, инициалы*

В заявлении __*фамилия, инициалы*__ сообщил следующее:

время, место и способ совершения уголовного правонарушения (точное время суток, когда произошло уголовное правонарушение с подробным изложением обстоятельств) _____

информация о преступнике (ах) (в случае совершения уголовного правонарушения знакомыми адрес места жительства, Ф.И.О., отношения с преступником, мотивы преступных действий, общие знакомые, в случае совершения уголовного правонарушения незнакомым (и) лицом (и) указать пол, возраст, рост, прическу, особые приметы (шрам, родинка, акцент и т.д.), раса, национальность, телосложение и т.д.)

характер причиненного уголовным правонарушением вреда (по преступлениям против собственности: сумма ущерба в тенге, если она известна, имущество, явившееся предметом посягательства, их подробное описание; по уголовным правонарушениям против личности и общественного порядка: характер нанесенного телесного повреждения, место их локализации, предмет которым были нанесены повреждения, роль каждого из лиц, совершивших преступное посягательство, обращались ли в медицинские учреждения, когда, где, кто производил осмотр)

вещественные доказательства (одежда, предметы и другие вещи, имеющие отношение к уголовному правонарушению, в т.ч. которые мог оставить преступник).

дополнительные сведения (свидетели и очевидцы уголовного правонарушения, место их жительства, возможная аудиовидеозапись происшествия и другие зафиксированные сведения).

Протокол предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника.*

Протокол записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею.

фамилия, инициалы

Приложение: *(опись документов и иных материалов, которыми подтверждается заявление (сделанное сообщение) об уголовном правонарушении).*

Талон-уведомление № _____ *(час., мин.)* «___» _____ 20___ г. получил(а).

подпись *фамилия, инициалы*

Заявление принял:

должность, звание *фамилия, инициалы*

Начальнику *(наименование органа, фамилия, инициалы)*
от *Ф.И.О.; число, месяц, год рождения, место рождения,*
образование, семейное положение, место работы, должность,
адрес регистрации, адрес фактического проживания (юридический адрес),
контактные телефоны (домашний, рабочий, мобильный),
электронный адрес,
удостоверение личности, паспорт (номер, серия, дата выдачи),
обращался ли ранее с заявлением об этом же правонарушении в другой правоохранительный орган (дата обращения, наименование органа)

ЯВКА С ПОВИННОЙ

Я, *фамилия, инициалы*, явился (лась) с повинной в том, что _____

время, место и способ совершения уголовного правонарушения (точное время суток, когда произошло уголовное правонарушение с подробным изложением обстоятельств) _____

информация о соучастнике (ах) (в случае совершения уголовного правонарушения знакомыми адрес места жительства, Ф.И.О., отношения с преступником, мотивы преступных действий, общие знакомые, в случае совершения уголовного правонарушения незнакомым (и) лицом (и) указать пол, возраст, рост, прическу, особые приметы (шрам, родинка, акцент и т.д.), раса, национальность, телосложение и т.д.)

характер причиненного уголовным правонарушением вреда (по преступлениям против собственности: сумма ущерба в тенге, если она известна, имущество, явившееся предметом посягательства, их подробное описание; по уголовным правонарушениям против личности и общественного порядка: характер нанесенного телесного повреждения, место их локализации, предмет которым были нанесены повреждения, роль каждого из лиц, совершивших преступное посягательство

вещественные доказательства (одежда, предметы и другие вещи, имеющие отношение к уголовному правонарушению

дополнительные сведения (свидетели и очевидцы уголовного правонарушения, место их жительства, возможная аудиовидеозапись происшествия и другие зафиксированные сведения).

(в случае если указываются соучастники)

Об уголовной ответственности по статье 419 Уголовного кодекса Республики Казахстан, согласно которой за заведомо ложный донос о совершении уголовного правонарушения предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10-ти лет, предупрежден (а)

подпись *фамилия, инициалы*

Приложение: *(опись документов и иных материалов, которыми подтверждается заявление (сделанное сообщение) об уголовном правонарушении).*

Кроме вышеизложенных, другие сведения, имеющие значение по данному уголовному правонарушению, мне не известны.

Заявление *написано (напечатано)* верно.

(час., мин.) «___» _____ 20___ г.
подпись *фамилия, инициалы*

Заявление принял:

должность, звание *фамилия, инициалы*

Талон-уведомление № _____ *(час., мин.)* «___» _____ 20___ г. получил(а).

подпись *фамилия, инициалы*

Начальнику_____
_____

РАПОРТ
об обнаружении сведений об уголовном правонарушении

_____ «_____»_____20___г.

Я, __*(Ф.И.О., должность)*__, сообщаю о следующем:
«__»_____ 20__ года в __ часов ___ минут _____
*(стал очевидцем, либо обнаружил следы или последствия уголовного правонарушения, получил сведения об уголовном правонарушении при осуществлении своих полномочий):*_____
*(указываются полные и подробные обстоятельства ставшие известными, должностному лицу: время, место и способ совершения уголовного правонарушения, сведения об ущербе, информация о преступнике (ах), характер причиненного уголовным правонарушением вреда, одежда, предметы и другие вещи, имеющие отношение к уголовному правонарушению, другие фактические данные)*_____

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст._____ УК РК, в соответствии со ст.ст. 179-185 УПК РК данный факт подлежит регистрации в ЕРДР № _____ «__»_____20__ г., время (_*час:мин*_).

К рапорту прилагаю подтверждающие сведения об уголовном правонарушении, и другие материалы:

1) __*(указывается полный перечень всех предметов и документов)*__
_____ на ___ листах.

_*должность, звание*___ _*фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче *заявления (сообщения)* по подследственности

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев *заявление (сообщение)* об уголовном правонарушении, зарегистрированное в ЕРДР за № _____ ,

УСТАНОВИЛ:

*Сведения о сущности заявления об уголовном правонарушении*__
Учитывая, что _____

1) уголовное правонарушение совершено за пределами данного района, области, города республиканского значения, столицы и для производства досудебного расследования необходимо проведение следственных действий по месту совершения уголовного правонарушения;

2) либо, производство расследования по уголовному делу относится к исключительной подследственности другого органа уголовного преследования

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60-63*, 179, 185, 186, 198 УПК РК

ПОСТАНОВИЛ:

1. Направить *заявление (сообщение)* об уголовном правонарушении зарегистрированное в ЕРДР № _____ «___» _____ 20___ г. прокурору *наименование прокуратуры* для передачи по подследственности.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: материалы на *«___ »* листах.
наименование вещественных доказательств

должность, звание *фамилия, инициалы*

(Сопроводительное письмо)

Прокурору _____

Направляем Вам *заявление (сообщение) в отношении кого, по какому факту, фамилия, имя, отчество, дата рождения* об уголовном правонарушении, зарегистрированное в ЕРДР № _____ «___» _____ 20___ г. для решения вопроса о передаче по подследственности.

Приложение на _____ листах:

Руководитель
органа уголовного преследования
должность, звание *фамилия, инициалы*

Исп. *фамилия, инициалы,*
контактный телефон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о поручении расследования по уголовному делу

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда и др.*_____

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.*59,62,* 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Досудебное расследование по уголовному делу ЕРДР № _____ поручить *должность, звание, Ф.И.О. сотрудника.*

2. Копию настоящего постановления направить прокурору *наименование прокуратуры*.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Должность, звание Ф.И.О. *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о ведении уголовного судопроизводства
в электронном формате

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № ___ _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

В моем производстве находится досудебное расследование №_____по факту _____
_____

Учитывая, что досудебное расследование по данному правонарушению поручено мне, руководствуясь ст.ст. 42-1, *60-63,* 179, 189, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное судопроизводство по досудебному расследованию ЕРДР № _____ вести в электронном формате.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
3. Копию постановления направить прокурору *наименование прокуратуры.*

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о ведении уголовного судопроизводства
в бумажном формате

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

В моем производстве находится досудебное расследование №_____ по факту _____
_____

Учитывая, что досудебное расследование по данному правонарушению поручено мне, руководствуясь ст.ст. 42-1, *60-63*, 179, 189, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное судопроизводство по досудебному расследованию №_____вести в бумажном формате.
2. Копию постановления направить прокурору.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс_____подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изменении формата ведения уголовного судопроизводства

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

В моем производстве находится досудебное расследование №_____ по факту _____
_____

Учитывая, что досудебное расследование по данному правонарушению поручено мне, руководствуясь ст.ст. 42-1, *60, 63,* 179, 189, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное судопроизводство по досудебному расследованию ЕРДР № _____ перевести с *электронного* формата на *бумажный* формат.
2. Копию постановления направить прокурору *наименование прокуратуры.*
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии материалов досудебного расследования
к своему производству

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

Принимая во внимание, что досудебное расследование данного правонарушения поручено мне, руководствуясь ст.ст. *60- 63*, 179, 189, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять материалы досудебного производства № _____ к своему производству и приступить к досудебному расследованию в форме *дознания, предварительного следствия и протокольной форме*.

2. Копию постановления направить прокурору _____.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

Прокурору_____
_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале досудебного расследования

_____ «_____»_____20___г.

В соответствии с ч.1 ст.179 УПК РК уведомляю Вас о том, что «__»_____20__г., мной, по поручению начальника _____ начато досудебное расследование в форме *дознания, предварительного следствия и протокольной форме*, и произведены первые неотложные следственные действия по признакам правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований «__»_____20__ г. за № _____.

_____*краткая фабула*_____

Поводом к началу досудебного расследования служат достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу, а именно: *заявление, явка с повинной, сообщение в СМИ, рапорт должностного лица.*

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОВЕСТКА

КОРЕШОК ПОВЕСТКИ О ВЫЗОВЕ Повестка на имя гр-на(ки) _____о явке «__»___20__года в ____ часов в кабинет №_____, *(адрес органа досудебного расследования)* для обеспечения участия *(название процессуального действия)* в уголовном деле №_____ в качестве _____ **ПОЛУЧИЛ(а)** _____ *роспись лица о получении повестки и ознакомлении с содержанием ст.157 УПК РК,* _____ ст. 421 УК РК) *(другие данные, подтверждающие факт вручения или ознакомления)* **Повестку о вызове вручил**_____ _____ *(роспись лица, вручившего повестку)* «____» _____ 20__ года	**ПОВЕСТКА О ВЫЗОВЕ** Гр-н (ка) _____ *(фамилия, имя, отчество)* проживающий(ая) по адресу:_____ _____ в соответствии с требованиями ст.208 УПК РК, Вам необходимо явиться «___»____20___года в ____ часов в кабинет №_____ *(наименование и адрес органа досудебного расследования, средства связи)* для участия в *(вид следственного действия)* в качестве _____ по уголовному делу №_____ **Статья 157 УПК РК. Последствия неявки по вызову:** В случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, подозреваемый, подсудимый, а также свидетель, потерпевший могут быть по мотивированному постановления лица, осуществляющего досудебное расследование, суда, подвергнут приводу (принудительному доставлению) с одновременным принятием в отношении уклонившегося свидетеля, потерпевшего от явки мер, предусмотренных ст.421 УК РК. **Уважительные причины неприбытия лица на вызов:** Уважительными причинами неявки лица, надлежаще извещенного о вызове, признаются: 1) болезнь, лишающая возможности лицо явиться; 2) смерть близких родственников; 3) стихийные бедствия; 4) иные причины, лишающие лицо возможности явиться в назначенный срок. ***Должность, звание, фамилия, инициалы, подпись должностного лица и печать органа*** «__» _____ 20____ года

Глава 24 УПК .
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о создании *следственной* *(следственно-оперативной)* группы

_____ «_____»_____20___г.

Руководитель органа уголовного преследования,должность, звание Ф.И.О. рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

«____»_____20___ года по данному факту начато досудебное расследование №_____ по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК.

Учитывая сложность уголовного дела и большой объем расследования, руководствуясь ст.ст. *59, 62,* 194, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Создать *следственную (следственно-оперативную)* группу в составе:

_____

поручив ей производство расследования по вышеуказанному уголовному делу.

2. Руководителем группы назначить *Ф.И.О. лица*, поручив ему руководство действиями вышеуказанных *следователей, сотрудников органа дознания*.

3. Ознакомить заинтересованных лиц с составом следственной (следственно-оперативной) группы, разъяснив им право на отвод руководителя этой группы, а также любого следователя (сотрудника органа дознания) из состава группы.

Руководитель
органа уголовного преследования,
*должность, звание Ф.И.О.*_____*подпись*

С настоящим постановлением ознакомлен(а), право на отвод руководителя, а также следователя, сотрудника органа дознания из состава группы разъяснено.
_____*подписи*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об осуществлении ускоренного досудебного расследования

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

По данному делу подозреваемый(ая) *ФИО* изъявил(а) желание о ведении ускоренного досудебного расследования.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.*60-63*, 190, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Материал, зарегистрированный в ЕРДР №_____, вести в рамках ускоренного досудебного расследования.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс_____ __подпись

Ф.И.О. подозреваемого
адрес проживания,

УВЕДОМЛЕНИЕ
об ускоренном досудебном расследовании

_____ «_____»_____20___г.

В соответствии с ч.2 ст. 190 УПК РК уведомляем о том, что в отношении Вас будет производится ускоренное досудебное расследование по уголовному делу №_____ в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст._____ УК РК.

Согласно ст.190 УПК РК раъясняем правовые последствия ускоренного досудебного расследования, а именно:

- досудебное расследование может быть окончено в ускоренном порядке, за исключением дел протокольной формы.

-ускоренное досудебное расследование может производиться по преступлениям небольшой и средней тяжести, а также тяжким преступлениям, если собранными доказательствами установлены факт преступления и совершившее его лицо, полное признание им своей вины, согласие с размером (суммой) причиненного ущерба (вреда) с уведомлением об этом подозреваемого и разъяснением ему правовых последствий этого решения.

- ускоренное досудебное расследование должно быть закончено в течение пятнадцати суток.

- при ускоренном досудебном расследовании лицо, осуществляющее досудебное расследование, устанавливает обстоятельства совершенного уголовного правонарушения и собирает доказательства, подтверждающие участие подозреваемого в его совершении.

- лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе произвести только те следственные и иные процессуальные действия, результаты которых фиксируют следы уголовного правонарушения и иные доказательства вины подозреваемого, обвиняемого.

- ускоренное досудебное расследование не применяется:

1) в отношении совокупности уголовных правонарушений, когда хотя бы одно из них является особо тяжким;

2) в отношении лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство;

3) в отношении лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования;

4) в случае непризнания своей вины хотя бы одним из соучастников уголовного правонарушения;

5) по уголовным правонарушениям, совершенным несовершеннолетними или лицами, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами осуществить свое право на защиту.

Прокурор, получив уголовное дело с обвинительным актом по окончании ускоренного досудебного расследования, не позднее трех суток производит по нему одно из следующих действий:

1) утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд;

2) направляет дело для производства дознания либо предварительного следствия;

3) выносит постановление о прекращении досудебного расследования или уголовного преследования в отношении отдельных подозреваемых.

должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс_____подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче материалов досудебного
расследования по подследственности

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

Принимая во внимание, что _____

1) обстоятельства, указывающие на то, что уголовное правонарушение совершено за пределами данного района, области, города республиканского значения, столицы и для производства досудебного расследования необходимо проведение следственных действий по месту совершения уголовного правонарушения;

2) либо, производство расследования по уголовному делу относится к исключительной подследственности другого органа уголовного преследования

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60- 63*, 186, 187, 188, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Материалы досудебного расследования ЕРДР № _____ по факту уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК направить прокурору *наименование прокуратуры* для передачи по подследственности.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

Наименование прокуратуры

Направляем Вам материалы уголовного дела № _____ по факту уголовного правонарушения, предусмотренного __*квалификация*__ УК РК, для решения вопроса о передаче по подследственности.

Приложение: на _____ листах.

Руководитель
органа уголовного преследования
должность, звание *фамилия, инициалы*

Исп. *фамилия, инициалы,*
*контактный телефон*__

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изменении подследственности

_____ «_____»_____20___г.

Процессуальный прокурор, классный чин, Ф.И.О., рассмотрев материалы уголовного дела № _____,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____.

Принимая во внимание, что

Обстоятельства и основания изьятия дела у органа, осуществляющего досудебное расследование, и передачи другому органу досудебного расследования в соответствии с установленной настоящим Кодексом подследственностью;

в исключительных случаях, связанных с необходимостью обеспечения объективности и достаточности расследования;

по письменному ходатайству органа уголовного преследования либо участника уголовного процесса передает дела от одного органа другому

*принятие прокурором дела в свое производство и расследование независимо от подследственности;*_____

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 58, 193 ч.1 п.12, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Материалы уголовного дела № _____ в отношении *Ф.И.О лица* по факту совершения преступления, предусмотренного ст. _____ УК РК, направить *прокурору, органу уголовного преследования* по подследственности для дальнейшего расследования.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Прокурор _____*подпись Ф.И.О.*

Прокурору, начальнику органа уголовного преследования, должность, звание, Ф.И.О.

В порядке ст. *193 ч.1 п.12* УПК РК направляем Вам материалы уголовного дела № _____ в отношении *Ф.И.О. лица* по факту уголовного правонарушения, предусмотренного ст. _____ УК РК, по подследственности для дальнейшего расследования.

Приложение: уголовное дело на «___» листах,
постановление об изменении подследственности,
на «___» листах

Прокурор _____подпись Ф.И.О.

ПРОТОКОЛ
разъяснения права выбора языка уголовного судопроизводства

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

Должность, звание, фамилия, инициалы, с соблюдением требований ст.ст. 30, *60-63*, 110, 197, 199 УПК РК, по материалам досудебного расследования ЕРДР №_____ разъяснил право выбора языка уголовного судопроизводства *фамилия, инициалы, дата рождения*.

В соответствии со ст.30 УПК, уголовное судопроизводство в Республике Казахстан ведется на казахском языке, наравне с казахским официально в судопроизводстве употребляется русский язык, а при необходимости и другие языки.

Участвующим в деле лицам, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по делу, разъясняется и обеспечивается право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, бесплатно пользоваться услугами переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Участвующим в уголовном судопроизводстве лицам бесплатно обеспечивается перевод на язык уголовного судопроизводства необходимых им материалов дела, изложенных на другом языке. Участвующим в судебном процессе лицам безвозмездно обеспечивается перевод на язык судопроизводства той части судоговорения, которая происходит на другом языке.

Органы, ведущие уголовный процесс, вручают участникам процесса документы, которые в соответствии с настоящим Кодексом должны быть им вручены, на языке судопроизводства. При этом для лиц, не владеющих языком уголовного судопроизводства, прилагается заверенная копия документа, изложенная на выбранном этими лицами языке судопроизводства.

Вышеуказанные права разъяснены
подпись *фамилия, инициалы*

Протокол предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен(а) путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*.

Протокол записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.

дата *подпись* *фамилия, инициалы*

Права разъяснил, протокол составил:
_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

Начальнику
органа уголовного
преследования, подразделения
звание, фамилия, инициалы

ЗАЯВЛЕНИЕ
об языке уголовного судопроизводства

Мне, *участник уголовного процесса*, разъяснено содержание статьи 30 УПК РК о праве выбора языка уголовного судопроизводства, в связи с чем заявляю, что объяснения и показания в ходе досудебного производства желаю давать на *казахском, русском или другом* языке, которым владею свободно.

В услугах переводчика не нуждаюсь и это не связано с моим материальным положением.

дата *подпись* *фамилия, инициалы*

Заявление принял.

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об установлении языка уголовного судопроизводства

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

В ходе досудебного расследования *статус, Ф.И.О.* изъявил(а) желание о ведении языка уголовного судопроизводства на _____ языке, которым он(а) владеет свободно и в услугах переводчика не нуждается.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 30, *60- 63*, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное судопроизводство по досудебному расследованию № _____ вести на _____ языке.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изменении языка уголовного судопроизводства

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

В ходе досудебного расследования участник уголовного процесса *статус, Ф.И.О.* изъявил(а) желание об изменении языка уголовного судопроизводства на _____ языке, которым он(а) владеет свободно и в услугах переводчика не нуждается.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 30, *60-63*, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное судопроизводство по досудебному расследованию ЕРДР № _____ вести на _____ языке.
2. Обеспечить перевод документов на язык уголовного судопроизводства.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОДПИСКА
о недопустимости разглашения данных
досудебного расследования

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____, в соответствии со ст.ст. 47, *60-63*, 201 УПК РК принял от *потерпевшего, подозреваемого, свидетеля, ФИО,* проживающего(ей) по адресу: *название адреса* , документ, удостоверяющий личность *название и номер документа*, подписку о недопустимости разглашения данных досудебного расследования, согласно которой:

Я, *ФИО лица, адрес проживания*, даю настоящую подписку о том, что обязуюсь обеспечить конфиденциальность сведений, составляющий государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, полученных при досудебном производстве по уголовному делу №_____, с моим участием.

Об уголовной ответственности, предусмотренной ст.423 УК Республики Казахстан, за разглашение данных досудебного производства лицом, предупрежденным в установленном законом Республики Казахстан порядке о недопустимости их разглашения без согласия прокурора или лица, осуществляющего досудебное производство, предупрежден(а).

Потерпевший, подозреваемый, свидетель_____подпись

Копию подписки получил(а)

Потерпевший, подозреваемый, свидетель_____подпись

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс_____ __подпись

Начальнику
органа уголовного
преследования, звание, Ф.И.О.

ПОРУЧЕНИЕ
о производстве допроса в режиме видеосвязи

_____ «_____»_____20___г.

В ходе расследования уголовного дела №_____ установлен *Ф.И.О. участник уголовного процесса , дата рождения г.р.*, прож.: *адрес проживания* , документ, удостоверяющий личность №_____, показания которого необходимы для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.

Учитывая, что *(мотивировка решения о производстве дистанционного допроса) (невозможность непосредственного прибытия лица в орган, ведущий уголовный процесс, по месту расследования (рассмотрения) уголовного дела по состоянию здоровья или другим уважительным причинам, либо необходимость обеспечения безопасности лица, либо проведения допроса малолетнего или несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего, необходимость обеспечения соблюдения сроков досудебного расследования, судебного рассмотрения дела, наличие причин, дающих основания полагать, что допрос будет затруднен или связан с излишними затратами)*

необходимо проведение допроса свидетеля в режиме видеосвязи.

На основании изложенного и руководствуясь статьями *60-63*, 188, 209, 213 УПК РК,

ПОРУЧАЮ:

1. Организовать проведение допроса в режиме видеосвязи *Ф.И.О. участник уголовного процесса , дата рождения* , прож: *адрес проживания* , документ, удостоверяющий личность №_____с использованием научно-технических средств с вызовом свидетеля в *название учреждения, помещения*.

2. Обеспечить надлежащее качество изображения и звука, информационную безопасность в режиме видеосвязи научно-технических средств и технологий.

3. Дату и время производства *(дистанционного)* допроса в режиме видеосвязи согласовать в рабочем порядке, но не позднее «___» _____ 20___ г.

должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*___

Срок досудебного
расследования по уголовному
делу №_____
по подозрению *Ф.И.О. лица* в
совершении правонарушения,
предусмотренного ст. ____ УК
РК на разумный срок, то есть до
«___»_____20___г.
ПРОДЛЕВАЮ
Прокурор
название прокуратуры,
классный чин, Ф.И.О., подпись
«____»_____20___г.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока досудебного расследования

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___УК РК.

«___»_____20__г. данный факт зарегистрирован в ЕРДР №_____по ст. _____УК РК.

В ходе досудебного расследования проведены следующие следственные действия*: (описание всех следственных действий*).

Срок досудебного расследования истекает «___»____20__года, однако завершить досудебное расследование к указанному сроку не представилось возможным по следующим причинам (*указываются объективные причины)*.

В ходе дальнейшего расследования в целях обеспечения полноты, всесторонности и объективности следствия необходимо провести следующие следственные действия *(указываются запланированные следственные действия)*, для чего требуется дополнительный срок не менее _____ суток.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, *60,63,* 192, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить перед прокурором *название прокуратуры* ходатайство о продлении срока досудебного расследования по уголовному делу №_____ на разумный срок, то есть до «___»_____20___г..

2. Настоящее постановление для рассмотрения направить прокурору.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс_____подпись

Начальнику
органа уголовного преследования, звание,Ф.И.О.
_____

Направляется уголовное дело №_____ в отношении *Ф.И.О.* по признакам правонарушения, предусмотренного ст._____ УК РК для *производства досудебного производства, дополнительного расследования, возобновления производства и др.*

Приложение: материалы уголовного дела на «___» листах,
постановление об отмене постановления о прекращении или прерывании дела, об отказе в утверждении и др. оснований, , предусмотренные ст.193 УПК РК

Прокурор, _____подпись Ф.И.О.

(сообщение по смс и другим каналам связи)

Органу уголовного преследования,должность, звание,Ф.И.О.
_____

УВЕДОМЛЕНИЕ

_____ «_____»_____20___г.

Уведомляем Вас о том, что по результатам изучения материалов уголовного дела № _____, вынесенное «____» _____20____ года постановление о *прекращении, прерывании, утверждении ходатайств и других* _____отменено (не поддержано).

Материалы уголовного дела и постановление об отмене постановления _____ будут направлены Вам.

Прокурор,
должность, Ф.И.О._____подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в восстановлении
процессуальных сроков

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), суть ходатайства (жалобы, заявления) участников уголовного процесса, причины пропуска срока процессуальных действии, фактические основания отказа в восстановлении срока. _____.

Учитывая, что имеются достаточные основания для отказа в восстановлении процессуальных сроков и удовлетворении *ходатайства (жалобы, заявления) участника уголовного процесса (статус, Ф.И.О участника)* по уголовному делу №_____,

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 49, 50, 60, 63, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По уголовному делу №_____ отказать в удовлетворении *ходатайства (жалобы, заявления) участника уголовного процесса (статус, Ф.И.О участника)* о восстановлении процессуальных сроков.

2. О принятом решении уведомить лицо, заявившее *ходатайство (жалобу, заявление)* и заинтересованных лиц.

3. Постановление может быть обжаловано, опротестовано в установленном законом порядке.

должность, звание *фамилия, инициалы*

Ф.И.О., дата рождения,
адрес проживания заявителя

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Уважаемый(ая) *(имя и отчество)*, Ваша жалоба, поданная *(наименование органа, описание события уголовного правонарушения, место и время его совершения)* рассмотрена.

Указанные в жалобе факты подпадают под признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. _____ УК РК, которое в соответствии с ч.2 ст.32 УПК РК считается делом частного обвинения.

Разъясняю, что в соответствии со ст.408 УПК РК частное обвинение возбуждается лицом путем подачи в суд с соблюдением правил о подсудности жалобы о привлечении лица к уголовной ответственности.

В связи с тем, что жалоба Вами подана в *(наименование органа дознания, следователя или прокурора)* и она «___»_____20__ г. за исходящим *(№_____)* по территориальности направлена в суд *(наименование суда)*.

В этой связи, для поддержания своей жалобы Вы вправе обратиться в указанный выше суд.

Дополнительно разъясняю, что с момента принятия судом Вашей жалобы к своему производству, Вы будете являться частным обвинителем и потерпевшим, владеющим правами, предусмотренными ст.72 и ч.ч.3 и 4 ст.410 УПК РК.

должность, звание *фамилия, инициалы*

Орган уголовного преследования, должность, звание, Ф.И.О.

ПОРУЧЕНИЕ

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Дата начала досудебного расследования по данному факту начато досудебное расследование №_____ по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК.

Прошу поручить сотрудникам, вверенного Вам подразделения провести следующие мероприятия:
_____
_____
_____

О результатах проделанной работы прошу информировать письменно в установленный законом срок.

должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс _____ *подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об определении процессуального*(ых)* прокурора*(ов)*

_____ «_____»_____20___г.

Руководитель прокуратуры, должность, Ф.И.О. рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

__*Фабула, фактические основания принятия решения*_____,

Данный факт «___»____20__года зарегистрирован в ЕРДР *(наименование органа)* №_____ по ст.___ ч.__ п.__ УК РК.

Учитывая изложенное, в целях обеспечения полноты, объективности и всесторонности досудебного расследования, а также участия в суде первой инстанции в качестве государственного обвинителя по данному делу необходимо определить процессуального(ых) прокурора(ов).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Процессуальным(и) прокурором(рами) по материалу досудебного расследования ЕРДР №_____ по ст.___ ч.__ п.__ УК РК определить *(должность, Ф.И.О.)* и поручить ему(им) осуществление надзора за законностью досудебного расследования, а также участие в суде первой инстанции в качестве государственного обвинителя.

2. Постановление приобщить к материалам досудебного расследования.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

руководитель прокуратуры, должность, Ф.И.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о замене процессуального*(ых)* прокурора*(ов)*

_____ «_____»_____20___г.

Руководитель прокуратуры, должность, Ф.И.О. рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

__*Фабула, фактические основания принятия решения*_____,

Данный факт «___»____20__года зарегистрирован в ЕРДР *(наименование органа)* №_____ по ст.___ ч.__ п.__ УК РК.

«___»____20__года в целях обеспечения полноты, объективности и всесторонности досудебного расследования, а также участия в суде первой инстанции в качестве государственного обвинителя по данному делу определен(ы) процессуальный(ые) прокурор(ы) *(должности, Ф.И.О. процессуального(ных) прокурора(ов)*.

Учитывая, что определенные процессуальный(е) прокурор(ы) *(причины и основания замены процессуального(ых) прокурора(ов)*, требуется заменить его(их) процессуальным(и) прокурором(и) для дальнейшего осуществления надзора за законностью досудебного расследования, а также участия в суде первой инстанции в качестве государственного обвинителя.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Процессуального(ых) прокурора(ов) - *(должность, Ф.И.О.)* по уголовному делу ЕРДР №_____ заменить на *(должность, Ф.И.О.)*.

2. Процессуальному(ым) прокурору(ам) по настоящему уголовному делу: _____ поручаю дальнейшее осуществление надзора за законностью досудебного расследования, а также участие в суде первой инстанции в качестве государственного обвинителя.

3. Постановление приобщить к материалам досудебного расследования.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

руководитель прокуратуры, должность, Ф.И.О.

Начальнику
органа уголовного преследования, руководителю СОГ, следователю, дознавателю, должность, звание, Ф.И.О.

УКАЗАНИЕ
по уголовному делу №_____

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Дата начала досудебного расследования по данному факту начато досудебное расследование №_____ по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК.

В целях обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств досудебного расследования и принятия законного решения по данному уголовному делу, необходимо провести следующие следственные действия:_____
_____
_____

В соответствии с требованиями ч.4 ст.193 УПК РК указания прокурора лицу, осуществляющему досудебное расследование, начальнику органа уголовного преследования, являются обязательными, но могут быть обжалованы вышестоящему прокурору. Обжалование полученных указаний вышестоящему прокурору не приостанавливает их исполнение.

Прокурор, процессуальный прокурор,
классный чин, Ф.И.О.,_____подпись

Руководителю государственного органа, организации или лицу, исполняющим в них управленческие функции, должность, звание, Ф.И.О.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона

_____ «_____»_____20___г.

В производстве *следователя, дознавателя, органа уголовного преследования, звание, Ф.И.О.* находится уголовное дело №_____, возбужденное по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК.

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Дата начала досудебного расследования по данному факту начато досудебное расследование №_____ по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК.

В ходе расследования настоящего уголовного дела было установлено, что обстоятельствами, способствовавшими совершению уголовного правонарушения, явились:_____
_____
_____

На основаниии изложенного, руководствуясь ст. *60-63,* 200 УПК РК,

ТРЕБУЮ:

1. В целях устранения вышеуказанных нарушений и недопущения совершения в последующем аналогичных уголовных правонарушений, необходимо рассмотреть настоящее представление с принятием _____.
2. О принятых мерах уведомить в установленный законом месячный срок.

*должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

Глава 5 УПК.
ВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о ведении уголовного судопроизводства
в электронном формате

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № ___ _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

В моем производстве находится досудебное расследование №_____по факту _____
_____

Учитывая, что досудебное расследование по данному правонарушению поручено мне, руководствуясь ст.ст. 42-1, *60-63,* 179, 189, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное судопроизводство по досудебному расследованию ЕРДР № _____ вести в электронном формате.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
3. Копию постановления направить прокурору *наименование прокуратуры.*

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о ведении уголовного судопроизводства
в бумажном формате

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

В моем производстве находится досудебное расследование №_____ по факту _____
_____

Учитывая, что досудебное расследование по данному правонарушению поручено мне, руководствуясь ст.ст. 42-1, *60-63*, 179, 189, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное судопроизводство по досудебному расследованию №_____вести в бумажном формате.
2. Копию постановления направить прокурору.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс_____подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изменении формата ведения уголовного судопроизводства

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

В моем производстве находится досудебное расследование №_____ по факту _____
_____

Учитывая, что досудебное расследование по данному правонарушению поручено мне, руководствуясь ст.ст. 42-1, *60, 63,* 179, 189, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное судопроизводство по досудебному расследованию ЕРДР № _____ перевести с *электронного* формата на *бумажный* формат.
2. Копию постановления направить прокурору *наименование прокуратуры.*
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о соединении уголовных дел

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовных дел, т.е. полное описание всех уголовных правонарушений (эпизодов), совершенных одним или несколькими лицами, ранее зарегистрированных в ЕРДР под различными номерами, а также в отношении неустановленного подозреваемого, если есть достаточные основания, что несколько уголовных правонарушений совершены именно им. Указать фактические основания принятия решения о соединении уголовных дел.

На основании изложенного, в целях всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств и учитывая достаточные основания, необходимо соединение в одно производство вышеуказанных уголовных дел, зарегистрированных в ЕРДР, *указываются номера соединяемых уголовных дел*, с присвоением основного №_____.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 43, *60-63*, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Соединить в одно производство уголовные дела, зарегистрированных в ЕРДР №№*(указываются номера соединяемых уголовных дел)*, №_____, №_____.

2. Присвоить уголовному делу основной №_____

3. Копию постановления в течение 24-х часов направить прокурору и стороне защиты.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о соединении уголовных дел

_____ «_____»_____20___г.

Процессуальный прокурор, классный чин, Ф.И.О., изучив уголовное дело № _____ по подозрению *ф.и.о. подозреваемого ...* в совершении преступлений, предусмотренных ст. *квалификация* УК РК,

УСТАНОВИЛ:

Фабулы дел, указание данных о лице (ах), сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Даты регистрации в ЕРДР уголовных дел, их номера

Дата вынесения постановления о соединении уголовных дел, их основания, обстоятельства и др.

Однако, изучение уголовного дела показало, что соединение названных уголовных дел подлежит отмене по следующим основаниям_____
_____
_____

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Постановление о соединении уголовных дел от «__»_____20___года отменить.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Процессуальный прокурор,
классный чин, Ф.И.О., *подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выделении уголовного дела
в отдельное производство

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения (й), фактические основания принятия решения о выделении в отдельное производство, предусмотренные ст. 44 УПК .

Выделение уголовного дела не отразится на всесторонности, полноте и объективности исследования обстоятельств и разрешения дела.

Учитывая, что имеются достаточные основания выделения из уголовного дела №_____ в отдельное производство другое уголовное дело,

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 44, *60-63*, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Выделить из уголовного дела №_____ в отдельное производство другое уголовное дело в отношении _____.

2. Копию постановления в течение 24-х часов направить прокурору

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: *перечень материалов, выделяемых в подлинниках или копиях.*

_должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о выделении уголовного дела

_____ «_____»_____20___г.

Процессуальный прокурор, классный чин, Ф.И.О., изучив уголовное дело № _____ по подозрению *ф.и.о. подозреваемого ...* в совершении преступлений, предусмотренных ст. *квалификация* УК РК,

УСТАНОВИЛ:

Фабулы дел, указание данных о лице (ах), сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Дата регистрации в ЕРДР уголовных дел, номера

Дата вынесения постановления о выделении (разделении) уголовных дел, основания, обстоятельства и др.

Однако, изучение уголовного дела показало, что выделение названного уголовного дела подлежит отмене по следующим основаниям_____
_____
_____

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Постановление о выделении уголовных дел от «__»_____20___года отменить.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Процессуальный прокурор,
классный чин, Ф.И.О., *подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прерывании срока досудебного расследования

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

По данному делу проведен ряд следственных действий.

Однако, они должных результатов не дали.

В настоящее время *указать основания и условия прерывания срока досудебного расследования, предусмотренного ч.7 ст.45 УПК РК.*

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 45 ч.7 п._____, *60-63,* 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Прервать сроки досудебного расследования по уголовному делу в связи *указать основания и условия прерывания срока досудебного расследования, предусмотренного ч.7 ст.45 УПК РК.*

2. Копию постановления направить прокурору.

3. О принятом решении уведомить всех заинтересованных лиц с одновременным разъяснением права на обжалование.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс_____ __подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о прерывании срока досудебного расследования

_____ «_____»_____20___г.

Процессуальный прокурор, классный чин, Ф.И.О., изучив уголовное дело № _____ по подозрению *ф.и.о. подозреваемого ...* в совершении преступлений, предусмотренных ст. *квалификация* УК РК,

УСТАНОВИЛ:

Даты регистрации в ЕРДР уголовных дел, их номера

Фабула дела, указание данных о лице (ах), сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Дата вынесения постановления о прерывании срока досудебного расследования, основания, обстоятельства и др.

Однако, изучение уголовного дела показало, что производство по делу необходимо возобновить по следующим основаниям_____
_____
_____

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.58, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Постановление о прерывании срока досудебного расследования от «__»_____20___года отменить, срок досудебного производства возобновить.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Процессуальный прокурор,
классный чин, Ф.И.О., *подпись*

Сопроводительное письмо

Прокурору
название прокуратуры,
классный чин, Ф.И.О.

Направляется для изучения законности принятого решения уголовное дело №_____ в отношении *Ф.И.О.* в совершении правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК, сроки досудебного расследования которого прерваны по основаниям ст. 45 ч.7 *п.1 и т.д.* УПК РК.

Приложение: уголовное дело № _____ на _____листах.

должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

Глава 9 УПК.
УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА, ЗАЩИЩАЮЩИЕ СВОИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании лица в качестве подозреваемого

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

_Фабула, с указанием сведений о том, что лицо совершило уголовное правонарушение _.

Принимая во внимание, что по делу собраны достаточные доказательства, дающие основания для признания *фамилия, инициалы* подозреваемым(ой) в совершении преступления, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК, то есть *диспозиция нормы УК*,

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60, 63, 64*, 198, 202 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать *фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения* в качестве подозреваемого(ой) по настоящему делу.
2. Разъяснить права и обязанности подозреваемого(ой).
3. Копию настоящего постановления направить прокурору _____.
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

_должность, звание, *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено и разъяснена сущность подозрения. Ходатайств или жалоб не имею. Копию постановления получил(а).

Дата подпись *фамилия, инициалы(подозреваемого)*
Дата подпись *фамилия, инициалы(защитника)*

В соответствии со ст. 64, 110, 202 УПК РК подозреваемому(ой): _ *фамилия, инициалы* разъяснены права подозреваемого(ой):

1) получить от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих ему прав; 2) знать, в чем он подозревается; 3)самостоятельно или через своих родственников, или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен подозреваемым, его родственниками или доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 67 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае заявления по делу гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа подозреваемого от него; 7) получить

копии постановлений о признании подозреваемым, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8) отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10)представлять доказательства; 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12)давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него досудебной пробации; 14)участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя; 15)примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение; 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20)при назначении, производстве экспертизы, а также предъявлении ему заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК; 21)в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих его права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24)ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против него свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных им лиц, на очную ставку с ними.

Права подозреваемого(ой), предусмотренные ст. 64 УПК РК мне разъяснены. Сущность прав ясна.

Дата подпись *фамилия, инициалы(подозреваемого)*
Дата подпись *фамилия, инициалы(защитника)*

Права разъяснил:
должность, звание *фамилия, инициалы*

«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор
наименование
прокуратуры, Ф.И.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании лица в качестве подозреваемого
(адвоката, прокурора, следователя, дознавателя, начальника следственного отдела, начальника органа дознания)

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула, с указанием сведений о том, что лицо совершило уголовное правонарушение.

Принимая во внимание, что по делу собраны достаточные доказательства, дающие основания для признания *фамилия, инициалы* подозреваемым(ой) в совершении преступления, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК, то есть *диспозиция нормы УК*,

руководствуясь ст.ст. 58, *60, 63, 64*, 198, 202 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать *фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения* в качестве подозреваемого(ой) по настоящему делу.
2. Разъяснить права и обязанности подозреваемого(ой).
3. Копию настоящего постановления направить прокурору _____.
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание, *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено и разъяснена сущность подозрения. Ходатайств или жалоб не имею. Копию постановления получил(а).

Дата подпись *фамилия, инициалы(подозреваемого)*
Дата подпись *фамилия, инициалы(защитника)*

В соответствии со ст. 64, 110, 202 УПК РК подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* разъяснены права подозреваемого(ой):

1) получить от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих ему прав; 2) знать, в чем он подозревается; 3) самостоятельно или через своих родственников, или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен подозреваемым, его родственниками или доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 67 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае заявления по делу гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа подозреваемого от него; 7) получить копии постановлений о признании подозреваемым, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8)отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10) представлять доказательства; 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 13)пользоваться бесплатной помощью переводчика; 13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него досудебной пробации; 14)участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение; 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы

на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20) при назначении, производстве экспертизы, а также предъявлении ему заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих его права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против него свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных им лиц, на очную ставку с ними.

Права подозреваемого(ой), предусмотренные ст. 64 УПК мне разъяснены. Сущность прав ясна.

Дата подпись фамилия, инициалы(подозреваемого)
Дата подпись фамилия, инициалы(защитника)

Права разъяснил:
должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о квалификации деяния подозреваемого

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

___фамилия, имя, отчество (подозреваемого), число, месяц, год и место рождения__ совершил(а) уголовное правонарушение при следующих обстоятельствах:

__Описание преступления, в совершении которого подозревается лицо, с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в с соответствии со ст. 113 УПК, в том числе:

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением; 8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния; 9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

По делам об уголовных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними:

1) возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); 2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; 3) степень интеллектуального, волевого и психического развития, особенности характера и темперамента, потребности и интересы; 4) влияние на несовершеннолетнего взрослых лиц и других несовершеннолетних.

По делам об общественно опасных деяниях невменяемых:

1) время, место, способ и другие обстоятельства совершенного деяния; 2) совершение деяния, запрещенного уголовным законом, данным лицом; 3) характер и размер ущерба, причиненного деянием; 4) поведение лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, как до его совершения, так и после; 5) наличие у данного лица психических расстройств в прошлом, степень и характер психического заболевания в момент совершения деяния, запрещенного уголовным законом, или во время рассмотрения дела.

Учитывая, что действия подозреваемого(ой) *фамилия, инициалы* подпадают под квалифицирующие признаки ст. __*квалификация*__ УК РК, руководствуясь ст.ст. *60, 63, 64,* 198, 203 и 204 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Квалифицировать деяние подозреваемого(ой) *фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения* по настоящему уголовному делу по ст. __*квалификация*__ УК РК, то есть __*диспозиция*__.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
4. К материалам уголовного дела приложить *копию документа, удостоверяющего личность подозреваемого (фамилия, инициалы) заверенную лицом, осуществляющим расследование, либо произвести документирование в порядке, установленном по согласованию с государственными органами, осуществляющими досудебное расследование.*

_должность, звание *фамилия, инициалы*

Постановление объявлено подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы в присутствии защитника (фамилия, имя, отчество), представившего ордер № __ от «___» _____20___ г*

С постановлением ознакомлены:

Подозреваемый(ая): *дата подпись фамилия, инициалы*
Защитник: *дата подпись фамилия, инициалы*

Постановление объявил:
_должность, звание *фамилия, инициалы*

«Утверждаю»
Прокурор
_должность,
Ф.И.О._____
«__» _____ 20 __г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о квалификации деяния подозреваемого
(адвоката, прокурора, следователя, дознавателя, начальника следственного отдела, начальника органа дознания)

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

___фамилия, имя, отчество (подозреваемого), число, месяц, год и место рождения__ совершил(а) уголовное правонарушение при следующих обстоятельствах:

__Описание преступления, в совершении которого подозревается лицо, с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в с соответствии со ст. 113 УПК, в том числе:

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением; 8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния; 9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Учитывая, что действия подозреваемого(ой) *фамилия, инициалы* подпадают под квалифицирующие признаки ст. *__квалификация__* УК РК, руководствуясь ст.ст. 58, *60, 63, 64,* 198, 203 и 204 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Квалифицировать деяние подозреваемого(ой) *фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения* по настоящему уголовному делу по ст. *__квалификация__* УК РК, то есть *__диспозиция__*.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

4. К материалам уголовного дела приложить *копию документа, удостоверяющего личность подозреваемого (фамилия, инициалы) заверенную лицом, осуществляющим расследование, либо произвести документирование в порядке, установленном по согласованию с государственными органами, осуществляющими досудебное расследование.*

_должность, звание *фамилия, инициалы*

Постановление объявлено подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы в присутствии защитника (фамилия, имя, отчество), представившего ордер № __ от «___» _____20___г*

С постановлением ознакомлены:

Подозреваемый(ая): *дата* *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *дата* *подпись* *фамилия, инициалы*

Постановление объявил:
_должность, звание *фамилия, инициалы*

ИЗВЕЩЕНИЕ
о вызове для объявления постановления о квалификации деяния подозреваемого

_____ «_____»_____20___г.

В соответствии со ст.203 УПК РК, Вам, *Ф.И.О., дата рождения подозреваемого* надлежит прибыть «___»____20__года к _____ часам в *место вызова, адрес, кабинет, данные должностного лица* для объявления постановления о квалификации деяния подозреваемого.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Одновременно сообщаю, что для участия в объявлении постановления о квалификации Вы вправе пригласить защитника самостоятельно, либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем (дознавателем) в порядке, предусмотренном ст.203 ч.2 УПК РК.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, Вам или представляющим в установленном порядке Ваши интересы лицам необходимо заранее уведомить *способ уведомления*, и представить письменное заявление об этом по указанному выше адресу.

В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст.205 УПК РК Вы можете быть доставлены приводом.

должность, звание *фамилия, инициалы*

Извещение вручено *способ вручения, должность вручавшего лица, дата и время вручения*.

Корешок извещения подлежит возвращению лицу, осуществляющему досудебное расследование.

Извещение о вызове *Ф.И.О. извещенного* для объявления постановления о квалификации деяния «___»____20__года в _____ часов, получил(а) *способ получения, Ф.И.О. и подпись.*

_____ *Ф.И.О. и подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о квалификации деяния подозреваемого

_____ «_____»_____20___г.

Прокурор, классный чин, Ф.И.О., изучив уголовное дело № _____ по подозрению *ф.и.о. подозреваемого ...* в совершении преступлений, предусмотренных ст. *квалификация* УК РК,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Дата вынесения квалификации деяния подозреваемому в отношении *Ф.И.О. подозреваемого* вынесено постановление о квалификации деяния подозреваемого(ой), в соответствии с которым действия последнего(ей) были квалифицированы по ст. *квалификация* УК РК.

Однако, изучение уголовного дела показало, что органом уголовного преследования на данном этапе следствия достаточных доказательств в инкриминируемом ему преступлении не добыто.

В этой связи, постановление органа уголовного преследования о квалификации деяния в отношении *Ф.И.О. подозреваемого* по ст. *квалификация* УК РК подлежит отмене ввиду *его преждевременности и др.оснований.*

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Постановление о квалификации деяния подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* по ст. *квалификация* УК РК отменить.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Прокурор, классный чин, Ф.И.О., подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о переквалификации деяния подозреваемого

_____ «_____»_____20___г.

Прокурор, классный чин, Ф.И.О., изучив уголовное дело № _____ по подозрению *ф.и.о. подозреваемого ...* в совершении преступлений, предусмотренных ст. *квалификация* УК РК,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Дата вынесения переквалификации деяния подозреваемому в отношении *Ф.И.О. подозреваемого* вынесено постановление о переквалификации деяния подозреваемого(ой), в соответствии с которым действия последнего(ей) были квалифицированы по ст. *квалификация* УК РК.

Однако, изучение уголовного дела показало, что органом уголовного преследования на данном этапе следствия достаточных доказательств в инкриминируемом ему преступлении не добыто.

В этой связи, постановление органа уголовного преследования о переквалификации деяния в отношении *Ф.И.О. подозреваемого* по ст. *квалификация* УК РК подлежит отмене ввиду его *преждевременности и другие основания*_____
_____..

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Постановление о переквалификации деяния подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* по ст. *квалификация* УК РК отменить.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Прокурор,
классный чин, Ф.И.О., *подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об объявлении в розыск *подозреваемого (обвиняемого)*

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

*Дата начала досудебного расследов*ания по данному факту начато досудебное расследование №_____ по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК.

Ф.И.О. подозреваемого признан(а) подозреваемым(ой) по данному уголовному делу №_____, в отношении него(нее) вынесено постановление об определении квалификации деяния по ст. *квалификация* УК РК.

Вместе с тем, установить местонахождение подозреваемого(ой) *Ф.И.О.* не представилось возможным.

Принимая во внимание, что по материалам досудебного расследования собраны достаточные доказательства, подтверждающие виновность *Ф.И.О.*, возникла необходимость объявить его(ее) в розыск.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 45 п.3 ч.7, *60-63*, 198, 292 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Объявить в розыск *подозреваемого(ую) (обвиняемого) Ф.И.О. подозреваемого .*

2. Исполнение розыска поручить *орган уголовного преследования* с направлением копии постановления для исполнения.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: *заверенные копии материалов уголовного дела, подтверждающие необходимость объявления в международный розыск,* на_____ листах.

должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

СПРАВКА
о личности разыскиваемого *подозреваемого (обвиняемого)*
по уголовному делу №_____

_____ «_____»_____20___г.

1. Фамилия, имя, отчество: _____
2. Дата рождения: _____
3. Место рождения:_____
4. Гражданство:_____
5. Национальность:_____
6. Последнее место жительства: _____
7. Профессия и специальность: _____
8. Последнее место работы (учебы)и должность: _____
9. Образование: _____
10. Семейное положение:_____
11. Отношение к воинской обязанности:_____
12. Судимость: _____
13. Сведения о дактилоскопировании: _____
14. Паспорт или другие документы: _____
15. Иные данные о личности подозреваемого(ой): _____
16. Каким органом ведется следствие: _____
17. Откуда и когда скрылся, при каких обстоятельствах, предполагаемое место нахождения и возможные пути следования: _____
18. Особые приметы обвиняемого: _____
19. Татуировки (описание): _____
20. Известные привычки подозреваемого(ой):
21. Родственные, личные и иные связи:

1) Степень родства или характер связи, ФИО, Дата рождения, Место рождения, Место жительства работы и должность

2) Степень родства или характер связи, ФИО, Дата рождения, Место рождения, Место жительства работы и должность

должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс_____подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в поддержании ходатайства об отмене меры пресечения в отношении подозреваемого

_____ «_____»_____20___г.

Прокурор, классный чин, Ф.И.О., изучив уголовное дело № _____ по подозрению *ф.и.о. подозреваемого ...* в совершении преступлений, предусмотренных ст. *квалификация* УК РК,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Основания и обстоятельства отказа в поддержании ходатайства об отмене меры пресечения в отношении подозреваемого

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 58, 147, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в поддержании ходатайства *следователя, дознавателя органа уголовного преследования* об отмене меры пресечения в отношении подозреваемого *Ф.И.О. лица* перед судом *название суда* .

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Прокурор, процессуальный прокурор,
*классный чин, Ф.И.О*_____*подпись*

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
об явке *(подозреваемого, обвиняемого)*

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание, фамилия, инициалы , в соответствии со ст. *60, 63, 64, 65, 66,* 140, 155, 156, 159 УПК РК принял от *статус, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность* ___ обязательство о явке к лицу, осуществляющему досудебное расследование, и в суд, согласно которой:

Я, *статус, фамилия, имя, отчество,* обязуюсь своевременно являться по вызовам органа уголовного преследования или суда, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом.

Я предупрежден(а) о том, что в случае неисполнения обязательства о явке в орган уголовного преследования либо в суд, на меня может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК, а также, в соответствии со статьей 140 УПК может быть избрана мера пресечения.

подпись *фамилия, инициалы*

защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*

должность, звание *фамилия, инициалы*

Копию обязательства получил(а).

подпись *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о временном отстранении
подозреваемого от должности и
возбуждении ходатайства перед судом
о даче санкции на его применение

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула, фактические основания принятия решения*_____.
фамилия, инициалы *«____» _____ 20___ г.* признан(а) подозреваемым(ой) в совершении преступления, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК.

Учитывая наличие достаточных данных полагать, что *Ф.И.О. подозреваемого*, оставаясь на должности *наименование должности* будет препятствовать расследованию и разбирательству дела в суде, возмещению причиненного ущерба или продолжит заниматься преступной деятельностью, связанной с пребыванием на этой должности, а также принимая во внимание отсутствие оснований для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, необходимо временно отстранить подозреваемого(ую) *Ф.И.О. подозреваемого* от занимаемой должности *наименование должности* и ходатайствовать перед судом о его санкционировании.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60,63* 155, 158, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Временно отстранить подозреваемого(ую) *Ф.И.О. подозреваемого* от занимаемой должности *наименование должности.*
2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда* о санкционировании временного отстранения от должности *наименование должности* подозреваемого(ую) *Ф.И.О. подозреваемого*.
3. Копию постановления направить прокурору.
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: *заверенные копии материалов уголовного дела, подтверждающие необходимость отстранения от должности* на ___ листах.

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении досудебного расследования
или уголовного преследования в отношении отдельных
подозреваемых

_____ «_____»_____20___г.

Прокурор, классный чин, Ф.И.О., рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Производство ускоренного досудебного расследования, основания и обстоятельства, окончание, обвинительный акт..

Дата поступления уголовного дело с обвинительным актом ускоренного досудебного расследовани.,

По данному делу проведен ряд следственных действий, однако, по данному факту имеются *обстоятельства, исключающие производство по делу или позволяющие не осуществлять уголовное преследование в отношении отдельных подозреваемых, перечень обстоятельств.*

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *35 ч.1 п_____, 36 ч.1, ,* 58, 190, 193,198, 288, 289 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Производство по материалам досудебного расследования №_____прекратить по основаниям, предусмотренным ст.ст. *35 ч.1 п.____, 36*, 190 УПК *РК обстоятельства, исключающие производство по дел и позволяющие не осуществлять уголовное преследование.*

2. О принятом решении уведомить всех заинтересованных лиц с одновременным разъяснением права на обжалование.

Прокурор,
классный чин, Ф.И.О., подпись

ПРОТОКОЛ
допроса подозреваемого

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано *(согласно ст.209 УПК РК)*:___*час.мин.*___
Возобновлено*(согласно ст.209 УПК РК)*:___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

Должность, звание, фамилия, инициалы, в помещении *место составления протокола* с соблюдением требований ст. *60-64*, 80, 81, 110, 115, 197, 199, 208-210, 212, 216 УПК РК, с участием *защитника __статус, фамилия, имя, отчество_, представившего Ордер № _____ от «___» _____20___г.,* допросил по уголовному делу № _____ в качестве подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____
Иные данные о личности подозреваемого: _____

Подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК, а также разъяснена сущность подозрения.

Подозреваемому(ой), *в присутствии защитника*, разъяснены права, предусмотренные ст. 64 УПК РК, а именно:

1) получать от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих мне прав; 2) знать, в чем я подозреваюсь; 3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен мною, или моими родственниками и доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ст. 67 ч. 3 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания меня таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа от него; 7) получать копии

постановлений о признании меня подозреваемым, гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8) отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10) представлять доказательства; 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него досудебной пробации; 14)участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение; 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20) при назначении и производстве экспертизы, а также предъявлении мне заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих мои права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против меня свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных мною лиц на очную ставку с ними.

Права подозреваемого, предусмотренные ст. 64 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы*

Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*

На вопрос, признает ли подозреваемый(ая) себя виновным(ой) полностью или частично, либо отрицает свою вину в совершении уголовного правонарушения *фамилия, инициалы* пояснил: *признание, частичное признание, непризнание (излагается от первого лица)*

Подозреваемый(ая): *подпись* *фамилия, инициалы*

Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*

Подозреваемому(ой) предложено дать показания по поводу подозрения и всех других обстоятельств, которые могут иметь значение для дела, на что *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

«*Я, фамилия, инициалы* показания желаю давать на _____языке, в помощи переводчика *(нуждаюсь/не нуждаюсь), (с участием/без участия) защитника.*_____
_____

Подозреваемый(ая): *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись фамилия, инициалы*

По поводу подозрения и всех других обстоятельств, которые могут иметь значение для дела могу показать следующее:

*(показания в форме свободного рассказа связанные с подозрением и другими обстоятельствами, которые могут иметь значение для дела (от первого лица)*_____
_____.

Подозреваемый(ая): *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись фамилия, инициалы*

С целью уточнения и дополнения показаний, подозреваемому(ой) заданы следующие вопросы:

Вопрос: *выясняются обстоятельства, подлежащие доказыванию в том числе:*_____
1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Ответ: *показания по существу вопроса*

Подозреваемый(ая): *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись фамилия, инициалы*

На этом допрос подозреваемого окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Подозреваемый(ая): *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись фамилия, инициалы*

Участникам следственного действия протокол допроса подозреваемого предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(ы) путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника.*

Протокол допроса записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имеем.

Подозреваемый(ая): *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*

Допросил, протокол составил:
_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
допроса подозреваемого
(с использованием научно-технических средств)

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано *(согласно ст.209 УПК РК)*:___*час.мин.*___
Возобновлено*(согласно ст.209 УПК РК)*:___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст. *60-64*, 80, 81, 110, 115, 126, 197, 199, 208-210, 212, 216 УПК РК, с участием *защитника* __*статус, фамилия, имя, отчество*_, *представившего Ордер № _____ от «___» _____20___г.*, допросил по уголовному делу № _____ в качестве подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____
Иные данные о личности подозреваемого: _____

В ходе допроса привлечены в качестве специалиста(ов): ___*(криминалист, представитель специального госоргана и т.д.),* переводчика _____.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства допроса. у*частники уведомлены о применении научно-технических средств: наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации или без применения таковых*.

Подозреваемый(ая): *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*
Специалист *подпись* *фамилия, инициалы*
Переводчик *подпись* *фамилия, инициалы*

Специалисту _____ в соответствии со ст.ст.80, 110 УПК РК разъяснены его права и обязанности.

Специалист: *подпись фамилия, инициалы*

Переводчику _____ в соответствии со ст.81, 110 УПК РК разъяснены его права и обязанности.

Переводчик: *подпись фамилия, инициалы*

Подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК, а также разъяснена сущность подозрения.

Подозреваемому(ой), в присутствии защитника, разъяснены права, предусмотренные ст. 64 УПК РК, а именно:

1) получать от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих мне прав; 2) знать, в чем я подозреваюсь; 3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен мною, или моими родственниками и доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ст. 67 ч. 3 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания меня таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа от него; 7) получать копии постановлений о признании меня подозреваемым, гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8) отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10) представлять доказательства; 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него досудебной пробации; 14)участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение; 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20) при назначении и производстве экспертизы, а также предъявлении мне заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о

принятии процессуальных решений, затрагивающих мои права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против меня свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных мною лиц на очную ставку с ними.

Права подозреваемого, предусмотренные ст. 64 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись фамилия, инициалы

Защитник: подпись фамилия, инициалы

На вопрос, признает ли подозреваемый(ая) себя виновным(ой) полностью или частично, либо отрицает свою вину в совершении уголовного правонарушения *фамилия, инициалы* пояснил(а): *_признание, частичное признание, непризнание (излагается от первого лица)*_____

Подозреваемый(ая): *подпись фамилия, инициалы*

Защитник: *подпись фамилия, инициалы*

Подозреваемому(ой) предложено дать показания по поводу подозрения и всех других обстоятельств, которые могут иметь значение для дела, на что *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

«*Я, фамилия, инициалы* _показания желаю давать на _____ языке, в помощи переводчика *(нуждаюсь/не нуждаюсь), (с участием/без участия) защитника.*_____
_____

Подозреваемый(ая): *подпись фамилия, инициалы*

Защитник: подпись фамилия, инициалы

По поводу подозрения и всех других обстоятельств, которые могут иметь значение для дела могу показать следующее:

*(показания в форме свободного рассказа связанные с подозрением и другими обстоятельствами, которые могут иметь значение для дела (от первого лица)*_____
_____.

Подозреваемый(ая): *подпись фамилия, инициалы*

Защитник подпись фамилия, инициалы

С целью уточнения и дополнения показаний, подозреваемому(ой) заданы следующие вопросы:

Вопрос: *выясняются обстоятельства, подлежащие доказыванию в том числе:*_____

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) кто совершил запрещенное уголовным законом

деяние; 3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Ответ: *показания по существу вопроса*

Подозреваемый(ая): *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы

На этом допрос подозреваемого(ой) окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Подозреваемый(ая): *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы
Специалист *подпись фамилия, инициалы*
Переводчик *подпись фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом допроса подозреваемого, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Подозреваемый(ая): *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы
Специалист *подпись фамилия, инициалы*
Переводчик *подпись фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом допроса подозреваемого(ой), а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол допроса подозреваемого(ой) предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на соответствующем *(наименование оборудования)*.

Протокол допроса записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход допроса и содержит полностью показания данные в ходе допроса. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имеем.

Подозреваемый(ая): *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*
Специалист *подпись* *фамилия, инициалы*
Переводчик *подпись* *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

Подозреваемый(ая): *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*
Специалист *подпись* *фамилия, инициалы*
Переводчик *подпись* *фамилия, инициалы*

Допросил, протокол составил:
должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
очной ставки

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола*_ с соблюдением требований ст. ст.*60- 64*, 78, 110, 115, 197, 199, 208, 210, 212, 214, 216, 218 УПК РК, с участием *защитника подозреваемого(ой) (статус, фамилия, имя, отчество, представившего Ордер № _____ от «___» _____20___ г.),*

произвел очную ставку между ранее допрошенными (*свидетелем, потерпевшим, экспертом, специалистом, переводчиком, понятым и другие участники уголовного процесса, __фамилия, имя, отчество, дата рождения)* и подозреваемым __*фамилия, имя, отчество, дата рождения)*, в связи с имеющимися существенными противоречиями в их показаниях, для выяснения причин этих противоречий.

Участникам объявлены основания и порядок производства очной ставки.

С*видетель, потерпевший, эксперт, специалист, переводчик, понятой и другие участники уголовного процесса., __фамилия, имя, отчество, дата рождения* предупрежден(а) об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, предусмотренной ст. 421 УК РК, за дачу заведомо ложных показаний, предусмотренной ст. 420 УК РК, а также о том, что за уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы*

Подозреваемому(ой), в присутствии защитника, разъяснены права, предусмотренные ст. 64 УПК РК, а именно:

1) получать от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих мне прав; 2) знать, в чем я подозреваюсь; 3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен мною, или моими родственниками и доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ст. 67 ч. 3 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания меня таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа от него; 7) получать копии постановлений о признании меня подозреваемым, гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока

меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8) отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10) представлять доказательства; 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него досудебной пробации; 14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или ходатайству защитника либо моего законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии расследования заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение; 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20) при назначении и производстве экспертизы, а также предъявлении мне заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих мои права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против меня свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных мною лиц на очную ставку с ними.

Права подозреваемого(ой), предусмотренные ст. 64 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы*

Допрашиваемым разъяснено право не свидетельствовать против самого себя, супруга (супруги) и своих близких родственников.

подпись *фамилия, инициалы (свидетеля и др. участников уголовного процесса)*

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*

С*видетелю, потерпевшему, эксперту, специалисту, переводчику, понятому и другим участникам уголовного процесса., фамилия, имя, отчество* предложено сообщить, знаком(а) ли он(а) с присутствующим подозреваемым(ой) __*фамилия, инициалы*__ и в каких отношениях состоит с ним(ней).

С*видетель, потерпевший, эксперт, специалист, переводчик, понятой и другие участники уголовного процесса., __фамилия, имя, отчество, дата рождения* сообщил(а) следующее:

Я, __*сведения по существу вопроса*_____

_____

подпись фамилия, инициалы (свидетеля и др. участников уголовного процесса)

Подозреваемому(ой) __*фамилия, инициалы*__ предложено сообщить, знаком(а) ли он(а) с присутствующим свидетелем __*фамилия, инициалы*__ и в каких отношениях состоит с ним(ней).

Подозреваемый(ая) __*фамилия, инициалы*__ сообщил(а) следующее:

Я, __*сведения по существу вопроса*_____

_____

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)

С*видетелю, потерпевшему, эксперту, специалисту, переводчику, понятому и другим участникам уголовного процесса., __фамилия, имя, отчество* предложено дать показания об __*обстоятельствах для выяснения которых производится очная ставка, пояснение свидетеля*.

подпись фамилия, инициалы (свидетеля и др. участников уголовного процесса)

Подозреваемому(ой) __*фамилия, инициалы*__ предложено дать показания об __*обстоятельствах для выяснения которых производится очная ставка пояснение подозреваемого*.

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)

__*статус, фамилия, инициалы (с разрешения лица, осуществляющего досудебное расследование) задал вопрос...*__

__*статус, фамилия, инициалы показал...*__

подпись фамилия, инициалы (участника)

Очная ставка окончена. Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами очной ставки, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол.

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы(защитника)

подпись фамилия, инициалы(свидетеля и др. участников уголовного процесса)

Участникам следственного действия протокол очной ставки предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен(ы) путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*.

Протокол очной ставки записан правильно.Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею(ем).

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитника)
подпись фамилия, инициалы(свидетеля и др. участников уголовного процесса))

Допросил, протокол составил:

_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
очной ставки
(с использованием научно-технических средств)

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст. ст. *60-64*, 78, 110, 115, 197, 199, 208, 210, 212, 214, 216, 218 УПК РК, с участием *защитника подозреваемого(ой) (статус, фамилия, имя, отчество, представившего Ордер № _____ от «___» _____20___ г.),*

произвел очную ставку между ранее допрошенными (*свидетелем, потерпевшим, экспертом, специалистом, переводчиком, понятым и другие участники уголовного процесса, __фамилия, имя, отчество, дата рождения)* и (*подозреваемым __фамилия, имя, отчество, дата рождения)*, в связи с имеющимися существенными противоречиями в их показаниях, для выяснения причин этих противоречий.

Перед началом следственного действия участники уведомлены о применении научно-технических средств фиксации хода и результатов следственного действия: ____*наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации*.

Участникам объявлены основания и порядок производства очной ставки.

С*видетель, потерпевший, эксперт, специалист, переводчик, понятой и другие участники уголовного процесса., __фамилия, имя, отчество, дата рождения* предупрежден(а) об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, предусмотренной ст. 421 УК РК, за дачу заведомо ложных показаний, предусмотренной ст. 420 УК РК, а также о том, что за уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы*

Подозреваемому(ой), в присутствии защитника, разъяснены права, предусмотренные ст. 64 УПК РК, а именно:

1) получать от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих мне прав; 2) знать, в чем я подозреваюсь; 3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен мною, или моими родственниками и доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан

обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ст. 67 ч. 3 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания меня таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа от него; 7) получать копии постановлений о признании меня подозреваемым, гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8) отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10) представлять доказательства; 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него досудебной пробации; 14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или ходатайству защитника либо моего законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии расследования заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение; 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20) при назначении и производстве экспертизы, а также предъявлении мне заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих мои права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против меня свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных мною лиц на очную ставку с ними.

Права подозреваемого(ой), предусмотренные ст. 64 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы*

Допрашиваемым разъяснено право не свидетельствовать против самого себя, супруга (супруги) и своих близких родственников.

подпись *фамилия, инициалы (свидетеля и др. участников уголовного процесса)*

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*

С*видетелю, потерпевшему, эксперту, специалисту, переводчику, понятому и другим участникам уголовного процесса., __фамилия, имя, отчество, дата рождения* предложено сообщить, знаком(а) ли он(а) с присутствующим подозреваемым(ой) __*фамилия, инициалы*__ и в каких отношениях состоит с ним(ней).

С*видетель, потерпевший, эксперт, специалист, переводчик, понятой и другие участники уголовного процесса., __фамилия, имя, отчество* сообщил(а) следующее:

Я, __*сведения по существу вопроса*_____
_____

подпись фамилия, инициалы (свидетеля и др. участников уголовного процесса)

Подозреваемому(ой) __*фамилия, инициалы*__ предложено сообщить, знаком ли он(а) с присутствующим свидетелем __*фамилия, инициалы*__ и в каких отношениях состоит с ним(ней).

Подозреваемый(ая) __*фамилия, инициалы*__ сообщил(а) следующее:

Я, __*сведения по существу вопроса*_____
_____

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)

С*видетелю, потерпевшему, эксперту, специалисту, переводчику, понятому и другим участникам уголовного процесса., __фамилия, имя, отчество* предложено дать показания об __*обстоятельствах для выяснения которых производится очная ставка, пояснение свидетеля*.

подпись фамилия, инициалы (свидетеля и др. участников уголовного процесса)

Подозреваемому(ой) __*фамилия, инициалы*__ предложено дать показания об __*обстоятельствах для выяснения которых производится очная ставка пояснение подозреваемого*.

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)

__*статус, фамилия, инициалы (с разрешения лица, осуществляющего досудебное расследование) задал вопрос...*__

__*статус, фамилия, инициалы показал...*__

подпись фамилия, инициалы (участника)

Очная ставка окончена. Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами очной ставки, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол.

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы(защитника)
подпись фамилия, инициалы(свидетеля и др. участников уголовного процесса)

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом очной ставки, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы(защитника)
подпись фамилия, инициалы(свидетеля)

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом очной ставки, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол очной ставки предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на соответствующем *(наименование оборудования)*.

Протокол очной ставки записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход следственного действия. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею(ем).

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитника)
подпись фамилия, инициалы(свидетеля и др. участников уголовного процесса)

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)

подпись фамилия, инициалы (защитника)
подпись фамилия, инициалы(свидетеля и др. участников уголовного процесса))

Допросил, протокол составил:

_должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
проверки и уточнения показаний подозреваемого на месте

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, имя, отчество*, находясь __*место составления протокола*__, руководствуясь ст.ст. *60- 63*, 64, 80, 197, 199, 210, 257 УПК РК, с участием:

1. подозреваемого(ой) _*фамилия, имя, отчество* __
2. *защитника подозреваемого* _*фамилия, имя, отчество* __
3. *должность, фамилия, имя, отчество (специалиста-криминалиста)*__
4. *должность, фамилия, имя, отчество (специалиста-криминалиста)*__

при _*(ясной, пасмурной)*_ погоде и _*(естественном, искусственном)*_ освещении, с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств, с целью __*выявления достоверности показаний путем их сопоставления с обстановкой происшедшего события, либо уточнения маршрута и места, где совершались проверяемые действия, либо установления новых фактических данных* произвел по уголовному делу № _____ проверку и уточнение показаний подозреваемого(ой) _*фамилия, инициалы* на месте, связанном с расследуемым событием, о чем составил протокол.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства проверки и уточнения показаний на месте и уведомлены о применении научно-технических средств: __*наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации.*

Специалистам разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК.

Специалист имеет право: знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке,

предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Подозреваемому(ой), в присутствии защитника, разъяснены права, предусмотренные ст. 64 УПК РК, а именно:

1) получать от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих мне прав; 2) знать, в чем я подозреваюсь; 3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен мною, или моими родственниками и доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ст. 67 ч. 3 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания меня таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа от него; 7) получать копии постановлений о признании меня подозреваемым, гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8) отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10) представлять доказательства; 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12) давать показания на родном языке или

языке, которым я владею; 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него досудебной пробации; 14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или ходатайству защитника либо моего законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии расследования заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение; 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20) при назначении и производстве экспертизы, а также предъявлении мне заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих мои права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против меня свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных мною лиц на очную ставку с ними.

Права подозреваемого(ой), предусмотренные ст. 64 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* предложено добровольно указать маршрут и место, где его(ее) показания будут проверяться.

Подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а):

«*сведения о маршруте и месте, где будут воспроизводится обстоятельства события*» *подпись* *фамилия, инициалы*

Звуко- видеозапись прервана «*час. мин.*» на период перемещения участников следственного действия на место уточнения показаний.

Звуко- видеозапись возобновлена «*час. мин.*» по прибытии на место проверки и уточнения показаний

объявлены и зафиксированы сведения о месте прибытия, место совершения проверяемых событий

Подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* предложено продолжить изложение показаний и демонстрацию действий проверяемого события.

Подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события; отыскивает и указывает предметы, документы, следы, имеющие значение для дела;*

демонстрирует определенные действия; показывает, какую роль в исследуемом событии играли те или иные предметы; обращает внимание на изменения в обстановке места события; конкретизирует и уточняет свои прежние показания.

подпись фамилия, инициалы
подпись фамилия, инициалы (защитника)

На этом проверка и уточнение показаний подозреваемого(ой) на месте окончена.

Звуко- видеозапись прервана «*час. мин.*»для перемещения участников в *сведения о месте составления протокола*, составления протокола следственного действия.

Звуко- видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для разъяснения права участников на ознакомление с результатами следственного действия.

С места проверки и уточнения показаний подозреваемого(ой) на месте изъято:

1. *описание предметов, имеющих значение для дела*
2. *описание предметов, имеющих значение для дела*

Обнаруженные предметы упакованы, с записью о наименовании предмета и его количестве, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

Пакет с изъятыми предметами направляется в *наименование места хранения* для хранения.

Электронный носитель _____ с фотодокументами, фиксирующими ход и результаты следственного действия направляется в _____ для составления фототаблицы.

Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами следственного действия, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитника)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)

Звуко- видеозапись прервана «*час. мин.*»для ознакомления участников следственного действия с протоколом проверки и уточнения показаний подозреваемого(ой) на месте, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Звуко- видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников следственного действия с протоколом проверки и уточнения показаний подозреваемого(ой) на месте, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участники следственного действия ознакомлены с протоколом проверки и уточнения показаний подозреваемого(ой) на месте, путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на __*оборудование, на котором воспроизведена звуко- и видеозапись следственного действия*___.

С протоколом следственного действия, звуко- и видеозаписью ознакомлен(а). Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею.

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Звуко- видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Проверку и уточнение показаний на месте произвел, протокол составил

_*должность, звание*___ *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и *его защитника* с материалами досудебного расследования

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

__*Должность, звание, фамилия, инициалы,* в помещении _____ , с соблюдением требований статей *60, 63, 64, 66*, 197, 199, 296, 297 УПК РК, с участием *защитника подозреваемого(ой) __должность, фамилия, имя, отчество__, представившего Ордер № _____ от «___» _____20___ г.,* предъявил подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* для ознакомления материалы уголовного дела № _____ *(за исключением списка обвинения)* в подшитом, пронумерованном, прошнурованном и скрепленным печатью *следственного органа* виде, в ____ томе *(томах)* на _____ листах внесенных в опись.

Перед началом процессуального действия подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* разъяснено, что в соответствии со статьями 64, 296 УПК, он вправе:

Знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами уголовного дела. Если дело состоит из нескольких томов, вправе повторно обращаться к любому из них, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью научно-технических средств, за исключением сведений, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну. Выписки и копии документов из дела, в которых содержатся сведения, составляющие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, хранятся при деле и вручаются подозреваемому и его защитнику на время судебного заседания. Подозреваемый вправе заявлять ходатайства о производстве дополнительных следственных действий, либо принятии других процессуальных решений.

Сущность прав ясна *подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись фамилия, инициалы (защитника)

Перед началом процессуального действия подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а) *о желании ознакомиться с материалами уголовного дела __вместе, раздельно_ с защитником*.

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитника)

Подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы и защитник подозреваемого фамилия, инициалы* ознакомились с материалами уголовного дела путем *__личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, включая *__вещественные доказательства, фонограммы, видеозаписи, кинофильмы, слайды, иные носители информации, приложенные к протоколам*

следственных действий путем их воспроизведения на (сведения о технических средствах воспроизведения).

В результате ознакомления с материалами уголовного дела подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а):

«*С материалами уголовного дела ознакомлен в полном объеме. Делать выписки или снимать копии с документов не желаю*.»

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитника)

На вопрос о том, желают ли подозреваемый(ая) и *его защитник* заявить ходатайства и о чем именно, какие иные заявления они желают сделать, заявлено:

«*Ходатайств о проведении дополнительных следственных действий или принятии других процессуальных решений, а также заявлений не имею*.»

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитника)

Защитник подозреваемого(ой) заявил(а):

«*Ходатайств о проведении дополнительных следственных действий или принятии других процессуальных решений, а также заявлений не имею*.»

подпись фамилия, инициалы (защитник)

На вопрос, кого конкретно из числа допрошенных свидетелей, а также из участвующих в деле экспертов, специалистов и понятых подозреваемый(ая) желает вызвать в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции защиты, заявлено:

«*перечень лиц, которых желает вызвать в судебное заседание*»

На вопрос, кого конкретно из числа допрошенных свидетелей, а также из участвующих в деле экспертов, специалистов и понятых защитник подозреваемого желает вызвать в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции защиты защитник подозреваемого фамилия, инициалы заявил:

«перечень лиц, которых желает вызвать в судебное заседание»

С протоколом ознакомления с материалами досудебного производства ознакомлены *путем личного прочтения, оглашения по просьбе участника*. *Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею.*

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитника)

С материалами ознакомил, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор
должность, классный чин,
Ф.И.О._____

ГРАФИК
ознакомления подозреваемого
***и его защитника* с материалами дела**

_____ «_____»_____20___г.

_Должность, звание, фамилия, инициалы, в помещении _____ , с соблюдением требований статей *60, 63, 64, 66,* 193, 296 УПК РК, принимая во внимание, что подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы* и *защитник подозреваемого фамилия, инициалы* явно затягивают ознакомление с материалами уголовного дела № _____, составил график ознакомления подозреваемого(ой) и *его защитника* с материалами уголовного дела.

Установлены следующие сроки, из расчета _____ листов в день, ежедневно, начиная с момента первичного ознакомления с материалами оконченного уголовного дела:

№	Дата	Объем листов	Время ознакомления
1	*Дата*	*С _Х_по _ХХ_ листы тома №_1_*	В период с «___» часов, до «___» часов
2	*Дата*	*С _ХХ_по _ХХХ_ листы тома №_1_*	В период с «___» часов, до «___» часов
3	*Дата*	*С _ХХХ_по _ХХХ_ листы тома №_1_*	В период с «___» часов, до «___» часов

Окончание ознакомления с материалами дела «___» _____ 20__ г. в «*час., мин.».*

График составил
_должность, звание *фамилия, инициалы*

С графиком ознакомлен(а). Копию графика получил(а). Порядок обжалования разъяснен.

дата *подпись* *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
дата *подпись* *фамилия, инициалы (защитника)*

С графиком ознакомил, копию вручил, порядок обжалования разъяснил

_должность, звание *фамилия, инициалы*

«СОГЛАСЕН»
на удовлетворение ходатайства о санкционировании срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении подозреваемого(ой)
Фамилия, имя, отчество.
до _____ месяцев, т.е.
до *«____»_____20__г.*

Прокурор
наименование прокуратуры
Ф.И.О. прокурора, классный чин
«____»_____20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства перед судом о санкционировании срока нахождения подозреваемого под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела

_____ «_____»_____20___г.

*Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процес*с, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ в отношении подозреваемого(ой):

Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование:_____
Место работы, должность: _____
Семейное положение: _____
Правительственные награды: _____
Паспорт или другие документы:_____
Судимость:_____

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК

Принимая во внимание, что срок нахождения подозреваемого(ой) *Ф.И.О. лица* под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела истекает «__»_____20__г., а ознакомление с материалами уголовного дела может занять продолжительное время *(согласно графика ознакомления с материалами уголовного дела с ... года по ... года)*.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, *60, 63,* 147, 151 и 152 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить ходатайство перед судом *название суда* о санкционировании срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела №_____ до_____ месяцев, т.е. до _____часов _____минут «___»_____20__года и о его санкционировании в отношении подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* по ст. _____УК РК.

2. Настоящее постановление с материалами досудебного расследования направить прокурору *название прокуратуры* для согласования.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс_____подпись

«СОГЛАСЕН»
на удовлетворение ходатайства о санкционировании срока нахождения под домашним арестом в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении подозреваемого(ой)
Фамилия, имя, отчество.
до _____ месяцев, т.е.
до *«____»_____20__г.*

Прокурор
наименование прокуратуры
Ф.И.О. прокурора, классный чин
«____»_____20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о сроке нахождения подозреваемого под домашним арестом в период ознакомления с материалами уголовного дела и возбуждении ходатайства перед судом о его санкционировании

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ в отношении подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел.: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы, должность: _____
Семейное положение: _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость: _____

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК

Принимая во внимание, что срок нахождения подозреваемого(ой) *Ф.И.О. лица* под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела истекает «__»_____20__г., а ознакомление с материалами уголовного дела может занять продолжительное время *(согласно графика ознакомления с материалами уголовного дела с ... года по ... года)*.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, *60, 63,* 147, 151 и 152 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Продлить срок содержания под домашним арестом в период ознакомления с материалами уголовного дела №_____ в отношении *Ф.И.О. подозреваемого(ой)*, *дата рождения* до *срок указать прописью* месяцев, т.е. до *«____»_____20__г.*

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда района, города* о даче санкции на продление срока содержания под домашним арестом в период ознакомления с материалами уголовного дела подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* до *указать срок продления прописью* месяцев, т.е. до *«____»_____20__г.*

3. Копию настоящего постановления вручить *Ф.И.О. подозреваемого(ой).*

4. Копию постановления направить заинтересованным лицам.

должность, звание, *Ф.И.О.*

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела на «___» листах.

С постановлением ознакомлен(а), права и обязанности, а также порядок обжалования разъяснены. Копию постановления получил(а).

Подозреваемый(ая): *подпись* *Ф.И.О.*

Защитник: подпись Ф.И.О.

должность, звание, *Ф.И.О.*

ПРОТОКОЛ
разъяснения прав подозреваемого по ускоренному досудебному расследованию

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено:___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

Должность, звание, фамилия, инициалы, с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 110, 190, 197, 199 УПК РК, по материалам досудебного расследования ЕРДР №_____ разъяснил права подозреваемого *фамилия, инициалы, дата рождения* по ускоренному досудебному расследованию.

Согласно ст.190 УПК РК :

- досудебное расследование может быть окончено в ускоренном порядке, за исключением дел протокольной формы.

-ускоренное досудебное расследование может производиться по преступлениям небольшой и средней тяжести, а также тяжким преступлениям, если собранными доказательствами установлены факт преступления и совершившее его лицо, полное признание им своей вины, согласие с размером (суммой) причиненного ущерба (вреда) с уведомлением об этом подозреваемого и разъяснением ему правовых последствий этого решения.

- ускоренное досудебное расследование должно быть закончено в течение пятнадцати суток.

- при ускоренном досудебном расследовании лицо, осуществляющее досудебное расследование, устанавливает обстоятельства совершенного уголовного правонарушения и собирает доказательства, подтверждающие участие подозреваемого в его совершении.

- лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе произвести только те следственные и иные процессуальные действия, результаты которых фиксируют следы уголовного правонарушения и иные доказательства вины подозреваемого, обвиняемого.

- ускоренное досудебное расследование не применяется:

1) в отношении совокупности уголовных правонарушений, когда хотя бы одно из них является особо тяжким;

2) в отношении лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство;

3) в отношении лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования;

4) в случае непризнания своей вины хотя бы одним из соучастников уголовного правонарушения;

5) по уголовным правонарушениям, совершенным несовершеннолетними или лицами, которые в силу своих физических или психических недостатков не могут сами осуществить свое право на защиту.

Прокурор, получив уголовное дело с обвинительным актом по окончании ускоренного досудебного расследования, не позднее трех суток производит по нему одно из следующих действий:

1) утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд;

2) направляет дело для производства дознания либо предварительного следствия;

3) выносит постановление о прекращении досудебного расследования или уголовного преследования в отношении отдельных подозреваемых.

Вышеуказанные права разъяснены

подпись *фамилия, инициалы*

Протокол предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен(а) путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*.

Протокол записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.

дата подпись *фамилия, инициалы*

Права разъяснил, протокол составил:

_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

_____
_____

От __*фамилия, имя, отчество, дата рождения*__

ХОДАТАЙСТВО
о предоставлении защитника

Прошу Вас предоставить мне, за счет государства, квалифицированную юридическую помощь защитника для защиты моих прав в ходе осуществления в отношении меня досудебного производства по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. _____ УК РК.

Средства для оплаты услуг защитника не имею.

дата подпись Ф.И.О.

Ходатайство принял
_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

наименование юридической консультации

ХОДАТАЙСТВО
об обеспечении защитника

В соответствии с требованиями ст. 68 УПК РК, прошу Вас обеспечить участие защитника по досудебному производству №_____ в отношении *фамилия, инициалы,* подозреваемого(ой) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. _____ УК РК.

Средства для оплаты услуг защитника подозреваемый(ая) не имеет.

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об обеспечении участия защитника
подозреваемому

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

«__»_____20__ г. подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а) ходатайство о предоставлении за счет государства квалифицированной юридической помощи защитника.

Согласно письма от «___ »_____ 20___ г. за №____наименование *юридической консультации* и ордера за № _____, защитником подозреваемого(ой) *фамилия, инициалы* определен адвокат *фамилия, инициалы.*

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60, 63, 64*, 67, 68, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По уголовному делу № _____ для защиты прав подозреваемого(ой) *фамилия, инициалы* в качестве защитника обеспечить участие адвоката *юридической консультации фамилия, инициалы*
2. О принятом решении уведомить всех заинтересованных лиц.

_должность, звание___ *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об освобождении от оплаты юридической помощи

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

В ходе досудебного расследования поступило ходатайство от подозреваемого(ой) о предоставлении бесплатной юридической помощи.

В этой связи, подозреваемый(ая) *(Ф.И.О. подозреваемого)* освобождается от оплаты юридической помощи и расходы по оплате труда адвоката осуществляется за счет бюджетных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 67, 68, 174, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По уголовному делу №_____ освободить подозреваемого(ую) *(Ф.И.О. подозреваемого)* от оплаты юридической помощи адвоката.

2. О принятом решении уведомить подозреваемого(ую) *(Ф.И.О. подозреваемого).*

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об оплате юридической помощи, связанных с защитой подозреваемого

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

По уголовному делу №_____ привлечен к участию адвокат *(наименование коллегии адвокатов, юридической консультации, Ф.И.О. адвоката)* за счет государственных средств.

В соответствии с Постановлением Правительства РК «Об установлении размера оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством» от 29.12.2015г. за №1110, за один час участия адвоката по уголовному правонарушению *категория преступления (небольшой, средней, тяжкой или особо тяжкой)* определить *указать размер оплаты, сумму*, установленного законодательством Республики Казахстан.

По настоящему уголовному делу адвокат *(Ф.И.О. адвоката)* принимал участие в нижеследующих процессуальных действиях:

1. наименование следственных действии – «____»_____20__г., с «__» часов «__» минут до «__» часов «__» минут, всего «__» часов «__» минут.

*2. наименование следственных действии – «____»_____20__г., с «__» часов «__» минут до «__» часов «__» минут, всего «__» часов «__» минут.*_____

Всего: *«__»* часов *«__»* минут Х *(умножение)* *«__»* тенге *«__»* тиын, итого = *«__»* тенге *«__»* тиын.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 67, 68, 174, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. За оказание юридической помощи адвокатом *наименование коллегии адвокатов, юридической консультации, Ф.И.О.*, связанных с защитой подозреваемого*(ой)* *Ф.И.О. подозреваемого(ой)* в количестве *«__»* часов *«__»* минут, произвести оплату из государственного бюджета на расчетный счет *наименование юридической консультации, БИН, КБЕ, номер расчетнго счета банка* в размере *«__»* тенге *«__»* тиын *(в скобке прописью)*.

2. Копию постановления направить для исполнения_____.

должность, звание *фамилия, инициалы*

от __*фамилия, имя, отчество,*
*дата рождения*_____

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от услуг защитника

Я, _*статус, фамилия, имя, отчество, дата рождения* , по уголовному делу № _____ отказываюсь от услуг квалифицированной юридической помощи защитника, что не связано с моим материальным положением.

Защиту своих прав буду осуществлять самостоятельно.

дата подпись фамилия, инициалы (заявителя)

Заявление принял:
_*должность, звание* *фамилия, инициалы, дата*

ПРОТОКОЛ
об отказе от защитника

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола*_ с соблюдением требований ст. *60, 63, 64*, 69, 110, 197, 199 УПК РК,

с участием адвоката *(наименование коллегии адвокатов, юридической консультации, Ф.И.О. адвоката)*,

подозреваемого(ой) *фамилия, имя, отчество* по уголовному делу № _____ разъяснил право отказа от услуг защитника.

Подозреваемому(ой) разъяснено, что согласно статьи 69 УПК РК, он(а) вправе в любой момент производства по делу отказаться от защитника. Такой отказ допускается только по его инициативе в присутствии участвующего в производстве по уголовному делу защитника либо защитника, назначенного в порядке, установленном частью третьей ст. 67 настоящего Кодекса. Не принимается отказ от защитника по мотивам отсутствия средств для оплаты юридической помощи.

Согласно статье 64 УПК РК подозреваемый(ая) вправе:

1) получать от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих мне прав; 2) знать, в чем я подозреваюсь; 3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен мною, или моими родственниками и доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ст. 67 ч. 3 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания меня таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа от него; 7) получать копии постановлений о признании меня подозреваемым, гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8) отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10) представлять доказательства; 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или ходатайству защитника либо моего законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии расследования заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное

соглашение; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20) при назначении и производстве экспертизы, а также предъявлении мне заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих мои права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против меня свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных мною лиц на очную ставку с ними.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УПК отказ от защитника не лишает лицо права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу. Вступление защитника в процесс не влечет повторения действий, которые были к этому времени совершены в ходе расследования или судебного разбирательства.

Права подозреваемого(ой), предусмотренные ст. 64, 69 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*

Подозреваемый(ая)*Ф.И.О. (подозреваемого)* изъявил(а) желание отказаться от услуг защитника (адвоката) и по поводу своего решения пояснил(а), что это не связано с материальным положением.

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*

Протокол записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею(ем).

_____

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Протокол составил:
должность, звание *фамилия, инициалы*

Начальнику
органа уголовного
преследования, звание, Ф.И.О.

От: *Ф.И.О. участник уголовного*
процесса , дата рождения г.р.,
адрес проживания

ХОДАТАЙСТВО
о признании потерпевшим

Описание обстоятельств совершенного преступления , очевидцем которого я явился(лась), по факту которого начато досудебное производство №_____.

По настоящему делу я допрошен(а) в качестве свидетеля, однако в результате уголовного правонарушения причинен сопутствующий вред моему имуществу

*указать какого имущества…*_____
_____,

в результате чего мне причинен материальный ущерб в размере *сумма ущерба … тенге.*

На основании изложенного, руководствуясь ст.109 УПК РК, прошу признать меня потерпевшим(ей) по уголовному делу №_____.

Ф.И.О. участник уголовного процесса _____*подпись*

Ходатайство принял:
должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании лица потерпевшим

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения, с указанием сведений о том, что лицу непосредственно уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред.

Принимая во внимание, что имеются основания полагать, что *фамилия, имя, отчество, дата рождения* непосредственно уголовным правонарушением причинен *моральный, физический или имущественный* вред, признать его(ее) потерпевшим(ей).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60, 63*, 71, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать *фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения* потерпевшим(ей) по настоящему уголовному делу.
2. Ознакомить потерпевшего(ую) с его(ее) правами и обязанностями.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено. Ходатайств или жалоб не имею. Копию постановления получил(а).

Дата подпись *фамилия, инициалы*

В соответствии со ст. 71, 110 УПК РК потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* разъяснены права и обязанности , а именно:

1) знать о предъявленном подозрении и обвинении; 2) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 3) представлять доказательства; 4) заявлять ходатайства и отводы; 5) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 6) иметь представителя; 7) получать имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средства доказывания или представленное им самим, а также принадлежащее ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, получать принадлежащие ему подлинники документов; 8) примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случаях, предусмотренных законом; 9) знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания; 10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя; 11) знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми

материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 12) заявлять ходатайства о предоставлении мер безопасности ему и членам его семьи, неразглашении обстоятельств частной жизни, о применении в отношении подозреваемого запрета на приближение; 13) получить копии постановлений о признании его потерпевшим или отказе в этом, прекращении досудебного расследования, обвинительного акта, а также копии приговора и постановления суда первой, апелляционной и кассационной инстанций; 14) участвовать в судебном разбирательстве дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций; 15) выступать в судебных прениях; 16) поддерживать обвинение, в том числе и в случае отказа государственного обвинителя от обвинения; 17) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при ознакомлении с частью протокола судебного заседания – в конце этой части; в случае применения аудио-, видеофиксации судебного заседания – в конце протокола, подавать замечания на протокол; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) органа, ведущего уголовный процесс; 19) обжаловать приговор и постановления суда; 20) знать о принесенных по делу жалобах и протестах и подавать на них возражения и участвовать в их рассмотрении; 21) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 22) знать о намерении сторон заключить процессуальное соглашение, о его условиях и последствиях, предлагать свои условия по возмещению ущерба, причиненного преступлением, либо возражать против его заключения. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 76 УПК, юридическая помощь потерпевшему предоставляется бесплатно.

Потерпевший обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут принудительному приводу в порядке, предусмотренном статьей 157 УПК, и на него может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК.

За отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет в соответствии с законом уголовную ответственность.

Права и обязанности потерпевшего(ей), предусмотренные ст. 71 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

дата *подпись* *фамилия, инициалы*

Постановление объявил, копию постановления вручил, права разъяснил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об оплате юридической помощи,
связанных с представительством потерпевшего

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования №_____,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

По уголовному делу, привлечен к участию адвокат *(наименование коллегии адвокатов, юридической консультации, Ф.И.О. адвоката).*

В соответствии с Постановлением Правительства РК «Об установлении размера оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством» от 29.12.2015г. за №1110, за один час участия адвоката по уголовному правонарушению *категория преступления (небольшой, средней, тяжкой или особо тяжкой)* определить *указать размер оплаты, сумму*, установленного законодательством Республики Казахстан.

По настоящему уголовному делу адвокат *(Ф.И.О. адвоката)* принимал участие в нижеследующих процессуальных действиях:

1. наименование следственных действии – «____»_____20__г., с «__» часов «__» минут до «__» часов «__» минут, всего «__» часов «__» минут.

*2. наименование следственных действии – «____»_____20__г., с «__» часов «__» минут до «__» часов «__» минут, всего «__» часов «__» минут*_____

Всего: *«__»* часов *«__»* минут Х *(умножение)* *«__»* тенге *«__»* тиын, итого = *«__»* тенге *«__»* тиын**.**

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60-63*, 67, 68, 71, 174, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. За оказание юридической помощи адвокатом *наименование коллегии адвокатов, юридической консультации, Ф.И.О.*, связанных с защитой потерпевшего *(ой)* *Ф.И.О.* в количестве *«__»* часов *«__»* минут, произвести оплату из государственного бюджета на расчетный счет *наименование юридической консультации, БИН, КБЕ, номер расчетнго счета банка* в размере *«__»* тенге *«__»* тиын *(в скобке прописью)*.

2. Копию постановления направить для исполнения_____.

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о допуске представителя потерпевшего к участию
в уголовном процессе

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

_____*Фабула уголовного правонарушения*_____

«___» _____ 20 ___ г. __*фамилия, имя, отчество (потерпевшего)* признан по уголовному делу потерпевшим(ей).

Принимая во внимание, что __*необходима защита прав и законных интересов потерпевшего, являющегося несовершеннолетним, или не владеющим языком судопроизводства, либо по своему физическому или психическому состоянию лишенного возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, либо поступило ходатайство потерпевшего о привлечении представителя, и другие основания допуска представителя потерпевшего к участию в уголовном процессе.*,

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 71, 76, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Допустить к участию в досудебном производстве в качестве представителя потерпевшего(ей) __*фамилия, имя, отчество (лица в отношении которого имеется ходатайство о привлечении его в качестве представителя, либо адвоката, избранного потерпевшим, либо адвоката, обеспеченного органом, ведущим уголовный процесс)*.

2. Ознакомить представителя потерпевшего(ей) с его(ее) правами и обязанностями.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

_*должность, звание*___ *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено. Ходатайств или жалоб не имею. Копию постановления получил(а).

Дата подпись фамилия, инициалы

В соответствии со ст.ст. 71, 76, 110 УПК РК представителю потерпевшего(ей) *фамилия, инициалы*__ разъяснено, что представитель имеет те же процессуальные права, что и представляемое лицо, а именно :

1) знать о предъявленном подозрении и обвинении; 2) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 3) представлять доказательства; 4) заявлять ходатайства и отводы; 5) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 6) иметь представителя; 7) получать имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средства доказывания или представленное им самим, а также принадлежащее ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, получать принадлежащие ему подлинники документов; 8) примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случаях, предусмотренных законом; 8-1) выразить согласие на применение приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 9) знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания; 10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя; 11) знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 12) заявлять ходатайства о предоставлении мер безопасности ему и членам его семьи, неразглашении обстоятельств частной жизни, о применении в отношении подозреваемого запрета на приближение; 13) получить копии постановлений о признании его потерпевшим или отказе в этом, прекращении досудебного расследования, обвинительного акта, а также копии приговора и постановления суда первой, апелляционной и кассационной инстанций; 14) участвовать в судебном разбирательстве дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций; 15) выступать в судебных прениях; 16) поддерживать обвинение, в том числе и в случае отказа государственного обвинителя от обвинения; 17) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при ознакомлении с частью протокола судебного заседания – в конце этой части; в случае применения аудио-, видеофиксации судебного заседания – в конце протокола, подавать замечания на протокол; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) органа, ведущего уголовный процесс; 19) обжаловать приговор и постановления суда; 20) знать о принесенных по делу жалобах, ходатайствах прокурора и протестах, подавать на них возражения и участвовать в их рассмотрении; 21) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 22) знать о намерении сторон заключить процессуальное соглашение, о его условиях и последствиях, предлагать свои условия по возмещению ущерба, причиненного преступлением, либо возражать против его заключения. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 76 УПК, юридическая помощь потерпевшему предоставляется бесплатно.

Представитель потерпевшего(ей) не вправе совершать каких-либо действий вопреки интересам представляемого участника процесса.

Личное участие в процессе потерпевшего(ей) не лишает его(ее) права иметь по этому делу представителя.

Права и обязанности представителя потерпевшего(ей), предусмотренные ст.ст. 71, 76 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

дата *подпись* *фамилия, инициалы*

Постановление объявил, копию вручил, права разъяснил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст.ст. *60-63,* 71, 80, 81, 110, 115, 197, 199, 208-210, 212, 214 УПК РК, допросил по уголовному делу № _____ в качестве потерпевшего(ей):
Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____
Иные данные о личности потерпевшего: _____

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства допроса.

Потерпевший(ая): _____*подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы

Потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) будет допрошен(а) по уголовному делу об уголовному правонарушении, предусмотренном ст. __*квалификация*_ УК РК.

Потерпевшему(ей) разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 71 УПК РК, а именно:
1) знать о предъявленном подозрении и обвинении; 2) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 3) представлять доказательства; 4) заявлять ходатайства и отводы; 5) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 6) иметь представителя; 7) получать

имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средства доказывания или представленное им самим, а также принадлежащее ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, получать принадлежащие ему подлинники документов; 8) примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случаях, предусмотренных законом; 8-1) выразить согласие на применение приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 9) знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания; 10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя; 11) знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 12) заявлять ходатайства о предоставлении мер безопасности ему и членам его семьи, неразглашении обстоятельств частной жизни, о применении в отношении подозреваемого запрета на приближение; 13) получить копии постановлений о признании его потерпевшим или отказе в этом, прекращении досудебного расследования, обвинительного акта, а также копии приговора и постановления суда первой, апелляционной и кассационной инстанций; 14) участвовать в судебном разбирательстве дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций; 15) выступать в судебных прениях; 16) поддерживать обвинение, в том числе и в случае отказа государственного обвинителя от обвинения; 17) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при ознакомлении с частью протокола судебного заседания – в конце этой части; в случае применения аудио-, видеофиксации судебного заседания – в конце протокола, подавать замечания на протокол; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) органа, ведущего уголовный процесс; 19) обжаловать приговор и постановления суда; 20) знать о принесенных по делу жалобах, ходатайствах прокурора и протестах, подавать на них возражения и участвовать в их рассмотрении; 21) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 22) знать о намерении сторон заключить процессуальное соглашение, о его условиях и последствиях, предлагать свои условия по возмещению ущерба, причиненного преступлением, либо возражать против его заключения. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 76 УПК, юридическая помощь потерпевшему предоставляется бесплатно.

Потерпевший обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут принудительному приводу в порядке, предусмотренном статьей 157 УПК, и на него может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК.

За отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет в соответствии с законом уголовную ответственность.

Права и обязанности потерпевшего(ей), предусмотренные ст. 71 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*

Потерпевший(ая) *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе досудебного расследования, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

Защитник: подпись фамилия, инициалы

Потерпевшему(ей) разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

Защитник: подпись фамилия, инициалы

Я, фамилия, инициалы показания желаю давать на _____языке, в помощи переводчика, защитника *(нуждаюсь/не нуждаюсь).*

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

Защитник: подпись фамилия, инициалы

Потерпевшему(ей) предложено рассказать об отношениях, в которых он(а) состоит с подозреваемым(ой), а также по существу известных ему(ей) обстоятельств, имеющих значение для дела, на что потерпевший(ая) *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

показания в форме свободного рассказа связанные с отношением к подозреваемому и другими обстоятельствами, которые могут иметь значение для дела (от первого лица)

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

Защитник: подпись фамилия, инициалы

С целью уточнения и дополнения показаний потерпевшего(ей) заданы следующие вопросы:

Вопрос: *выясняются обстоятельства, подлежащие доказыванию в том числе:*

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства,

характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Ответ: *показания по существу вопроса*

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

Защитник: подпись фамилия, инициалы

На этом допрос потерпевшего(ей) окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Потерпевший(ая): *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы

Участникам следственного действия протокол допроса потерпевшего(ей) предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника.*

Протокол допроса записан правильно.Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею(ем).

Потерпевший(ая): *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы

Допросил, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего
(с использованием научно-технических средств)

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено:__*час.мин.*__

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 71, 80, 81, 110, 115, 126,197, 199, 208-210, 212, 214 УПК РК, *с участием защитника Ф.И.О.* допросил по уголовному делу № _____ в качестве потерпевшего(ей):
Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____
Иные данные о личности потерпевшего: _____

В ходе допроса привлечены в качестве специалиста(ов): ___*(криминалист, представитель специального госоргана и т.д.),*в качестве переводчика _____.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства допроса. *уведомлен о применении научно-технических средств: наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации или без применения таковых*.

Потерпевший(ая): *подпись фамилия, инициал*ы
Специалист: *подпись фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы

Специалисту _____в соответствии со ст.ст.80, 110 УПК РК разъяснены его права и обязанности.

Специалист: *подпись фамилия, инициалы*

Переводчику _____ в соответствии со ст.ст.81, 110 УПК РК разъяснены его права и обязанности.

Переводчик: *подпись фамилия, инициалы*

Потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) будет допрошен(а) по уголовному делу об уголовному правонарушении, предусмотренном ст. __*квалификация*_ УК РК.

Потерпевшему(ей) разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 71 УПК РК, а именно:

1) знать о предъявленном подозрении и обвинении; 2) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 3) представлять доказательства; 4) заявлять ходатайства и отводы; 5) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 6) иметь представителя; 7) получать имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средства доказывания или представленное им самим, а также принадлежащее ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, получать принадлежащие ему подлинники документов; 8) примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случаях, предусмотренных законом; 8-1) выразить согласие на применение приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 9) знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания; 10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя; 11) знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 12) заявлять ходатайства о предоставлении мер безопасности ему и членам его семьи, неразглашении обстоятельств частной жизни, о применении в отношении подозреваемого запрета на приближение; 13) получить копии постановлений о признании его потерпевшим или отказе в этом, прекращении досудебного расследования, обвинительного акта, а также копии приговора и постановления суда первой, апелляционной и кассационной инстанций; 14) участвовать в судебном разбирательстве дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций; 15) выступать в судебных прениях; 16) поддерживать обвинение, в том числе и в случае отказа государственного обвинителя от обвинения; 17) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при ознакомлении с частью протокола судебного заседания – в конце этой части; в случае применения аудио-, видеофиксации судебного заседания – в конце протокола, подавать замечания на протокол; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) органа, ведущего уголовный процесс; 19) обжаловать приговор и постановления суда; 20) знать о принесенных по делу жалобах, ходатайствах прокурора и протестах, подавать на них возражения и участвовать в их рассмотрении; 21) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 22) знать о намерении сторон заключить процессуальное соглашение, о его условиях и последствиях, предлагать свои условия по возмещению ущерба, причиненного преступлением, либо возражать против его заключения. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 76 УПК, юридическая помощь потерпевшему предоставляется бесплатно.

Потерпевший обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут принудительному приводу в порядке, предусмотренном статьей 157 УПК, и на него может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК.

За отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет в соответствии с законом уголовную ответственность.

Права и обязанности потерпевшего(ей), предусмотренные ст. 71 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

Потерпевший(ая) *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе досудебного расследования, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

Потерпевшему(ей) разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

Я, фамилия, инициалы показания желаю давать на _____языке, в помощи переводчика, защитника *(нуждаюсь/не нуждаюсь).*

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

Потерпевшему(ей) предложено рассказать об отношениях, в которых он(а) состоит с подозреваемым(ой), а также по существу известных ему(ей) обстоятельств, имеющих значение для дела, на что потерпевший(ая) *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

показания в форме свободного рассказа связанные с отношением к подозреваемому и другими обстоятельствами, которые могут иметь значение для дела (от первого лица)

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

С целью уточнения и дополнения показаний потерпевшего(ей) заданы следующие вопросы:

Вопрос: __*выясняются обстоятельства, подлежащие доказыванию в том числе:* _____
1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения);__2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;__3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки;__4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого;__5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого;_6) последствия совершенного уголовного правонарушения;__7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.___

Ответ: __*показания по существу вопроса*_____
_____

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

На этом допрос потерпевшего(ей) окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Потерпевший(ая): *подпись фамилия, инициалы*
Специалист: *подпись фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом допроса потерпевшего, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Потерпевший(ая): подпись фамилия, инициалы
Специалист: подпись фамилия, инициалы
Переводчик: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом допроса потерпевшего(ей), а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол допроса потерпевшего(ей) предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(ы) путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а

также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на соответствующем *(наименование оборудования)*.

Протокол допроса записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход допроса и содержит полностью показания данные в ходе допроса. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею(ем).

Потерпевший(ая): *подпись фамилия, инициалы*
Специалист: *подпись фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

Потерпевший(ая): *подпись фамилия, инициалы*
Специалист: *подпись фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы

Допросил, протокол составил:

_должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса потерпевшего

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано (согласно ст.209 УПК РК): ___*час.мин.*___
Возобновлено (согласно ст.209 УПК РК): ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола*_ с соблюдением требований ст.ст. *60-63*,71, 80, 81, 110, 115, 197, 199, 208-210, 212, 214 УПК РК, дополнительно допросил по уголовному делу № _____ в качестве потерпевшего(ей):

Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____
Иные данные о личности потерпевшего(ей):_____

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства допроса.

Потерпевший: _____ *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: _____ *подпись фамилия, инициалы*

Потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) будет дополнительно допрошен(а) по уголовному делу №_____.

Потерпевшему(ей) разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 71 УПК РК, а именно, имеет право:

1) знать о предъявленном подозрении и обвинении; 2) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 3) представлять доказательства; 4) заявлять ходатайства и отводы; 5) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 6) иметь представителя; 7) получать имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средства доказывания или представленное им самим, а также принадлежащее ему имущество,

изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, получать принадлежащие ему подлинники документов; 8) примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случаях, предусмотренных законом; 8-1) выразить согласие на применение приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 9) знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания; 10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя; 11) знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 12) заявлять ходатайства о предоставлении мер безопасности ему и членам его семьи, неразглашении обстоятельств частной жизни, о применении в отношении подозреваемого запрета на приближение; 13) получить копии постановлений о признании его потерпевшим или отказе в этом, прекращении досудебного расследования, обвинительного акта, а также копии приговора и постановления суда первой, апелляционной и кассационной инстанций; 14) участвовать в судебном разбирательстве дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций; 15) выступать в судебных прениях; 16) поддерживать обвинение, в том числе и в случае отказа государственного обвинителя от обвинения; 17) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при ознакомлении с частью протокола судебного заседания – в конце этой части; в случае применения аудио-, видеофиксации судебного заседания – в конце протокола, подавать замечания на протокол; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) органа, ведущего уголовный процесс; 19) обжаловать приговор и постановления суда; 20) знать о принесенных по делу жалобах, ходатайствах прокурора и протестах, подавать на них возражения и участвовать в их рассмотрении; 21) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 22) знать о намерении сторон заключить процессуальное соглашение, о его условиях и последствиях, предлагать свои условия по возмещению ущерба, причиненного преступлением, либо возражать против его заключения. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 76 УПК, юридическая помощь потерпевшему предоставляется бесплатно.

Потерпевший(ая) обязан(а): явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

При неявке потерпевшего(ей) по вызову без уважительных причин он(а) может быть подвергнут(а) принудительному приводу в порядке, предусмотренном статьей 157 УПК, и на него(ее) может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК.

За отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний потерпевший(ая) несет в соответствии с законом уголовную ответственность.

Права и обязанности потерпевшего(ей), предусмотренные ст. 71 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

Защитник: подпись фамилия, инициалы

Потерпевший(ая) *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе досудебного расследования, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

Защитник: подпись фамилия, инициалы

Потерпевшему(ей) разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.

подпись фамилия, инициалы потерпевшего
Защитник: подпись фамилия, инициалы

Я, *фамилия, инициалы* _показания желаю давать на _____языке, в помощи переводчика, защитника *(нуждаюсь/не нуждаюсь)*.

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

Защитник: подпись фамилия, инициалы

Потерпевшему(ей) предложено рассказать об отношениях, в которых он(а) состоит с подозреваемым(ой), а также по существу известных ему(ей) обстоятельств, имеющих значение для дела, на что потерпевший(ая) *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

*___показания в форме свободного рассказа связанные с отношением к подозреваемому и другими обстоятельствами, которые могут иметь значение для дела (от первого лица)*_____

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

Защитник: подпись фамилия, инициалы

С целью уточнения и дополнения показаний потерпевшего(ей) ему(ей) заданы следующие вопросы:

Вопрос: *__выясняются обстоятельства, подлежащие доказыванию в том числе:* _____

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения);__2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;__3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом

деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Ответ: *показания по существу вопроса*

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

Защитник: подпись фамилия, инициалы

На этом допрос потерпевшего(ей) окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Потерпевший: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы

Участникам следственного действия протокол допроса потерпевшего(ей) предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника.*

Протокол допроса записан правильно.Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею(ем).

Потерпевший: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы

Допросил, протокол составил:

должность, звание фамилия, инициалы

ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего
с использованием научно-технических средств
в режиме видеосвязи (дистанционный допрос)

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* ,

на основании поручения __*рег.№, дата, инициатор поручения, основания (сведения об уголовном деле и квалификации, статусе допрашиваемого, мотивы проведения дистанционного допроса), сущность поручения* __

с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 71, 80, 110, 114, 115,126, 188, 197, 199, 208-210, 212-214 УПК РК,

допросил по уголовному делу № _____, находящемуся в производстве __*сведения об органе, в производстве которого находится уголовное дело*__ в качестве потерпевшего(ей):

Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____
Иные данные о личности потерпевшего: _____

В ходе дистанционного допроса привлечены в качестве специалиста(ов): ____*(криминалист, представитель специального госоргана и т.д*.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства дистанционного допроса с использованием научно-технических средств в режиме видеосвязи. Участники уведомлены о том, что при производстве дистанционного допроса, в месте нахождения допрашиваемого(ой), будут применяться следующие научно-технические

средства: ___*сведения о применяемых научно-технических средствах, программном обеспечении, средствах и свойствах связи, условиях применения (качество, информационная безопасность),*

а также о времени начала видеозаписи «_*час., мин*__».

Потерпевший(ая): *подпись* *фамилия, инициалы*
Специалист(ы): *подпись* *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Специалисту*(ам)*
_____
_____в соответствии со ст.ст.80, 110 УПК РК разъяснены его(их) права и обязанности.

Специалист(ы): *подпись* *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Перед началом следственного действия потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) будет допрошен(а) по уголовному делу об уголовном правонарушении, предусмотренном ст. __*квалификация*_ УК РК.

Потерпевшему(ей) разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 71 УПК РК, а именно, имеет право:

1) знать о предъявленном подозрении и обвинении; 2) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 3) представлять доказательства; 4) заявлять ходатайства и отводы; 5) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 6) иметь представителя; 7) получать имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средства доказывания или представленное им самим, а также принадлежащее ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, получать принадлежащие ему подлинники документов; 8) примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случаях, предусмотренных законом; 8-1) выразить согласие на применение приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 9) знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания; 10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя; 11) знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 12) заявлять ходатайства о предоставлении мер безопасности ему и членам его семьи, неразглашении обстоятельств частной жизни, о применении в отношении подозреваемого запрета на приближение; 13) получить копии постановлений о признании его потерпевшим или отказе в этом, прекращении досудебного расследования, обвинительного акта, а также копии приговора и постановления суда первой, апелляционной и кассационной инстанций; 14) участвовать в судебном разбирательстве дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций; 15) выступать в судебных прениях; 16) поддерживать обвинение, в том числе и в случае отказа государственного обвинителя от обвинения; 17) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при ознакомлении с частью протокола судебного заседания – в конце этой части; в случае применения аудио-, видеофиксации судебного заседания – в конце протокола, подавать замечания на протокол; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) органа, ведущего уголовный процесс; 19) обжаловать приговор и

постановления суда; 20) знать о принесенных по делу жалобах, ходатайствах прокурора и протестах, подавать на них возражения и участвовать в их рассмотрении; 21) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 22) знать о намерении сторон заключить процессуальное соглашение, о его условиях и последствиях, предлагать свои условия по возмещению ущерба, причиненного преступлением, либо возражать против его заключения. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 76 УПК, юридическая помощь потерпевшему предоставляется бесплатно.

Потерпевший обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут принудительному приводу в порядке, предусмотренном статьей 157 УПК, и на него может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК.

За отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет в соответствии с законом уголовную ответственность.

Права и обязанности потерпевшего(ей), предусмотренные ст. 71 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

Потерпевший(ая), *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе досудебного расследования, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

Потерпевшему(ей) разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

Я, *фамилия, инициалы* показания желаю давать на _____ языке, в помощи переводчика *(нуждаюсь/не нуждаюсь)*.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

Потерпевшему(ей) _____ предложено рассказать об отношениях, в которых состоит с подозреваемым(ой), а также по существу известных ему(ей) обстоятельств, имеющих значение для дела.

Потерпевший(ая) *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

показания в форме свободного рассказа связанные с отношением к подозреваемому и другими обстоятельствами, которые могут иметь значение для дела (от первого лица)

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

С целью уточнения и дополнения показаний *должность, фамилия, инициалы (должностного лица осуществляющего досудебное производство)* задал потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* следующие вопросы:

Вопрос: *выясняются обстоятельства, подлежащие доказыванию в том числе: 1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.*

Ответ: *показания по существу вопроса*

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

На этом, дистанционный допрос потерпевшего окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Потерпевший(ая): *подпись фамилия, инициалы*
Специалист(ы): *подпись фамилия, инициалы*
подпись фамилия, инициалы

Видеотрансляция прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом дистанционного допроса потерпевшего(ей), а также с видеозаписью хода следственного действия.

Потерпевший(ая): *подпись фамилия, инициалы*
Специалист(ы): *подпись фамилия, инициалы*
подпись фамилия, инициалы

Видеотрансляция возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом дистанционного допроса потерпевшего, а также с видеозаписью хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол дистанционного допроса потерпевшего(ей) предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом дистанционного допроса ознакомлен(ы) путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с видеозаписью хода следственного действия путем воспроизведения на соответствующем *(наименование)* оборудований.

Протокол дистанционного допроса записан правильно и его видеозапись отражает весь ход допроса и содержит полностью показания, данные в ходе допроса. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею(ем).

Потерпевший(ая): *подпись* *фамилия, инициалы*
Специалист(ы): *подпись* *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Видеотрансляция завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается:

1. Фонограмма, видеограмма на __*сведения о носителях информации*__.
2. Поручение о производстве дистанционного допроса *(адресные реквизиты)*

Протокол дистанционного допроса потерпевшего(ей) *фамилия, инициалы* с приложениями направляются __*сведения об органе поручившем производство следственное действие*__.

Потерпевший(ая): *подпись* *фамилия, инициалы*
Специалист(ы): *подпись* *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Допросил, протокол составил:

_*должность, звание*___ *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего с постановлением о назначении экспертизы

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

Должность, звание, фамилия, инициалы, в помещении _____ , с соблюдением требований статей *60-63*, 66, 71, 197, 199, 274 УПК РК, с участием *защитника потерпевшего(ей) __должность, фамилия, имя, отчество__, представившего Ордер № _____ от «___» _____20___ г.,* предъявил потерпевшего(ей) *фамилия, имя, отчество* для ознакомления постановление о назначении _____ экспертизы от «___» _____ 20__ г. по уголовному делу № _____.

Перед началом процессуального действия потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* и *защитнику фамилия, инициалы* разъяснено, что в соответствии со статьей 274 УПК, он(а) вправе:

1) до проведения экспертизы знакомиться с постановлением о ее назначении и получать разъяснение принадлежащих им прав, о чем составляется протокол; 2) заявлять отвод эксперту или ходатайство об отстранении от производства экспертизы органа судебной экспертизы; 3) ходатайствовать о назначении в качестве экспертов указанных ими лиц или сотрудников конкретных органов судебной экспертизы, а также проведении экспертизы комиссией экспертов; 4) ходатайствовать о постановке перед экспертом дополнительных вопросов или уточнении поставленных; 5) присутствовать при производстве экспертизы в порядке, предусмотренном статьей 278 УПК, с разрешения органа, ведущего уголовный процесс; 6) знакомиться с заключением эксперта либо сообщением о невозможности дать заключение в порядке, предусмотренном статьей 284 УПК.

Сущность прав ясна.

подпись _____ *фамилия, инициалы (потерпевшего)*
подпись _____ *фамилия, инициалы (защитника)*

Перед началом процессуального действия потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* заявил(а) *о желании ознакомиться с постановлением о назначении _____ экспертизы __вместе, раздельно_ с защитником.*

подпись _____ *фамилия, инициалы (потерпевшего)*
подпись _____ *фамилия, инициалы (защитника)*

Потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* и *защитнику фамилия, инициалы* предъявлено для ознакомления постановление о назначении _____ экспертизы от «__» ____ 20__ г.

Потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* и *защитник фамилия, инициалы* ознакомились с постановлением о назначении экспертизы путем *__личного прочтения, оглашения по просьбе участника*.

В результате ознакомления с постановлением о назначении экспертизы потерпевший (ая) *фамилия, инициалы* заявил(а):

«С постановлением о назначении экспертизы ознакомился(ась). *(содержание ходатайства)*.»

подпись _____ *фамилия, инициалы (потерпевшего)*
подпись _____ *фамилия, инициалы (защитника)*

С протоколом ознакомления постановления о назначении экспертизы ознакомлены путем *__личного прочтения, оглашения по просьбе участника*. Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.

подпись _____ *фамилия, инициалы (потерпевшего)*
подпись _____ *фамилия, инициалы (защитника)*

С постановлением ознакомил, протокол составил:

_должность, звание _____ *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего с заключением *название экспертизы* экспертизы

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс с соблюдением требований статей *60-63*, 71, 197, 199, 274 УПК РК предъявил потерпевшему(ей) *ФИО потерпевшего* для ознакомления заключение _____экспертизы №_____ от «___»_____20____г. по уголовному делу №_____.

Перед началом процессуального действия потерпевшему(ей) *ФИО потерпевшего* разъяснено, что в соответствии со статьей 274, 286 УПК, он(а) вправе:

1) до проведения экспертизы знакомиться с постановлением о ее назначении и получать разъяснение принадлежащих им прав, о чем составляется протокол;

2) заявлять отвод эксперту или ходатайство об отстранении от производства экспертизы органа судебной экспертизы;

3) ходатайствовать о назначении в качестве экспертов указанных ими лиц или сотрудников конкретных органов судебной экспертизы, а также проведении экспертизы комиссией экспертов;

4) ходатайствовать о постановке перед экспертом дополнительных вопросов или уточнении поставленных;

5) присутствовать при производстве экспертизы в порядке, предусмотренном статьей 278 УПК, с разрешения органа, ведущего уголовный процесс;

6) знакомиться с заключением эксперта либо сообщением о невозможности дать заключение в порядке, предусмотренном статьей 284 УПК.

Сущность прав ясна.

Потерпевший(ая)_____*подпись*

Потерпевшему(ей) *ФИО* предъявлено для ознакомления заключение *название экспертизы* экспертизы №_____от «___»_____20__г. по уголовному делу № _____.

По результатам ознакомления с заключением экспертизы потерпевший(ая) *ФИО* заявил(а):
_____
_____

С заключением экспертизы ознакомился(ась). Заявлений и ходатайств не имею.

Потерпевший(ая)_____*подпись*

С протоколом ознакомления с заключением экспертизы ознакомлены путем личного прочтения *(оглашения по просьбе участника)*. Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол не имеем.

Потерпевший(ая)_____*подпись*
_____*подпись* *фамилия, инициалы (защитник)*

С заключением ознакомил, протокол составил:

Должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего с материалами досудебного расследования

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

__*Должность, звание, фамилия, инициалы,* в помещении _____ , с соблюдением требований статей *60-63*, 71, 197, 199, 295 УПК РК, предъявил потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* для ознакомления материалы уголовного дела № _____ в подшитом, пронумерованном, прошнурованном и скрепленным печатью *следственного органа* виде, в ____ томе *(томах)* на _____ листах, внесенных в опись.

Перед началом процессуального действия потерпевший(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а) о желании ознакомиться с материалами уголовного дела *в полном объеме*.

подпись *фамилия, инициалы*

Потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* разъяснено, что в соответствии со статьями 71, 295, 296 УПК, он(а) вправе:

знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами уголовного дела; если дело состоит из нескольких томов, вправе повторно обращаться к любому из них, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью научно-технических средств, за исключением сведений, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; заявлять ходатайства о производстве дополнительных следственных действий, либо принятии других процессуальных решений.

Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Потерпевший(ая) *фамилия, инициалы и защитник* _____ознакомились(ся) с материалами уголовного дела путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника* , включая __*вещественные доказательства, фонограммы, видеозаписи, кинофильмы, слайды, иные носители информации, приложенные к протоколам следственных действий путем их воспроизведения на (сведения о технических средствах воспроизведения)*.

В результате ознакомления с материалами уголовного дела потерпевший(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а):

«С материалами уголовного дела ознакомлен(а) в полном объеме. *Ходатайств о проведении дополнительных следственных действий или принятии других процессуальных решений не имею. Делать выписки или снимать копии с документов не желаю*.»

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

подпись фамилия, инициалы защитника

С протоколом ознакомления с материалами досудебного производства ознакомлен(а) *путем __личного прочтения, оглашения по просьбе участника. Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.*

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

подпись фамилия, инициалы защитника

С материалами ознакомил, протокол составил:

_должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании юридического лица потерпевшим

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения, с указанием сведений о том, что юридическому лицу непосредственно уголовным правонарушением причинен материальный или имущественный вред.

Принимая во внимание, что имеются основания полагать, что __ *юридическому лицу* непосредственно уголовным правонарушением причинен *материальный или имущественный* вред, признать его потерпевшим.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60, 63*, 71 ч.12, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать *юридическое лицо, название, реквизиты* потерпевшим по настоящему уголовному делу.
2. Ознакомить представителя юридического лица – потерпевшего *Ф.И.О.* с его правами и обязанностями.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено. Ходатайств или жалоб не имею. Копию постановления получил(а).

Дата подпись фамилия, инициалы

В соответствии со ст. 71, 110 УПК РК представителю юридического лица - потерпевшего *фамилия, инициалы* разъяснены права и обязанности , а именно:

1) знать о предъявленном подозрении и обвинении; 2) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 3) представлять доказательства; 4) заявлять ходатайства и отводы; 5) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 6) иметь представителя; 7) получать имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средства доказывания или представленное им самим, а также принадлежащее ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, получать принадлежащие ему подлинники документов; 8) примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случаях, предусмотренных законом; 9) знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания; 10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его

представителя; 11) знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 12) заявлять ходатайства о предоставлении мер безопасности ему и членам его семьи, неразглашении обстоятельств частной жизни, о применении в отношении подозреваемого запрета на приближение; 13) получить копии постановлений о признании его потерпевшим или отказе в этом, прекращении досудебного расследования, обвинительного акта, а также копии приговора и постановления суда первой, апелляционной и кассационной инстанций; 14) участвовать в судебном разбирательстве дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций; 15) выступать в судебных прениях; 16) поддерживать обвинение, в том числе и в случае отказа государственного обвинителя от обвинения; 17) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при ознакомлении с частью протокола судебного заседания – в конце этой части; в случае применения аудио-, видеофиксации судебного заседания – в конце протокола, подавать замечания на протокол; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) органа, ведущего уголовный процесс; 19) обжаловать приговор и постановления суда; 20) знать о принесенных по делу жалобах и протестах и подавать на них возражения и участвовать в их рассмотрении; 21) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 22) знать о намерении сторон заключить процессуальное соглашение, о его условиях и последствиях, предлагать свои условия по возмещению ущерба, причиненного преступлением, либо возражать против его заключения. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 76 УПК, юридическая помощь потерпевшему предоставляется бесплатно.

Представитель юридического лица - потерпевшего обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут принудительному приводу в порядке, предусмотренном статьей 157 УПК, и на него может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК.

За отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет в соответствии с законом уголовную ответственность.

Права и обязанности представителя юридического лица - потерпевшего, предусмотренные ст. 71 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

дата подпись фамилия, инициалы

Постановление объявил, копию постановления вручил, права разъяснил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об обеспечении участия защитника
потерпевшему

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

«__»_____20__ г. потерпевший(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а) ходатайство о предоставлении за счет государства квалифицированной юридической помощи защитника.

Согласно письма от «___ »_____ 20___ г. за №____наименование *юридической консультации* и ордера за № _____, защитником потерпевшего(ой) *фамилия, инициалы* определен адвокат *фамилия, инициалы.*

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60, 63, 64*, 67, 68, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1.По уголовному делу № _____ для защиты прав потерпевшего(ой) *фамилия, инициалы* в качестве защитника обеспечить участие адвоката *юридической консультации* *фамилия, инициалы*

2.О принятом решении уведомить всех заинтересованных лиц.

_должность, звание *фамилия, инициалы*

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
об явке потерпевшего

_____ «_____»_____20___г.

*_Должность, звание, фамилия, инициалы_*, в соответствии со ст. *60, 63, 71, 78,* 155, 156, 159 УПК РК принял от *__статус, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность___* обязательство о явке к лицу, осуществляющему досудебное расследование, и в суд, согласно которой:

Я, *__статус, фамилия, имя, отчество,* обязуюсь своевременно являться по вызовам органа уголовного преследования или суда, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом.

Я предупрежден(а) о том, что в случае неисполнения обязательства о явке в орган уголовного преследования либо в суд, на меня может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК.

фамилия, инициалы подпись

должность, звание *фамилия, инициалы*

Копию обязательства получил(а).

фамилия, инициалы *подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании лица гражданским истцом

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения, с указанием сведений о том, что лицу непосредственно уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред.

Принимая во внимание, что *сведения о заявленном гражданском иске о возмещении имущественного или морального вреда, причиненного уголовным правонарушением или деянием невменяемого, и другие основания для признания гражданским истцом.*

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 73, 167, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По уголовному делу *фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения* признать гражданским истцом.
2. Разъяснить права и обязанности гражданского истца.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено. Ходатайств или жалоб не имею. Копию постановления получил(а).

Дата подпись фамилия, инициалы

В соответствии со ст.ст. 73, 110 УПК РК *фамилия, инициалы* разъяснены права и обязанности гражданского истца, а именно:

Гражданский истец в целях поддержания предъявленного им иска имеет право:

1) знать сущность подозрения, обвинения; 2) представлять доказательства; 3) давать объяснения по предъявленному иску; 4) представлять материалы для приобщения к уголовному делу; 5) заявлять ходатайства и отводы, давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым владеет; 6) пользоваться бесплатной помощью переводчика, иметь представителя; 7) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием; 8) участвовать с разрешения прокурора, следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству его представителя; 8-1) выразить согласие на применение приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 9) знакомиться по

окончании расследования с материалами дела, относящимися к гражданскому иску, и выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 10) знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к заявленному гражданскому иску; 11) участвовать в рассмотрении гражданского иска любой судебной инстанции; 12) выступать в судебных прениях; 13) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа, ведущего уголовный процесс; 15) обжаловать приговор и постановления суда в части, касающейся гражданского иска; 16) знать о принесенных по делу жалобах, ходатайствах прокурора и протестах в части гражданского иска и подавать на них возражения; 17) участвовать в судебном рассмотрении заявленных жалоб и протестов; 18) в случаях, предусмотренных частью первой статьи 173 УПК, получать компенсацию причиненного вреда за счет средств фонда компенсации вреда потерпевшим; 19) заявлять о принятии мер безопасности. Гражданский истец имеет также другие права и несет другие обязанности, предусмотренные законом.

Гражданский истец обязан:

явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

Права и обязанности гражданского истца, предусмотренные ст.ст. 73, 71 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав и обязанностей ясна.

подпись *фамилия, инициалы*

Постановление объявил, копию постановления вручил, права разъяснил:

_должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании лица гражданским ответчиком

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения, с указанием сведений о том, что лицу непосредственно уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред.

Принимая во внимание, что *сведения о заявленном гражданском иске о возмещении имущественного или морального вреда, причиненного уголовным правонарушением или деянием невменяемого, и другие основания для признания гражданским ответчиком.*

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 73, 167, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать *фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения* гражданским ответчиком по настоящему уголовному делу.
2. Гражданскому ответчику разъяснить его права и обязанности.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено. Ходатайств или жалоб не имею. Копию постановления получил(а).

Дата подпись фамилия, инициалы

В соответствии со ст.ст. 71 ч.8, 74, 110 УПК РК *фамилия, инициалы* разъяснены права и обязанности гражданского ответчика, а именно:

Гражданский ответчик в целях защиты своих интересов в связи с предъявленным ему иском имеет право:

1) знать сущность подозрения, обвинения и гражданского иска; 2) возражать против иска, подавать встречный иск; 3) давать объяснения и показания по существу предъявленного иска; 4) иметь представителя; 5) представлять материалы для приобщения к уголовному делу; 6) заявлять ходатайства и отводы; 6-1) выразить согласие на применение приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 7) знакомиться по окончании расследования с материалами, относящимися к гражданскому иску, и выписывать любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 8) знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к

заявленному гражданскому иску; 9) участвовать в рассмотрении гражданского иска в любой судебной инстанции; 10) выступать в судебных прениях, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа, ведущего уголовный процесс; 11) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 12) обжаловать приговор и постановления суда в части, касающейся гражданского иска; 13) знать о принесенных по делу протестах, ходатайствах прокурора и жалобах в части гражданского иска и подавать на них возражения; 14) участвовать в судебном рассмотрении заявленных жалоб, ходатайств прокурора и протестов; 15) заявлять о принятии мер безопасности.

Гражданский ответчик несет обязанности, предусмотренные частью восьмой статьи 71 УПК РК, а именно обязан:

явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

Гражданский ответчик имеет также другие права и несет другие обязанности, предусмотренные законом.

Права и обязанности гражданского ответчика, предусмотренные ст. ст. 71, 74 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав и обязанностей ясна.

подпись *фамилия, инициалы*

Постановление объявил, копию постановления вручил, права разъяснил:
должность, звание *фамилия, инициалы*

_____
_____

фамилия, имя, отчество, дата рождения граждаснкого истца

ХОДАТАЙСТВО
о допуске представителя гражданского истца к участию в досудебном производстве

Я, *фамилия, имя, отчество,* «___» _____ 20____ г. признан гражданским истцом по уголовному делу №_____.

Принимая во внимание, что гражданский истец, в соответствии с п. 6) ч.2 ст. 73 УПК РК, вправе иметь представителя, а также, что в соответствии со ст. 76 УПК РК представителями гражданского истца могут быть адвокаты и иные лица, правомочные в силу закона представлять в уголовном процессе законные интересы гражданского истца и допущенные к участию в нем постановлением органа, ведущего уголовный процесс,

ПРОШУ:

Допустить в качестве представителя гражданского истца __*фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства*__ для защиты моих прав и законных интересов по уголовному делу № _____.

Гражданский истец: *подпись* *фамилия, инициалы дата*

Ходатайство принял:

_должность, звание *фамилия, инициалы дата*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о допуске представителя гражданского истца к участию в уголовном процессе

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

_____*Фабула уголовного правонарушения*_____

«___» _____ 20 ___ г. __*фамилия, имя, отчество (гражданского истца)* признан по уголовному делу гражданским истцом.

Принимая во внимание, что __*необходима защита прав и законных интересов потерпевшего, являющегося несовершеннолетним, или не владеющим языком судопроизводства, либо по своему физическому или психическому состоянию лишенного возможности самостоятельно защищать свои права и законные интересы, либо поступило ходатайство гражданского истца о привлечении представителя, и другие основани допуска представителя гражданского истца к участию в уголовном процессе, и другие основания допуска представителя гражданского истца к участию в уголовном процессе.*

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 73, 76, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Допустить к участию в досудебном производстве в качестве представителя гражданского истца *_фамилия, имя, отчество (лица в отношении которого имеется ходатайство о привлечении его в качестве представителя, либо адвоката, избранного потерпевшим, либо адвоката, обеспеченного органом, ведущим уголовный процесс)*.
2. Ознакомить представителя гражданского истца с его правами и обязанностями.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

_должность, звание,__ *фамилия, инициалы*

В соответствии со ст. 73, 76, 110 УПК РК представителю гражданского истца *_фамилия, инициалы__* разъяснено, что представитель имеет те же процессуальные права, что и представляемое лицо, а именно:

1) знать сущность подозрения, обвинения; 2) представлять доказательства; 3) давать объяснения по предъявленному иску; 4) представлять материалы для приобщения к уголовному делу; 5) заявлять ходатайства и отводы, давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым владеет; 6) пользоваться бесплатной помощью переводчика, иметь представителя; 7) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием; 8) участвовать с разрешения прокурора, следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству его представителя; 8-1) выразить согласие на применение приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 9) знакомиться по окончании расследования с материалами дела, относящимися к гражданскому иску, и выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 10) знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к заявленному гражданскому иску; 11) участвовать в рассмотрении гражданского иска любой судебной инстанции; 12) выступать в судебных прениях; 13) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа, ведущего уголовный процесс; 15) обжаловать приговор и постановления суда в части, касающейся гражданского иска; 16) знать о принесенных по делу жалобах, ходатайствах прокурора и протестах в части гражданского иска и подавать на них возражения; 17) участвовать в судебном рассмотрении заявленных жалоб и протестов; 18) в случаях, предусмотренных частью первой статьи 173 настоящего Кодекса, получать компенсацию причиненного вреда за счет средств фонда компенсации вреда потерпевшим; 19) заявлять о принятии мер безопасности.

Представитель гражданского истца не вправе совершать каких-либо действий вопреки интересам представляемого участника процесса.

Личное участие в процессе гражданского истца не лишает его права иметь по этому делу представителя

Права и обязанности представителя гражданского истца, предусмотренные ст. ст. 73, 76 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна. Настоящее постановление мне объявлено. Ходатайств или жалоб не имею. Копию постановления получил(а).

Дата подпись фамилия, инициалы

Постановление объявил, права разъяснил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
разъяснения прав и обязанностей представителя гражданского истца

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы* в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 71, 73, 76, 110, 112, 197, 199 УПК РК, разъяснил представителю гражданского истца по уголовному делу № _____ __*фамилия, имя, отчество, дата рождения*__ права и обязанности.

Представителю гражданского истца разъяснено, что в соответствии со статьями 73, 76 УПК, он имеет те же процессуальные права и обязанности, что и представляемые ими физические и юридические лица в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.

Представитель гражданского истца имеет право:

1) знать сущность подозрения, обвинения; 2) представлять доказательства; 3) давать объяснения по предъявленному иску; 4) представлять материалы для приобщения к уголовному делу; 5) заявлять ходатайства и отводы, давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым владеет; 6) пользоваться бесплатной помощью переводчика, иметь представителя; 7) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием; 8) участвовать с разрешения прокурора, следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству его представителя; 8-1) выразить согласие на применение приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 9) знакомиться по окончании расследования с материалами дела, относящимися к гражданскому иску, и выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 10) знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к заявленному гражданскому иску; 11) участвовать в рассмотрении гражданского иска любой судебной инстанции; 12) выступать в судебных прениях; 13) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа, ведущего уголовный процесс; 15) обжаловать приговор и постановления суда в части, касающейся гражданского иска; 16) знать о принесенных по делу жалобах, ходатайствах прокурора и протестах в части гражданского иска и подавать на них возражения; 17) участвовать в судебном рассмотрении заявленных жалоб и протестов; 18) в случаях, предусмотренных частью первой статьи 173 УПК, получать компенсацию причиненного вреда за счет средств фонда компенсации вреда потерпевшим; 19) заявлять о принятии мер безопасности.

Представитель гражданского истца обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, известных

ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

Представитель гражданского истца не вправе совершать каких-либо действий вопреки интересам представляемого участника процесса.

Права и обязанности представителя гражданского истца, предусмотренные ст.ст. 73, 76 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав и обязанностей ясна.

подпись *фамилия, инициалы*

Разъяснение прав и обязанностей представителя гражданского истца окончено. Представителю гражданского истца разъяснено право ознакомится с протоколом процессуального действия, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

подпись *фамилия, инициалы*

С протоколом процессуального действия ознакомлен путем *личного прочтения, оглашения.* Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.

подпись *фамилия, инициалы*

Права разъяснил, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

Начальнику
органа уголовного
преследования, звание, Ф.И.О.

От**:** *Ф.И.О. участник уголовного*
процесса , дата рождения г.р.,
адрес проживания

ХОДАТАЙСТВО
о допуске представителя гражданского ответчика
к участию в досудебном производстве

Я, *Ф.И.О. лица, дата рождения г.р.*, «___» _____ 20 ___ г. признан(а) гражданским ответчиком по уголовному делу №_____.

Принимая во внимание, что гражданский ответчик, в соответствии с п. 4) ч.2 ст. 74, 77 УПК РК, вправе иметь представителя, которыми могут быть адвокаты и иные лица, правомочные в силу закона представлять в уголовном процессе законные интересы гражданского ответчика и допущенные к участию в нем постановлением органа, ведущего уголовный процесс.

Прошу допустить в качестве представителя гражданского ответчика *Ф.И.О. лица* для защиты моих прав и законных интересов по уголовному делу №_____.

Гражданский ответчик: Ф.И.О лица_____подпись

Ходатайство принял:
Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс,_____подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о допуске представителя гражданского ответчика к участию в уголовном процессе

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

_____*Фабула уголовного правонарушения*_____

«___» _____ 20 ___ г. __*фамилия, имя, отчество (гражданского ответчика), либо юридическое лицо (наименование, реквизиты), которому предъявлен иск* признан по уголовному делу гражданским ответчиком.

Принимая во внимание, что от гражданского ответчика «___» ____ 20__ г. поступило ходатайство о привлечении в качестве представителя __*фамилия, имя, отчество (адвоката, представившего ордер № _____ от «____» _____20___г., либо иного лица, правомочного в силу закона представлять законные интересы гражданского ответчика)*, руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 74, 77, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Допустить к участию в досудебном производстве в качестве представителя гражданского ответчика _*фамилия, имя, отчество (адвоката, избранного потерпевшим, либо лица, правомочного в силу закона представлять законные интересы гражданского ответчика)*.

2. Ознакомить представителя гражданского ответчика с его правами и обязанностями.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено. Ходатайств или жалоб не имею. Копию постановления получил(а).

_*Дата подпись* *фамилия, инициалы*

В соответствии со ст.ст. 74, 77, 110 УПК РК представителю гражданского ответчика _*фамилия, инициалы*__ разъяснено, что представитель имеет те же процессуальные права, что и представляемое им физическое или юридическое лицо, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, в том числе:

1) знать сущность подозрения, обвинения и гражданского иска; 2) возражать против иска, подавать встречный иск; 3) давать объяснения и показания по существу предъявленного иска; 4) иметь представителя; 5) представлять материалы для приобщения к уголовному делу; 6) заявлять ходатайства и отводы; 6-1) выразить согласие на применение приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 7) знакомиться по окончании расследования с материалами, относящимися к гражданскому иску, и выписывать любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 8) знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к заявленному гражданскому иску; 9) участвовать в рассмотрении гражданского иска в любой судебной инстанции; 10) выступать в судебных прениях, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа, ведущего уголовный процесс; 11) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; 12) обжаловать приговор и постановления суда в части, касающейся гражданского иска; 13) знать о принесенных по делу протестах, ходатайствах прокурора и жалобах в части гражданского иска и подавать на них возражения; 14) участвовать в судебном рассмотрении заявленных жалоб и протестов; 15) заявлять о принятии мер безопасности.

Представитель гражданского ответчика не вправе совершать каких-либо действий вопреки интересам представляемого участника процесса.

Личное участие в процессе гражданского ответчика не лишает его права иметь по этому делу представителя.

Права и обязанности представителя гражданского ответчика, предусмотренные ст. 74, 77 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

дата подпись фамилия, инициалы

Постановление объявил, права разъяснил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
о неисполнении участниками уголовного процесса процессуальных обязанностей

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, руководствуясь ст.ст.*60-63*, 159, 160 ч. 3, 199 УПК РК, составил настоящий протокол о допущенном по уголовному делу №_____неисполнении процессуальных обязанностей, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, и *(или)* нарушении и (или) невыполнении обязательств, _____
_____

Настоящий протокол направить для рассмотрения вопроса о наложении денежного взыскания в суд *название суда*

должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс *подпись*

участник уголовного процесса,
фамилия, инициалы лица, *подпись*

Глава 10 УПК.
ИНЫЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
об явке свидетеля

_____ «_____»_____20___г.

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в соответствии со ст. *60, 63, 71, 78,* 155, 156, 159 УПК РК принял от __*статус, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность*___ обязательство о явке к лицу, осуществляющему досудебное расследование, и в суд, согласно которой:

Я, __*статус, фамилия, имя, отчество,* обязуюсь своевременно являться по вызовам органа уголовного преследования или суда, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом.

Я предупрежден(а) о том, что в случае неисполнения обязательства о явке в орган уголовного преследования либо в суд, на меня может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК.

фамилия, инициалы подпись

должность, звание *фамилия, инициалы*

Копию обязательства получил(а).

фамилия, инициалы *подпись*

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено:__*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 78, 80, 81, 110, 115, 197, 199, 208-210, 212, 214 УПК РК, допросил по уголовному делу № _____ в качестве свидетеля:
Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____

Перед началом следственного действия свидетелю объявлен порядок производства допроса.

Свидетель: _____*подпись* *фамилия, инициалы*

Свидетелю *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) будет допрошен(а) по уголовному делу об уголовному правонарушении, предусмотренном ст. __*квалификация*_ УК РК.

Свидетелю разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 78 УПК РК, а именно, имеет право:
1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения; 2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет; 3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 5) собственноручной записи показаний в протоколе допроса; 6) приносить жалобы на действия (бездействие) дознавателя,

следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности. Свидетель имеет право давать показания в присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует проведению допроса свидетеля. Свидетелю обеспечивается возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу.

Свидетель обязан:

1) явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда; 2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы; 3) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором; 4) соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Республики Казахстан. За уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

Права и обязанности свидетеля, предусмотренные ст. 78 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

Свидетель *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе досудебного расследования, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

Свидетелю разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

Я, фамилия, инициалы показания желаю давать на _____ языке, в помощи переводчика *(нуждаюсь/не нуждаюсь).*

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

Свидетелю предложено рассказать об отношениях, в которых он(а) состоит с подозреваемым(ой), а также по существу известных ему обстоятельств, имеющих значение для дела, на что свидетель *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

показания в форме свободного рассказа связанные с отношением к подозреваемому и другими обстоятельствами, которые могут иметь значение для дела (от первого лица) _____

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

С целью уточнения и дополнения показаний свидетеля заданы следующие вопросы:

Вопрос: __*выясняются обстоятельства, подлежащие доказыванию в том числе:* _____ *1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения);__2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;__3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки;__4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого;__5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого;_6) последствия совершенного уголовного правонарушения;__7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.____*

Ответ: __*показания по существу вопроса*_____

подпись *фамилия, инициалы*

На этом допрос свидетеля окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Свидетель: *подпись* *фамилия, инициалы*

Участникам следственного действия протокол допроса свидетеля предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(ы) путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника.*

Протокол допроса записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею(ем).

Свидетель: *подпись* *фамилия, инициалы*

Допросил, протокол составил:

_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля
(с использованием научно-технических средств)

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст.ст.*60-63*, 78, 80, 81, 110, 115,126, 197, 199, 208-210, 212, 214 УПК РК, допросил по уголовному делу № _____ в качестве свидетеля:
Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____

В ходе допроса привлечены в качестве специалиста*(ов)*: ___*(криминалист, представитель специального госоргана и т.д.),* в качестве переводчика _____.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства допроса *уведомлен о применении научно-технических средств: наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации или без применения таковых*.

Свидетель: *подпись фамилия, инициалы*
Специалист: *подпись фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись фамилия, инициалы*

Специалисту _____ в соответствии со ст.ст.80, 110 УПК РК разъяснены его права и обязанности.

Специалист: *подпись фамилия, инициалы*

Переводчику _____ в соответствии со ст.81, 110 УПК РК разъяснены его права и обязанности.

Переводчик: *подпись фамилия, инициалы*

Свидетелю *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) будет допрошен(а) по уголовному делу об уголовному правонарушении, предусмотренном ст. __*квалификация*_ УК РК.

Свидетелю разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 78 УПК РК, а именно:

1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения; 2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет; 3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 5) собственноручной записи показаний в протоколе допроса; 6) приносить жалобы на действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности. Свидетель имеет право давать показания в присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует проведению допроса свидетеля. Свидетелю обеспечивается возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу.

Свидетель обязан:

1) явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда; 2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы; 3) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором; 4) соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Республики Казахстан. За уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

Права и обязанности свидетеля, предусмотренные ст. 78 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись фамилия, инициалы свидетеля

Свидетель *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе досудебного расследования, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.

подпись фамилия, инициалы свидетеля

Свидетелю разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самог(ой), супруга (супруги), близких родственников.

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

Я, фамилия, инициалы показания желаю давать на _____языке, в помощи переводчика *(нуждаюсь/не нуждаюсь).*

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

Свидетелю предложено рассказать об отношениях, в которых он(а) состоит с подозреваемым(ой), а также по существу известных ему(ей) обстоятельств, имеющих значение для дела, на что свидетель *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

*___показания в форме свободного рассказа связанные с отношением к подозреваемому и другими обстоятельствами, которые могут иметь значение для дела (от первого лица)*_____

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

С целью уточнения и дополнения показаний свидетеля заданы следующие вопросы:

Вопрос: __*выясняются обстоятельства, подлежащие доказыванию в том числе:*_____ *1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения);__2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;__3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки;__4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого;__5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого;_6) последствия совершенного уголовного правонарушения;__7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.___*

Ответ: __*показания по существу вопроса*_____

подпись *фамилия, инициалы*

На этом допрос свидетеля окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Свидетель: *подпись фамилия, инициалы*
Специалист: *подпись фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом допроса свидетеля, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Свидетель: *подпись фамилия, инициалы*
Специалист: *подпись фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом допроса свидетеля, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол допроса свидетеля предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на соответствующем *(наименование оборудования)*.

Протокол допроса записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход допроса и содержит полностью показания данные в ходе допроса. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею(ем).

Свидетель: *подпись фамилия, инициалы*
Специалист: *подпись фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

Свидетель: *подпись фамилия, инициалы*
Специалист: *подпись фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись фамилия, инициалы*

Допросил, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса свидетеля

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено: *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 78, 115, 197, 199, 208-210, 212, 214 УПК РК, дополнительно допросил по уголовному делу № _____ в качестве свидетеля *фамилия, имя, отчество, дата рождения.*

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства дополнительного допроса.

Свидетель: *подпись* *фамилия, инициалы*

Перед началом следственного действия свидетелю *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) будет дополнительно допрошен(а) по уголовному делу об уголовному правонарушении, предусмотренном ст. __*квалификация*_ УК РК.

Свидетель *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе досудебного расследования, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

Свидетелю разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

Я, *фамилия, инициалы* показания желаю давать на _____языке, в помощи переводчика *(нуждаюсь/не нуждаюсь).*

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

Свидетелю предложено рассказать о __*дополнениях или уточнениях ранее данных показаний свидетеля по обстоятельствам расследуемого дела в силу их недостаточной ясности или неполноты о которых он изъявил желание сообщить, либо о возникших существенных для дела новых вопросах*

к допрашиваемому , на что свидетель *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

показания в форме свободного рассказа (от первого лица), связанные с дополнениями или уточнениями ранее данных показаний по обстоятельствам расследуемого дела в силу их недостаточной ясности или неполноты, либо о возникших существенных для дела новых вопросах к допрашиваемому

подпись *фамилия, инициалы*

С целью уточнения и дополнения показаний свидетеля заданы следующие вопросы:

Вопрос: *выясняются уточнения и дополнения к предварительному свободному рассказу*

Ответ: *показания по существу вопроса*

подпись *фамилия, инициалы*

На этом дополнительный допрос свидетеля окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Свидетель: *подпись* *фамилия, инициалы*

Протокол дополнительного допроса свидетеля предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*.

Протокол дополнительного допроса записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.

Свидетель: *подпись* *фамилия, инициалы*

Допросил, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
повторного допроса свидетеля

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено: *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 78, 115, 197, 199, 208-210, 211 ч.3, 212, 214 УПК РК, повторно допросил по уголовному делу № _____ в качестве свидетеля *фамилия, имя, отчество, дата рождения.*

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства дополнительного допроса.

Свидетель: *подпись* *фамилия, инициалы*

Перед началом следственного действия свидетелю *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) будет повторно допрошен(а) по уголовному делу об уголовному правонарушении, предусмотренном ст. __*квалификация*_ УК РК.

Свидетель *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе досудебного расследования, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

Свидетелю разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

Я, *фамилия, инициалы* показания желаю давать на _____языке, в помощи переводчика *(нуждаюсь/не нуждаюсь).*

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

Свидетелю предложено рассказать о *фактах существенных нарушениях процессуальных норм производства первоначального допроса; о причинах и обстоятельствах отказа от ранее данных показаний и изъявления желание дать новые показания.*,

на что свидетель *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

*___показания в форме свободного рассказа (от первого лица), связанные с__дополнениями или уточнениями ранее данных показаний по обстоятельствам расследуемого дела в силу их недостаточной ясности или неполноты, либо о возникших существенных для дела новых вопросах к допрашиваемому*_____

подпись фамилия, инициалы

С целью уточнения и дополнения показаний свидетеля заданы следующие вопросы:

Вопрос: __*выясняются факты повторного допроса, уточнения и дополнения к первоначально данным показаниям*_____

Ответ: __*показания по существу вопроса*_____

_____

подпись фамилия, инициалы

На этом повторный допрос свидетеля окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Свидетель: *подпись фамилия, инициалы*

Протокол повторного допроса свидетеля предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*.

Протокол повторного допроса записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.

Свидетель: *подпись фамилия, инициалы*

Допросил, протокол составил:

_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса свидетеля
(с использованием научно-технических средств)

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 78, 115,126, 197, 199, 208-210, 212, 214 УПК РК, дополнительно допросил по уголовному делу № _____ в качестве свидетеля *фамилия, имя, отчество, дата рождения.*

В ходе дополнительного допроса привлечены в качестве специалиста*(ов)*: *(криминалист, представитель специального госоргана и т.д.),* в качестве переводчика _____.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства дополнительного допроса *уведомлен о применении научно-технических средств: наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации или без применения таковых*.

Свидетель: *подпись* *фамилия, инициалы*
Специалист: *подпись* *фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись* *фамилия, инициалы*

Специалисту _____в соответствии со ст.ст.80, 110 УПК РК разъяснены его права и обязанности.

Специалист: *подпись фамилия, инициалы*

Переводчику _____ в соответствии со ст.81, 110 УПК РК разъяснены его права и обязанности.

Переводчик: *подпись фамилия, инициалы*

Перед началом следственного действия свидетелю *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) будет дополнительно допрошен(а) по уголовному делу об уголовному правонарушении, предусмотренном ст. __*квалификация*_ УК РК.

Свидетель *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе досудебного расследования, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

Свидетелю разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

Я, *фамилия, инициалы* показания желаю давать на _____языке, в помощи переводчика *(нуждаюсь/не нуждаюсь).*

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

Свидетелю предложено рассказать о *дополнениях или уточнениях ранее данных показаний свидетеля по обстоятельствам расследуемого дела в силу их недостаточной ясности или неполноты о которых он изъявил желание сообщить, либо о возникших существенных для дела новых вопросах к допрашиваемому* , на что свидетель *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

*показания в форме свободного рассказа (от первого лица), связанные с дополнениями или уточнениями ранее данных показаний по обстоятельствам расследуемого дела в силу их недостаточной ясности или неполноты, либо о возникших существенных для дела новых вопросах к допрашиваемому*_____

подпись *фамилия, инициалы*

С целью уточнения и дополнения показаний свидетеля ему(ей) заданы следующие вопросы:

Вопрос: *выясняются уточнения и дополнения к предварительному свободному рассказу*_____

Ответ: *показания по существу вопроса*_____
_____

подпись *фамилия, инициалы*

На этом дополнительный допрос свидетеля окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Свидетель: *подпись* *фамилия, инициалы*

Специалист: *подпись* *фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись* *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом дополнительно допроса свидетеля, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Свидетель: *подпись* *фамилия, инициалы*
Специалист: *подпись* *фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись* *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом дополнительного допроса свидетеля, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол дополнительного допроса свидетеля предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на соответствующем *(наименование оборудования)*.

Протокол дополнительного допроса записано правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход допроса и содержит полностью показания данные в ходе допроса. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею(ем).

Свидетель: *подпись* *фамилия, инициалы*
Специалист: *подпись* *фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись* *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

Свидетель: *подпись* *фамилия, инициалы*
Специалист: *подпись* *фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись* *фамилия, инициалы*

Допросил, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля, имеющего право на защиту
(с использованием научно-технических средств)

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено:__*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 78, 80, 81, 110, 115, 126,197, 199, 208-210, 212, 214 УПК РК, *с участием защитника фамилия, имя, отчество*__, *представившего ордер №* _____ *от «___»* _____*20*___ *г.,* допросил по уголовному делу № _____ в качестве свидетеля, имеющего право на защиту:
Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: __
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____
Иные данные о личности свидетеля, имеющего право на защиту: _____

В ходе допроса привлечены в качестве специалиста*(ов), (криминалист, представитель специального госоргана и т.д.),* в качестве переводчика _____.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства допроса. *уведомлены о применении научно-технических средств (заполняется в случае применения): наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и (или) видеозаписи, время начала звуко- и (или) видеозаписи или без применения таковых*.

Свидетель, имеющий право на защиту: *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*

Специалист: *подпись* *фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись* *фамилия, инициалы*

Специалисту _____в соответствии со ст.ст.80, 110 УПК РК разъяснены его права и обязанности.

Специалист: *подпись фамилия, инициалы*

Переводчику _____ в соответствии со ст.ст.81, 110 УПК РК разъяснены его права и обязанности.

Переводчик: *подпись фамилия, инициалы*

Перед началом следственного действия участникам сообщено, что *фамилия, инициалы (свидетеля имеющего право на защиту)* будет допрошен(а) по уголовному делу об уголовном правонарушении, предусмотренном ст. __*квалификация*_ УК РК.

Свидетелю, имеющему право на защиту, разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 78 УПК РК, а именно, имеет право:
1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения; 2) самостоятельно или через третьих лиц пригласить адвоката; 3) давать показания в присутствии избранного им адвоката, участвующего в качестве защитника до начала допроса; 4) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 5) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 6) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 7) собственноручной записи своих показаний в протоколе допроса; 8) знакомиться с документами, указанными в части пятой настоящей статьи, за исключением материалов оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий и негласных следственных действий; 9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания, представлять доказательства; 10) заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о производстве экспертизы и применении мер безопасности; 11) заявлять отводы; 12) на очную ставку с теми, кто свидетельствует против него; 13) приносить жалобы на действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора.

Свидетель, имеющий право на защиту, обязан: являться по вызовам суда, прокурора, лица, осуществляющего досудебное расследование; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

фамилия, инициалы предупрежден(а), что за уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

Права и обязанности свидетеля, имеющего право на защиту, предусмотренные ст. 78 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы*

Свидетель, имеющий право на защиту *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе досудебного расследования, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.

подпись фамилия, инициалы свидетеля

Свидетелю, имеющему право на защиту разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.

подпись фамилия, инициалы свидетель, имеющему право на защиту

Я, *фамилия, инициалы* показания желаю давать на _____ языке, в помощи переводчика, защитника *(нуждаюсь/не нуждаюсь)*.

подпись фамилия, инициалы свидетеля, имеющему право на защиту

Свидетелю, имеющему право на защиту, предложено рассказать об отношениях, в которых он(а) состоит с подозреваемым(ой), а также по существу известных ему(ей) обстоятельств, имеющих значение для дела, на что *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

подпись фамилия, инициалы(свидетеля)
подпись фамилия, инициалы(защитника)

*___показания в форме свободного рассказа связанные с отношением к подозреваемому и другими обстоятельствами, которые могут иметь значение для дела (от первого лица)*_____

подпись фамилия, инициалы

С целью уточнения и дополнения показаний свидетеля, имеющего право на защиту, заданы следующие вопросы:

Вопрос: *__выясняются обстоятельства, подлежащие доказыванию в том числе:* _____ *1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения);__2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;__3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки;__4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого;__5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого;_6) последствия совершенного уголовного правонарушения;__7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;8) обстоятельства, исключающие*

*уголовную противоправность деяния;9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.*___

Ответ: __*показания по существу вопроса*_____
_____

подпись *фамилия, инициалы*

На этом допрос свидетеля, имеющего право на защиту, окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Свидетель, имеющий право на защиту: *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*
Специалист: *подпись* *фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись* *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом допроса свидетеля, имеющего право на защиту, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Свидетель, имеющий право на защиту: *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*
Специалист: *подпись* *фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись* *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом допроса свидетеля, имеющего право на защиту а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол допроса свидетеля, имеющего право на защиту предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(ы) путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на соответствующем *(наименование оборудования)*.

Протокол допроса записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход допроса и содержит полностью показания данные в ходе допроса. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.

Свидетель, имеющий право на защиту: *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*

Специалист: *подпись* *фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись* *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

Свидетель, имеющий право на защиту: *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*
Специалист: *подпись* *фамилия, инициалы*
Переводчик: *подпись* *фамилия, инициалы*

Допросил, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля, имеющего право на защиту

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено:__*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 78, 80, 81, 110, 115, 126,197, 199, 208-210, 212, 214 УПК РК, *с участием защитника фамилия, имя, отчество*__, *представившего ордер № _____ от «___» _____20___ г.,* допросил по уголовному делу № _____ в качестве свидетеля, имеющего право на защиту:
Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____
Иные данные о личности свидетеля, имеющего право на защиту: _____

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства допроса.
Свидетель, имеющий право на защиту: *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*

Перед началом следственного действия участникам сообщено, что *фамилия, инициалы (свидетеля имеющего право на защиту)* будет допрошен(а) по уголовному делу об уголовном правонарушении, предусмотренном ст. __*квалификация*_ УК РК.

Свидетелю, имеющему право на защиту, разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 78 УПК РК, а именно, имеет право:

1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения; 2) самостоятельно или через третьих лиц пригласить адвоката; 3) давать показания в присутствии избранного им адвоката, участвующего в качестве защитника до начала допроса; 4) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 5) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 6) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 7) собственноручной записи своих показаний в протоколе допроса; 8) знакомиться с документами, указанными в части пятой настоящей статьи, за исключением материалов оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий и негласных следственных действий; 9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания, представлять доказательства; 10) заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о производстве экспертизы и применении мер безопасности; 11) заявлять отводы; 12) на очную ставку с теми, кто свидетельствует против него; 13) приносить жалобы на действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора.

Свидетель, имеющий право на защиту, обязан: являться по вызовам суда, прокурора, лица, осуществляющего досудебное расследование; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

фамилия, инициалы предупрежден(а), что за уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

Права и обязанности свидетеля, имеющего право на защиту, предусмотренные ст. 78 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись фамилия, инициалы

Свидетель, имеющий право на защиту *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе досудебного расследования, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.

подпись фамилия, инициалы свидетеля

Свидетелю, имеющему право на защиту разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.

подпись фамилия, инициалы свидетель, имеющему право на защиту

Я, *фамилия, инициалы* показания желаю давать на _____ языке, в помощи переводчика, защитника *(нуждаюсь/не нуждаюсь)*.

подпись фамилия, инициалы свидетеля, имеющему право на защиту

Свидетелю, имеющему право на защиту, предложено рассказать об отношениях, в которых он(а) состоит с подозреваемым(ой), а также по существу известных ему(ей) обстоятельств, имеющих значение для дела, на что *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

подпись *фамилия, инициалы(свидетеля)*
подпись *фамилия, инициалы(защитника)*

*___показания в форме свободного рассказа связанные с отношением к подозреваемому и другими обстоятельствами, которые могут иметь значение для дела (от первого лица)*_____

подпись *фамилия, инициалы*

С целью уточнения и дополнения показаний свидетеля, имеющего право на защиту заданы следующие вопросы:

Вопрос: __*выясняются обстоятельства, подлежащие доказыванию в том числе:* _____
1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения);__2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние;__3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки;__4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого;__5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого;_6) последствия совершенного уголовного правонарушения;__7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.___

Ответ: __*показания по существу вопроса*_____
_____

подпись *фамилия, инициалы*

На этом допрос свидетеля, имеющего право на защиту, окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Свидетель, имеющий право на защиту: *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*

Участникам следственного действия протокол допроса свидетеля, имеющего право на защиту предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(ы) путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*.

Протокол допроса записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.

Свидетель, имеющий право на защиту: *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*

Допросил, протокол составил:

_должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса свидетеля, имеющего право на защиту

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено: *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 78, 115, 197, 199, 208-210, 212, 214 УПК РК, дополнительно допросил по уголовному делу № _____ в качестве свидетеля, имеющего право на защиту *фамилия, имя, отчество, дата рождения.*

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства дополнительного допроса.

Свидетель, имеющий право на защиту: *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*

Перед началом следственного действия, свидетелю, имеющего право на защиту *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) будет дополнительно допрошен(а) по уголовному делу об уголовному правонарушении, предусмотренном ст. __*квалификация*_ УК РК.

Свидетель, имеющий право на защиту *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе досудебного расследования, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.
подпись *фамилия, инициалы*

Свидетелю, имеющего право на защиту, разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.
подпись *фамилия, инициалы*

Я, *фамилия, инициалы* _показания желаю давать на _____языке, в помощи переводчика *(нуждаюсь/не нуждаюсь).*

подпись *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*

Свидетелю, имеющего право на защиту, предложено рассказать о __*дополнениях или уточнениях ранее данных показаний свидетеля по обстоятельствам расследуемого дела в силу их недостаточной ясности или неполноты о которых он изъявил желание сообщить, либо о возникших существенных для дела новых вопросах к допрашиваемому*__ , на что свидетель, имеющий право на защиту *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

___*показания в форме свободного рассказа (от первого лица), связанные с __дополнениями или уточнениями ранее данных показаний по обстоятельствам расследуемого дела в силу их недостаточной ясности или неполноты, либо о возникших существенных для дела новых вопросах к допрашиваемому*_____

подпись фамилия, инициалы

Защитник: *подпись фамилия, инициалы*

С целью уточнения и дополнения показаний свидетелю, имеющего право на защиту, заданы следующие вопросы:

Вопрос: __*выясняются уточнения и дополнения к предварительному свободному рассказу*_____

Ответ: __*показания по существу вопроса*_____

_____

подпись фамилия, инициалы

Защитник: *подпись фамилия, инициалы*

На этом дополнительный допрос свидетеля, имеющего право на защиту, окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Свидетель,имеющий право на защиту: *подпись фамилия, инициалы*

Защитник: *подпись фамилия, инициалы*

Протокол дополнительного допроса свидетеля, имеющего право на защиту предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(а)путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*.

Протокол дополнительного допроса записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею(ем).

Свидетель, имеющий право на защиту: *подпись фамилия, инициалы*

Защитник: *подпись фамилия, инициалы*

Допросил, протокол составил:

_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
повторного допроса свидетеля, имеющего право на защиту

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено: *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 78, 115, 197, 199, 208-210, 211 ч.3, 212, 214 УПК РК, повторно допросил по уголовному делу № _____ в качестве свидетеля, имеющего право на защиту *фамилия, имя, отчество, дата рождения.*

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства дополнительного допроса.

Свидетель, имеющий право на защиту: *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*

Перед началом следственного действия, свидетелю, имеющего право на защиту *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) будет повторно допрошен(а) по уголовному делу об уголовному правонарушении, предусмотренном ст. __*квалификация*_ УК РК.

Свидетель, имеющий право на защиту *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе досудебного расследования, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.
подпись *фамилия, инициалы*

Свидетелю, имеющего право на защиту, разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.
подпись *фамилия, инициалы*

Я, *фамилия, инициалы* показания желаю давать на _____языке, в помощи переводчика *(нуждаюсь/не нуждаюсь).*

подпись *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*

Свидетелю, имеющего право на защиту, предложено рассказать о
1) фактах существенных нарушениях процессуальных норм производства первоначального допроса;

2) о причинах и обстоятельствах отказа от ранее данных показаний и изъявления желание дать новые показания.,
на что свидетель, имеющий право на защиту *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

*___показания в форме свободного рассказа (от первого лица), по обстоятельствам расследуемого дела в силу их недостаточной ясности или неполноты, либо о возникших существенных для дела новых вопросах к допрашиваемому*_____

подпись фамилия, инициалы
Защитник: *подпись фамилия, инициалы*

С целью уточнения и дополнения показаний свидетелю, имеющего право на защиту, заданы следующие вопросы:

Вопрос: __*выясняются факты повторного допроса, уточнения и дополнения к первоначально данным показаниям*_____

Ответ: __*показания по существу вопроса*_____
_____

подпись фамилия, инициалы
Защитник: *подпись фамилия, инициалы*

На этом повторный допрос свидетеля, имеющего право на защиту, окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Свидетель, имеющий право на защиту: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись фамилия, инициалы*

Протокол повторного допроса свидетеля, имеющего право на защиту предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(а) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*.

Протокол повторного допроса записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею(ем).

Свидетель, имеющий право на защиту: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись фамилия, инициалы*

Допросил, протокол составил:

_должность, звание __ *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
допроса эксперта

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола*_ с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 79, 197, 199, 208-210, 212, 285 УПК РК, допросил по уголовному делу № _____ в качестве эксперта:

Фамилия, имя, отчество _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____
Иные данные о личности эксперта: _____

Перед началом следственного действия эксперту *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) будет допрошен(а) по обстоятельствам, связанным с ранее данным им(ей) заключением, а также ему(ей) объявлен порядок производства допроса.

Эксперту разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 79 УПК РК, а именно, имеет право:

знакомиться с материалами (материалами дела), относящимися к предмету экспертизы; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, а также принятии мер безопасности; участвовать в производстве процессуальных действий и судебном заседании с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, и задавать участвующим в них лицам вопросы, относящиеся к предмету экспертизы; знакомиться с протоколом процессуального действия, в котором он участвовал, а также в соответствующей части с протоколом судебного заседания и делать подлежащие внесению в протоколы замечания относительно полноты и правильности фиксации его действий и показаний; по согласованию с органом, назначившим экспертизу, давать в пределах своей компетенции заключение по выявленным в ходе судебно-

экспертного исследования обстоятельствам, имеющим значение для дела, выходящим за пределы вопросов, содержащихся в постановлении о назначении судебной экспертизы; представлять заключение и давать показания на родном языке или языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; обжаловать решения и действия органа, ведущего уголовный процесс, и иных лиц, участвующих в производстве по делу, ущемляющие его права при производстве экспертизы; получать возмещение расходов, понесенных при производстве экспертизы, и вознаграждение за выполненную работу, если производство судебной экспертизы не входит в круг его должностных обязанностей.

Эксперт не вправе:

вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с производством экспертизы, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы для исследования; проводить исследования, которые могут повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств, если на это не было специального разрешения органа, назначившего экспертизу.

Эксперт обязан:

явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; провести всестороннее, полное и объективное исследование представленных ему объектов, дать обоснованное и объективное письменное заключение по поставленным вопросам; отказаться от дачи заключения и составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить его в орган, ведущий уголовный процесс, в случаях, предусмотренных статьей 284 настоящего Кодекса; давать показания по вопросам, связанным с проведенным исследованием и данным заключением; обеспечивать сохранность представленных на исследование объектов; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с производством экспертизы; представлять органу, назначившему экспертизу, смету расходов и отчет о расходах, понесенных в связи с производством экспертизы.

За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность, установленную законом.

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 79 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы (эксперта)*

Эксперту *фамилия, инициалы* предложено дать показания по следующим вопросам:

выясняются обстоятельства, связанные с:

1) с заключением эксперта, существенными для дела вопросами, не требующими дополнительных исследований;

2) уточнением примененных экспертом методов и использованных терминов;

3) получением информации о других фактах и обстоятельствах, не являющихся составной частью заключения, но связанных с участием в досудебном процессе эксперта (кроме ставших ему известными в связи с производством судебно-психиатрической, а также судебно-медицинской экспертизы в отношении живых лиц);

4) выяснением квалификации эксперта.

Эксперт *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

*показания в форме свободного рассказа по существу предмета вопроса (от первого лица)*_____

подпись *фамилия, инициалы*

С целью уточнения и дополнения показаний эксперта заданы следующие вопросы:

*выясняются уточнения и дополнения в рамках предмета допроса*_____

Ответ: *показания по существу вопроса*_____

_____

подпись *фамилия, инициалы (эксперта)*

На этом допрос эксперта окончен. Эксперту разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

С настоящим протоколом допроса ознакомлен(а) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*.

подпись *фамилия, инициалы (эксперта)*

С протоколом допроса ознакомлен(а). Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.

Эксперт: *подпись* *фамилия, инициалы*

Допросил, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
допроса специалиста

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено:___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола*_ с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 80, 197, 199, 208-210, 212, 285 УПК РК, допросил по уголовному делу № _____ в качестве специалиста :

Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____
Иные данные о личности специалиста: _____

Перед началом следственного действия специалисту *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) будет допрошен(а) по обстоятельствам, связанным с ранее данным им(ею) заключением, а также объявлен порядок производства допроса.

Специалисту разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.80 УПК, а именно:

1) знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; 2) заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; 3) знать цель своего вызова; 4) отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; 5) с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; 6) по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном

частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; 7) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; 8) приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; 9) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 10) заявлять отвод переводчику; 11) заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; 12) получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе:

1) вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; 2) самостоятельно собирать материалы исследования. Данные ограничения не распространяются на сотрудников уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан.

Специалист обязан:

1) явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; 2) участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; 3) давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в случае, предусмотренном частью второй настоящей статьи, провести исследование и дать заключение; 4) не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; 5) соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; 6) обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

Права и обязанности специалиста, предусмотренные ст. 80 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы специалиста*

Специалисту *фамилия, инициалы* предложено дать показания по следующим вопросам:

выясняются обстоятельства, связанные с:

1) с заключением специалиста, существенными для дела вопросами, не требующими дополнительных исследований;

2) уточнением примененных специалистом методов и использованных терминов;

3) получением информации о других фактах и обстоятельствах, не являющихся составной частью заключения, но связанных с участием в досудебном процессе специалиста;

4) выяснением квалификации специалиста.

Специалист *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

*показания в форме свободного рассказа по существу предмета вопроса (от первого лица)*_____

подпись *фамилия, инициалы*

С целью уточнения и дополнения показаний специалиста заданы следующие вопросы:

*выясняются уточнения и дополнения в рамках предмета допроса*_____

Ответ: *показания по существу вопроса*_____

_____

подпись *фамилия, инициалы*

На этом допрос специалиста окончен. Специалисту разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

Специалист ознакомлен(а) с протоколом допроса путем *личного прочтения, оглашения по просьбе специалиста*.

подпись *фамилия, инициалы*

С протоколом допроса ознакомлен(а). Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.

Специалист: *подпись* *фамилия, инициалы*

Допросил, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении исследования специалиста

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

__*Фабула, фактические основания принятия решения*__.

__*Основания для назначения исследования специалиста, сведения о происхождении объектов, направляемых на исследование*__

Учитывая, что обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть получены в результате исследования специалиста, проводимого на основе специальных знаний, руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 80, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить *(вид исследования)* исследование, к проведению которого привлечь специалиста __*сведения о специалисте (фамилия, имя, отчество) и (сведения о должности занимаемой в конкретной организации, либо роде деятельности)*__.

2. На разрешение специалиста поставить следующие вопросы:

__*вопросы, подлежащие разрешению*__

3. Для исследования специалисту предоставить: __*наименование объектов, направляемых для исследования*__

4. *Разрешить на возможное полное или частичное уничтожение конкретных объектов, изменение их внешнего вида или основных свойств в ходе исследования.*

_*должность, звание*___ *фамилия, инициалы*

Объекты, направленные для исследование получил(а):

должность, фамилия, инициалы (специалиста) *подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении переводчика

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), дата регистрации в ЕРДР, номер, квалификация по УК _____.

В ходе расследования установлено, что ___*статус, фамилия, инициалы*___ не владеет ___*казахским, русским, иным*__ языком, тогда как языком судопроизводства избран __*казахский, русский, иной*___.

В виду необходимости обеспечения полноты и всесторонности исследования всех обстоятельств дела и в целях проведения ряда следственных действий с участием ___*статус, фамилия, инициалы*___, а равно для перевода письменных документов возникает необходимость в назначении по настоящему делу переводчика, свободно владеющего ___*казахским, русским, иным*__ и ___*казахским, русским, иным*__ языками, – __*должность, фамилия, имя, отчество, дата рождения.*___

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60-63*, 81, 110, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить *фамилия, имя, отчество, дата рождения* переводчиком по уголовному делу № _____, о чем объявить ему (ей) под расписку в настоящем постановлении.
2. Разъяснить права и обязанности переводчика.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

_*должность, звание*___ *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено. Ходатайств или жалоб не имею. Копию постановления получил(а).

Дата подпись фамилия, инициалы

Мне разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 81, 110 УПК РК имею право:

1) задавать присутствующим при осуществлении перевода лицам вопросы для уточнения перевода; 2) знакомиться с протоколом следственного или иного процессуального действия, в производстве которого он участвовал, а также в соответствующей части с протоколом судебного заседания и делать подлежащие занесению в протокол замечания относительно полноты и правильности перевода; 3) отказаться от участия в производстве по делу, если он не обладает знаниями, необходимыми для перевода; 4) приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; 5) получать возмещение расходов,

понесенных им в связи с участием в производстве следственных и иных процессуальных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей; 6) заявлять ходатайство о принятии мер безопасности.

Переводчик обязан:

1) явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; 2) выполнить точно и полно порученный ему перевод; 3) удостоверить правильность перевода своей подписью в протоколе следственного действия, произведенного с его участием, а также в процессуальных документах, вручаемых участникам процесса в переводе на их родной язык или язык, которым они владеют; 4) не разглашать сведения об обстоятельствах дела или иные данные, ставшие ему известными в связи с привлечением в качестве переводчика; 5) соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

За отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на переводчика может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 настоящего Кодекса. В случае заведомо неправильного перевода переводчик несет уголовную ответственность.

Сущность прав, обязанностей ясна.

Дата подпись фамилия, инициалы

Права разъяснил:

должность, звание фамилия, инициалы

ПОДПИСКА
о предупреждении переводчика об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод и разглашение данных досудебного производства

_____ «_____»_____20___г.

_*Должность, звание, фамилия, инициалы* _, в соответствии со ст.ст. *60-63*, 81, 110 УПК РК принял от _*фамилия, имя, отчество, дата рождения, документ удостоверяющий личность* _, участвующего в качестве переводчика в досудебном производстве по уголовному делу № _____ подписку о предупреждении об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод и разглашение данных досудебного производства, согласно которой:

Я, *фамилия, имя, отчество* предупрежден (а) об уголовной ответственности, предусмотренной статьями 420, 423 УК РК за заведомо неправильный перевод данных досудебного расследования и разглашение данных досудебного производства лицом, предупрежденным в установленном законом Республики Казахстан порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено без согласия прокурора или лица, осуществляющего досудебное производство, что связано с языковым переводом процессуальных документов по назначенному настоящему уголовному делу.

_*Дата подпись* _*фамилия, инициалы*

_*должность, звание* _ _*фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
допроса законного представителя

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено:__*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 75, 110, 197, 199, 208-210, 212, 537 УПК РК, допросил по уголовному делу № _____ в качестве законного представителя:
Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____

Перед началом следственного действия законному представителю объявлен порядок производства допроса.

Законный представитель: _____*подпись* *фамилия, инициалы*

Законному представителю *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) будет допрошен(а) по уголовному делу об уголовному правонарушении, предусмотренном ст. __*квалификация*_ УК РК.

Законному представителю разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 537 ч.3 УПК РК, а именно:

знать, в чем подозревается несовершеннолетний; присутствовать при ознакомлении с постановлениями о признании подозреваемым, квалификации деяния подозреваемого, с утвержденным прокурором обвинительным актом, участвовать в допросе несовершеннолетнего, а также с разрешения лица, осуществляющего досудебное производство, – в иных следственных действиях, производимых с участием

несовершеннолетнего подозреваемого и его защитника; знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей; заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия и решения следователя и прокурора; представлять доказательства; по окончании расследования знакомиться со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью научно-технических средств, за исключением сведений, содержащих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.

Права и обязанности законного представителя, предусмотренные ст. 537 ч.3 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы законного представителя*

Законному представителю разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.

подпись *фамилия, инициалы законного представителя*

Я, *фамилия, инициалы* показания желаю давать на _____ языке, в помощи переводчика *(нуждаюсь/не нуждаюсь).*

подпись *фамилия, инициалы законного представителя*

Законному представителю предложено рассказать об отношениях, в которых он(а) состоит с подозреваемым(ой), а также по существу известных ему обстоятельств, имеющих значение для дела, на что свидетель *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

показания в форме свободного рассказа связанные с отношением к подозреваемому и другими обстоятельствами, которые могут иметь значение для дела (от первого лица)

подпись *фамилия, инициалы законного представителя*

С целью уточнения и дополнения показаний законному представителю заданы следующие вопросы:

Вопрос: *выясняются обстоятельства, подлежащие доказыванию в том числе:*

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства,

характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Ответ: *показания по существу вопроса*

подпись *фамилия, инициалы*

На этом допрос законного представителя окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Законный представитель: *подпись* *фамилия, инициалы*

Участникам следственного действия протокол допроса законного представителя предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника.*

Протокол допроса записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею(ем).

Законный представитель: *подпись* *фамилия, инициалы*

Допросил, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

Глава 11 УПК.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. ОТВОДЫ

Начальнику
органа уголовного
преследования, звание, Ф.И.О.

от *Ф.И.О. заявителя*
прож.**:** *адрес проживания*

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отводе

Я, *Ф.И.О. участника уголовного процесса* по уголовному делу №_____.

Вместе с тем, мне стало известно, что *причина отвода*_____, в связи с чем участие в производстве *участника процесса Ф.И.О.* по данному уголовному делу исключается.

На основании изложенного, руководствуясь ст. *86 - 94* УПК РК, прошу устранить *участника процесса Ф.И.О.* из производства по настоящему делу.

*Ф.И.О. заявителя*_____*подпись*

Заявление принял:
должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о замене процессуального прокурора

_____ «_____»_____20___г.

Должность, классный чин прокурора Ф.И.О, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), дата регистрации в ЕРДР, номер, квалификация по УК _____.

Постановлением от *«____»*_____20__г. по данному досудебному производству процессуальным прокурором определен *Ф.И.О. , должность, наименование прокуратуры.*

В ходе досудебного расследования от *Ф.И.О. лица, заявившего отвод (ходатайство)* поступило ходатайство о замене процессуального прокурора *Ф.И.О., должность, наименование прокуратуры,* в связи с *основания замены процессуального прокурора.*

Учитывая, что имеются достаточные обстоятельства для замены процессуального прокурора *Ф.И.О. ,* руководствуясь ст.ст. 58, 86, 87, 88, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По досудебному расследованию №_____ удовлетворить ходатайство *Ф.И.О. лица, заявившего отвод (ходатайство)* о замене процессуального прокурора *Ф.И.О. должность, наименование прокуратуры.*

2. О принятом решении уведомить лицо, заявившее ходатайство и заинтересованных лиц.

должность, классный чин прокурора *Ф.И.О*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отводе от участия в уголовном процессе
специального прокурора

_____ «_____»_____20___г.

Должность, классный чин прокурора Ф.И.О, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

Досудебное расследование уголовного дела «____»_____20__г. принято в производство специального прокурора *наименование прокуратуры, Ф.И.О. специальногоо прокурора, должность.*

В ходе досудебного расследования от *Ф.И.О. лица, заявившего отвод (ходатайство)* поступило ходатайство об отводе от участия в уголовном процессе специального прокурора *Ф.И.О. специального прокурора,* в связи с *основания отвода специального прокурора.*

Согласно требованиям ст. 88 УПК специальный прокурор *Ф.И.О. специального прокурора* не может в дальнейшем принимать участие в уголовном процессе в связи с *указать обстоятельства, предусмотренные ст. 87 УПК*.

Учитывая, что имеются достаточные обстоятельства для отвода от дальнейшего участия в уголовном процессе по данному досудебному производству специального прокурора *Ф.И.О. процессуального прокурора*, руководствуясь ст.ст. 58, 86, 87, 88, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По досудебному расследованию №_____ удовлетворить ходатайство *Ф.И.О. лица, заявившего отвод (ходатайство)* об отводе от участия в уголовном процессе специального прокурора *Ф.И.О. специального прокурора, должность, наименование прокуратуры.*

2. О принятом решении уведомить лицо, заявившее ходатайство.

Прокурор
должность, классный чин
подпись, Ф.И.О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отводе от участия
в уголовном процессе следователя

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание начальника следственного отдела Ф.И.О, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), дата регистрации в ЕРДР, номер, квалификация по УК _____.

Досудебное расследование уголовного дела «____»_____20__г. принято в производство следователя *наименование органа уголовного преследования, Ф.И.О. следователя, должность.*

В ходе досудебного расследования от *Ф.И.О. лица, заявившего отвод (ходатайство)* поступило ходатайство об отводе от участия в уголовном процессе следователя *Ф.И.О. следователя,* в связи с *основания отвода следователя.*

Согласно требованиям ст. 89 УПК, следователь *Ф.И.О. следователя*____ не может в дальнейшем принимать участие в уголовном процессе в связи с *указать обстоятельства, предусмотренные ст. 87 УПК*.

Учитывая, что имеются достаточные обстоятельства для отвода от дальнейшего участия в уголовном процессе по данному досудебному производству следователя *Ф.И.О. следователя*, руководствуясь ст.ст. 59, 86, 87, 89, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По досудебному расследованию №_____ удовлетворить ходатайство *Ф.И.О. лица, заявившего отвод (ходатайство)* об отводе от участия в уголовном процессе следователя *должность, Ф.И.О. наименование органа уголовного преследования.*

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание начальника
следственного отдела *Ф.И.О*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отводе от участия
в уголовном процессе дознавателя

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание начальника органа дознания Ф.И.О, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), дата регистрации в ЕРДР, номер, квалификация по УК _____.

Досудебное расследование уголовного дела «____»_____20__г. принято в производство дознавателя *наименование органа уголовного преследования, Ф.И.О. дознавателя, должность.*

В ходе досудебного расследования от *Ф.И.О. лица, заявившего отвод (ходатайство)* поступило ходатайство об отводе от участия в уголовном процессе дознавателя *Ф.И.О. дознавателя,* в связи с *основания отвода следователя.*

Согласно требованиям ст. 89 УПК, дознаватель *Ф.И.О. дознавателя* не может в дальнейшем принимать участие в уголовном процессе в связи с *указать обстоятельства, предусмотренные ст. 87 УПК*.

Учитывая, что имеются достаточные обстоятельства для отвода от дальнейшего участия в уголовном процессе по данному досудебному производству дознавателя *Ф.И.О. дознавателя*, руководствуясь ст.ст. 62, 86, 87, 89, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По досудебному расследованию №_____ удовлетворить ходатайство *Ф.И.О. лица, заявившего отвод (ходатайство)* об отводе от участия в уголовном процессе дознавателя *Ф.И.О. должность, наименование органа уголовного преследования.*

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание
начальника органа дознания *Ф.И.О*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отводе от участия
в уголовном процессе понятого

_____ *«_____»_____20___г.*

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), дата регистрации в ЕРДР, номер, квалификация по УК _____.

В ходе досудебного расследования установлено, что *Ф.И.О. понятого* не может участвовать по данному уголовному делу в качестве понятого, в связи *причины и основания (указать обстоятельства, предусмотренные ст. 90 УПК) _____.*

Согласно требованиям статьи 90 УПК РК, понятой не может участвовать в досудебном расследовании при наличии любого из обстоятельств, предусмотренных статей 87 УПК РК.

Учитывая, что имеются достаточные обстоятельства для отвода от дальнейшего участия в уголовном процессе по данному досудебному производству понятого *Ф.И.О. понятого*, руководствуясь ст.ст. 59, *60, 63*,82, 86, 87, 90, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По досудебному расследованию №_____ удовлетворить ходатайство *Ф.И.О. лица, заявившего отвод (ходатайство)* об отводе от участия в уголовном процессе понятого *Ф.И.О.*

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание лица,
ведущего уголовный процесс *Ф.И.О*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отводе от участия
в уголовном процессе переводчика

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), дата регистрации в ЕРДР, номер, квалификация по УК _____.

В ходе досудебного расследования установлено, что *Ф.И.О. переводчика* не может участвовать по данному уголовному делу в качестве переводчика, в связи *причины и основания (указать обстоятельства, предусмотренные ст.ст. 87, 92 УПК)* _____.

Согласно требованиям статьи 92 УПК РК, переводчик не может участвовать в досудебном расследовании при наличии любого из обстоятельств, предусмотренных статей 87 УПК РК.

Учитывая, что имеются достаточные обстоятельства для отвода от дальнейшего участия в уголовном процессе по данному досудебному производству переводчика *Ф.И.О. переводчика*, руководствуясь ст.ст. 59, *60, 63*, 81, 86, 87, 92, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По досудебному расследованию №_____ удовлетворить ходатайство *Ф.И.О. лица, заявившего отвод (ходатайство)* об отводе от участия в уголовном процессе переводчика *Ф.И.О.*

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание лица,
ведущего уголовный процесс *Ф.И.О*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отводе от участия
в уголовном процессе специалиста

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), дата регистрации в ЕРДР, номер, квалификация по УК _____.

В ходе досудебного расследования установлено, что *Ф.И.О. специалиста* не может участвовать по данному уголовному делу в качестве специалиста, в связи *причины и основания (указать обстоятельства, предусмотренные ст.ст. 87, 92 УПК)* _____.

Согласно требованиям статьи 92 УПК РК, специалист не может участвовать в досудебном расследовании при наличии любого из обстоятельств, предусмотренных статей 87 УПК РК.

Учитывая, что имеются достаточные обстоятельства для отвода от дальнейшего участия в уголовном процессе по данному досудебному производству специалиста *Ф.И.О.*, руководствуясь ст.ст. 59*, 60, 63,* 80, 86, 87, 92, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По досудебному расследованию №_____ удовлетворить ходатайство *Ф.И.О. лица, заявившего отвод (ходатайство)* об отводе от участия в уголовном процессе специалиста *Ф.И.О.*

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание лица,
ведущего уголовный процесс *Ф.И.О*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отводе от участия
в уголовном процессе эксперта

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), дата регистрации в ЕРДР, номер, квалификация по УК _____.

В ходе досудебного расследования установлено, что *Ф.И.О. эксперта* не может участвовать по данному уголовному делу в качестве эксперта, в связи *причины и основания (указать обстоятельства, предусмотренные ст.ст. 87, 93 УПК)* _____.

Согласно требованиям статьи 93 УПК РК, эксперт не может участвовать в досудебном расследовании при наличии любого из обстоятельств, предусмотренных статей 87 УПК РК.

Учитывая, что имеются достаточные обстоятельства для отвода от дальнейшего участия в уголовном процессе по данному досудебному производству эксперта *Ф.И.О. эксперта*, руководствуясь ст.ст. 59, *60,63,* 79, 86, 87, 93, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По досудебному расследованию №_____ удовлетворить ходатайство *Ф.И.О. лица, заявившего отвод (ходатайство)* об отводе от участия в уголовном процессе эксперта *Ф.И.О.*

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание лица,
ведущего уголовный процесс *Ф.И.О*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отстранении от участия
в производстве по уголовному делу защитника

_____ «_____»_____20___г.

Должность, классный чин прокурора Ф.И.О, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), дата регистрации в ЕРДР, номер, квалификация по УК _____.

В ходе досудебного расследования установлено, что защитник *Ф.И.О. защитника* не может участвовать в производстве уголовного дела в качестве защитника, в связи *причины и основания (указать обстоятельства, предусмотренные ст. 94 УПК)* _____.

Согласно требованиям статьи 94 УПК, защитник не может участвовать в производстве по уголовному делу при наличии любого из обстоятельств, предусмотренных п.п.1.2.3.4 ч.1 настоящей статьи:_____
_____

Учитывая, что имеются достаточные обстоятельства для отстранения по данному уголовному делу защитника *Ф.И.О. защитника*, руководствуясь ст.ст. 58, 66, 86, 94, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По досудебному расследованию №_____ отстранить от дальнейшего участия в производстве уголовного дела защитника *наименование юридической консультации, Ф.И.О. защитника.*

2. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам.

должность, классный чин прокурора *Ф.И.О*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отстранении от участия
в производстве по уголовному делу
представителя потерпевшего

_____ «_____»_____20___г.

Должность, классный чин прокурора Ф.И.О, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), дата регистрации в ЕРДР, номер, квалификация по УК _____.

В ходе досудебного расследования установлено, что *Ф.И.О. представителя потерпевшего* не может участвовать в производстве уголовного дела в качестве представителя потерпевшего, в связи *причины и основания (указать обстоятельства, предусмотренные ст. 94 УПК)* .

Согласно требованиям ст. 94 УПК, представитель потерпевшего не может участвовать в производстве по уголовному делу при наличии любого из обстоятельств, предусмотренных п.п. 1.2.3.4 ч.1 настоящей статьи:_____
_____

Учитывая, что имеются достаточные обстоятельства для отстранения по данному уголовному делу представителя потерпевшего *Ф.И.О. представителя потерпевшего*, руководствуясь ст.ст. 58, 76, 94, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По досудебному расследованию №_____ отстранить от дальнейшего участия в производстве уголовного дела представителя потерпевшего *Ф.И.О. представителя потерпевшего.*
2. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам.

должность, классный чин прокурора *Ф.И.О*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отстранении от участия
в производстве по уголовному делу
представителя гражданского истца

_____ «_____»_____20___г.

Должность, классный чин прокурора Ф.И.О, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), дата регистрации в ЕРДР, номер, квалификация по УК _____.

В ходе досудебного расследования установлено, что *Ф.И.О. представитель гражданского истца* не может участвовать в производстве уголовного дела в качестве представителя гражданского истца, в связи *причины и основания (указать обстоятельства, предусмотренные ст. 94 УПК)* _____.

Согласно требованиям статьи 94 УПК представитель гражданского истца не может участвовать в производстве по уголовному делу при наличии обстоятельств, предусмотренных п.п. 1.2.3.4 ч.1 настоящей статьи:_____
_____

Учитывая, что имеются достаточные обстоятельства для отстранения по данному уголовному делу представителя гражданского истца *Ф.И.О. представителя гражданского истца*, руководствуясь ст.ст. 58, 76, 94, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По досудебному расследованию №_____ отстранить от дальнейшего участия в производстве уголовного дела представителя гражданского истца *Ф.И.О. представителя гражданского истца*.

2. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам.

должность, классный чин прокурора *Ф.И.О*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отстранении от участия
в производстве по уголовному делу
представителя гражданского ответчика

_____ «_____»_____20___г.

Должность, классный чин прокурора Ф.И.О, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), дата регистрации в ЕРДР, номер, квалификация по УК _____.

В ходе досудебного расследования установлено, что *Ф.И.О. представитель гражданского ответчика* не может участвовать в производстве уголовного дела в качестве представителя гражданского ответчика, в связи *причины и основания (указать обстоятельства, предусмотренные ст. 94 УПК)* _____.

Согласно требованиям статьи 94 УПК, представитель гражданского ответчика не может участвовать в производстве по уголовному делу при наличии обстоятельств, предусмотренных п.п. 1.2.3.4 ч.1 настоящей статьи:_____
_____

Учитывая, что имеются достаточные обстоятельства для отстранения по данному уголовному делу представителя гражданского ответчика *Ф.И.О. представителя гражданского ответчика*, руководствуясь ст.ст. 58, 76, 94, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По досудебному расследованию №_____ отстранить от дальнейшего участия в производстве уголовного дела представителя гражданского ответчика *Ф.И.О. представителя гражданского ответчика*.

2. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам.

должность, классный чин прокурора *Ф.И.О*

Глава 12 УПК.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии мер безопасности потерпевшего

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № ___

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), дата регистрации в ЕРДР, номер, квалификация по УК _____.

В ходе досудебного расследования установлено, что имеются данные об угрозе совершения в отношении потерпевшего(ей) *Ф.И.О. потерпевшего* насилия или иного запрещенного уголовным законом деяния, а именно:

когда, оррган, ведущий уголовный процесс, обязан принять меры безопасности потерпевшего, а также членов их семей и близких родственников, если в связи с производством по уголовному делу имеются данные об угрозе совершения в отношении них насилия или иного запрещенного уголовным законом деяния.

Мера безопасности в виде ограничения доступа к сведениям может быть применена в целях защиты от разглашения государственных секретов либо сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц и других обстоятельств безопасности потерпевшего.

В этой связи, необходимо принять меры безопасности потерпевшего(ей) *Ф.И.О. потерпевшего,* предусмотренного статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса.

Учитывая, что имеются достаточные основания для применения мер безопасности в отношении потерпевшего(ей) по данному досудебному производству, руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 71, 96, 97, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По досудебному расследованию №_____ принять меры безопасности в отношении потерпевшего(ей) *Ф.И.О. потерпевшего.*
2. О принятом решении уведомить потерпевшего(ую).

должность, звание *Ф.И.О*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии мер безопасности свидетеля

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), дата регистрации в ЕРДР, номер, квалификация по УК _____.

В ходе досудебного расследования установлено, что имеются данные об угрозе совершения в отношении свидетеля *Ф.И.О. свидетеля* насилия или иного запрещенного уголовным законом деяния, а именно:

когда, оррган, ведущий уголовный процесс, обязан принять меры безопасности свидетеля, а также членов их семей и близких родственников, если в связи с производством по уголовному делу имеются данные об угрозе совершения в отношении них насилия или иного запрещенного уголовным законом деяния.

Мера безопасности в виде ограничения доступа к сведениям может быть применена в целях защиты от разглашения государственных секретов либо сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц и других обстоятельств безопасности потерпевшего.

В этой связи, необходимо принять меры безопасности свидетеля *Ф.И.О. свидетеля,* предусмотренного статьей 97 Уголовно-процессуального кодекса.

Учитывая, что имеются достаточные основания для применения мер безопасности в отношении свидетеля *Ф.И.О. свидетеля* по данному досудебному производству, руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 78, 96, 97, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По досудебному расследованию №_____ принять меры безопасности в отношении свидетеля *Ф.И.О. свидетеля.*

2. О принятом решении уведомить свидетеля.

должность, звание *Ф.И.О*

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
в порядке статьи 97 УПК РК

_____ «_____»_____20___г.

Ф.И.О. лица, от которого исходит угроза , Вам официально объявляется предостережение о возможном привлечении к уголовной ответственности в случаях применения насилия или других запрещенных уголовным законом деяний в отношении *Ф.И.О. лица, которому применены меры безопасности*.

Предостережение мне объявлено:
Ф.И.О. лица, от которого исходит угроза, подпись., дата

С предостережением ознакомил:

должность, звание *Ф.И.О*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене мер безопасности потерпевшего

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), дата регистрации в ЕРДР, номер, квалификация по УК _____.

В ходе досудебного расследования, постановлением от «____»_____20__г. в отношении потерпевшего(ей) *Ф.И.О. потерпевшего* приняты меры безопасности.

В настоящее время отпала необходимость в их применении.

Учитывая, что имеются достаточные основания для отмены применения мер безопасности в отношении потерпевшего(ей) по данному досудебному производству, руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 71, 97, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По досудебному расследованию №_____ отменить меры безопасности в отношении потерпевшего(ей) *Ф.И.О. потерпевшего.*

2. Разъяснить потерпевшему(ей) о порядке обжалования принятого решения.

3. О принятом решении уведомить потерпевшего.

должность, звание *Ф.И.О*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене мер безопасности свидетеля

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения(й), дата регистрации в ЕРДР, номер, квалификация по УК _____.

В ходе досудебного расследования, постановлением от «____»_____20__г. в отношении свидетеля *Ф.И.О. свидетеля* приняты меры безопасности.

В настоящее время отпала необходимость в их применении.

Учитывая, что имеются достаточные основания для отмены мер безопасности в отношении свидетеля по данному досудебному производству, руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 78, 97, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По досудебному расследованию №_____ отменить меры безопасности в отношении свидетеля *Ф.И.О. свидетеля.*
2. Разъяснить свидетелю о порядке обжалования принятого решения.
3. О принятом решении уведомить свидетеля.

должность, звание *Ф.И.О*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об уточнении анкетных данных

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования №_____

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

По настоящему факту «___» _____ 20__ г. начато досудебное производство № _____.

Вместе с тем в следующих процессуальных документах по уголовному делу № _____ :

____перечень процессуальных документов,

анкетные данные __*интересуемые анкетные данные конкретного участника процесса*__ значатся как __*пример, изложения зафиксированных в процессуальных документах анкетных данных*, тогда как в документах, удостоверяющих личность данного участника __*реквизиты документа, удостоверяющего личность участника*__ официальными личными данными закреплены __*пример, изложения анкетных данных, зафиксированных в документах, удостоверяющих личность* _.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 24, *58-60, 62, 63* и 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По материалам досудебного расследования, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под № _____ от «___» _____ 20__ года, правильными анкетными данными __*участника (фамилия, имя, отчество, дата рождения)*__ считать __*пример, изложения анкетных данных, зафиксированных в документах, удостоверяющих личность* _.

2. Считать состоявшимися произведенные процессуальные действия и принятые процессуальные решения с искажениями в отношении __*участника (фамилия, имя, отчество, дата рождения)*__.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

4. Копию постановления направить прокурору.

_*должность, звание*___ _*фамилия, инициалы*

РАЗДЕЛ 4 УПК.
МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ .

ПРОТОКОЛ
задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения

_____ «_____»_____20___*г.*

Начато: __*час.мин.*__
Прервано *(согласно ст.209 УПК РК)*:___*час.мин.*___
Возобновлено*(согласно ст.209 УПК РК)*:___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, с соблюдением требований ст.ст. *60, 63,* 64, 128–132, 134, 197, 199 УПК РК, составил протокол о задержании подозреваемого(ой) в совершении уголовного правонарушения:
Ф.И.О. _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Документ (*паспорт/удостоверение личности*): _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Семейное положение: _____
Судимость: _____
Образование: _____
Место жительства: _____
Место работы, учебы: _____
Отношение к воинской обязанности: _____

Место фактического задержания**:**
_____
Фактическое задержание: «___»_____20___г. «____» час. «____» мин.
_____
(место задержания)
Время доставления: «___»_____20___г. «____» час. «____» мин.

Основание задержания: _____

1) лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;

2) очевидцы (свидетели), в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление либо задержат это лицо в порядке, предусмотренном статьей 130 настоящего Кодекса;

3) на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления;

4) в полученных в соответствии с законом материалах оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и (или) негласных следственных действий в отношении лица имеются достоверные данные о совершенном или готовящемся им преступлении;

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении уголовного правонарушения, оно может быть задержано лишь в том случае, если это лицо пыталось скрыться либо когда оно не имеет постоянного места жительства или не установлена личность подозреваемого, либо когда в суд направлено ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей..

Мотивы задержания:_____
_____

Задержанному(ой) _*Ф.И.О.*___ , в соответствии со ст. 131 ч. 1 УПК РК, устно объявлено, что он(а) задержан(а) по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК, а также разъяснено право на приглашение защитника, право хранить молчание и то, что сказанное им может быть использовано против него(нее) в суде.

Сущность прав ясна. *Русским* языком владею. _____*(подпись задержанного)*

Срок задержания лица в соответствии с ч.4 ст.131 УПК РК *(срок задержания в часах прописью)* часа (ов) и истекает«___»_____20___г. «____» час. «____» мин.

Лицо может быть задержано по подозрению в совершении преступления на срок не более сорока восьми часов, а несовершеннолетний – на срок не более двадцати четырех часов, за исключением следующих случаев, когда допускается задержание на срок не более семидесяти двух часов при:

1) задержании по подозрению в совершении особо тяжкого преступления;

2) задержании по подозрению в совершении террористического или экстремистского преступления;

3) задержании по подозрению в совершении преступления в ходе массовых беспорядков;

4) задержании по подозрению в совершении преступления в составе преступной группы;

5) задержании по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов, против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также умышленного преступления, повлекшего смерть человека;

6) невозможности обеспечить своевременное доставление лица к следственному судье вследствие отдаленности или отсутствия надлежащих путей сообщения, а также в условиях чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.

В соответствии со ст. 64 ч. 9 УПК РК задержанному(ой): _Ф.И.О. разъяснены права подозреваемого(ой):

1) получить от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих ему прав; 2) знать, в чем он подозревается; 3)самостоятельно или через своих родственников, или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен подозреваемым, его родственниками или доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 67 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае заявления по делу гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6)давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа подозреваемого от него; 7) получить копии постановлений о признании подозреваемым, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8) отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10)представлять доказательства; 11)заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 13)пользоваться бесплатной помощью переводчика; 14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение; 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19)защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20) при назначении, производстве экспертизы, а также предъявлении ему заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих его права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против него свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных им лиц, на очную ставку с ними.

Сущность моих прав ясна. *(подпись задержанного)*
(подпись защитника)

В соответствии с требованиями ст.131 п.2 УПК РК подозреваемый(ая) подлежит освидетельствованию в порядке, предусмотренном статьей 223 УПК РК, для установления общего состояния его здоровья и наличия телесных повреждений.

В соответствии с заключением медицинского освидетельствования от «____»_____2017г. за №_____ общее состояние здоровья задержанного(ой): _____
_____*состояние здоровья, наличие телесных повреждений*____

По поводу задержания *задержанный(ая), Ф.И.О.* пояснил(а) следующее:_____
__
_____

Задержанным(ой) заявлено о желании *(не)иметь* защитника_____

К протоколу прилагается:
_____*1. Заключение медицинского освидетельствования*
_____*2. Протокол личного обыска*_____
и т.д.

Задержанному(ой) протокол предъявлен для ознакомления, а также разъяснено право внесения замечаний, дополнений, исправлений.

С протоколом ознакомлен(а) путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе задержанного.*

Протокол записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений и уточнений, подлежащих внесению в протокол не имею.

(подпись задержанного)
(подпись защитника)

Протокол составил:
должность, звание *фамилия, инициалы*

Копию протокола получил(а)*:*
*дата, подпись, фамилия, инициалы задержанного*_
(подпись защитника)

Адрес члена семьи задержанного

УВЕДОМЛЕНИЕ
о задержании подозреваемого

_____ *«_____»_____20___г.*

В соответствии со ст. 135 УПК РК уведомляю Вас о том, что «__»_____20__ г. в «____» часов «_____» минут, в порядке ст. 131 УПК задержан(а) *Ф.И.О, дата рождения*__по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст._____ УК РК

Место его нахождения _____

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об освобождении лица, задержанного по подозрению в совершении уголовного правонарушения

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Дата задержания, Ф.И.О. подозреваемого,возраст по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.*квалификация* УК РК, задержан(а) в порядке ст.131 УПК РК и водворен(а) в ИВС *название изолятора* .

Учитывая, что в отношении подозреваемого(ой) *Ф.И.О подозреваемого*

1) не подтвердилось подозрение в совершении уголовного правонарушения;

2) отсутствуют основания для применения к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей либо наказания в виде ареста либо выдворения за пределы Республики Казахстан;

3) задержание было произведено с существенным нарушением требований статьи 131 настоящего Кодекса;

4) отсутствовали законные основания для задержания,

Он(а) подлежит немедленному освобождению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 133, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. *Ф.И.О. подозреваемого, возраст* немедленно освободить из ИВС *название изолятора*
2. *Ф.И.О. подозреваемого, возраст* выдать справку об освобождении задержанного.
3. Постановление направить для исполнения начальнику *(сведения об изоляторе временного содержания.)*.
4. Копию постановления направить прокурору.
5. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс_____подпись

СПРАВКА
об освобождении задержанного

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание, фамилия, инициалы, в помещении __сведения о месте составления справки__ на основании постановления должность, звание, фамилия, инициалы от «___»_____20__г.__ об освобождении лица, задержанного(ой) по подозрению в совершении уголовного правонарушения, руководствуясь ст. 133 УПК,

в «час., мин» освободил фамилия, имя, отчество, дата рождения из сведения об изоляторе временного содержания, о чем выдал настоящую справку.

фамилия, имя, отчество, дата рождения был(а) задержан(а) должность, звание, фамилия, инициалы_.

Основания задержания: _____.
Место задержания: _____.
Время задержания: «___» _____ 20___ г. «час., мин.».
Время доставления: «___» _____ 20___ г. «час., мин.».
Основания освобождения: _____.
Время освобождения: «___» _____ 20___ г. «час., мин.».

_должность, звание,__ _фамилия, инициалы

Справку об освобождении задержанного получил(а).

_дата время подпись фамилия, инициалы (освобожденного)

Справку выдал:
_должность, звание___ _фамилия, инициалы

Генеральная прокуратура
Республики Казахстан

Копии: *Министерство иностранных дел*
Республики Казахстан

Комитет национальной
безопасности
Республики Казахстан

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

*Прокурору*_____

СООБЩЕНИЕ
о задержании

_____ «_____»_____20___г.

В соответствии с требованием ст.135 УПК РК, п. 1.3 Инструкции № 15/7/19203/1295/31 от 6 апреля 1993 года «О порядке извещения дипломатических представительств иностранных государств на территории Республики Казахстан о задержаниях и арестах граждан представляемого государства» сообщаем, что «__»_____20__ г. в «____» часов «_____» минут *орган, уголовного преследования, осуществивший задержание*__ , в порядке ст. 131 УПК РК, по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст._____ УК РК, задержан(а) гражданин(ка) ___*гражданство, фамилия, имя, отчество, дата рождения, уроженец, место жительства*_____.

Согласно миграционной карточке к паспорту _____ гражданин(ка) __*гражданство, фамилия, инициалы*_ въехал(а) на территорию Республики Казахстан __*дата*__ через КПП _*наименование, расположение.*

Цель пребывания – _____.

Место его нахождения _____

должность, звание *фамилия, инициалы*

Начальнику
органа уголовного
преследования

РАПОРТ
о доставлении лица

_____ «_____»_____20___г.

Я, __*(Ф.И.О., должность)*__, довожу до Вашего сведения, что:

«__» _____ 20__ года в __ часов ___ минут _____

___*(стал очевидцем, либо обнаружил следы или последствия уголовного правонарушения, получил сведения об уголовном правонарушении при осуществлении своих полномочий):*_____

__*(указываются обстоятельства ставшие известными, должностному лицу, связанные с уголовным правонарушением и причастностью конкретного лица к нему)*_____

В отношении *фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства* , в соответствии со ст. 129 УПК РК, применена мера процессуального принуждения в виде доставления в _*сведения о месте (адрес), куда было доставлено лицо.*

_*должность, звание,*__ *фамилия, инициалы*

СПРАВКА
о доставлении лица

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание, фамилия, инициалы, в помещении __*сведения о месте составления справки*__, в соответствии со ст. 129 УПК РК, составил справку о доставлении лица.

«____» _____ 20___ г. в «*час., мин.*» по адресу _*сведения о месте (адрес), где к указанному лицу была применена мера принуждения в виде доставления*__ в отношении __*фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства* , доставленного с целью выяснения причастности к уголовному правонарушению была применена мера принуждения в виде доставления.

фамилия, инициалы доставлен в _*сведения о месте (адрес), куда было доставлено лицо.*

В виду отсутствия оснований для задержания __*фамилия, инициалы*__, мера принуждения в виде доставления в отношении него прекращена в «*час., мин.*» «____» _____ 20___ г., о чем ему выдана настоящая справка

_*должность, звание,*__ _*фамилия, инициалы*

Справку о доставлении получил(а).

_*дата, время*, *подпись, фамилия, инициалы (доставленного)*__

«СОГЛАСЕН»
на удовлетворение ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого(ой) *Ф.И.О.*

Прокурор
наименование прокуратуры
Ф.И.О. прокурора, классный чин
«____»_____20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание, Ф.И.О., лица ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение по уголовному делу № _____ в отношении подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел.: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы, должность: _____
Семейное положение: _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость:_____

УСТАНОВИЛ:

*фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

«____»_____20___ г. деяние *фамилия, инициалы* квалифицировано по ст. __*квалификация*__ УК РК.

В соответствии со ст. 136 ч. 1 УПК РК, при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый(ая) скроется от органов уголовного преследования или суда, либо воспрепятствует объективному расследованию

дела или его разбирательству в суде, либо будет продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора орган, ведущий уголовный процесс, в пределах своих полномочий вправе применить к этому лицу одну из мер пресечения, предусмотренных статьей 137 настоящего кодекса.

Учитывая, что подозреваемый(ая) *Ф.И.О. подозреваемого* склонен(на) *основания для применения меры пресечения* в отношении последнего(ей) возникла необходимость избрать меру пресечения.

Приняв во внимание характер, совершенного уголовного правонарушения, сведения характеризирующие личность подозреваемого(ой) имеются все основания для применения в отношении *Ф.И.О. подозреваемого(ой)* меры пресечения в виде содержания под стражей и возбуждении перед судом ходатайства о даче санкции на его применение.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 58, *60, 63,* 136-140, 147, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Применить в отношении *Ф.И.О. подозреваемого(ой)*, *дата рождения* меру пресечения в виде содержания под стражей.

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда района, города* о даче санкции на применение в отношении *Ф.И.О. подозреваемого(ой)* меры пресечения в виде содержания под стражей.

3. Копию настоящего постановления вручить *Ф.И.О. подозреваемого(ой)* и одновременно разъяснить ему(ей) порядок обжалования решения о применении меры пресечения, предусмотренной ст. 147 УПК РК.

4. Копию постановления направить заинтересованным лицам.

должность, звание, *фамилия, инициалы*

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела на «___» листах.

С постановлением ознакомлен(а), права и обязанности, а также порядок обжалования разъяснены. Копию постановления получил(а).

Подозреваемый(ая): *подпись* *Ф.И.О.*

Защитник: *подпись* *Ф.И.О.*

должность, звание, *Ф.И.О.*

«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор
название прокуратуры,
классный чин, Ф.И.О., подпись
«____»_____20___г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о нахождении *подозреваемых, обвиняемых и подсудимых*, содержащихся под стражей, в местах содержания задержанных *(ИВС и гауптвахте)*

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Согласно материалам уголовного дела №_____ *Ф.И.О. лица, дата рождения* подозревается *(обвиняется)* в совершении преступления, предусмотренного ст. квалификация УК РК.

Учитывая отдаленность следственного изолятора №____ *название изолятора (гауптвахты для военнослужащих)* и необходимости участия *подозреваемого(ой) обвиняемого(ой) Ф.И.О. лица* в производстве следственных действий, которые невозможны в его отсутствие, требуется оставить его в изоляторе временного содержания *(гауптвахты для военнослужащих) наименование и место нахождения изолятора временного содержания* на срок ___ суток, т.е. до «____»_____20__г.,

руководствуясь ст.ст. 58, *60-63*, 150 , 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Оставить *подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, Ф.И.О. лица* в изоляторе временного содержания *название изолятора …* на срок _____, т.е. до «___»_____20____г. для производства следственных действий.

2. Направить настоящее постановление начальнику изолятора временного содержания *название изолятора …* для исполнения.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс,_____подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в поддержании ходатайства
о применении меры пресечения в виде содержания под стражей
и (или) избрании иной меры пресечения

_____ «_____»_____20___г.

Должность, классный чин, Ф.И.О. прокурора, рассмотрев материалы о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение по уголовному делу № _____ ,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

Органом уголовного преследования в отношении подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* «____» _____ 20___ г. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и возбуждено ходатайство перед судом о даче санкции на его применение.

Изучение материалов показало, что оснований для применения указанной меры пресечения не имеются:

Указать обстоятельства для отказа: тяжесть совершенного преступления, судимость подозреваемого, возраст, состояние здоровья, семейное положение, наличие малолетних детей, места жительства, род занятий, имущественное положение, возмещение ущерба и т.д.

С учетом характера, совершенного уголовного правонарушения, личности подозреваемого(ой) и других вышеуказанных обстоятельств необходимо избрать в отношении *Ф.И.О. подозреваемого* меру пресечения в виде *указать вид меры пресечения, которая избрана прокурором.*

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, 136-140, 147, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в поддержании ходатайства о применении в отношении *Ф.И.О. подозреваемого*, *дата рождения* меры пресечения в виде содержания под стражей.

2. Избрать в отношении *Ф.И.О. подозреваемого* меру пресечения в виде *наименование (вид) меры пресечения*.

3. Копию постановления направить заинтересованным лицам.

должность, классный чин прокурора *Ф.И.О*

«СОГЛАСЕН»
на удовлетворение ходатайства об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на *вид меры пресечения* в отношении подозреваемого(ой)*Ф.И.О.*

Прокурор
наименование прокуратуры
Ф.И.О. прокурора, классный чин
«____»_____20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на (*вид меры пресечения)* и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ в отношении подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел.: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы, должность: _____
Семейное положение: _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость: _____

УСТАНОВИЛ:

*фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда и основания изменения меры пресечения*_____

«____»_____20___ г. деяние *фамилия, инициалы* квалифицировано по ст. __*квалификация*__ УК РК.

В соответствии со ст. 136 ч. 1 УПК РК, при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый(ая) скроется от органов уголовного преследования или суда, либо воспрепятствует объективному расследованию

дела или его разбирательству в суде, либо будет продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора орган, ведущий уголовный процесс, в пределах своих полномочий вправе применить к этому лицу одну из мер пресечения, предусмотренных статьей 137 настоящего кодекса.

Учитывая, что подозреваемый(ая) *Ф.И.О. подозреваемого* склонен(на) *основания для применения меры пресечения* в отношении последнего(ей) возникла необходимость избрать*вид меры пресечения*.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, *60, 63*, 136-140, 146, 153 и 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Изменить в отношении *Ф.И.О. подозреваемого*, *дата рождения* меру пресечения в виде домашнего ареста на *вид меры пресечения*.

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда района, города* о даче санкции на изменение в отношении *Ф.И.О. подозреваемого* меры пресечения в виде домашнего ареста на *вид меры пресечения*.

3. Копию настоящего постановления вручить *Ф.И.О. подозреваемого* и одновременно разъяснить ему(ей) порядок обжалования решения о применении меры пресечения, предусмотренной ст. 146 УПК РК.

4. Копию постановления направить заинтересованным лицам.

должность, звание, *фамилия, инициалы*

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела на «___ » листах.

С постановлением ознакомлен(а), права и обязанности, а также порядок обжалования разъяснены. Копию постановления получил(а).

Подозреваемый(ая): *подпись* *Ф.И.О.*

Защитник: *подпись* *Ф.И.О.*

должность, звание *Ф.И.О.*

«СОГЛАСЕН»
на удовлетворение ходатайства об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого(ой) *Ф.И.О.*

Прокурор
наименование прокуратуры
Ф.И.О. прокурора, классный чин
«____»_____20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание, Ф.И.О., лица ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы по уголовному дела № _____ в отношении подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел.: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы, должность:_____
Семейное положение: _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость:_____

УСТАНОВИЛ:

*фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда и основания для отмены меры пресечения*_____

«____»_____20___ г. деяние *фамилия, инициалы* квалифицировано по ст. __*квалификация*__ УК РК.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 58, *60, 63,* 153 и 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить избранную в отношении *Ф.И.О. подозреваемого(ой)*, *дата рождения* меру пресечения в виде содержания под стражей .

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда района, города* о даче санкции на отмену избранную в отношении *Ф.И.О. подозреваемого(ой)* меры пресечения в виде содержания под стражей .

3. Копию настоящего постановления вручить *Ф.И.О. подозреваемого(ой)* .

4. Копию постановления направить заинтересованным лицам.

должность, звание, *фамилия, инициалы*

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела на «___» листах.

С постановлением ознакомлен(а), права и обязанности, а также порядок обжалования разъяснены. Копию постановления получил(а).

Подозреваемый(ая): *подпись* *Ф.И.О.*

Защитник: *подпись* *Ф.И.О.*

должность, звание, *Ф.И.О.*

«СОГЛАСЕН»
на удовлетворение ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении подозреваемого
Фамилия, имя, отчество.
до _____ месяцев, т.е.
до *«____»_____20__г.*

Прокурор
наименование прокуратуры
Ф.И.О. прокурора, классный чин
«____»_____20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о продлении срока содержания под стражей и возбуждении ходатайства перед судом о его санкционировании

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ в отношении подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел.: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы, должность: _____
Семейное положение: _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость: _____

УСТАНОВИЛ:

*фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

«____»_____20___ г. деяние *Ф.И.О. подозреваемого* квалифицировано по ст. *квалификация* УК РК.

«____» _____ 20___ г. в отношении *Ф.И.О. подозреваемого* избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которая санкционирована

постановлением *наименование суда* от «____» _____ 20___ г. сроком до двух месяцев, т.е. до «____» _____ 20___ г.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела возникла необходимость *проведения и получения результатов следственных действий и других оснований для продления срока.*

Учитывая, что срок содержания под стражей подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* истекает, а оснований для изменения и отмены меры пресечения отсутствуют, необходимо продлить срок содержания под стражей.

О даче санкции на продление срока содержания под стражей подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* ходатайствовать перед судом.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60, 63*, 151, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Продлить срок содержания под стражей *Ф.И.О. подозреваемого*, *дата рождения* до *срок указать прописью* месяцев, т.е. до *«____»_____20__г.*

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда района, города* о даче санкции на продление срока содержания под стражей подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* до *указать срок продления прописью* месяцев, т.е. т.е. до *«____»_____20__г.*

3. Копию настоящего постановления вручить *Ф.И.О. подозреваемого.*

4. Копию постановления направить заинтересованным лицам.

должность, звание, *Ф.И.О.*

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела на «__» листах.

С постановлением ознакомлен(а), права и обязанности, а также порядок обжалования разъяснены. Копию постановления получил(а).

Подозреваемый: *подпись* *Ф.И.О.*
Защитник: *подпись* *Ф.И.О.*

должность, звание, *Ф.И.О.*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в поддержании ходатайства о продлении срока содержания под стражей

_____ «_____»_____20___г.

Должность, классный чин, Ф.И.О. прокурора, рассмотрев материалы о продлении срока содержания под стражей по уголовному делу № _____ в отношении подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого,*

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

«____» _____ 20___ г. в отношении *Ф.И.О. подозреваемого* избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которая санкционирована постановлением *наименование суда* от «____» _____ 20___ г. сроком на два месяца, т.е. до «____» _____ 20___ г.

Изучение материалов показало, что оснований для продления срока указанной меры пресечения не имеются:

Указать обстоятельства для отказа: состояние здоровья, возмещение ущерба, позиция потерпевшего, содействие в раскрытии преступления и т.д.

Учитывая, что имеются достаточные обстоятельства для отказа в продлении срока содержания под стражей подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* отказать в поддержании ходатайства следователя.

По истечении срока содержания под стражей *Ф.И.О. подозреваемого* немедленно освободить его(ее) из под стражи.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, 151, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в поддержании ходатайства о продлении срока содержания под стражей *Ф.И.О. подозреваемого*, *дата рождения*.
2. По истечении срока содержания под стражей немедленно освободить *Ф.И.О. подозреваемого*.
3. Копию постановления направить заинтересованным лицам.

должность, классный чин прокурора *Ф.И.О*

«СОГЛАСЕН»
на удовлетворение ходатайства о
применении меры пресечения
в виде домашнего ареста в отношении
подозреваемого(ой)*Ф.И.О.*

Прокурор
наименование прокуратуры
Ф.И.О. прокурора, классный чин
«____»_____20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о применении меры пресечения в виде домашнего ареста и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ в отношении подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел.: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы, должность: _____
Семейное положение: _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость: _____

УСТАНОВИЛ:

*фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

«____»_____20___ г. деяние *фамилия, инициалы* квалифицировано по ст. __*квалификация*__ УК РК.

В соответствии со ст. 136 ч. 1 УПК РК, при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый(ая) скроется от органов уголовного преследования или суда, либо воспрепятствует объективному расследованию дела или его разбирательству в суде, либо будет продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора орган, ведущий уголовный процесс, в пределах своих полномочий вправе

применить к этому лицу одну из мер пресечения, предусмотренных статьей 137 настоящего кодекса.

Учитывая, что подозреваемый(ая) *Ф.И.О. подозреваемого* склонен(на) *основания для применения меры пресечения* в отношении последнего(ей) возникла необходимость избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 136-140, 146, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Применить в отношении *Ф.И.О. подозреваемого*, *дата рождения* меру пресечения в виде домашнего ареста.

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда района, города* о даче санкции на применение в отношении *Ф.И.О. подозреваемого* меры пресечения в виде домашнего ареста.

3. Копию настоящего постановления вручить *Ф.И.О. подозреваемого* и одновременно разъяснить ему(ей) порядок обжалования решения о применении меры пресечения, предусмотренной ст. 146 УПК РК.

4. Копию постановления направить заинтересованным лицам.

должность, звание, *фамилия, инициалы*

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела на « » листах.

С постановлением ознакомлен(а), права и обязанности, а также порядок обжалования разъяснены. Копию постановления получил(а).

Подозреваемый(ая): *подпись* *Ф.И.О.*

Защитник: *подпись* *Ф.И.О.*

должность, звание *Ф.И.О.*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в поддержании ходатайства о санкционировании меры пресечения в виде домашнего ареста

_____ «_____»_____20___г.

Должность, классный чин, Ф.И.О. прокурора, рассмотрев материалы о о санкционировании меры пресечения в виде домашнего ареста по уголовному делу № _____ в отношении подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого,*

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, квалификация содеянного,

основания и обстоятельства отказа в даче согласии поддержания ходатайства о санкционировании меры пресечения в виде домашнего ареста

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 58, 146, 198 , 303 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в поддержании ходатайства *орган уголовного преследования* о санкционировании меры пресечения в виде домашнего ареста подозреваемого(ой) *фамилия имя отчество подозреваемого.*
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Должность, классный чин, Ф.И.О. прокурора подпись

«СОГЛАСЕН»
о санкционировании продления срока
домашнего ареста до
«____»_____20___ года
Прокурор
наименование прокуратуры,классный чин,Ф.И.О.
«____»_____20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства перед судом о санкционировании продления срока домашнего ареста

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, квалификация содеянного, дата избрания домашнего ареста

Срок домашнего ареста подозреваемого(ой) *фамилия имя инициалы* истекает «___»_____20___г., а в указанный срок расследование по делу невозможно закончить, в связи *причины, основания и обстоятельства.*

Принимая во внимание, что оснований для изменения или отмены меры пресечения не имеется и руководствуясь ст.ст. 58, *60-63*, 137-140, 146 ч.4, 151, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить ходатайство перед *наименование суда* о санкционировании продления срока домашнего ареста до ___ месяцев в отношении подозреваемого(ой) (обвиняемого):
Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Гражданство: _____
Семейное положение: _____
Судимость: _____
Место жительства: _____
Место работы (учебы): _____
Отношение к воинской обязанности:_____

Документ, удостоверяющий личность: _____ _____
Телефон: _____
2. Настоящее постановление с материалами досудебного расследования направить прокурору *наименование прокуратуры* для согласования.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц

должность, звание *фамилия, инициалы*

Копия настоящего постановления мне вручена и в соответствии со ст.ст.31, 100, 105 УПК РК разъяснен порядок обжалования принятого решения.

Подозреваемый _____ *подпись, дата* _____

Защитник: *подпись* *Ф.И.О.*

Копию постановление вручил, порядок обжалования разъяснил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в поддержании ходатайства
о продлении срока домашнего ареста

_____ «_____»_____20___г.

Должность, классный чин, Ф.И.О. прокурора, рассмотрев материалы о о продлении срока содержания под домашним арестом по уголовному делу № _____ в отношении подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого*,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, квалификация содеянного, дата избрания домашнего ареста, основания и обстоятельства отказа в даче согласии поддержания ходатайства о продлении срока содержания подозреваемого под домашним арестом

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 58, 146, 198 , 303 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в поддержании ходатайства *орган уголовного преследования* о продлении срока содержания подозреваемого(ой) *ф.и.о. подозреваемого* под домашним арестом перед *наименование суда.*

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Должность, классный чин, Ф.И.О. прокурора подпись

«СОГЛАСЕН»
на удовлетворение ходатайства об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на *вид меры пресечения* в отношении подозреваемого(ой)*Ф.И.О.*

Прокурор
наименование прокуратуры
Ф.И.О. прокурора, классный чин
«____»_____20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на *вид меры пресечения* и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ в отношении подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел.: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы, должность: _____
Семейное положение: _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость: _____

УСТАНОВИЛ:

*фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда и основания изменения меры пресечения*_____

«____»_____20___ г. деяние *фамилия, инициалы* квалифицировано по ст. __*квалификация*__ УК РК.

В соответствии со ст. 136 ч. 1 УПК РК, при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый(ая) скроется от органов уголовного

преследования или суда, либо воспрепятствует объективному расследованию дела или его разбирательству в суде, либо будет продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора орган, ведущий уголовный процесс, в пределах своих полномочий вправе применить к этому лицу одну из мер пресечения, предусмотренных статьей 137 настоящего кодекса.

Учитывая, что подозреваемый(ая) *Ф.И.О. подозреваемого* склонен(на) *основания для применения меры пресечения* в отношении последнего(ей) возникла необходимость избрать*вид меры пресечения*.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, *60, 63*, 136-140, 146, 153 и 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Изменить в отношении *Ф.И.О. подозреваемого*, *дата рождения* меру пресечения в виде домашнего ареста на *вид меры пресечения*.

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда района, города* о даче санкции на изменение в отношении *Ф.И.О. подозреваемого* меры пресечения в виде домашнего ареста на *вид меры пресечения*.

3. Копию настоящего постановления вручить *Ф.И.О. подозреваемого* и одновременно разъяснить ему(ей) порядок обжалования решения о применении меры пресечения, предусмотренной ст. 146 УПК РК.

4. Копию постановления направить заинтересованным лицам.

должность, звание, *фамилия, инициалы*

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела на «___ » листах.

С постановлением ознакомлен(а), права и обязанности, а также порядок обжалования разъяснены. Копию постановления получил(а).

Подозреваемый(ая): *подпись* *Ф.И.О.*

Защитник: *подпись* *Ф.И.О.*

должность, звание *Ф.И.О.*

«СОГЛАСЕН»
на удовлетворение ходатайства об
отмене меры пресечения
в виде домашнего ареста в отношении
подозреваемого(ой)*Ф.И.О.*

Прокурор
наименование прокуратуры
Ф.И.О. прокурора, классный чин
«____»_____20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ в отношении подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел.: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы, должность: _____
Семейное положение: _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость: _____

УСТАНОВИЛ:

*фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда и основания к отмене меры пресечения*_____

«____»_____20___ г. деяние *фамилия, инициалы* квалифицировано по ст. __*квалификация*__ УК РК.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.58, *60, 63,* 153 и 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить в отношении *Ф.И.О. подозреваемого*, *дата рождения* меру пресечения в виде домашнего ареста .

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда района, города* о даче санкции на отмену избранную в отношении *Ф.И.О. подозреваемого* меры пресечения в виде домашнего ареста .

3. Копию настоящего постановления вручить *Ф.И.О. подозреваемого* .

4. Копию постановления направить заинтересованным лицам.

должность, звание, *фамилия, инициалы*

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела на « » листах.

С постановлением ознакомлен(а), права и обязанности, а также порядок обжалования разъяснены. Копию постановления получил(а).

Подозреваемый(ая): *подпись* *Ф.И.О.*

Защитник: *подпись* *Ф.И.О.*

должность, звание *Ф.И.О.*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о принудительном помещении не содержащегося под стражей лица в медицинскую организацию для производства *судебно-психиатрической и (или) судебно-медицинской* экспертизы

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, квалификация содеянного, дата и мера пресечения
Основания и необходимость производства судебной экспертизы в отношении и лица, не содержащегося под стражей
Письменное согласие потерпевшего, свидетеля, а также законного представителя, а в случае возражения или отсутствия законного представителя письменное согласие дается органом опеки и попечительства.

В соответствии с требованиями ст. 271 УПК РК, назначение и производство экспертизы по настоящему уголовному делу обязательны.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.*60-63*, 198, 271, 272, 279 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед судом *наименование суда* о принудительном помещении не содержащегося под стражей лица в медицинскую организацию для производства *судебно-психиатрической и (или) судебно-медицинской* экспертизы в отношении:
Ф.И.О._____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Гражданство: _____
Семейное положение: _____
Судимость: _____
Место жительства: _____
Место работы (учебы): _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Документ удостоверяющий личность: _____
Телефон: _____

2. Копию настоящего постановления направить прокурору *наименование прокуратуры*

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела, *подтверждающие необходимость принудительного помещения не содержащегося под стражей лица в медицинскую организацию для производства судебно-психиатрической и (или) судебно-медицинской экспертиз* на_____ листах.

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о помещении лица в медицинскую организацию в связи с необходимостью применения к лицу меры безопасности

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, квалификация содеянного

В отношении подозреваемого(ой) фамилия имя инициалы была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей дата, кем избрана мера пресечения.

Учитывая характер заболевания, представляющего опасность лица для себя самого или окружающих лиц и рекомендации эксперта-психиатра, по данному делу необходимо решить вопрос о возможности применения мер безопасности в виде помещения в специализированную медицинскую организацию и отмене ранее избранной меры пресечения *дата, кем избрана мера пресечения.*

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60-63*, 198, 509 – 513 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить ходатайство перед *наименование суда* о применении мер безопасности в виде помещения в специализированную медицинскую организацию *наименование медицинской организации* в отношении:

Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения:_____
Национальность: _____
Образование: _____
Гражданство: _____
Семейное положение: _____
Судимость: _____
Место жительства: _____
Место работы (учебы):_____
Отношение к воинской обязанности:_____
Документ, удостоверяющий личность: _____
Телефон:_____

2. Копию настоящего постановления направить прокурору *наименование прокуратуры* .

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о применении меры пресечения
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ в отношении подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел.: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы, должность: _____
Семейное положение: _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость:_____

УСТАНОВИЛ:

*фабула уголовного правонарушения, указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

В соответствии со ст. 136 ч. 1 УПК РК, при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый(ая) скроется от органов уголовного преследования или суда, либо воспрепятствует объективному расследованию дела или его разбирательству в суде, либо будет продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора орган, ведущий уголовный процесс, в пределах своих полномочий вправе применить к этому лицу одну из мер пресечения, предусмотренных статьей 137 настоящего кодекса.

Учитывая, что подозреваемый(ая) *Ф.И.О. подозреваемого* склонен(на) *основания для применения меры пресечения* в отношении последнего(ей) возникла необходимость избрать меру пресечения.

На подозреваемого(ую) возложить обязанности, предусмотренные ч.3 ст. 140 УПК РК.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 136-141,198 УПК РК,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Применить в отношении подозреваемого(ой) *фамилия, инициалы, дата рождения* меру пресечения в виде «Подписки о невыезде и надлежащем поведении», о чем уведомить его(ее) под роспись в настоящем постановлении.

2. В соответствии с ч.3 ст. 140 УПК на подозреваемого(ую) возложить следующие обязанности:

1) являться к лицу, осуществляющему досудебное расследование, прокурору либо в суд в установленное ими время;

2) не покидать постоянное или временное места жительства без разрешения органа, ведущего уголовный процесс;

3) уведомлять лицо, ведущее уголовный процесс, прокурора об изменении места жительства, места работы;

4) не общаться с определенными лицами и посещать определенные места;

5) пройти курс лечения от наркотической или алкогольной зависимости.

3. Копию настоящего постановления вручить подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* и одновременно разъяснить ему(ей) порядок обжалования решения о применении меры пресечения, предусмотренной ст. 141 УПК РК.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание, *фамилия, инициалы*

С постановлением ознакомлен(а), права и обязанности, а также порядок обжалования разъяснены. Также мне объявлено, что в соответствии с ч.4 ст.140 УПК РК в случае нарушения мной обязательств, направленных на обеспечение меры пресечения, предусмотренной статьей 141 УПК РК, ко мне будет применена более строгая мера пресечения. Копию постановления получил(а).

Дата подпись фамилия, инициалы

Защитник: Дата подпись фамилия, инициалы

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОДПИСКА
о невыезде и надлежащем поведении

_____ «_____»_____20___г.

_*Должность, звание, фамилия, инициалы,* в соответствии со ст. 141 УПК РК, принял от __*статус, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства*___ подписку о невыезде и надлежащем поведении, согласно которой:

«Я, *фамилия, имя, отчество* обязуюсь не покидать постоянное или временное место жительства (населенный пункт) без разрешения дознавателя, следователя или суда, не препятствовать расследованию и разбирательству дела в суде, в назначенный срок являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс.

Я предупрежден(а), что в случае нарушения мною обязательств, предусмотренных ст.ст. 141, УПК РК, ко мне, в соответствии со ст. 140 ч. 4 УПК РК, будет применена более строгая мера пресечения.

Подозреваемый(ая): _____ *Дата подпись фамилия, инициалы*
Защитник: Дата подпись фамилия, инициалы

_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о применении меры пресечения
в виде личного поручительства

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ в отношении подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел.: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы, должность: _____
Семейное положение: _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость:_____

УСТАНОВИЛ:

*фабула уголовного правонарушения, указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

В соответствии со ст. 136 ч. 1 УПК РК, при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый(ая) скроется от органов уголовного преследования или суда, либо воспрепятствует объективному расследованию дела или его разбирательству в суде, либо будет продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора орган, ведущий уголовный процесс, в пределах своих полномочий вправе применить к этому лицу одну из мер пресечения, предусмотренных статьей 137 настоящего кодекса.

Учитывая, что подозреваемый(ая) *Ф.И.О. подозреваемого* склонен *основания для применения меры пресечения* , в отношении последнего(ей) возникла необходимость избрать меру пресечения.

В связи с поступившим письменным ходатайством поручителей *Ф.И.О. поручителей* и с согласием подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого,* имеются все основания для применения меры пресечения в виде личного поручительства.

На подозреваемого(ую) возложить обязанности, предусмотренные ч.3 ст. 140 УПК РК.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 136-140, 142, 198 УПК РК,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Применить в отношении подозреваемого(ой) *фамилия, инициалы, дата рождения* меру пресечения в виде «Личного поручительства», о чем уведомить его(ее) под роспись в настоящем постановлении.

2. В соответствии с ч.3 ст. 140 УПК на подозреваемого(ую) возложить следующие обязанности:

1) являться к лицу, осуществляющему досудебное расследование, прокурору либо в суд в установленное ими время;

2) не покидать постоянное или временное места жительства без разрешения органа, ведущего уголовный процесс;

3) уведомлять лицо, ведущее уголовный процесс, прокурора об изменении места жительства, места работы;

4) не общаться с определенными лицами и посещать определенные места;

5) пройти курс лечения от наркотической или алкогольной зависимости.

3. Копию настоящего постановления вручить подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* и одновременно разъяснить ему(ей) порядок обжалования решения о применении меры пресечения, предусмотренной ст. 142 УПК.

4. Копию постановления направить поручителям *Ф.И.О. поручителей* и одновременно разъяснить им права и обязанности, предусмотренные статьей 142 УПК.

5. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

_должность, звание, *фамилия, инициалы*

С постановлением ознакомлен(а), права и обязанности, а также порядок обжалования разъяснены. Также мне объявлено, что в соответствии с ч.4 ст.140 УПК РК в случае нарушения мной обязательств, направленных на обеспечение меры пресечения, предусмотренной статьей 142 УПК РК, ко мне будет применена более строгая мера пресечения. Копию постановления получил(а).

Дата подпись фамилия, инициалы

Защитник: *Ф.И.О.* *подпись* *дата*

_должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОДПИСКА
о личном поручительстве

_____ «_____»_____20___г.

_*Должность, звание, фамилия, инициалы,* в соответствии со ст. 142 УПК РК по уголовному делу №_____ в отношении подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* принял от поручителей *Ф.И.О. поручителей* подписку о личном поручительстве, согласно которой:

«Мы, *Ф.И.О. поручителей* ручаемся за надлежащее поведение подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* и явку его(ее) по вызову органа, ведущего уголовный процесс. Нам разъяснены сущность подозрения лица, в отношении которого дается поручительство, ответственность поручителя, состоящая в наложении на него денежного взыскания в случае совершения подозреваемым действий, для предупреждения которых применяется эта мера пресечения. Нам разъяснены права отказа от поручительства, а также, что в случае совершения подозреваемым(ой) действий, для предупреждения которых было применено личное поручительство, на каждого поручителя может быть наложено судом денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 настоящего Кодекса».

Поручители**:** 1) *Ф.И.О.* *подпись* *дата*
2) *Ф.И.О.* *подпись* *дата*

Подозреваемый(ая) согласен(а) **:** *Ф.И.О.* *подпись* *дата*
*Защитник***:** *Ф.И.О.* *подпись* *дата*

Подписку о поручительстве принял:

должность, звание, лица, *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о применении меры пересечения в виде наблюдения командования воинской части за военнослужащим

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ в отношении подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел.: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы, должность: _____
Семейное положение: _____
Правительственные награды: _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость: _____

УСТАНОВИЛ:

*фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

«____»_____20___ г. деяние *фамилия, инициалы* квалифицировано по ст.*квалификация* УК РК.

В соответствии со ст. 136 ч. 1 УПК РК, при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый(ая) скроется от органов уголовного преследования или суда, либо воспрепятствует объективному расследованию дела или его разбирательству в суде, либо будет продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора орган, ведущий уголовный процесс, в пределах своих полномочий вправе применить к этому лицу одну из мер пресечения, предусмотренных статьей 137 настоящего кодекса.

Собранные по делу доказательства позволяют предположить, что подозреваемый(ая) *Ф.И.О. подозреваемого,* может скрыться от суда и органов уголовного преследования.

Учитывая характер уголовного правонарушения, сведения характеризирующие личность подозреваемого(ой) и что командование воинской части путем принятия мер, предусмотренных уставами Вооруженных сил и Внутренних войск РК, в состоянии обеспечить надлежащее его поведение и явку по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 136-140, 143, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Применить в отношении подозреваемого(ой) *Ф.И.О., дата рождения*, меру пресечения в виде «Наблюдения командования воинской части», о чем уведомить его(ее) под роспись в настоящем постановлении.

2. Копию настоящего постановления вручить подозреваемом(ой) *фамилия, инициалы* и одновременно разъяснить ему(ей) порядок обжалования решения о применении меры пресечения, предусмотренной ст. 143 УПК РК.

3. Копию настоящего постановления направить *наименование воинской части* для исполнения.

4. Копию постановления направить прокурору.

должность, звание, *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о применении меры пресечения в виде отдачи несовершеннолетнего под присмотр

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ в отношении несовершеннолетнего(ей) подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Национальность:_____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы (учебы): _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость:_____

УСТАНОВИЛ:

*фабула уголовного правонарушения, с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения*_____

В соответствии со ст. 136 ч. 1 УПК РК, при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый(ая) скроется от органов уголовного преследования или суда, либо воспрепятствует объективному расследованию дела или его разбирательству в суде, либо будет продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора орган, ведущий уголовный процесс, в пределах своих полномочий вправе применить к этому лицу одну из мер пресечения, предусмотренных статьей 137 настоящего кодекса.

Учитывая, что несовершеннолетний(яя) подозреваемый(ая) *Ф.И.О. подозреваемого* склонен(а) *основания для применения меры пресечения* в отношении последнего(ей) возникла необходимость избрать меру пресечения.

В связи с поступившим письменным ходатайством *родителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих доверие лиц, а также администрации организации, осуществляющей в соответствии с законом функции по защите прав ребенка*, имеются все основания для применения меры пресечения в виде отдачи несовершеннолетнего(ей) под присмотр.

На подозреваемого(ую) возложить обязанности, предусмотренные ч.3 ст. 140 УПК РК.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 136-140, 144, 198 УПК РК,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Применить в отношении несовершеннолетнего(ей) подозреваемого(ой) *фамилия, инициалы, дата рождения* меру пресечения в виде «Отдача несовершеннолетнего под присмотр», о чем уведомить его(ее) и *Ф.И.О. родителя, опекуна и т.д* под роспись в настоящем постановлении.

2. В соответствии с ч.3 ст. 140 УПК на несовершеннолетнего(юю) подозреваемого(ую) и *Ф.И.О. родителя, опекуна и т.д* возложить следующие обязанности:

1) являться к лицу, осуществляющему досудебное расследование, прокурору либо в суд в установленное ими время;

2) не покидать постоянное или временное места жительства без разрешения органа, ведущего уголовный процесс;

3) уведомлять лицо, ведущее уголовный процесс, прокурора об изменении места жительства, места работы;

4) не общаться с определенными лицами и посещать определенные места;

5) пройти курс лечения от наркотической или алкогольной зависимости.

3. Копию настоящего постановления вручить несовершеннолетнему(ей) подозреваемому(ой) *Ф.И.О. родителя, опекуна и т.д* одновременно разъяснить им порядок обжалования решения о применении меры пресечения, предусмотренной ст. 144 УПК.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

С постановлением ознакомлен(а), права и обязанности, а также порядок обжалования разъяснены. Также мне объявлено, что в соответствии с ч.4 ст.140 УПК РК в случае нарушения мной обязательств, направленных на обеспечение меры пресечения, предусмотренной статьей 144 УПК РК, ко мне будет применена более строгая мера пресечения. Копию постановления получил(а).

Несовершеннолетний(яя)
подозреваемый(ая): *Ф.И.О.* *подпись* *дата*
Защитник: *Ф.И.О.* *подпись* *дата*
Родитель(и), опекун: *Ф.И.О.* *подпись* *дата*

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОДПИСКА
о принятии несовершеннолетнего под присмотр

_____ «_____»_____20___г.

_*Должность, звание, фамилия, инициалы,* в соответствии со ст. 144 УПК РК по уголовному делу №_____ в отношении несовершеннолетнего(ей) подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* принял от *родителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих доверие лиц, а также администрации организации, осуществляющей в соответствии с законом функции по защите прав ребенка*, *Ф.И.О.* подписку об отдаче несовершеннолетнего(ей) под присмотр, согласно которой:

«*Я*, *Ф.И.О. родителей, опекунов и т.д.* , обязуюсь(имся) за надлежащее поведение несовершеннолетнего(ей) подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* и явку его(ее) по вызову органа, ведущего уголовный процесс, в том числе по ограничению его пребывания вне дома и недопущению выезда в другие местности без разрешения органа, ведущего уголовный процесс. *Я* поставлен(ы) в известность о характере уголовного правонарушения, в котором подозревается несовершеннолетний, а также *моя, наша* ответственность в случае нарушения принятых на себя обязанностей по присмотру. В случае невыполнения мной(нами), принятого обязательства может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 настоящего Кодекса».

Подписка дана:

Родитель(и), опекун**:** *Ф.И.О.* *подпись* *дата*
Несовершеннолетний(яя)
подозреваемый(ая): *Ф.И.О.* *подпись* *дата*
Защитник: *Ф.И.О.* *подпись* *дата*

Подписку принял:

должность, звание, *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о применении меры пресечения в виде залога и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ в отношении подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел.: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы, должность: _____
Семейное положение: _____
Правительственные награды: _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость: _____

УСТАНОВИЛ:

*фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

«____»_____20___ г. деяние *фамилия, инициалы* квалифицировано по ст. __*квалификация*__ УК РК.

В соответствии со ст. 136 ч. 1 УПК РК, при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый(ая) скроется от органов уголовного преследования или суда, либо воспрепятствует объективному расследованию дела или его разбирательству в суде, либо будет продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора орган, ведущий уголовный процесс, в пределах своих полномочий вправе применить к этому лицу одну из мер пресечения, предусмотренных статьей 137 настоящего кодекса.

При разъяснении прав подозреваемого(ой), предусмотренных ст. 64 ч. 9 УПК РК, *Ф.И.О. подозреваемого* ходатайствовал о применении к нему(ней) меры пресечения в виде залога.

Приняв во внимание характер уголовного правонарушения, сведения характеризирующие личность подозреваемого(ой), представленное залоговое имущество, имеются все основания для применения в отношении *Ф.И.О. подозреваемого* меры пресечения в виде залога и возбуждении перед судом ходатайства о даче санкции на его применение.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 136-140, 145, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Применить в отношении *Ф.И.О. подозреваемого*, *дата рождения* меру пресечения в виде залога.

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда района, города* о даче санкции на применение в отношении *Ф.И.О. подозреваемого* меры пресечения в виде залога.

3. Определить залог в виде *___денег, ценностей, движимого и недвижимого имущества*, принадлежащих на праве собственности *Ф.И.О. залогодателя*, *стоимостью эквивалентной _кратному_ месячному расчетному показателю (в сумме)*, *который должен быть внесен на депозитный счет (наименование суда) №_____*.

4. Копию настоящего постановления вручить *Ф.И.О. подозреваемого* и одновременно разъяснить ему(ей) порядок обжалования решения о применении меры пресечения, предусмотренной ст. 145 УПК РК.

5. Копию постановления направить прокурору.

должность, звание, *фамилия, инициалы*

С постановлением ознакомлен(а), права, обязанности и последствиях их неисполнения, а также порядок обжалования разъяснены. Копию постановления получил(а).

Дата подпись фамилия, инициалы

Защитник: *Дата подпись фамилия, инициалы*

Копию постановления вручил
порядок обжалования разъяснил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
о принятии залога

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено:___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, находясь _*место составления* рассмотрев материалы уголовного дела № _____, на основании постановления о даче санкции на применение в отношении *Ф.И.О. подозреваемого* меры пресечения в виде залога и в соответствии со ст.ст. *60, 63*, 140, 145, 197, 199 УПК РК составил протокол о принятии залога от:
Ф.И.О. залогодателя:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы: _____
Семейное положение: _____
Место жительства: _____
Судимость:_____
Документ, удостоверяющий личность: _____
Реквизиты юридического лица _____

Залогодатель представил: __*ценности, документы на право собственности на движимое или недвижимое имущество, квитанцию_ о внесении денег на депозитный счет _____№_____*, принадлежащие на праве собственности *фамилия, инициалы*, *стоимостью эквивалентной _кратному_ месячному расчетному показателю (в сумме)*.

Залог в виде __*ценностей, документов на право собственности на движимое или недвижимое имущество, квитанцию о внесении денег на депозитный счет № _____*, передан на хранение *лицо, ответственное за сохранность, иное место хранения.*

Подозреваемому(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* и залогодателю *Ф.И.О. залогодателя* разъяснено следующее:

1) *Ф.И.О. подозреваемого* подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного *квалификация* УК РК, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде *предусмотренная санкция*

2) Подозреваемый(ая) обязан(а) не покидать постоянное или временное место жительства (населенный пункт) без разрешения лица, осуществляющего досудебное расследование или суда, не препятствовать расследованию и разбирательству дела в суде, являться по вызову к лицу, осуществляющему досудебное расследование, прокурору или в суд;

3) залогодатель обязан обеспечить надлежащее поведение подозреваемого(ой), его явку по вызову;

4) в случае неисполнения без уважительных причин подозреваемым(ой) и залогодателем обязательств, обеспеченных залогом, залог может быть обращен в доход государства в порядке, установленном ст. 145 ч. 11 УПК РК, а к подозреваемому(ой) может быть применена более строгая мера пресечения.

К протоколу прилагаются:

1. *__ценности, документы на право собственности на движимое или недвижимое имущество, квитанцию_ о внесении денег на депозитный счет*
2. *__акт оценки стоимости залогового имущества_*
3. *__решение суда о применении меры пресечения - залог_*

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в производстве следственного действия. Разъяснено право делать замечания, дополнения, исправления, подлежащие внесению в протокол.

С протоколом ознакомился путем личного прочтения. Замечаний, дополнений, исправлений не имею.

Залогодатель: *Ф.И.О. подпись*
Подозреваемый(ая): *Ф.И.О. подпись*
Защитник: *Ф.И.О. подпись*

должность, звание, *фамилия, инициалы*

Копию настоящего протокола получил(а) и в соответствии со ст.ст. 31, 105 УПК РК разъяснен порядок обжалования принятого решения.

Залогодатель: *Ф.И.О. подпись*
Подозреваемый(ая): *Ф.И.О. подпись*
Защитник: *Ф.И.О. подпись*

Копию протокола вручил,
порядок обжалования разъяснил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приводе

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ в отношении подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел.: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы, должность: _____
Семейное положение: _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость:_____

УСТАНОВИЛ:

*фабула уголовного правонарушения, указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

В ходе досудебного расследования *статус участника Ф.И.О.* неоднократно *указать даты вызова* вызывался(лась) путем *повесткой, смс сообщением, телефонным звонком и т.д.*

Однако, *статус участника Ф.И.О* без уважительных причин, препятствующих явке, в назначенные сроки не явился(ась), а также не уведомил(а) о причинах неявки.

В целях обеспечения предусмотренного настоящим Кодексом порядка расследования необходимо подвергнуть *статус участника Ф.И.О* принудительному доставлению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60, 63*,157, 198 УПК РК,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Применить в отношении *статус участника Ф.И.О дата рождения*, меру процессуального принуждения в виде привода в *наименование органа,*

куда осуществляется привод, о чем объявить ему(ей) под роспись в настоящем постановлении.

2. Настоящее постановление направить для исполнения в _____

3. Копию настоящего постановления вручить *фамилия, инициалы* и одновременно разъяснить ему порядок обжалования решения о приводе.

4. Копию постановления направить прокурору.

должность, звание, *фамилия, инициалы*

С постановлением ознакомлен(а), права и обязанности, а также порядок обжалования разъяснены. Копию постановления получил(а).

Дата подпись *фамилия, инициалы*

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене меры пресечения

_____ «_____»_____20___г.

*Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процес*с, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Дата и мера пресечения.

Основания и обстоятельства для отмены меры пресечения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60-63,* 153, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Меру пресечения *вид меры пресечения* в отношении *подозреваемого(ой)(обвиняемого(ой))* *Ф.И.О лица* отменить.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс,_____подпись

Копия настоящего постановления мне вручена «___»_____20__г. и в соответствии со ст.ст.31, 100, 105 УПК РК разъяснен порядок обжалования принятого решения.

Подозреваемый(ая) Ф.И.О лица_____подпись
Защитник Ф.И.О лица_____подпись

Копию настоящего постановления вручил:
Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс,_____подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об избрании меры пресечения

_____ «_____»_____20___г.

Прокурор, классный чин, Ф.И.О., изучив уголовное дело № _____ по подозрению ф.и.о. подозреваемого ... в совершении преступлений, предусмотренных ст. *квалификация* УК РК,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Дата избрания меры пресечения в отношении *Ф.И.О. подозреваемого* вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде *мера пресечения.*

Однако, изучение уголовного дела показало, что избранная мера пресечения в отношении подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* подлежит отмене ввиду *преждевременности или др. оснований.*

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, 193, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Постановление об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* от *дата избрания меры пресечения* отменить.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Прокурор, классный чин, Ф.И.О., подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о временном отстранении подозреваемого от должности
и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула, фактические основания принятия решения*_____.

фамилия, инициалы «____» _____ 20___ г. признан(а) подозреваемым(ой) в совершении преступления, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК.

Учитывая наличие достаточных данных полагать, что *Ф.И.О. подозреваемого*, оставаясь на должности *наименование должности* будет препятствовать расследованию и разбирательству дела в суде, возмещению причиненного ущерба или продолжит заниматься преступной деятельностью, связанной с пребыванием на этой должности, а также принимая во внимание отсутствие оснований для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, необходимо временно отстранить подозреваемого(ую) *Ф.И.О. подозреваемого* от занимаемой должности *наименование должности* и ходатайствовать перед судом о его санкционировании.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60,63* 155, 158, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Временно отстранить подозреваемого(ую) *Ф.И.О. подозреваемого* от занимаемой должности *наименование должности.*
2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда* о санкционировании временного отстранения от должности *наименование должности* подозреваемого(ую) *Ф.И.О. подозреваемого*.
3. Копию постановления направить прокурору.
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: *заверенные копии материалов уголовного дела, подтверждающие необходимость отстранения от должности* на ___ листах.

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене временного отстранения подозреваемого от должности и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

Постановлением *наименование суда* от «_____» _____ 20___ г. санкционировано временное отстранение подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* от занимаемой должности *наименование должности*.

В настоящее время отпала необходимость в дальнейшем применении данной меры процессуального принуждения.

В этой связи, необходимо отменить постановление о временном отстранении подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* от должности и возбудить ходатайство перед судом о его санкционировании.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 158, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Временное отстранение подозреваемого *Ф.И.О. подозреваемого* от должности *наименование должности* отменить.
2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда* о даче санкции на отмену временного отстранения подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* от должности *наименование должности*.
3. Копию постановления направить прокурору.
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение*:* *заверенные копии материалов уголовного дела, подтверждающие необходимость отмены отстранения от должности* на ___ листах.

_должность, звание___ *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на имущество и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

сведения о причиненном материальном ущербе и исковых требования о его возмещении, либо санкции в виде конфискации имущества, сведения об установлении имущества, на которое может быть наложен арест.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, необходимо наложить арест на имущество подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* и ходатайствовать перед судом о его санкционировании.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 155, 161–163 и 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Наложить арест на имущество подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого.*

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда* о санкционировании наложения ареста на имущество подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* в виде *сведения об имуществе, на которое необходимо наложить арест.*

3. Копию постановления направить прокурору.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение*: заверенные копии материалов уголовного дела, подтверждающие необходимость наложения ареста на имущество* на ___ листах.

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОДПИСКА
о сохранности имущества

_____ «_____»_____20___г.

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в соответствии со ст. 221 УПК РК принял от __*статус, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность* подписку о сохранности имущества, согласно которой:

Я, __*фамилия, имя, отчество,*_ даю настоящую подписку в том, что обязуюсь обеспечить сохранность переданного мне на хранение имущества __*сведения об имуществе, переданном на хранение*_____.

Об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи, аресту или на которое наложено ограничение в распоряжении, совершенные лицом, которому это имущество вверено, а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест либо по которым приостановлены расходные операции, также за сокрытие или присвоение имущества, подлежащего конфискации по приговору или постановлению суда, а равно иное уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора или постановления суда о назначении конфискации имущества, предусмотренной ст. 425 УК РК предупрежден(а).

Подписка дана**:** *подпись* *Ф.И.О.*

Подписку принял**:** *подпись* *Ф.И.О.*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене ареста на имущество и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования №_____

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

Постановлением *наименование суда* от *«____»_____20__г.* санкционирован арест на имущество подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* в виде *сведения об имуществе, на которое необходимо наложить арест.*

В настоящее время отпала необходимость в дальнейшем применении данной меры процессуального принуждения.

В этой связи, необходимо отменить постановление о наложении ареста на имущество подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого*.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 162, 163, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить наложение ареста на имущество подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого*.
2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда* о даче санкции на отмену наложения ареста на имущество подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* в виде *сведения об имуществе, на которое необходимо наложить арест.*
3. Копию постановления направить прокурору.
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела___ листах.

_должность, звание__ *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о запрете на приближение и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда, сведения о заявлениях лиц, подлежащих защите, сведения, указывающие на необходимость ограничений.

Принимая во внимание, что имеется реальная угроза совершения *Ф.И.О. подозреваемого (обвиняемого)* уголовного правонарушения, связанного с *применением насилия или с угрозой его применения в отношении кого* на основании письменного заявления *Ф.И.О. потерпевшего (или иного лица)*, подлежащего защите, полагаю необходимым применить в отношении *Ф.И.О. подозреваемого (обвиняемого)* меру процессуального принуждения в виде запрета на приближение к *Ф.И.О. потерпевшего (или иного лица)* и ходатайствовать перед судом о санкционировании.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 155, 165, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Применить в отношении *Ф.И.О. подозреваемого (обвиняемого)* меру процессуального принуждения в виде запрета на приближение к *Ф.И.О. потерпевшего (или иного лица).*

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда* о даче санкции применение в отношении *Ф.И.О. подозреваемого (обвиняемого)* меры процессуального принуждения в виде запрета на приближение к *Ф.И.О. потерпевшего (или иного лица)*.

3. Копию постановления направить прокурору.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение*: заверенные копии материалов уголовного дела, подтверждающие необходимость запрета на приближение* на ___ листах.

_должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении совершения сделок
и иных операции с имуществом

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ в отношении подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого,*

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

Уголовным правонарушением потерпевшему(ей) причинен вред на сумму *указать сумму ущерба*.

В ходе расследования дела установлено имущество подозреваемого(ой), на которое может быть наложен арест: *наименование и виды имущества (движимое и недвижимое имущество, деньги, ценные бумаги и т.д.).*

В настоящее время, имеются основания полагать, что имущество, подлежащее аресту, может быть сокрыто или утрачено подозреваемым(ой).

В этой связи, до получения санкции суда возникла необходимость в приостановлении совершении сделок и иных операции с имуществом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60,63* ,155, 161, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Приостановить совершение сделок и иных операции с имуществом подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого.*

2. Настоящее постановление направить для исполнения в _____

3. Копию постановления направить прокурору.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

Глава 20 УПК.
ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Председателю суда
наименование суда

Гражданский истец:
_фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства__

Ответчик:
_фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, либо сведения об органе, ведущем уголовный процесс__

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

_____ «_____»_____20___г.

__Обстоятельства, свидетельствующие о причинении имущественного или морального вреда, причиненного непосредственно уголовным правонарушением или общественно опасным деянием невменяемого, а также о возникших расходах на погребение, лечение потерпевшего, сумм, выплаченных ему в качестве страхового возмещения, пособия или пенсии, или расходах, понесенных в связи с участием в производстве дознания, предварительного следствия и в суде, включая расходы на представительство, либо о наличии условий, предусмотренных ч.3 ст.38 УПК, либо, обстоятельства, указывающие на причинение вреда незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, предусмотренными ч.2 ст.38 УПК

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 38–41, 166, 167 УПК РК,

ПРОШУ:

1. Признать меня гражданским истцом.
2. Взыскать в мою пользу с ответчика, причинившего мне *имущественный, моральный__* ущерб в сумме *цифрами,_ __прописью_* тенге.
3. Принять меры к обеспечению настоящего иска.
4. *Опубликовать в средствах массовой информации сообщение о признании незаконными действий органов уголовного преследования, признанных таковыми, если о совершении таких действий были опубликована или распространена в СМИ информация.*

5. Направить сообщение об отмене незаконных решений по месту работы, учебы, жительства.

дата подпись фамилия, инициалы

Председателю
название суда
Ф.И.О. судьи

Гражданский истец:
Ф.И.О. или название предприятия, адрес проживания или нахождения

Ответчик:
Ф.И.О. или название предприятия, адрес проживания или нахождения

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении искового заявления без рассмотрения

_____ «_____»_____20___г.

Прошу исковое заявление, поданное мною «___»_____20___г. на имя председателя суда *название суда, Ф.И.О.* в отношении *Ф.И.О. или название предприятия, адрес проживания или нахождения* по факту _____... *(сведения о причинении имущественного или морального вреда)* оставить без рассмотрения в связи с _____ *(мотивировка решения при необходимости)*.

О праве предъявить оставленное без рассмотрения исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства уведомлен(-а).

*Гражданский истец*_____*подпись*

Председателю
название суда
Ф.И.О. судьи

Гражданский истец:
Ф.И.О. или название предприятия, адрес проживания или нахождения

Ответчик:
Ф.И.О. или название предприятия, адрес проживания или нахождения

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отзыве искового заявления

_____ «_____»_____20___г.

Прошу отозвать исковое заявление, поданное мною «___»_____20___г. на имя председателя суда *название суда, Ф.И.О.* в отношении *Ф.И.О. или название предприятия, адрес проживания или нахождения* по факту _____ *(сведения о причинении имущественного или морального вреда)* в связи с _____ *(мотивировка решения при необходимости)*.

О праве предъявить отозванное исковое заявление в порядке гражданского судопроизводства уведомлен(-а).

*Гражданский истец*_____*подпись*

Председателю
название суда
Ф.И.О. судьи

Гражданский истец:
*Ф.И.О. или название предприятия, адрес проживания или нахождени***я**

Ответчик:
Ф.И.О. или название предприятия, адрес проживания или нахождения

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от иска

_____ «_____»_____20___г.

Прошу прекратить исковое производство по заявленному мною «___»_____20___г. иску в отношении *Ф.И.О. или название предприятия, адрес проживания или нахождения* по факту _____ *(сведения о причинении имущественного или морального вреда)* в связи с _____ *(мотивировка решения при необходимости)*.

О прекращении производства по иску, в случае принятия судом отказа от иска, и невозможности повторного обращения в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, в том числе в порядке гражданского судопроизводства уведомлен(-а).

*Гражданский истец*_____*подпись*

Глава 27 УПК.
ОСМОТР, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено:___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, ФИ.О. лица, ведущего уголовный проце*сс, по уголовному правонарушению, зарегистрированное в ЕРДР за № _____ от «___» _____ 20__г., прибыл на место происшествия по адресу _____ _____, руководствуясь ст.ст. *60-63,* 197, 199, 219, 220, 224 УПК РК, с участием понятых:

1. *фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность*___

*2. фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность*___

указать место производства ОМП (улица, жилище, пустырь и т.д.) при *(ясной, пасмурной)* погоде и _*(естественном, искусственном)*_ освещении произвел осмотр места происшествия, о чем составил протокол.

Перед началом процессуального действия участникам объявлен порядок производства осмотра места происшествия.

В соответствии с требованиями ст.110, 220 УПК участникам разъяснено право обращать внимание лица, осуществляющего досудебное расследование, на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела.

Понятым *Ф.И.О.* разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.82 УПК, имеет право:

участвовать в производстве следственного действия; делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал; приносить жалобы на действия органа уголовного преследования; получать возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности.

Понятой обязан:

явиться по вызову органа уголовного преследования; принять участие в производстве следственного действия; удостоверить своей подписью в протоколе следственного действия факт производства этого действия, его ход и результаты; не разглашать без разрешения дознавателя, следователя, прокурора материалы досудебного расследования; соблюдать порядок при производстве следственных действий.

За отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на понятого может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 настоящего Кодекса.

подпись фамилия, инициалы

подпись фамилия, инициалы

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:

Описываются все производимые при осмотре действия, направленные на обнаружение и выявление следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, выяснение обстановки происшествия и установления обстоятельств, имеющих значение для дела, а равно все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой они проводились, и том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

Перечисляются и описываются все объекты, изъятые при осмотре.

Указываются какие объекты опечатаны и какой печатью.

При дальнейшем осмотре других имеющих значение для дела следов или предметов не обнаружено.

При осмотре обнаружено и изъято:

1. _____

2. _____

Обнаруженные предметы упакованы, *с записью о наименовании предмета и его количестве*, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

Изъятый(е) предмет(ы) направляется(ются) в *наименование места хранения* для хранения.

Осмотр места происшествия окончен.

Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами осмотра места происшествия, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

Понятые: *подпись фамилия, инициалы;*

подпись фамилия, инициалы;

Участникам следственного действия протокол осмотра места происшествия предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*,

Протокол осмотра места происшествия записан правильно, отражает весь ход следственного действия. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею(ем).

Понятые: *подпись фамилия, инициалы;*

подпись фамилия, инициалы;

К протоколу прилагается: *чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

Осмотр произвел, протокол составил:

должность, звание фамилия, инициалы

ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия
(с применением научно-технических средств)

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, ФИ.О. лица, ведущего уголовный процесс*, по уголовному правонарушению, зарегистрированное в ЕРДР за № _____ от «___» _____ 20__г., прибыл на место происшествия по адресу _____ _____, руководствуясь ст.ст. *60-63*, 197, 199, 219, 220, 224 УПК РК, с участием:

1. должность, фамилия, имя, отчество
2. должность, фамилия, имя, отчество
3. должность, фамилия, имя, отчество

а также с участием понятых:

*1. фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность*___
*2. фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность*___

указать место производства ОМП (улица, жилище, пустырь и т.д.) при *(ясной, пасмурной)* погоде и _*(естественном, искусственном)*_ освещении, с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств произвел осмотр места происшествия, о чем составил протокол.

Перед началом процессуального действия участникам объявлен порядок производства осмотра места происшествия и участники уведомлены о применении научно-технических средств: *наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации*.

В соответствии с требованиями ст.110, 220 УПК участникам разъяснено право обращать внимание лица, осуществляющего досудебное расследование, на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела.

Ф.И.О. специалистов разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК, имеет право:

знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного

действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Понятым *Ф.И.О.* разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.82 УПК, имеет право:

участвовать в производстве следственного действия; делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал; приносить жалобы на действия органа уголовного преследования; получать возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности.

Понятой обязан: явиться по вызову органа уголовного преследования; принять участие в производстве следственного действия; удостоверить своей подписью в протоколе следственного действия факт производства этого действия, его ход и результаты; не разглашать без разрешения дознавателя, следователя, прокурора материалы досудебного расследования; соблюдать порядок при производстве следственных действий.

За отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на понятого может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 настоящего Кодекса.

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:

Описываются все производимые при осмотре действия, направленные на обнаружение и выявление следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, выяснение обстановки происшествия и установления обстоятельств, имеющих значение для дела, а равно все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой они проводились, и том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

Перечисляются и описываются все объекты, изъятые при осмотре.

Отражаются результаты применения научно-технических средств с указанием условий и порядка их использования, объектов к которым эти средства были применены.

Указываются какие объекты опечатаны и какой печатью.

При дальнейшем осмотре других имеющих значение для дела следов или предметов не обнаружено.

При осмотре обнаружено и изъято:

1. _____

2. _____

Обнаруженные предметы упакованы, с записью о наименовании предмета и его количестве, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

Изъятый(е) предмет(ы) направляется(ются) в *наименование места хранения* для хранения.

Электронный носитель _____ с фотодокументами, фиксирующими ход и результаты следственного действия направляется в _____ для составления фототаблицы.

Осмотр места происшествия окончен.

Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами осмотра места происшествия, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

Понятые: *подпись* *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы;*

Участвующие: *подпись* *фамилия, инициалы;*

подпись *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом осмотра места происшествия, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Понятые: *подпись* *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы;*
Участвующие: *подпись* *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом осмотра места происшествия, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол осмотра места происшествия предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен*(ы)* путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой следственного действия путем воспроизведения на оборудовании *(наименование оборудования)*.

Протокол осмотра места происшествия записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход следственного действия. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею(ем).

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

Понятые: *подпись* *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы;*
Участвующие: *подпись* *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы*

К протоколу прилагается: *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

Осмотр произвел, протокол составил:
должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
дополнительного осмотра места происшествия
(с применением научно-технических средств)

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, ФИ.О. лица, ведущего уголовный процесс*, по уголовному правонарушению, зарегистрированное в ЕРДР за № _____ от «___» _____ 20__г., прибыл на место происшествия по адресу _____ _____, руководствуясь ст.ст. *60-63*, 197, 199, 219, 220, 224 УПК РК, с участием:

1. должность, фамилия, имя, отчество
2. должность, фамилия, имя, отчество
3. должность, фамилия, имя, отчество

а также с участием понятых:

*1. фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность*___
*2. фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность*___

указать место производства ОМП (улица, жилище, пустырь и т.д.) при *(ясной, пасмурной)* погоде и _*(естественном, искусственном)*_ освещении, с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств произвел дополнительный осмотр места происшествия, о чем составил протокол.

Перед началом процессуального действия участникам объявлен порядок производства дополнительного осмотра места происшествия и участники уведомлены о применении научно-технических средств: *наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации*.

В соответствии с требованиями ст.110, 220 УПК участникам разъяснено право обращать внимание лица, осуществляющего досудебное расследование, на все, что по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела.

Ф.И.О. специалистов разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК, имеет право:

знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при

оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Понятым *Ф.И.О.* разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.82 УПК, имеет право:

участвовать в производстве следственного действия; делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал; приносить жалобы на действия органа уголовного преследования; получать возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности.

Понятой обязан: явиться по вызову органа уголовного преследования; принять участие в производстве следственного действия; удостоверить своей подписью в протоколе

следственного действия факт производства этого действия, его ход и результаты; не разглашать без разрешения дознавателя, следователя, прокурора материалы досудебного расследования; соблюдать порядок при производстве следственных действий.

За отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на понятого может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 настоящего Кодекса.

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:

Описываются все производимые при осмотре действия, направленные на обнаружение и выявление следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, выяснение обстановки происшествия и установления обстоятельств, имеющих значение для дела, а равно все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой они проводились, и том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

Перечисляются и описываются все объекты, изъятые при осмотре.

Отражаются результаты применения научно-технических средств с указанием условий и порядка их использования, объектов к которым эти средства были применены.

Указываются какие объекты опечатаны и какой печатью.

При дальнейшем осмотре никаких имеющих значение для дела следов или предметов не обнаружено.

При дополнительном осмотре обнаружено и изъято:

1. _____

2. _____

Обнаруженные предметы упакованы, с записью о наименовании предмета и его количестве, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

Пакет с изъятыми предметами направляется в *наименование места хранения* для хранения.

Электронный носитель _____ с фотодокументами, фиксирующими ход и результаты следственного действия направляется в _____ для составления фототаблицы.

Дополнительный осмотр места происшествия окончен.

Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами осмотра места происшествия, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

Понятые: *подпись* *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы;*

Участвующие: *подпись* *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы;*

подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом осмотра места происшествия, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Понятые: *подпись* *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы;*
Участвующие: *подпись* *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом осмотра места происшествия, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол дополнительного осмотра места происшествия предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен*(ы)* путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой следственного действия путем воспроизведения на оборудовании *(наименование оборудования)*.

Протокол дополнительного осмотра места происшествия записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход следственного действия. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею(ем).

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

Понятые: *подпись* *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы;*
Участвующие: *подпись* *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы*

К протоколу прилагается: *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

Дополнительный осмотр произвел, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принудительном осмотре и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

*Фабула дела, фактические основания принятия решения*_____.

Принимая во внимание, что с целью обнаружения и выявления следов и объектов, выяснения и установления обстановки и обстоятельств, имеющих значение для дела, необходимо произвести *осмотр местности, помещений, предметов, документов, живых лиц, трупов, животных, жилого помещения* по адресу: *наименование адреса.*

Учитывая, что *основания производства принудительного осмотра, проживающие в жилище по адресу: наименование адреса лица являются несовершеннолетними или заведомо страдающими психическими или иными тяжкими заболеваниями или возражают против осмотра, а также при необходимости производства принудительного осмотра жилого помещения,* руководствуясь ст.ст.*60-63,* 198, 219, 220 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед судом *наименование суда* о санкционировании принудительного осмотра *местности, помещений, предметов, документов, живых лиц, трупов, животных, жилого помещения* по адресу: *наименование адреса.*
2. Копию настоящего постановления направить прокурору *наименование прокуратуры.*
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела, подтверждающие необходимость осмотра *местности, помещений, предметов, документов, живых лиц, трупов, животных, жилого помещения,* на _____листах.

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
осмотра трупа

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено:___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, получив сообщение об *обнаружении трупа*, зарегистрированное в ЕРДР № _____ от «___» _____ 20__г. , прибыл на место события _*адрес__места производства осмотра*__, где руководствуясь ст.ст. *60-63*, 197, 199, 219, 220, 222, 224 УПК РК, с участием:

1.__должность, звание, фамилия, имя, отчество (врача-специалиста в области судебной медицины)___

2.__должность, звание, фамилия, имя, отчество_(специалиста-криминалиста)__

при _*(ясной, пасмурной)*_ погоде и _*(естественном, искусственном)*_ освещении, с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств произвел осмотр трупа, о чем составил настоящий протокол.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства осмотра трупа и участники уведомлены о применении научно-технических средств: *наименование научно-технических средств, условия и порядок их использованияи, время начала звуко- и видеофиксации*.

В соответствии с требованиями ст.ст.110, 220 УПК участникам разъяснено право обращать внимание лица, осуществляющего досудебное расследование, на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела.

Фамилия, инициалы (специалиста в области судебной медицины) и фамилия, инициалы (специалиста-криминалиста) разъяснены права и обязанности, а именно имеет право:

знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением

сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *должность, фамилия, инициалы*
подпись *должность, фамилия, инициалы*

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:

Описываются все производимые при осмотре действия, направленные на обнаружение и выявление следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, выяснение обстановки происшествия и установления обстоятельств, имеющих значение для дела, а равно все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой они проводились, и том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

Перечисляются и описываются все объекты, изъятые при осмотре.

Отражаются результаты применения научно-технических средств с указанием условий и порядка их использования, объектов к которым эти средства были применены.

Указываются какие объекты опечатаны и какой печатью.

Описываются процедуры фотографирования, дактилоскопирования неопознанного трупа человека, а также получения образцов для экспертного исследования.

При осмотре никаких имеющих значение для дела следов не обнаружено.

При осмотре обнаружено и изъято:
1. _____
2. _____
3. _____

Обнаруженные предметы упакованы, с записью о наименовании предмета и его количестве, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

В процессе осмотра составлена схема расположения следов на трупе, которая прилагается к протоколу.

Пакеты № *1, 2, 3* направляются в *наименование организации* для производства *вид исследования* исследований.

Труп направляется в _____ для проведения судебно-медицинской экспертизы по выяснению причин смерти лица.

Электронный носитель *наименование носителя* с фотодокументами, фиксирующими ход и результаты следственного действия направляется в *наименование организации* для составления фототаблицы.

Осмотр трупа был окончен.

Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами осмотра трупа, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом осмотра трупа, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом осмотра трупа, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол осмотра трупа предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и

видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на соответствующем *(наименование оборудования)*.

Протокол осмотра трупа записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход следственных действии. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею(ем).

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Осмотр произвел, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено:___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении __*место производства осмотра*__, руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 197, 199, 219-221 и 224 УПК РК,

*с участием_должность, звание, фамилия, имя, отчество_(специалиста-криминалиста)*__

при _*(ясной, пасмурной)*_ погоде и _*(естественном, искусственном)*_ освещении, с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств произвел осмотр предметов, о чем составил настоящий протокол.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства осмотра предметов участники уведомлены о применении научно-технических средств: *наименование научно-технических средств, условия и порядок их использованияи, время начала звуко- и видеофиксации*.

В соответствии с требованиями ст.ст.110, 220 УПК участникам разъяснено право обращать внимание лица, осуществляющего досудебное расследование, на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела.

Фамилия, инициалы (специалиста-криминалиста) разъяснены права и обязанности, а именно, имеет право:

знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи

117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *должность, фамилия, инициалы*

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:

Указываются состояние целостности упаковки и ее особенности.

Описываются все производимые при осмотре действия, направленные на обнаружение и выявление следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, выяснение характеристик и особенностей осматриваемых предметов, установление обстоятельств, имеющих значение для дела, а равно все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой они проводились, и том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

Перечисляются и описываются все объекты, подвергаемые осмотру.

Отражаются результаты применения научно-технических средств с указанием условий и порядка их использования, объектов к которым эти средства были применены.

Указываются какие объекты опечатаны и какой печатью.

Описываются процедуры измерения, фотографирования и запечатления иными средствами.

При дальнейшем осмотре других имеющих значение для дела следов не обнаружено.

Обнаруженные предметы упакованы, с записью о наименовании предмета и его количестве, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

Пакет с осмотренными предметами направляется в *наименование места хранения* для хранения.

Электронный носитель _____ с фотодокументами, фиксирующими ход и результаты следственного действия направляется в _____ для составления фототаблицы.

Осмотр предметов окончен. Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами осмотра предметов, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом осмотра предметов, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом осмотра предметов, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол осмотра предметов предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на соответствующем *(наименование оборудования)*.

Протокол осмотра предметов записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход следственных действии. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею(ем).

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Осмотр произвел, протокол составил

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
осмотра жилища

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено:___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, получив сообщение о том, что ___*краткая фабула*_____, зарегистрированное в ЕРДР № _____ от «___» _____ 20__г., прибыл на место события по адресу _____ _____, где руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 197, 199, 219, 220 и 224 УПК РК, с участием:

1.__должность, фамилия, имя, отчество (специалиста)___

в присутствии понятых:

1.__фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность___

2.__фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность,

в присутствии и с согласия *владельца жилища, либо совершеннолетнего лица, проживающего в жилище__ фамилия, имя, отчество, год рождения, документ удостоверяющий личность*

при _*(ясной, пасмурной)*_ погоде и _*(естественном, искусственном)*_ освещении, с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств произвел осмотр жилища, о чем составил протокол.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства осмотра жилища и участники уведомлены о применении научно-технических средств: _*наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации*____.

В соответствии с требованиями ст.ст.110, 220 УПК участникам разъяснено право обращать внимание лица, осуществляющего досудебное расследование, на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела.

должность, фамилия, имя, отчество разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК.

Специалист имеет право: знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего

уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы*

Понятым *фамилия, инициалы, фамилия, инициалы* разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.82 УПК.

Понятой имеет право: участвовать в производстве следственного действия; делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал; приносить жалобы на действия органа уголовного преследования; получать возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности.

Понятой обязан: явиться по вызову органа уголовного преследования; принять участие в производстве следственного действия; удостоверить своей подписью в протоколе следственного действия факт производства этого действия, его ход и результаты; не разглашать без разрешения дознавателя, следователя, прокурора материалы досудебного расследования; соблюдать порядок при производстве следственных действий.

За отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на понятого может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 настоящего Кодекса.

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:

Описываются все производимые при осмотре действия, направленные на обнаружение и выявление следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, выяснение обстановки происшествия и установления обстоятельств, имеющих значение для дела, а равно все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой они проводились, и том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

Перечисляются и описываются все объекты, изъятые при осмотре.

Отражаются результаты применения научно-технических средств с указанием условий и порядка их использования, объектов к которым эти средства были применены.

Указываются какие объекты опечатаны и какой печатью.

При дальнейшем осмотре других имеющих значение для дела следов или предметов не обнаружено.

При осмотре обнаружено и изъято:
1. _____
2. _____
3. _____

Обнаруженные предметы упакованы, с записью о наименовании предмета и его количестве, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

Пакет с изъятыми предметами направляется в *наименование места хранения* для хранения.

Электронный носитель _____ с фотодокументами, фиксирующими ход и результаты следственного действия, направляется в _____ для составления фототаблицы.

На этом осмотр жилища был окончен. Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами осмотра жилища, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

Понятые: *подпись* *фамилия, инициалы;*
подпись *фамилия, инициалы;*
Участвующие: *подпись* *фамилия, инициалы (специалиста);*
подпись *фамилия,инициалы (проживающего)*

Звуко- видеозапись прервана «*час. мин.*»для ознакомления участников следственного действия с протоколом осмотра жилища, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Звуко- видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников следственного действия с протоколом осмотра жилища, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участники следственного действия ознакомлены с протоколом осмотра жилища, путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на __*оборудование, на котором воспроизведена звуко- и видеозапись следственного действия*.

С протоколом следственного действия, звуко- и видеозаписью ознакомлен. Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.

Понятые:	*подпись*	*фамилия, инициалы;*
	подпись	*фамилия, инициалы;*
Участвующие:	*подпись*	*фамилия, инициалы (специалиста);*
	подпись	*фамилия,инициалы (проживающего)*

Звуко- видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

Понятые:	*подпись*	*фамилия, инициалы;*
	подпись	*фамилия, инициалы;*
Участвующие:	*подпись*	*фамилия, инициалы (специалиста);*
	подпись	*фамилия,инициалы (проживающего)*

Осмотр произвел, протокол составил:

*должность, звание* *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
о проверке законности произведенного осмотра

_____ «_____»_____20___г.

*Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процес*с, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК

Обстоятельства, дата, место, адрес произведенного осмотра

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60-63*, 198, 219, 220 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед *название суда* о проверке законности произведенной выемки *обстоятельства, дата, место, адрес произведенного осмотра.*
2. Копию постановления направить прокурору.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела, *подтверждающие законность произведенной выемки*, на_____ листах.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

ПРОТОКОЛ
осмотра живого лица

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _____, руководствуясь ст.ст. *60- 63*, 197, 199, 219, 220 и 224 УПК РК, с участием:

1. __должность, фамилия, имя, отчество (специалиста)___

при _*(ясной, пасмурной)*_ погоде и _*(естественном, искусственном)*_ освещении, с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств произвел осмотр*__фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, документ, удостоверяющий личность*, о чем составил протокол.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства осмотра живого лица *(в форме визуального, внешнего осмотра одежды, в которую он одет, и открытых частей тела)* и участники уведомлены о применении научно-технических средств: ____*наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации.*

В соответствии с требованиями ст.ст.110, 220 УПК участникам разъяснено право обращать внимание лица, осуществляющего досудебное расследование, на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела.

должность, фамилия, инициалы разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК.

Специалист имеет право: знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не

исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы*

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:

Описываются все производимые при осмотре действия, направленные на обнаружение и выявление следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, выяснение обстановки происшествия и установления обстоятельств, имеющих значение для дела, а равно все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой они проводились, и том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

Перечисляются и описываются все объекты, изъятые при осмотре.

Отражаются результаты применения научно-технических средств с указанием условий и порядка их использования, объектов к которым эти средства были применены.

Указываются какие объекты опечатаны и какой печатью.

При дальнейшем осмотре других имеющих значение для дела следов или предметов не обнаружено.

При осмотре обнаружено и изъято:

1. _____
2. _____
3. _____

Обнаруженные предметы упакованы, с записью о наименовании предмета и его количестве, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

Пакет с изъятыми предметами направляется в *наименование места хранения* для хранения.

Электронный носитель _____ с фотодокументами, фиксирующими ход и результаты следственного действия, направляется в _____ для составления фототаблицы.

Осмотр живого лица окончен. Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами осмотра живого лица, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

Участвующие: *подпись* *фамилия, инициалы (специалиста);*
подпись *фамилия, инициалы (осматриваемого)*

Звуко- видеозапись прервана «*час. мин.*»для ознакомления участников следственного действия с протоколом осмотра живого лица, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Звуко- видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников следственного действия с протоколом осмотра живого лица, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участники следственного действия ознакомлены с протоколом осмотра живого лица, путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на __*оборудование, на котором воспроизведена звуко- и видеозапись следственного действия*___.

С протоколом следственного действия, звуко- и видеозаписью ознакомлен. Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.

Участвующие: *подпись* *фамилия, инициалы (специалиста);*
подпись *фамилия, инициалы (осматриваемого)*

Звуко- видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

Участвующие: *подпись* *фамилия, инициалы (специалиста);*
подпись *фамилия, инициалы (осматриваемого)*

Осмотр произвел, протокол составил:

_*должность, звание*___ *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении вещественных доказательств к материалам уголовного дела

_____ «_____»_____20___г.

_____*Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс,* рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

_____*Фабула уголовного правонарушения*_____

Вещественными доказательствами признаются предметы, если есть основания полагать, что они служили орудиями уголовного правонарушения или сохранили на себе следы уголовного правонарушения, или были объектами общественно опасного посягательства, а также деньги и иные ценности, предметы и документы, которые могут служить средствами к обнаружению уголовного правонарушения, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновного лица либо опровержению его виновности или смягчению ответственности.

Вещественные доказательства приобщаются к делу постановлением органа, ведущего уголовный процесс, и находятся при нем до вступления в законную силу приговора или постановления о прекращении дела, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 221 УПК РК. Порядок осмотра вещественных доказательств и их хранения определяется статьей 221 УПК РК.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 118, 198, 221 УПК РК

ПОСТАНОВИЛ:

1.Признать в качестве вещественных доказательств _____ и приобщить их к материалам настоящего уголовного дела.

2. Вышеуказанные вещественные доказательства _____ хранить в _____.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

_должность, звание___ *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об исключении из числа вещественных доказательств

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты *перечень изъятых вещей, предметов, документов и др. ...*, которые какого-либо доказательственного значения по настоящему уголовному делу не имеют, в связи с чем, не могут быть признаны в качестве вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.*60-63*, 118, 198, 221 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Исключить из числа вещественных доказательств по уголовному делу №_____ *перечень изъятых вещей, предметов, документов и др.*.
2. Указанные *перечень изъятых вещей, предметов, документов и др.* передать в *название органа, учреждения* для *последующего уничтожения и др.*.
3. Копию постановления направить прокурору.
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о проведении освидетельствования

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

_____*Фабула уголовного правонарушения*_____

__*Обстоятельства, указывающие на необходимость обнаружения на теле человека особых примет, следов уголовного правонарушения, признаков причинения вреда здоровью, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для дела* __

Учитывая, что для этого не требуется производство экспертизы руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 198, 223 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести освидетельствование __(*подозреваемого, обвиняемого, а также лица на которое заявитель прямо указывает как на лицо, совершившее уголовное правонарушение)_фамилия, имя, отчество, дата рождения.*_

2. Привлечь к участию в освидетельствовании __*врача, другого специалиста, специалиста в области судебной медицины,* _ *должность, фамилия, имя, отчество.*_

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

4. Копию постановления направить прокурору.

_*должность, звание,* __ *фамилия, инициалы*

С постановлением ознакомлен(а), права, обязанности и порядок обжалования мне разъяснены. Сущность ясна.

_*Дата подпись* _*фамилия, инициалы*

Постановление объявил, права и порядок обжалования разъяснил:

_*должность, звание* __ *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
освидетельствования лица

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст.ст. *60, 63*, 64, 80, 110, 197, 199, 223, 224 УПК РК, с участием:

1. специалиста в области судебной медицины: __*должность, фамилия, имя, отчество*__,

2. специалиста – криминалиста: __*должность, фамилия, имя, отчество*__,

при *(ясной, пасмурной)* погоде и (*искусственном, естественном)* освещении,

с целью обнаружения _*на теле человека особых примет, следов уголовного правонарушения, признаков причинения вреда здоровью, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков*

произвел освидетельствование подозреваемого(ой), *фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, документ, удостоверяющий личность.*

Перед началом следственного действия участникам объявлено постановление о производстве *(принудительного либо добровольное- выбрать)* освидетельствования подозреваемого(ой) _*фамилия, имя, отчество*_ и порядок производства освидетельствования.

Участники следственного действия уведомлены о применении научно-технических средств, фиксации хода и результатов следственного действия: ____*наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации*____

Фамилия, инициалы (специалиста в области судебной медицины) и фамилия, инициалы (специалиста-криминалиста) разъяснены права и обязанности, а именно:

В соответствии со ст. 80 УПК специалист имеет право: знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения

экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *должность, фамилия, инициалы*

подпись *должность, фамилия, инициалы*

Освидетельствуемому(ой) *фамилия, инициалы* разъяснены права в соответствии со статьей 64 УПК РК, а именно:

1) получать от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих мне прав; 2) знать, в чем я подозреваюсь; 3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен мною, или моими родственниками и доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ст. 67 ч. 3 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания меня таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа от него; 7) получать копии постановлений о признании меня подозреваемым, гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8) отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о

порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10) представлять доказательства; 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него досудебной пробации; 14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или ходатайству защитника либо моего законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии расследования заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение; 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20) при назначении и производстве экспертизы, а также предъявлении мне заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих мои права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против меня свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных мною лиц на очную ставку с ними.

Права подозреваемого(ой), предусмотренные ст. 64 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подозреваемый _____ *подпись* _____ *фамилия, инициалы*
защитник _____ *подпись* _____ *фамилия, инициалы*

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

*Описываются все производимые действия, а равно все обнаруженное в той последовательности, в какой происходило, и том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент освидетельствования*__

При дальнейшем освидетельствовании никаких имеющих значение для дела следов и сведений не обнаружено.

При освидетельствовании обнаружено и изъято:

1. _____
2. _____

Обнаруженные предметы упакованы, с записью о наименовании предмета и его количестве, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

Пакеты № __ направляются в _____ (*для производства* _____ *исследований, для дополнительного осмотра*.

На этом освидетельствование окончено. Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами освидетельствования, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*
подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом освидетельствования, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*
подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом освидетельствования, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол освидетельствования предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на соответствующем *(наименование оборудования)*.

Протокол освидетельствования записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход освидетельствования. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею(ем).

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*
подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*
подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
о санкционировании принудительного освидетельствования

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК

Основания и обстоятельства для принудительного освидетельствования участника уголовного процесса.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60-63,* 198, 223 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед *название суда* о санкционировании принудительного освидетельствования *...Ф.И.О. участника уголовного процесса* .

2. Привлечь к участию в освидетельствовании *специалиста или др.лица*

3. Полученные образцы и протокол получения образцов представить *экспертное учреждение*_____

4. Копию постановления направить прокурору.

5. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела, *подтверждающие необходимость принудительного освидетельствования*, на _____ листах.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

Глава 28 УПК.
ЭКСГУМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве эксгумации и возбуждении ходатайства перед судом о его санкционировании

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования №_____

УСТАНОВИЛ:

Фабула, фактические основания принятия решения.

Основания для производства эксгумации: требуется произвести осмотр трупа человека, в том числе дополнительный или повторный, либо предъявить для опознания, либо получить образцы для экспертизы и провести экспертизу, либо установить иные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела.

Учитывая, что для установления обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, необходимо производство эксгумации захороненного(ой) *фамилия, имя, отчество, дата смерти* и возбуждении ходатайства перед судом о его санкционировании, руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 198, 225, 226 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести эксгумацию трупа *фамилия, имя, отчество (при наличии), дата смерти* захороненного(ой) *сведения о месте захоронения.*
2. Ходатайствовать перед судом о санкционировании производства эксгумации трупа *фамилия, имя, отчество (при наличии), дата смерти* захороненного(ой) *сведения о месте захоронения.*
3. О производстве эксгумации уведомить заинтересованных лиц *(администрацию места захоронения, местную санитарно-эпидемиологическую службу, близких родственников или законных представителей)* и разъяснить порядок обжалования решения.
4. Администрации места захоронения поручить обеспечение извлечения трупа из места захоронения.
5. Копию постановления направить прокурору.
6. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

Копию настоящего постановления получил(а). Порядок обжалования решения в соответствии со ст.ст. 31, 105 УПК РК разъяснен.

Дата подпись фамилия, инициалы

Копию постановления вручил, порядок обжалования разъяснил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

Уведомление в местную санитарно-эпидемиологическую службу направлено «___» _____20__ г. Исх. №_____

Уведомление в администрацию места захоронения направлено «___» _____20__ г. Исх. №_____

*(Сведения о родственнике умершего)*_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о производстве эксгумации

_____ «_____»_____20___г.

В соответствии с ч.2 ст.225 УПК РК уведомляю Вас о том, что «__»_____20__ г., мной, _*должность, звание, фамилия, имя, отчество* по уголовному делу №_____ принято процессуальное решение об извлечении трупа человека _*фамилия, имя, отчество* захороненного(ой) __*сведения о месте захоронения*__ для производства следственных действий.

Вам надлежит явиться в «*час., мин.*» «___» _____ 20 __ г. в __*место явки*__ для участия в производстве эксгумации трупа человека.

_*должность, звание*___ *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
о производстве эксгумации

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, имя, отчество*, находясь __*место производства эксгумации*, с участием:

1.__должность, Ф.И.О. (специалиста в области судебной медицины)__

2._должность, Ф.И.О. (представителя администрации места захоронения)__

3._должность, Ф.И.О. (специалиста места захоронения)__

4._должность, Ф.И.О. (специалиста-криминалиста)__

5._фамилия, имя, отчество, год, месяц, число рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность (при наличии) (близкого родственника, либо законного представителя умершего),

руководствуясь ст.ст.*60-63*, 197, 199, 225-227 УПК РК,

при _*(ясной, пасмурной)*_ погоде и _*(естественном, искусственном)*_ освещении, с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств произвел эксгумацию трупа *фамилия, имя, отчество (при наличии), дата смерти*, о чем составил протокол.

Перед началом процессуального действия участникам объявлен порядок производства эксгумации и участники уведомлены о применении научно-технических средств: *наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации*.

Участникам следственного действия объявлено постановление о производстве эксгумации от « ___ »_____20__ г., санкционированного судом.

В соответствии с требованиями ст.ст.110, 220 УПК участникам разъяснено право обращать внимание лица, осуществляющего досудебное расследование, на все, что по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела.

должность, фамилия, имя, отчество, специалиста разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК.

Специалист имеет право: знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке

доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, домашнего ареста приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Описание хода извлечения трупа человека из места захоронения, всех действий и обнаруженных при эксгумации материальных объектов в той последовательности, в которой они проводились и обнаруживались, с отметкой о производимом фотографировании

С места эксгумации изъято:

1. *описание предметов, имеющих значение для дела*

2. __*описание предметов, имеющих значение для дела*_____
_____

_____ *подпись фамилия, инициалы (специалиста)*
_____ *подпись фамилия, инициалы (специалиста)*
_____ *подпись, фамилия,инициалы(специалиста)*

Обнаруженные предметы упакованы, с записью о наименовании предмета и его количестве, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

Пакет с изъятыми предметами направляется в *наименование места хранения* для хранения.

Электронный носитель _____ с фотодокументами, фиксирующими ход и результаты следственного действия направляется в _____ для составления фототаблицы.

Труп *(фрагмент)(сведения об идентификации трупа)* направлен в *(сведения об учреждении)* для *(цель направления).*

На этом эксгумация окончена.

Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами эксгумации, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)
*подпись фамилия, инициалы (представителя администрации места захоронения)*__
*подпись фамилия, инициалы (близкого родственника, либо законного представителя умершего)*__

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом производства эксгумации, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)
*подпись фамилия, инициалы (представителя администрации места захоронения)*__
*подпись фамилия, инициалы (близкого родственника, либо законного представителя умершего)*__

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом производства эксгумации, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол производства эксгумации предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой следственного действия путем воспроизведения на оборудовании *(наименование оборудования)*.

Протокол производства эксгумации записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход следственного действия. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею(ем).

подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (представителя администрации места захоронения)
подпись фамилия, инициалы (близкого родственника, либо законного представителя умершего)

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (представителя администрации места захоронения)
подпись фамилия, инициалы (близкого родственника, либо законного представителя умершего)

Эксгумацию произвел, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
захоронения трупа человека после эксгумации

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

Должность, звание, фамилия, имя, отчество, находясь __*место производства захоронения*__, с участием:

2._должность, фамилия, имя, отчество (представителя администрации места захоронения)__

3._должность, фамилия, имя, отчество (специалиста места захоронения)__

4._должность, фамилия, имя, отчество (специалиста-криминалиста)__

5._фамилия, имя, отчество, год, месяц, число рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность (при наличии) (близкого родственника, либо законного представителя умершего),

руководствуясь ст.ст. *60- 63*, 197, 199, 228 УПК РК,

при _*(ясной, пасмурной)*_ погоде и _*(естественном, искусственном)*_ освещении, с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств произвел захоронение трупа *фамилия, имя, отчество (при наличии), дата смерти*, о чем составил протокол.

Перед началом процессуального действия участникам объявлен порядок производства захоронения трупа и участники уведомлены о применении научно-технических средств: *наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации*.

В соответствии с требованиями ст.ст.110, 220 УПК участникам разъяснено право обращать внимание лица, осуществляющего досудебное расследование, на все, что по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела.

Специалист имеет право: знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке,

предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Захоронение трупа человека произведена администрацией места захоронения.

Описание хода захоронения трупа.

На этом захоронение трупа окончено.

Участникам разъяснено право ознакомится с результатами процессуального действия, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*
подпись *фамилия, инициалы (представителя администрации места захоронения)*
подпись *фамилия, инициалы (близкого родственника, либо законного представителя умершего)*

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом производства захоронения трупа, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (представителя администрации места захоронения)
подпись фамилия, инициалы (близкого родственника, либо законного представителя умершего)

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом производства захоронения трупа, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол производства захоронения трупа предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой следственного действия путем воспроизведения на оборудовании *(наименование оборудования)*.

Протокол производства захоронения трупа записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход следственного действия. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею(ем).

подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (представителя администрации места захоронения)
подпись фамилия, инициалы (близкого родственника, либо законного представителя умершего)

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (представителя администрации места захоронения)
подпись фамилия, инициалы (близкого родственника, либо законного представителя умершего)

При захоронении присутствовал, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
предъявления трупа для опознания

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* , с соблюдением требований ст.ст. *60- 63*,78, 80, 197, 199, 229, 230 УПК РК с участием,

специалиста:___должность, фамилия, имя, отчество _____

с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств по уголовному делу № _____ с целью установления тождества или различия с ранее наблюдавшимся лицом, предъявил ранее допрошенному(ой) по обстоятельствам дела __*фамилия, имя, отчество*_, для опознания трупа __*фамилия, имя, отчество*, о чем составил протокол.

Участникам следственного действия объявлен порядок предъявления трупа для опознания лица и участники уведомлены о применении научно-технических средств: ____*наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации*.

Специалисту разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК.

Специалист имеет право: знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии

действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Опознающему(ей) разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 78 УПК РК, а именно:

Свидетель имеет право: 1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения; 2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет; 3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 5) собственноручной записи показаний в протоколе допроса; 6) приносить жалобы на действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности. Свидетель имеет право давать показания в присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует проведению допроса свидетеля. Свидетелю обеспечивается возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу.

Свидетель обязан: 1) явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда; 2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы; 3) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором; 4) соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Республики Казахстан. За уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

Права и обязанности свидетеля, предусмотренные ст. 78 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы*

Свидетель *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе следственного действия, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.

подпись *фамилия, инициалы*

Свидетелю разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.

Воспользоваться правом отказа от дачи показаний не желаю. Показания желаю давать *(в присутствии, отсутствии адвоката)* на *(казахском, русском, ином языке)* языке, которым владею. В переводчике *не нуждаюсь.*

подпись *фамилия, инициалы*

Опознающему – свидетелю *фамилия, инициалы* предложено внимательно осмотреть представленный для опознания труп и сообщить, является ли представленный труп лицом, о котором он(а) ранее дал(а) показания.

Опознающий(ая) сообщил(а)*: « результат узнавания (обстоятельства при которых он ранее наблюдал указанного человека)».*

подпись *фамилия, инициалы*

Опознающему – свидетелю *фамилия, инициалы* предложено показать, по каким приметам или особенностям он(а) узнал(а) данного человека.

Опознающий(ая) *фамилия, инициалы* показал(а):
«*дословно излагаются объяснения опознающего*»

подпись *фамилия, инициалы*

Лицом, производящим следственное действие, объявлены сведения о трупе человека, опознанного свидетелем.

На этом предъявление трупа для опознания окончено.

Свидетелю разъяснено право ознакомится с результатами следственного действия, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

подпись *фамилия, инициалы*

Звуко-, видеозапись прерваны «*час. мин.*» для ознакомления свидетеля с протоколом предъявления трупа для опознания, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

подпись *фамилия, инициалы*

Звуко-, видеозапись возобновлены «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления свидетеля с протоколом предъявления трупа для опознания, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Свидетель ознакомлен(а) с протоколом предъявления трупа для опознания путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*__, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на __*оборудование, на котором воспроизведена звуко- и видеозапись допроса*___».

С протоколом предъявления трупа для опознания, звуко- и видеозаписью ознакомлен(а). Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.

подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- видеозапись завершены «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Труп направляется в _*наименование органа судебной медицины*_ для *производства экспертных исследований.*

подпись фамилия, инициалы
подпись фамилия, инициалы (специалиста)

Следственное действие провел, протокол составил:
_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

Глава 29 УПК.
ОПОЗНАНИЕ

ПРОТОКОЛ
предъявления лица для опознания

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено:___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* , с соблюдением требований ст.ст. *60, 63*, 64, 71, 80, 197, 199, 229, 230 УПК РК, с участием:

1. Специалист*:___должность, фамилия, имя, отчество* _____
2. Потерпевший(ая)*: фамилия, имя, отчество, дата рождения*_____
3. Подозреваемый(ая)*: фамилия, имя, отчество, дата рождения*_____
4. Иное лицо*: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, документ, удостоверяющий личность*
5. Иное лицо*: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, документ, удостоверяющий личность*
6. *Защитник, Ф.И.О.*

с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств по уголовному делу № _____ с целью установления тождества или различия с ранее наблюдавшимся лицом, предъявил потерпевшему(ей) __*фамилия, имя, отчество*_, для опознания подозреваемого(ой) __*фамилия, имя, отчество*__, о чем составил протокол.

В отсутствие опознающего – потерпевшего(ей) *фамилия, инициалы,* участникам следственного действия объявлен порядок производства предъявления лица для опознания и участники уведомлены о применении научно-технических средств: ____*наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации*.

Специалисту разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК.

Специалист имеет право: знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке

доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Подозреваемому(ой) разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 64 УПК.

Подозреваемый(ая) вправе: 1) получать от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих мне прав; 2) знать, в чем я подозреваюсь; 3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен мною, или моими родственниками и доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ст. 67 ч. 3 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания меня таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа от него; 7) получать копии постановлений о признании меня подозреваемым, гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и

постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8) отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10) представлять доказательства; 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него досудебной пробации; 14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или ходатайству защитника либо моего законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии расследования заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение; 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20) при назначении и производстве экспертизы, а также предъявлении мне заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих мои права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против меня свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных мною лиц на очную ставку с ними.

Права подозреваемого(ой), предусмотренные ст. 64 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*

подпись *фамилия, инициалы (защитник)*

Иным лицам *фамилия, инициалы* и *фамилия, инициалы* задан вопрос, о том, согласны ли они добровольно участвовать в предъявлении лица для опознания и знакомы ли они с опознающим – потерпевшим(ей) *фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства.*

Иное лицо фамилия, инициалы заявил(а):

«*Добровольно согласен участвовать в предъявлении лица для опознания. С опознающим фамилия, инициалы, не знаком»*

подпись *фамилия, инициалы*

Иное лицо фамилия, инициалы заявил(а):

«*Добровольно согласен участвовать в предъявлении лица для опознания. С опознающим фамилия, инициалы , не знаком»*

подпись *фамилия, инициалы*

Опознаваемому – подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* предложено занять любое место между иными лицами.

В результате опознаваемый(ая) подозреваемый(ая) и иные лица расположились в следующем порядке слева направо:

1. Подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы*
2. *Иное лицо фамилия, инициалы*
3. *Иное лицо фамилия, инициалы*

По *внутреннему телефону* был(а) приглашен(а) ожидающий(ая) в кабинете № ____ опознающий(ая) – потерпевший(ая) *фамилия, инициалы.*

Потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* объявлен порядок производства предъявления лица для опознания и он(а) уведомлен(а) о применении научно-технических средств: ____*наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации*___.

Потерпевшему(ей) разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 71 УПК РК, а именно:

Потерпевший(ая) имеет право: 1) знать о предъявленном подозрении и обвинении; 2) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 3) представлять доказательства; 4) заявлять ходатайства и отводы; 5) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 6) иметь представителя; 7) получать имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средства доказывания или представленное им самим, а также принадлежащее ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, получать принадлежащие ему подлинники документов; 8) примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случаях, предусмотренных законом; 8-1) выразить согласие на применение приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 9) знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания; 10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя; 11) знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 12) заявлять ходатайства о предоставлении мер безопасности ему и членам его семьи, неразглашении обстоятельств частной жизни, о применении в отношении подозреваемого запрета на приближение; 13) получить копии постановлений о признании его потерпевшим или отказе в этом, прекращении досудебного расследования, обвинительного акта, а также копии приговора и постановления суда первой, апелляционной и кассационной инстанций; 14) участвовать в судебном разбирательстве дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций; 15) выступать в судебных прениях; 16) поддерживать обвинение, в том числе и в случае отказа государственного обвинителя от обвинения; 17) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при ознакомлении с частью протокола судебного заседания – в конце этой части; в случае применения аудио-, видеофиксации судебного заседания – в конце протокола, подавать замечания на протокол; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) органа, ведущего уголовный процесс; 19) обжаловать приговор и постановления суда; 20) знать о принесенных по делу жалобах, ходатайствах прокурора и протестах, подавать на них возражения и участвовать в их рассмотрении; 21) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 22) знать о намерении сторон заключить процессуальное соглашение, о его условиях и последствиях, предлагать свои условия по возмещению ущерба, причиненного преступлением, либо возражать против его

заключения. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 76 УПК, юридическая помощь потерпевшему предоставляется бесплатно.

Потерпевший(ая) обязан(а): явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут принудительному приводу в порядке, предусмотренном статьей 157 УПК, и на него может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК.

Права и обязанности потерпевшего(ей), предусмотренные ст. 71 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

подпись *фамилия, инициалы (защитник)*

Потерпевший(ая), *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе следственного действия, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

Потерпевшему(ей) разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

Воспользоваться правом отказа от дачи показаний не желаю. Показания желаю давать на __(*казахском, русском, ином языке*)__ языке, которым владею. В переводчике не нуждаюсь.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

Опознающему(ей) – потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* предложено внимательно осмотреть представленную группу лиц из трех человек и указать лицо, о котором он(а) ранее дал(а) показания, а также когда, где и при каких обстоятельствах он(а) наблюдал(а) это лицо, предложено объяснить, по каким приметам или особенностям он(а) узнал(а) данное лицо.

Опознающий(ая) указал(а) на лицо №_____ при счете слева направо и сообщил(а): *(обстоятельства при которых он ранее наблюдал указанное лицо, дословно излагаются объяснения опознающего).*

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

подпись *фамилия, инициалы (защитник)*

Опознанному предложено представиться.

Опознаваемый(ая) заявил(а)*: «__сведения о себе__», либо лицо производящее следственное действие объявил сведения о лице, на которое указал опознающий.*

На этом предъявление лица для опознания окончено. Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с его результатами, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

подпись фамилия, инициалы потерпевшего
подпись фамилия, инициалы подозреваемого
подпись фамилия, инициалы
подпись фамилия, инициалы
подпись фамилия, инициалы специалиста
подпись фамилия, инициалы (защитник)

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом о предъявлении лица для опознания, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

подпись фамилия, инициалы потерпевшего
подпись фамилия, инициалы подозреваемого
подпись фамилия, инициалы
подпись фамилия, инициалы
подпись фамилия, инициалы специалиста
подпись фамилия, инициалы (защитник)

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом о предъявлении лица для опознания, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол о предъявлении лица для опознания предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен(ы) путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой следственного действия путем воспроизведения на оборудовании *(наименование оборудования)*.

Протокол о предъявлении лица для опознания записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход следственного действия. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею(ем).

подпись фамилия, инициалы подозреваемого
подпись фамилия, инициалы
подпись фамилия, инициалы
подпись фамилия, инициалы специалиста
подпись фамилия, инициалы (защитника)

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*
подпись *фамилия, инициалы подозреваемого*
подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы специалиста*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Следственное действие провел, протокол составил:
должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
предъявления предмета для опознания

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола,* с соблюдением требований ст.ст. *60- 63,* 71, 80, 197, 199, 229, 230 УПК РК,

специалиста: ___*должность, фамилия, имя, отчество* _____

с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств по уголовному делу № _____ с целью установления тождества или различия с ранее наблюдавшимся предметом, предъявил потерпевшему(ей) __*фамилия, имя, отчество* _, для опознания __*наименование предмета*, о чем составил протокол.

Участникам следственного действия объявлен порядок предъявления предмета для опознания предмета и участники уведомлены о применении научно-технических средств: ____*наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации*.

Специалисту разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК.

Специалист имеет право: знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно

полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

В отсутствие опознающего(ей) – потерпевшего(ей) *фамилия, инициалы, __опознаваемый предмет__* размещен среди двух других похожих *__предмета__*, не имеющих резких отличий во внешних признаках.

О расположении опознаваемого предмета составлена справка, которая приобщена к протоколу.

По *внутреннему телефону* был(а) приглашен(а) ожидающий(ая) в кабинете № ____ опознающий(ая)– потерпевший(ая) *фамилия, инициалы.*

Потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* объявлен порядок производства предъявления предмета для опознания и он(а) уведомлен(а) о применении научно-технических средств: *____наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации___*.

Потерпевшему(ей) разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 71 УПК РК, а именно имеет право:

1) знать о предъявленном подозрении и обвинении; 2) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 3) представлять доказательства; 4) заявлять ходатайства и отводы; 5) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 6) иметь представителя; 7) получать имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средства доказывания или представленное им самим, а также принадлежащее ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, получать принадлежащие ему подлинники документов; 8) примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случаях, предусмотренных законом; 8-1)

выразить согласие на применение приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 9) знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания; 10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя; 11) знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 12) заявлять ходатайства о предоставлении мер безопасности ему и членам его семьи, неразглашении обстоятельств частной жизни, о применении в отношении подозреваемого запрета на приближение; 13) получить копии постановлений о признании его потерпевшим или отказе в этом, прекращении досудебного расследования, обвинительного акта, а также копии приговора и постановления суда первой, апелляционной и кассационной инстанций; 14) участвовать в судебном разбирательстве дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций; 15) выступать в судебных прениях; 16) поддерживать обвинение, в том числе и в случае отказа государственного обвинителя от обвинения; 17) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при ознакомлении с частью протокола судебного заседания – в конце этой части; в случае применения аудио-, видеофиксации судебного заседания – в конце протокола, подавать замечания на протокол; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) органа, ведущего уголовный процесс; 19) обжаловать приговор и постановления суда; 20) знать о принесенных по делу жалобах, ходатайствах прокурора и протестах, подавать на них возражения и участвовать в их рассмотрении; 21) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 22) знать о намерении сторон заключить процессуальное соглашение, о его условиях и последствиях, предлагать свои условия по возмещению ущерба, причиненного преступлением, либо возражать против его заключения. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 76 УПК, юридическая помощь потерпевшему предоставляется бесплатно.

Потерпевший обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут принудительному приводу в порядке, предусмотренном статьей 157 УПК, и на него может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК.

Права и обязанности потерпевшего(ей), предусмотренные ст. 71 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Потерпевший(ая), *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе следственного действия, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Потерпевшему(ей) разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Воспользоваться правом отказа от дачи показаний не желаю. Показания желаю давать на *(казахском, русском, ином языке)* языке, которым владею. В переводчике не нуждаюсь.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Потерпевший(ая) *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, предусмотренной ст. 420 УК РК.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Опознающему(ей) – потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* предложено внимательно осмотреть представленную группу из трех однородных *предметов* и указать тот *предмет*, о котором он(а) ранее дал(а) показания, а также когда, где и при каких обстоятельствах он(а) наблюдал(а) и по каким приметам или особенностям он(а)узнал(а) данный предмет.

Опознающий(ая) указал(а) на предмет под № ___ и сообщил(а): *«(обстоятельства при которых он ранее наблюдал указанный предмет, дословно излагаются объяснения опознающего)».*

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Лицом, производящим следственное действие, объявлены сведения о происхождении предмета, на который указал опознающий.

На этом предъявление предмета для опознания окончено.

Опознаваемый предмет упакован и опечатан печатью №_____ и скреплен подписью лица, производящего следственное действие. Упаковка снабжена биркой с надписью _____.

Потерпевшему(ей) разъяснено право ознакомится с результатами следственного действия, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*

подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления потерпевшего с протоколом о предъявлении предмета для опознания, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом о предъявлении предмета для опознания, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Потерпевшему(ей) протокол о предъявлении предмета для опознания предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен(а) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой следственного действия путем воспроизведения на оборудовании *(наименование оборудования)*.

Протокол о предъявлении предмета для опознания записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход следственного действия. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею(ем).

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*
подпись *фамилия, инициалы специалиста*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Следственное действие провел, протокол составил:
должность, звание *фамилия, инициалы*

СПРАВКА
о размещении опознаваемого предмета в группе схожих предметов (приложение к протоколу предъявления предмета для опознания)

_____ «_____»_____20___г.

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в соответствии с требованиями ст.ст. *60- 63*,197, 199, 229, 230 УПК РК разместил для опознания потерпевшим(ей) *фамилия, инициалы* предмет *наименование предмета* в группе однородных *предметов* не имеющих резких внешних различий, о чем составил настоящую справку, прилагаемую к протоколу предъявления предмета для опознания от «___» _____20__ г.

В отсутствии потерпевшего(ей) *фамилия, инициалы, с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств*, предъявляемые для опознания предметы размещены в следующем порядке слева направо, и снабжены бирками с номерами «1», «2», «3» соответственно:

1. *Предмет, сведения о внешних признаках и характеристиках, источник происхождения;*
2. *Предмет, сведения о внешних признаках и характеристиках, источник происхождения;*
3. *Предмет, сведения о внешних признаках и характеристиках, источник происхождения.*

*должность, звание* _*фамилия, инициалы*

(наименование предприятия,
учреждения, организации,
либо Ф.И.О.гражданина)

ТРЕБОВАНИЕ
о предоставлении *предметов (документов)*

_____ «_____»_____20___г.

В ходе досудебного расследования по уголовному делу № _____, для проведения следственного действия _____возникла необходимость в получении *наименование предметов или документов,* находящегося в распоряжении *наименование организации, Ф.И.О гражданина*, которые необходимы для временного их использования,

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 34, *60- 63*,260 УПК РК,

ТРЕБУЮ:

1. Предоставить для временного использования для следственных действий *предметы (документы) с указанием конкретных характеристик, признаков, свойств, согласно пунктов 1), 2). 3) части 1 статьи 260 УПК).*

2. Требование исполнить в срок до «___» _____ 20___ г. *(не позднее трех суток с момента требования, а в случае необходимости принятия решения о задержании, содержания под стражей подозреваемого – в течение двадцати четырех часов).*

3. Уведомить __*руководителя, гражданина*__ о следующем:

- невыполнение указанных требований без уважительных причин влечет установленную законом ответственность;
- в случае невыполнения требований предметы, документы, необходимые для временного использования при производстве следственных действий могут быть изъяты путем обыска и выемки;
- по минованию надобности истребованные предметы, документы будут возвращены по принадлежности;
- решение лица, проводящего досудебное расследование, может быть обжаловано в порядке ст. 105 УПК РК.

С требованием ознакомлен(а). Копию требования получил(а). Порядок обжалования разъяснен.

подпись дата фамилия, инициалы (руководителя, гражданина)

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
предоставления *предметов (документов)*

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении __*место предоставления предметов и документов*__, руководствуясь ст.ст. *60-63*, 197, 199, 260, 261 УПК РК,

по уголовному делу № _____ принял *предметы (документы),* предоставленные __*фамилия, имя, отчество*__ на основании *требования о представлении предметов (документов) для временного их использования при производстве следственных действий от « » 20 г. исх. № ,* о чем составил протокол.

Предметы (документы) предоставлены __*должность, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, документ, удостоверяющий личность*__.

Предоставивший *предмет (документ) фамилия, инициалы* заявил(а): *«Предоставляю предметы, документы, (количество, наименование, качественное состояние) на основании требования, предъявленного « » 20 г. для временного использования в следственных действий с последующим возвратом».*

подпись фамилия, инициалы

Осмотром установлено:

Перечисляются и описываются все объекты с указанием признаков, свойств, технических характеристик, ход и результаты осмотра.

Представленные *предметы (документы):*
*1.*_____
*2.*_____
3. _____

приняты на временное хранение, опечатаны печатью, удостоверены подписью лица, ведущего уголовный процесс.

Процессуальное действие окончено.

*Фамилия, инициалы*__ разъяснено право ознакомится с результатами следственного действия, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

*Фамилия, инициалы*__ ознакомлен(а) с протоколом следственного действия путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*

С протоколом предоставления *предметов (документов)* ознакомлен(а). Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею.

подпись *фамилия, инициалы*

К протоколу прилагаются:

перечень предоставленных предметов, документов

Предметы (документы) принял, протокол составил:

_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

Копию протокола предоставления *предметов (документов)* получил(а)

дата *подпись* *фамилия, инициалы*

Копию протокола вручил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
возврата *предметов и документов*

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено:___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении __*место предоставления предметов и документов*, руководствуясь ст.ст. *60- 63*,197, 199, 260, 261 УПК РК,

осуществил возврат __*фамилия, имя, отчество*__ *предметов* (*документов*), предоставленных «___» _____20__г. __*фамилия, имя, отчество*__ на основании *требования о представлении предметов (документов) для временного их использования при производстве следственных действий от « » 20 г. исх. № ,* о чем составил настоящий протокол.

Принимает *предметы (документы) должность, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, документ, удостоверяющий личность (ранее представившего указанные предметы, документы лица, либо лица, действующего на основании соответствующей доверенности)*__.

Осмотром установлено:

Перечисляются и описываются все объекты с указанием признаков, свойств, технических характеристик, ход и результаты осмотра.

Возвращаемые *предметы (документы)*
*1.*_____
*2.*_____
3. _____

Фамилия, инициалы заявил(а) : *Осмотренные, ранее представленные органу уголовного преследования предметы, документы, (количество, наименование, качественное состояние) принимаю в свое распоряжение.* Заявлений, связанных с повреждением использованного в ходе следственных действий имущества или ухудшением его качеств не имею.

подпись *фамилия, инициалы*

Осмотренные *предметы* переданы в распоряжение *фамилия, инициалы.*
подпись *фамилия, инициалы*

Процессуальное действие окончено.

__*Фамилия, инициалы*__ разъяснено право ознакомится с результатами процессуального действия, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

__*Фамилия, инициалы*__ ознакомлен(а) с протоколом возврата *предметов* (*документов*) путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*.

С протоколом возврата предметов (документов) ознакомлен(а). Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею.

подпись *фамилия, инициалы*

Предметы (документы) возвратил, протокол составил:
_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

Копию протокола возврата *предметов (документов),* заверенную подписью получил(а)

дата *подпись* *фамилия, инициалы*

Копию протокола вручил:
_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
предъявления лица для опознания по фотографии

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* ,_ с соблюдением требований ст.ст. *60- 63*,78, 80, 197, 199, 229, 230 УПК РК, с участием:

специалиста:___должность, фамилия, имя, отчество _____

с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств по уголовному делу № _____ с целью установления тождества или различия с ранее наблюдавшимся лицом, предъявил ранее допрошенному(ой) по обстоятельствам дела __*фамилия, имя, отчество*, для опознания фотографию *фамилия, имя, отчество*, о чем составил протокол.

Участникам следственного действия объявлен порядок предъявления фотографии для опознания лица и участники уведомлены о применении научно-технических средств: *наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации*.

Специалисту разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК.

Специалист имеет право: знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно

полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

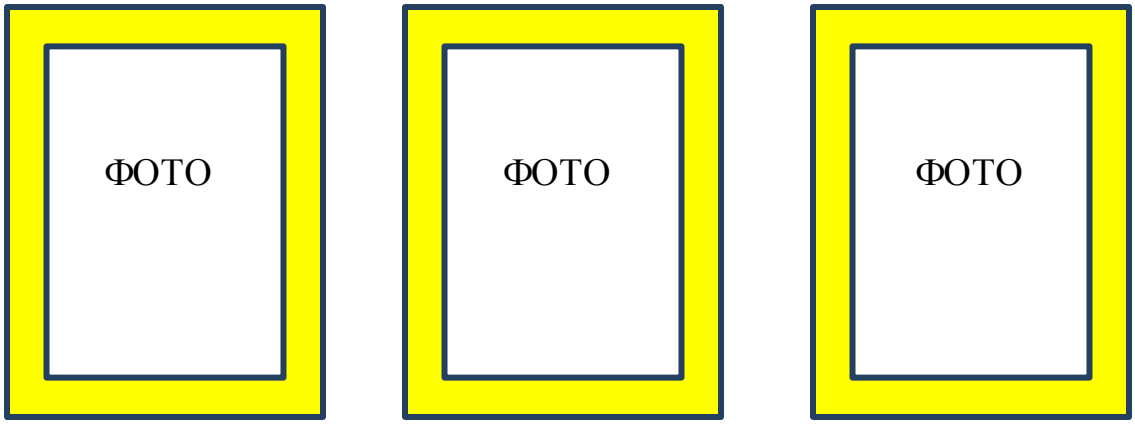
Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

В отсутствие опознающего(ей) *фамилия, инициалы,* фотография опознаваемого(ой) лица _*фамилия, инициалы*__ размещена среди двух других фотографий лиц схожих по общим характеристикам, в следующем порядке.



№ 1 **№ 2** **№ 3**

О расположении фотографии опознаваемого лица среди других фотографий составлена справка, которая приобщена к протоколу.

По внутреннему телефону был(а) приглашен(а) ожидающий(ая) в кабинете № _____ опознающий(ая) *фамилия, инициалы.*

Опознающему(ей) *фамилия, инициалы* объявлен порядок предъявления фотографии для опознания лица и он(а) уведомлен(а) о применении научно-технических средств. Опознающему(ей) разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные ст. 78 УПК РК, а именно:

Свидетель имеет право: 1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения; 2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет; 3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 5) собственноручной записи показаний в протоколе допроса; 6) приносить жалобы на действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности. Свидетель имеет право давать показания в присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует проведению допроса свидетеля. Свидетелю обеспечивается возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу.

Свидетель обязан: 1) явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда; 2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы; 3) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором; 4) соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Республики Казахстан. За уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

Права и обязанности свидетеля, предусмотренные ст. 78 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы*

Свидетель *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе следственного действия, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.

подпись *фамилия, инициалы*

Свидетелю разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.

Воспользоваться правом отказа от дачи показаний не желаю. Показания желаю давать *(в присутствии, отсутствии адвоката)*__ на _*(казахском, русском, ином языке)*__ языке, которым владею. В переводчике не нуждаюсь.

подпись *фамилия, инициалы*

Опознающему – свидетелю *фамилия, инициалы* предложено внимательно осмотреть представленную группу из трех фотографий с лицами и указать то лицо, о котором он ранее дал показания, а также когда, где и при каких обстоятельствах он наблюдал это лицо.

Опознающий(ая) указал(а) на фотографию под № ___ и сообщил(а): *«(обстоятельства при которых он ранее наблюдал указанное лицо)».*

подпись *фамилия, инициалы*

Опознающему – свидетелю *фамилия, инициалы* предложено объяснить, по каким приметам или особенностям он(а) узнал(а) данное лицо.

Опознающий(ая) *фамилия, инициалы* объяснил(а):

«*дословно излагаются объяснения опознающего*»

подпись *фамилия, инициалы*

Лицом, производящим следственное действие объявлены сведения о лице, изображенном на фотографии на которую указал(а) опознающий(ая).

На этом предъявление лица для опознания по фотографии окончено.

Опознающему(ей) разъяснено право ознакомится с результатами следственного действия, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления свидетеля с протоколом предъявления для опознания фотографии лица, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления свидетеля с протоколом предъявления для опознания фотографии лица, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Свидетелю протокол опознания лица по фотографии предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой следственного действия путем воспроизведения на оборудовании *(наименование оборудования)*.

Протокол записан правильно, его фонограмма и видеограмма отражает весь ход следственного действия. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею(ем).

подпись *фамилия, инициалы*

подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

подпись *фамилия, инициалы*

подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Следственное действие провел, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

СПРАВКА
о размещении фотографии опознаваемого лица в группе фотографий
(приложение к протоколу о предъявлении предъявления для опознания лица по фотографии)

_____ «_____»_____20___г.

*_Должность, звание, фамилия, инициалы_*, в соответствии с требованиями ст.ст. *60- 63*,197, 199, 229, 230 УПК РК разместил для опознания свидетелем *фамилия, инициалы*__ фотографию *фамилия, инициалы*_ в группе фотографий лиц, не имеющими резких различий, о чем составил справку, прилагаемую к протоколу о предъявлении фотографии для опознания лица от «___» _____20__ г.

В отсутствии свидетеля *фамилия, инициалы,* в условиях звуко- и видеофиксации, предъявляемые для опознания фотографии размещены в протоколе и пронумерованы путем указания под фотографиями номеров «№1», «№2», «№3» соответственно в следующем порядке слева направо:

№ 1. *Сведения о лице, изображенном на фотографии, сведения об источнике происхождения фотографии*

№ 2. *Сведения о лице, изображенном на фотографии, сведения об источнике происхождения фотографии*

№ 3. *Сведения о лице, изображенном на фотографии, сведения об источнике происхождения фотографии*

_должность, звание___ *фамилия, инициалы*

Глава 30 УПК.
НЕГЛАСНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Лично
Гриф секретности
(при необходимости)

«САНКЦИОНИРУЮ»
проведение негласного следственного действия
название негласного следственного действия, предусмотренного ст.231 УПК РК
сроком на «___» суток
с «____»_____20__ года
по «____»_____20__года

Следственный судья
название специализированного следственного суда, специализированного межрайонного следственного суда
фамилия, имя, отчество.
«____»_____20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о проведении
название негласного следственного действия

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс либо иных должностных лиц, уполномоченных УПК на вынесение соответствующего постановления, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

краткое описание фабулы уголовного дела;
обоснование необходимости проведения негласного следственного действия (НСД), предусмотренного ст.231ч.ч.1 п.п. 1-6 УПК РК ***с санкции суда****, название НСД;*
условия и основания проведения НСД согласно ст.232 УПК РК;

сведения о лице, месте или предмете, в отношении которого планируется проводить негласное следственное действие;

срок проведения негласного следственного действия;

сведения об органе, которому поручается провести негласное следственное действие.

В целях исключения расшифровки объекта, в отношении которого проводится негласное следственное действие, в постановлении допускается указание псевдонима, условного наименования вместо настоящих данных. Об изменении данных с соблюдением требований конфиденциальности выносится соответствующее постановление, которое согласовывается с прокурором.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60, 63*, 198, **231 ч.1 п.п. 1-6**, **232 ч.3**, 233-236, 241, *и другие статьи главы 30* УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести негласные следственные действия *название негласного следственного действия, предусмотренного ст.231 УПК РК* по уголовному делу №_____ *в отношении кого и по какой статье УК РК или по факту совершенного преступления* с применением специальных технических средств сроком на «___» суток с «____»_____20__ года по «____»_____20__года.

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда района, города* о даче санкции на проведение негласного следственного действия *название негласного следственного действия*.

3. Поручить проведение негласных следственных действий *уполномоченному подразделению правоохранительного или специального государственного органа с использованием форм и методов оперативно-розыскной деятельности.*

4. Материалы, полученные при проведении негласных следственных действий, с соблюдением конфиденциальности, предоставить *лицу, ведущего уголовный процесс либо иным должностных лиц, уполномоченных УПК на вынесение соответствующего постановления*.

5. Настоящее постановление в течение двадцати четырех часов вместе с материалами представить следственному судье.

Приложение: *материалы, подтверждающие обоснованность проведения негласного следственного действия*
на «___» листах

должность, звание, *Ф.И.О.*

Лично
Гриф секретности
(при необходимости)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о проведении
название негласного следственного действия

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование либо иных должностных лиц, уполномоченных УПК на вынесение соответствующего постановления, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

краткое описание фабулы уголовного дела;

обоснование необходимости проведения негласного следственного действия (НСД), предусмотренного ст.231 ч.1 п.п. 7-10 УПК РК ***без санкции суда,*** *название НСД;*

условия и основания проведения НСД согласно ст.232 УПК РК;

сведения о лице, месте или предмете, в отношении которого планируется проводить негласное следственное действие;

срок проведения негласного следственного действия;

сведения об органе, которому поручается провести негласное следственное действие.

В целях исключения расшифровки объекта, в отношении которого проводится негласное следственное действие, в постановлении допускается указание псевдонима, условного наименования вместо настоящих данных. Об изменении данных с соблюдением требований конфиденциальности выносится соответствующее постановление, которое согласовывается с прокурором.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60, 63*, 198, **231 ч.1 п.п. 7-10**, 232 ч.5, 233, 234, 235, 236, 241, *и другие статьи главы 30* УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести негласные следственные действия *название негласного следственного действия, предусмотренного ст.231 УПК РК* по уголовному делу №_____ *в отношении кого и по какой статье УК РК или по факту совершенного преступления* с применением специальных технических средств сроком на «___» суток с «____»_____20__ года по «____»_____20__года.

2. Поручить проведение негласных следственных действий *уполномоченному подразделению правоохранительного или специального государственного органа .*

3. Материалы, полученные при проведении негласных следственных действий, с соблюдением конфиденциальности, предоставить *лицу, ведущего уголовный процесс* *либо иным должностных лиц, уполномоченных УПК на вынесение соответствующего постановления*.

должность, звание, *подпись Ф.И.О.*

Лично
Гриф секретности
(при необходимости)

Следственному судье
название специализированного следственного суда, специализированного межрайонного следственного суда
Фамилия, имя, отчество.
«____»_____20__г.

ХОДАТАЙСТВО
о прекращении проведения
название негласного следственного действия

_____ «_____»_____20___г.

Прокурор, классный чин, Ф.И.О., изучив постановление о проведении негласного следственного действия и уголовное дело № _____ *в отношении кого и по какой статье УК РК или по факту совершенного преступления*,

УСТАНОВИЛ:

краткое описание фабулы уголовного дела;
срок вынесения постановления;
обоснование необходимости проведения негласного следственного действия (НСД), предусмотренного ст.231 УПК РК, название НСД;
условия и основания проведения НСД согласно ст.232 УПК РК;
сведения о лице, месте или предмете, в отношении которого планируется проводить негласное следственное действие;
срок проведения негласного следственного действия;
дата и причина поручения следственного судьи о законности проведения негласного следственного действия;и другие основания проведения проверки
Основания признания незаконным постановления о проведении негласного следственного действия

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.58, 193, 198, 234 УПК РК,

ХОДАТАЙСТВУЮ:

1. О прекращении проведения *название негласного следственного действия* по уголовному делу №_____ *в отношении кого и по какой статье УК РК или по факту совершенного преступления* как незаконное.

Прокурор,
классный чин, Ф.И.О., *подпись*

Лично
Гриф секретности
(при необходимости)

«САНКЦИОНИРУЮ»
проведение негласного следственного действия
название негласного следственного действия, предусмотренного ст.231 УПК РК
сроком на «___» суток
с «____»_____20__ года
по «____»_____20__года

Следственный судья
города Нур-Султан
Фамилия, имя, отчество.

«____»_____20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о проведении
название негласного следственного действия
в отношении *судьи или генерального прокурора*

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование либо иных должностных лиц, уполномоченных УПК на вынесение соответствующего постановления, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

краткое описание фабулы уголовного дела;
обоснование необходимости проведения негласного следственного действия (НСД), предусмотренного ст.231 УПК РК, название НСД;
условия и основания проведения НСД согласно ст.232 УПК РК;
сведения о лице, месте или предмете, в отношении которого планируется проводить негласное следственное действие;
срок проведения негласного следственного действия;
сведения об органе, которому поручается провести негласное следственное действие.

В целях исключения расшифровки объекта, в отношении которого проводится негласное следственное действие, в постановлении допускается указание псевдонима, условного наименования вместо настоящих данных. Об изменении данных с соблюдением требований конфиденциальности выносится соответствующее постановление, которое согласовывается с прокурором.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60, 63*, 198, **231 ч.1 п.п. 1-6**, 232 ч.3, 233, **234 ч. 4**, 235, 236, 241, *и другие статьи главы 30* УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести негласные следственные действия *название негласного следственного действия, предусмотренного ст.231 УПК РК* по уголовному делу №_____ *в отношении кого и по какой статье УК РК или по факту совершенного преступления* с применением специальных технических средств сроком на «___» суток с «____»_____20__ года по «____»_____20__года.

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда района, города* о даче санкции на проведение негласного следственного действия *название негласного следственного действия*.

3. Поручить проведение негласных следственных действий *уполномоченному подразделению правоохранительного или специального государственного органа с использованием форм и методов оперативно-розыскной деятельности.*

4. Материалы, полученные при проведении негласных следственных действий, с соблюдением конфиденциальности, предоставить *лицу, ведущего уголовный процесс* *либо иным должностных лиц, уполномоченных УПК на вынесение соответствующего постановления*.

5. Настоящее постановление в течение двадцати четырех часов вместе с материалами представить следственному судье.

Приложение: уголовное дело и *материалы, подтверждающие обоснованность проведения негласного следственного действия*
на «___» листах

должность, звание, *Ф.И.О.*

«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный прокурор
Республики Казахстан
или его первый заместитель
должность, звание,
фамилия, имя, отчество
«____»_____20___года

Лично
Гриф секретности
(при необходимости)

«САНКЦИОНИРУЮ»
продление срока негласного следственного действия
название негласного следственного действия, предусмотренного ст.231 УПК РК
сроком на «___» суток
с «____»_____20__ года
по «____»_____20__года

Следственный судья
название специализированного следственного суда, специализированного межрайонного следственного суда
Фамилия, имя, отчество.
«____»_____20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о продлении срока проведения
название негласного следственного действия

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование, либо иных должностных лиц, уполномоченных УПК на вынесение соответствующего постановления, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

краткое описание фабулы уголовного дела;
обоснование необходимости проведения негласного следственного действия (НСД), предусмотренного ст.231 УПК РК, название НСД;
условия и основания проведения НСД согласно ст.232 УПК РК;
сведения о лице, месте или предмете, в отношении которого планируется проводить негласное следственное действие;
срок проведения негласного следственного действия;

сведения об органе, которому поручается провести негласное следственное действие.

Основание и причины продления срока НСД

В целях исключения расшифровки объекта, в отношении которого проводится негласное следственное действие, в постановлении допускается указание псевдонима, условного наименования вместо настоящих данных. Об изменении данных с соблюдением требований конфиденциальности выносится соответствующее постановление, которое согласовывается с прокурором.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 198, 231, 232, 233, 234, 235, **236 ч.2**, 241, *и другие статьи главы 30* УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Продлить срок проведения негласного следственного действия по уголовному делу №_____ *в отношении кого и по какой статье УК РК или по факту совершенного преступления* сроком на «___» суток с «____»_____20__ года

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда района, города* о продлении срока проведение негласного следственного действия *название негласного следственного действия*.

3. Поручить проведение негласных следственных действий *уполномоченному подразделению правоохранительного или специального государственного органа с использованием форм и методов оперативно-розыскной деятельности.*

4. Материалы, полученные при проведении негласных следственных действий, с соблюдением конфиденциальности, предоставить *лицу, ведущего уголовный процесс либо иным должностных лиц, уполномоченных УПК на вынесение соответствующего постановления*.

5. Настоящее постановление в течение двадцати четырех часов вместе с материалами представить следственному судье.

Приложение: уголовное дело и *материалы, подтверждающие*
обоснованность проведения негласного
следственного действияи
на «___» листах

должность, звание, *Ф.И.О.*

Лично
Гриф секретности
(при необходимости)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении проведения
название негласного следственного действия

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование либо иных должностных лиц, уполномоченных УПК на вынесение соответствующего постановления, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

краткое описание фабулы уголовного дела;

обоснование необходимости проведения негласного следственного действия (НСД), предусмотренного ст.231 УПК РК, название НСД;

условия и основания проведения НСД согласно ст.232 УПК РК;

сведения о лице, месте или предмете, в отношении которого планируется проводить негласное следственное действие;

срок проведения негласного следственного действия;

сведения об органе, которому поручается провести негласное следственное действие.

Основания в отпадении необходимости дальнейшего проведения негласного следственного действия.

В целях исключения расшифровки объекта, в отношении которого проводится негласное следственное действие, в постановлении допускается указание псевдонима, условного наименования вместо настоящих данных. Об изменении данных с соблюдением требований конфиденциальности выносится соответствующее постановление, которое согласовывается с прокурором.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60, 63*, 198, 231, 232, 233, 234, 235, **236 ч.2**, 241, *и другие статьи главы 30* УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Прекратить проведение негласного следственного действия *название негласного следственного действия, предусмотренного ст.231 УПК РК* по уголовному делу №_____ *в отношении кого и по какой статье УК РК или по факту совершенного преступления*.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору *название прокуратуры.*

должность, звание, *Ф.И.О.*

Лично
Гриф секретности
(при необходимости)

ПРОТОКОЛ
исследования результатов
название негласного следственного действия

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_ *Должность, звание Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование либо иных должностных лиц, уполномоченных УПК на вынесение соответствующего постановления*, в помещении __*место производства исследования*, руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 25, 47, 124, 125, 199, 201, 238, 239 УПК РК,

(при необходимости) с участием_ специалиста, фамилия, имя, отчество и должность, звание, фамилия, имя, отчество сотрудника органа дознания, имеющих соответствующую форму допуска к гос.секретам

при _*(ясной, пасмурной)*_ погоде и _*(естественном, искусственном)*_ освещении, с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств произвел исследования результатов негласного следственного действия, о чем составил настоящий протокол.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок исследования результатов негласного следственного действия, участники уведомлены о применении научно-технических средств: *наименование научно-технических средств, условия и порядок их использования и, время начала звуко- и видеофиксации*.

В соответствии с требованиями ст.ст.110, 220 УПК участникам разъяснено право обращать внимание лица, осуществляющего досудебное расследование, на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела.

Согласно ст. 47 УПК, лица, которым орган, ведущий уголовный процесс, предлагает сообщить или предоставить сведения, составляющие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, не могут отказаться от выполнения указанного требования со ссылкой на необходимость сохранения государственных секретов или иной охраняемой законом тайны. Орган, ведущий уголовный процесс, до получения от лица указанных сообщений или сведений обязан в протоколе соответствующего процессуального действия сделать запись и ознакомить с нею под роспись лицо

о необходимости получения от него указанных сведений исключительно для производства по уголовному делу и о сохранении в отношении полученных сведений конфиденциальности в порядке, предусмотренном законом.

Согласно ст.246 УПК РК в каждом случае осмотра и (или) ознакомления с почтовым и иным отправлением следователем, дознавателем с соблюдением требований ст.199 УПК составляется протокол, в котором отражаются данные участвовавших в производстве мероприятия лиц, наименование и вид почтового и иного отправления, подвергнутого осмотру и (или) ознакомлению, сведения о дальнейшей доставке отправления с фиксацией его содержания или без такового. В необходимых случаях для участия в производстве осмотра и выемки почтово-телеграфных отправлений следователь, дознаватель вправе вызвать соответствующего специалиста, а также переводчика.

Фамилия, инициалы специалиста разъяснены права и обязанности, а именно, имеет право:

знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и

дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *должность, фамилия, инициалы*

ИССЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Описываются все производимые при исследования результатов негласного следственного действия, направленные на обнаружение и выявление следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, выяснение характеристик и особенностей осматриваемых предметов, установление обстоятельств, имеющих значение для дела, а равно все обнаруженное при исследовании в той последовательности, в какой они проводились, и том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

Перечисляются и описываются все объекты, подвергаемые исследованию. Указываются состояние целостности упаковки и ее особенности.

Отражаются результаты применения научно-технических средств с указанием условий и порядка их использования, объектов к которым эти средства были применены.

Указываются какие объекты опечатаны и какой печатью.

Описываются процедуры измерения, фотографирования и запечатления иными средствами.

Обнаруженные *предметы* упакованы, с записью о наименовании предмета и его количестве, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

Пакет с осмотренными предметами направляется в *наименование места хранения* для хранения.

Электронный носитель _____ с фотодокументами, фиксирующими ход и результаты следственного действия направляется в _____ для составления фототаблицы.

Исследование результатов негласного следственного действия окончено. Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами осмотра предметов, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом исследования результатов негласного следственного

действия, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом осмотра предметов, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол исследования результатов негласного следственного действия предъявлен для ознакомления.

С настоящим протоколом ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на соответствующем *(наименование оборудования)*.

Протокол исследования результатов негласного следственного действия записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход следственных действии. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею(ем).

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Исследование результатов негласного следственного действия произвел, протокол составил

должность, звание *фамилия, инициалы*

Лично
Гриф секретности
(при необходимости)

АКТ
об уничтожении результатов
название негласного следственного действия

_____ «_____»_____20___г.

Мы, нижеподписавшиеся:
1.__*должность, место работы, фамилия, инициалы*, _
2._*должность, место работы, фамилия, инициалы*_,__
3. *должность, место работы, фамилия, инициалы*,
составили настоящий акт о том, что в период с __ часов ___минут «__» _____ 20__года до ___ часов ___ минут «__» _____ 20 __ года в __*наименование органа уголовного преследования*__ в соответствии с требованиями ст.240 ч.1 УПК РК результаты негласных следственных действий, не имеющими доказательственного значения, подлежат уничтожению.

Перечень результатов негласных следственных действий, подлежащих уничтожению.

Порядок и условия уничтожения результатов негласных следственных действий

и другие…….

_должность, звание___	*подпись*	*фамилия, инициалы*
_должность, звание___	*подпись*	*фамилия, инициалы*
_должность, звание___	*подпись*	*фамилия, инициалы*

Лично
Гриф секретности
(при необходимости)

«САНКЦИОНИРУЮ»
проведение негласного
контроля почтовых
и иных отправлений
сроком на «___» суток
с «____»_____20__ года
по «____»_____20__года

Следственный судья
название специализированного
следственного суда,
специализированного межрайонного
следственного суда
Фамилия, имя, отчество.
«____»_____20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о проведении негласного контроля
почтовых и иных отправлений

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование либо иных должностных лиц, уполномоченных УПК на вынесение соответствующего постановления, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

краткое описание фабулы уголовного дела;

обоснование необходимости проведения негласного контроля почтовых и иных отправлений, с санкции суда;

условия и основания проведения НСД согласно ст.232 УПК РК;

сведения о лице, месте или предмете, в отношении которого планируется проводить негласное следственное действие;

срок проведения негласного следственного действия;

название учреждения связи, на которое возлагается обязанность по задержанию почтово-телеграфных отправлений, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лиц, почтово-телеграфные отправления которых подлежат

негласному контролю, их адрес, вид почтово-телеграфных отправлений, на которые налагается негласный контроль, срок, на который он налагается.

в целях исключения расшифровки объекта, в отношении которого проводится негласное следственное действие, в постановлении допускается указание псевдонима, условного наименования вместо настоящих данных. Об изменении данных с соблюдением требований конфиденциальности выносится соответствующее постановление, которое согласовывается с прокурором.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60, 63*, 198, 231-236, 241, **246** *и другие статьи главы 30* УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести негласный контроль почтовых и иных отправлений по уголовному делу №_____ *в отношении кого и по какой статье УК РК или по факту совершенного преступления* с применением специальных технических средств сроком на «___» суток с «____»_____20__ года по «____»_____20__года.

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда района, города* о даче санкции на проведение негласного контроля почтовых и иных отправлений.

3. Поручить проведение негласного контроля почтовых и иных отправлений *название учреждения связи, на которое возлагается обязанность по задержанию почтово-телеграфных отправлений, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лиц, их адрес*

4. Материалы, полученные при проведении негласных следственных действий, с соблюдением конфиденциальности, предоставить *лицу, ведущего уголовный процесс либо иным должностных лиц, уполномоченных УПК на вынесение соответствующего постановления*.

5. Настоящее постановление в течение двадцати четырех часов вместе с материалами представить следственному судье.

Приложение: уголовное дело и *материалы, подтверждающие обоснованность проведения негласного следственного действия*
на «___» листах

должность, звание, *Ф.И.О.*

Лично
Гриф секретности
(при необходимости)

НАЧАЛЬНИКУ

уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа , фамилия, инициалы

ПОРУЧЕНИЕ
о проведении
название негласного следственного действия

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование либо иных должностных лиц, уполномоченных УПК на вынесение соответствующего постановления, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ ,

УСТАНОВЛЕНО:

краткое описание фабулы уголовного дела;

обоснование необходимости проведения негласного следственного действия (НСД), предусмотренного ст.231 УПК РК, название НСД;

условия и основания проведения НСД согласно ст.232 УПК РК;

сведения о лице, месте или предмете, в отношении которого планируется проводить негласное следственное действие;

срок проведения негласного следственного действия;

сведения об органе, которому поручается провести негласное следственное действие.

В целях исключения расшифровки объекта, в отношении которого проводится негласное следственное действие, в постановлении допускается указание псевдонима, условного наименования вместо настоящих данных. Об изменении данных с соблюдением требований конфиденциальности выносится соответствующее постановление, которое согласовывается с прокурором.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60, 63*, 198, 231 - 236, 241, *и другие статьи главы 30* УПК РК,

ПОРУЧАЮ:

1. Провести негласные следственные действия *название негласного следственного действия, предусмотренного ст.231 УПК РК* по уголовному делу №_____ *в отношении кого и по какой статье УК РК или по факту совершенного преступления* с применением специальных технических средств сроком на «___» суток с «____»_____20__ года по «____»_____20__года.

2. Поручить проведение негласных следственных действий *уполномоченному подразделению правоохранительного или специального государственного органа с использованием форм и методов оперативно-розыскной деятельности.*

3. Материалы, полученные при проведении негласных следственных действий, с соблюдением конфиденциальности, предоставить *лицу, ведущего уголовный процесс либо иным должностных лиц, уполномоченных УПК на вынесение соответствующего постановления*.

должность, звание, *Ф.И.О.*

Глава 31 УПК.
ОБЫСК И ВЫЕМКА

ПРОТОКОЛ
личного обыска задержанного

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено:___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, находясь _*место составления,* с соблюдением требований ст. *60, 63*, 132, 197, 199, 252, 254, 255 УПК РК, произвел личный обыск задержанного(ой) __*ФИО, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность*, о чем составил протокол.

Перед началом следственного действия задержанному(ой) объявлен порядок производства личного обыска.

Задержанному(ой) __*фамилия, имя, отчество*_ было предложено добровольно выдать запрещенные (либо имеющие значение для дела) предметы, на что задержанный(ая) _____*фамилия, имя, отчество*_____ заявил(а): _____.

Приступил к производству личного обыска.
Исследованию были подвергнуты __*одежда, обувь, вещи*_____.

В результате проведенного личного обыска обнаружено и изъято:
1. ____*с указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков, и, по возможности стоимости*_____
*2. и т.д.*_____
Обнаруженные предметы упакованы, *с записью о наименовании предмета и его количестве*, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.
По поводу изъятых вещей __*фамилия, имя, отчество*__ пояснил(а), что _____*обстоятельства происхождения* _____

Задержанному(ой) разъяснено право ознакомится с результатами личного обыска, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

подпись *фамилия, инициалы*
(подпись защитника)

Задержанному(ой) протокол личного обыска предъявлен для ознакомления. С протоколом ознакомлен(а) путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*.

Протокол личного обыска записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею(ем).

К протоколу прилагается: *изъятые предметы чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

Протокол составил:
должность, звание, *фамилия, инициалы*

Копию протокола личного обыска получил(а):

подпись *фамилия, инициалы*
(подпись защитника)

ПРОТОКОЛ
личного обыска задержанного
(с применением научно-технических средств)

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, находясь _*место составления* с соблюдением требований ст. *60, 63,* 132, 197, 199, 252, 254, 255 УПК РК, произвел личный обыск задержанного(ой) *ФИО, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность*, с участием специалиста *ФИО, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность*, о чем составил протокол.

Специалисту _____, в соответствии со ст.ст.80, 110 УПК РК, разъяснены его права и обязанности.

Специалист: *подпись фамилия, инициалы*

Перед началом следственного действия задержанному(ой) объявлен порядок производства личного обыска задержания *уведомлен о применении научно-технических средств: наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации или без применения таковых*.

Задержанному(ой) __*фамилия, имя, отчество*_ было предложено добровольно выдать запрещенные (либо имеющие значение для дела) предметы, на что задержанный(ая) _____*фамилия, имя, отчество*_____ заявил(а): _____.

Приступил к производству личного обыска.
Исследованию были подвергнуты __*одежда, обувь, вещи*_____.

В результате проведенного личного обыска обнаружено и изъято:
1. ____*с указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков, и, по возможности стоимости*_____
*2. и т.д.*_____
Обнаруженные предметы упакованы, с записью о наименовании предмета и его количестве, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

По поводу изъятых вещей __*фамилия, имя, отчество*__ пояснил(а), что _____*обстоятельства происхождения* _____

На этом личный обыск задержанного(ой) окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами личного обыска, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

подпись *фамилия, инициалы*
(подпись защитника) *фамилия, инициалы*
(подпись специалиста) *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления задержанного(ой) с протоколом личного обыска, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

подпись *фамилия, инициалы*
(подпись защитника) *фамилия, инициалы*
(подпись специалиста) *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления задержанного(ой) с протоколом личного обыска, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Задержанному(ой) протокол личного обыска предъявлен для ознакомления. С протоколом ознакомлен(а) путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой следственного действия путем воспроизведения на оборудовании *(наименование оборудования)*.

Протокол личного обыска записан правильно, его фонограмма и видеограмма отражает весь ход следственного действия. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею(ем).

подпись *фамилия, инициалы*
(подпись защитника) *фамилия, инициалы*
(подпись специалиста) *фамилия, инициалы*

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

Протокол составил:

должность, звание, *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
о санкционировании производства принудительного личного обыска

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Дата начала досудебного расследования по данному факту начато досудебное расследование №_____ по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК.

В ходе досудебного расследования было установлено, что___*основания принудительного личного обыска*_____

Для всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела необходимо произвести принудительный личный обыск *Ф.И.О. лица ...* с целью обнаружения *запрещенных предметов, другое.*

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.*60-63*, 220, 252, 254, 255, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить ходатайство перед судом *название суда* о санкционировании принудительного личного обыска *Ф.И.О. лица*

2. Представить *название суда* материалы досудебного расследования за №_____для поддержания ходатайства о санкционировании принудительного личного обыска *.. Ф.И.О. лица.*

3. Копию настоящего постановления направить прокурору.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

ПРОТОКОЛ
личного обыска

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено:___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, находясь _*место составления* с соблюдением требований ст. *60, 63*, 197, 199, 252, 254, 255 УПК РК, с участием понятых:
1. __фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность
2. __фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность
произвел личный обыск гр. *фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность*, о чем составил протокол.

В соответствии с требованиями ст.ст.82, 110 УПК понятым разъяснено: участвовать в производстве следственного действия; делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал; приносить жалобы на действия органа уголовного преследования; получать возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности.

Понятой обязан: явиться по вызову органа уголовного преследования; принять участие в производстве следственного действия; удостоверить своей подписью в протоколе следственного действия факт производства этого действия, его ход и результаты; не разглашать без разрешения дознавателя, следователя, прокурора материалы досудебного расследования; соблюдать порядок при производстве следственных действий.

За отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на понятого может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 настоящего Кодекса.

1) *подпись*, 2) *подпись*

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства личного обыска.

Постановление о производстве личного обыска от «____» _____ 20___ года предъявлено, после чего гр. __*фамилия, имя, отчество*__ было предложено добровольно выдать запрещенные (либо имеющие значение для дела) предметы, на что гр. *фамилия, имя, отчество* заявил(а):_____.

Приступил к производству личного обыска.

Исследованию были подвергнуты __*одежда, обувь, вещи*_____.

В результате проведенного личного обыска __*фамилия, имя, отчество*__ обнаружено и изъято:

1. *с указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков, и, по возможности стоимости*_____

*2. и т.д.*_____

Обнаруженные предметы упакованы с записью о наименовании предмета и его количестве, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

По поводу изъятых вещей __*фамилия, имя, отчество*__ пояснил(а), что _____*обстоятельства происхождения*_____

Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами личного обыска, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

Понятые: *1. фамилия, инициалы подпись*
2. фамилия, инициалы подпись

Лицо, в отношении которого(ой) производился личный обыск:
1. фамилия, инициалы подпись

Протокол личного обыска предъявлен участникам для ознакомления. С протоколом ознакомлен(а) путем __*личного прочтения, оглашения.*

Протокол личного обыска записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею(ем).

Понятые: *1. фамилия, инициалы подпись*
2. фамилия, инициалы подпись

Лицо, в отношении которого(ой) производился личный обыск:
1. фамилия, инициалы подпись

К протоколу прилагается: *изъятые объекты.*

Протокол составил:
должность, звание, *фамилия, инициалы*

Копию протокола личного обыска получил(а).
фамилия, инициалы подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда, *основания для проведения обыска, место, адрес обыска.*

В соответствии со ст. 252,254 УПК РК, обыск производится с целью обнаружения и изъятия предметов или документов, имеющих значение для дела, в том числе обнаружения имущества, подлежащего аресту.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.*60, 63*, 198, 220, 252, 254 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести обыск по адресу _____.
2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда района, города* о даче санкции на производство обыска по адресу_____.
3. Копию настоящего постановления вручить *Ф.И.О. лица у кого производится обыск* и одновременно разъяснить ему права, обязанности и порядок обжалования решения.
4. Копию постановления направить прокурору.

должность, звание, *фамилия, инициалы*

С постановлением ознакомлен(а), права, обязанности и последствиях их неисполнения, а также порядок обжалования разъяснены. Копию постановления получил(а).

Дата подпись фамилия, инициалы
Защитник: *Дата подпись фамилия, инициалы*

Копию постановления вручил
порядок обжалования разъяснил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
о проверке законности произведенного обыска

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___УК РК

Обстоятельства, дата, место, адрес произведенного обыска,основания законности произведенного обыска

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60-63*, 198, 220, 252, 254 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед *название суда* о проверке законности произведенного обыска *обстоятельства, дата, место, адрес произведенного обыска*
2. Копию постановления направить прокурору.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела, *подтверждающие необходимость проверки законности произведенного обыска*, на_____ листах.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

ПРОТОКОЛ
производства обыска

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, находясь _*место составления* с соблюдением требований ст.ст. *60- 63*, 197, 199, 252, 254, 256 УПК РК с участием:

Специалиста: *1. __должность, фамилия, имя, отчество* ___

Понятых: *1. __фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность* ___

2. __фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность ___

произвел обыск _*помещения по адресу*

в присутствии: __*фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, документ удостоверяющий личность, в распоряжении которого находится помещение, либо проживающего в нем совершеннолетнего лица, либо представителей местного исполнительного органа* при *(естественном, искусственном)*_ освещении, с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств произвел обыск, о чем составил протокол.

Участникам обыска объявлено постановление о производстве обыска от «____» _____ 20___ года.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства обыска и участники уведомлены о применении научно-технических средств: _*наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации* ____.

В соответствии с требованиями ст.ст.110, 220 УПК участникам разъяснено право обращать внимание лица, осуществляющего досудебное расследование, на все, что, по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела.

должность, фамилия, инициалы разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК.

Специалист имеет право: знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке

доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы*

В соответствии с требованиями ст.ст.82, 110 УПК понятым разъяснено, что имеют право: участвовать в производстве следственного действия; делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал; приносить жалобы на действия органа уголовного преследования; получать возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности.

Понятой обязан: явиться по вызову органа уголовного преследования; принять участие в производстве следственного действия; удостоверить своей подписью в протоколе следственного действия факт производства этого действия, его ход и результаты; не разглашать без разрешения дознавателя, следователя, прокурора материалы досудебного расследования; соблюдать порядок при производстве следственных действий.

За отказ или уклонение от явки или от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на понятого может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 настоящего Кодекса.

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы*

Лицом, производящим следственное действие предъявлено постановление о производстве обыска от «____» _____ 20___ года, после чего гр. __*фамилия, имя, отчество*__ было предложено добровольно выдать *предметы или документы, имеющие значение для дела, в том числе имущество, подлежащее аресту*, на что гр. _*фамилия, имя, отчество*_ заявил(а), __*о добровольности выдачи предметов подлежащих изъятию, либо об отказе в таковой выдаче*___.

Приступил к производству обыска.

__*Сведения о том, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы или документы, выданы ли они добровольно или изъяты принудительно.*__

__*Сведения о попытках уничтожить или спрятать предметы или документы, подлежащие изъятию, а также о принятых мерах* ._

В результате проведенного обыска __*в помещении по адресу*_ обнаружено и изъято:

1. __*объекты с указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков, и, по возможности стоимости*_____

2. __*объекты с указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков, и, по возможности стоимости*_____

3. __*объекты с указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков, и, по возможности стоимости*_____

Обнаруженные предметы упакованы, с записью о наименовании предмета и его количестве, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

Пакет с изъятыми предметами направляется в *наименование места хранения* для хранения.

Электронный носитель _____ с фотодокументами, фиксирующими ход и результаты следственного действия направляется в _____ для составления фототаблицы.

На этом обыск окончен.

Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами производства обыска, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

подпись *фамилия, инициалы (лица, у которого производилась обыск)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста);*
подпись *фамилия, инициалы (понятого)*
подпись *фамилия, инициалы(понятого)*

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом производства обыска, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

подпись фамилия, инициалы (лица, у которого производилась обыск)
подпись фамилия, инициалы (специалиста);
подпись фамилия, инициалы (понятого)
подпись фамилия, инициалы(понятого)

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом производства обыска, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол производства обыска предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой следственного действия путем воспроизведения на оборудовании *(наименование оборудования)*.

Протокол производства обыска записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход следственного действия. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею(ем).

подпись фамилия, инициалы (лица, у которого производилась обыск)
подпись фамилия, инициалы (специалиста);
подпись фамилия, инициалы (понятого)
подпись фамилия, инициалы(понятого)

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

подпись фамилия, инициалы (лица, у которого производилась обыск)
подпись фамилия, инициалы (специалиста);
подпись фамилия, инициалы (понятого)
подпись фамилия, инициалы(понятого)

Протокол составил:
должность, звание, фамилия, инициалы

Копию протокола обыска получил(а).
фамилия, инициалы подпись

Копию протокола вручил, подписки принял:

должность, звание фамилия, инициалы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве выемки

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

__Фабула, фактические основания принятия решения__.
__Основания для производства выемки:
Учитывая, что для установления обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, необходимо производство выемку *__предметов, документов и др, у кого и где.*, и руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 198, 253,254 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку *__предметов, документов и др. , у кого и где.*,
2. Копию постановления направить прокурору.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

_должность, звание___ *фамилия, инициалы*

Копию настоящего постановления получил(а). Порядок обжалования разъяснен.

Дата подпись фамилия, инициалы

Копию постановления вручил, порядок обжалования разъяснил:

_должность, звание___ *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
выемки

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, находясь _*место составления* с соблюдением требований ст.ст. *60- 63*, 197, 199, 220, 253, 254, 256 УПК РК с участием,

1. должность, фамилия, имя, отчество (специалиста)

с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств произвел выемку, о чем составил протокол.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства выемки и участники уведомлены о применении научно-технических средств: ____*наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации*.

В соответствии с требованиями ст.ст.110, 220 УПК участникам разъяснено право обращать внимание лица, осуществляющего досудебное расследование, на все, что по их мнению, может способствовать выяснению обстоятельств дела.

должность, фамилия, инициалы разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК.

Специалист имеет право: знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно

полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы*

Предъявлено постановление о производстве выемки от «____» _____ 20___ года, после чего гр. __*фамилия, инициалы* было предложено добровольно выдать *предметы и документы,* на что гр. _*фамилия, инициалы*_ заявил(а), __*о добровольности выдачи предметов подлежащих изъятию, либо об отказе в таковой выдаче*___.

Приступил к производству выемки.

__*Сведения о том, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы или документы, выданы ли они добровольно или изъяты принудительно.*__

__*Сведения о попытках уничтожить или спрятать предметы или документы, подлежащие изъятию, а также о принятых мерах* ._

В результате проведенной выемки у __*фамилия, имя, отчество*__ изъято:

1. ____*с указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков, и, по возможности стоимости*_____

2. ____*с указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков, и, по возможности стоимости*_____

3. ____*с указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков, и, по возможности стоимости*_____

Обнаруженные предметы упакованы, с записью о наименовании предмета и его количестве, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

Пакет с изъятыми предметами направляется в *наименование места хранения* для хранения.

Электронный носитель _____ с фотодокументами, фиксирующими ход и результаты следственного действия направляется в _____ для составления фототаблицы.

На этом выемка окончена.

Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами выемки, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

Участвующие: *подпись фамилия, инициалы (лица, у которого производилась выемка)*
подпись фамилия, инициалы (специалиста);

Звуко- и (или) видеозапись прервана «*час. мин.*» для ознакомления участников с протоколом выемки, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участвующие: *подпись фамилия, инициалы (лица, у которого производилась выемка)*
подпись фамилия, инициалы (специалиста);

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом выемки, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участники следственного действия ознакомлены с протоколом выемки, путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на оборудовании *(наименование оборудования)*.

Протокол следственного действия записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход следственного действия. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею(ем).

Участвующие: *подпись фамилия, инициалы (лица, у которого производилась выемка)*
подпись фамилия, инициалы (специалиста);

Звуко- и (или) видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

Участвующие: *подпись* *фамилия, инициалы (лица, у которого производилась выемка)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста);*

Выемку произвел, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

Копию протокола выемки получил(а).

дата *подпись* *фамилия, инициалы (лица, у которого производилась выемка)*

Копию протокола вручил, подписку принял:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства
о проверке законности произведенной выемки

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК

Обстоятельства, дата, место, адрес произведенной выемки

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.*60-63*, 198, 220, 253, 254 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед *название суда* о проверке законности произведенной выемки *обстоятельства, дата, место, адрес произведенной выемки*

2. Копию постановления направить прокурору.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела, *подтверждающие законность произведенной выемки*, на_____ листах.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс_____подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства перед судом
о санкционировании принудительного производства выемки

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, квалификация содеянного

Принимая во внимание, что с целью обнаружения и изъятия предметов или документов имеющих значение, в том числе обнаружения имущества, подлежащего аресту, и имея наличие достаточных данных полагать, что они находятся у лица *фамилия имя отчество лица, сведения о нем*

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60-63*, 198, 253, 254 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить ходатайство перед наименование суда о санкционировании принудительного производства выемки *перечень документов и других вещественных доказательств*
2. Копию настоящего постановления направить прокурору *наименование прокуратуры.*
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела, *подтверждающие необходимость выемки* на _____ листах.

должность, звание *фамилия, инициалы*

Глава 32 УПК.
ПРОВЕРКА И УТОЧНЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ. СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

ПРОТОКОЛ
проверки и уточнения показаний подозреваемого на месте

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, имя, отчество*, находясь __*место составления протокола*__, руководствуясь ст.ст. *60- 63*, 64, 80, 197, 199, 210, 257 УПК РК, с участием:

1. подозреваемого(ой) _*фамилия, имя, отчество*__
2. *защитника подозреваемого* _*фамилия, имя, отчество* __
3. *должность, фамилия, имя, отчество (специалиста-криминалиста)*__
4. *должность, фамилия, имя, отчество (специалиста-криминалиста)*__

при _*(ясной, пасмурной)*_ погоде и _*(естественном, искусственном)*_ освещении, с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств, с целью __*выявления достоверности показаний путем их сопоставления с обстановкой происшедшего события, либо уточнения маршрута и места, где совершались проверяемые действия, либо установления новых фактических данных* произвел по уголовному делу № _____ проверку и уточнение показаний подозреваемого(ой) _*фамилия, инициалы* на месте, связанном с расследуемым событием, о чем составил протокол.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства проверки и уточнения показаний на месте и уведомлены о применении научно-технических средств: __*наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации.*

Специалистам разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК.

Специалист имеет право: знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные

с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Подозреваемому(ой), в присутствии защитника, разъяснены права, предусмотренные ст. 64 УПК РК, а именно:

1) получать от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих мне прав; 2) знать, в чем я подозреваюсь; 3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен мною, или моими родственниками и доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ст. 67 ч. 3 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания меня таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа от него; 7) получать копии

постановлений о признании меня подозреваемым, гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8) отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10) представлять доказательства; 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него досудебной пробации; 14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или ходатайству защитника либо моего законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии расследования заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение; 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20) при назначении и производстве экспертизы, а также предъявлении мне заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих мои права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против меня свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных мною лиц на очную ставку с ними.

Права подозреваемого(ой), предусмотренные ст. 64 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* предложено добровольно указать маршрут и место, где его(ее) показания будут проверяться.

Подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а):

«*сведения о маршруте и месте, где будут воспроизводится обстоятельства события*» *подпись* *фамилия, инициалы*

Звуко- видеозапись прервана «*час. мин.*» на период перемещения участников следственного действия на место уточнения показаний.

Звуко- видеозапись возобновлена «*час. мин.*» по прибытии на место проверки и уточнения показаний

объявлены и зафиксированы сведения о месте прибытия, место совершения проверяемых событий

Подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* предложено продолжить изложение показаний и демонстрацию действий проверяемого события.

Подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события; отыскивает и указывает предметы, документы, следы, имеющие значение для дела; демонстрирует определенные действия; показывает, какую роль в исследуемом событии играли те или иные предметы; обращает внимание на изменения в обстановке места события; конкретизирует и уточняет свои прежние показания.*

подпись фамилия, инициалы
подпись фамилия, инициалы (защитника)

На этом проверка и уточнение показаний подозреваемого(ой) на месте окончена.

Звуко- видеозапись прервана «*час. мин.*»для перемещения участников в *сведения о месте составления протокола*, составления протокола следственного действия.

Звуко- видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для разъяснения права участников на ознакомление с результатами следственного действия.

С места проверки и уточнения показаний подозреваемого(ой) на месте изъято:

1. *описание предметов, имеющих значение для дела*
2. *описание предметов, имеющих значение для дела*

Обнаруженные предметы упакованы, с записью о наименовании предмета и его количестве, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

Пакет с изъятыми предметами направляется в *наименование места хранения* для хранения.

Электронный носитель _____ с фотодокументами, фиксирующими ход и результаты следственного действия направляется в _____ для составления фототаблицы.

Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами следственного действия, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитника)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)
подпись фамилия, инициалы (специалиста)

Звуко- видеозапись прервана «*час. мин.*»для ознакомления участников следственного действия с протоколом проверки и уточнения показаний

подозреваемого(ой) на месте, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Звуко- видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников следственного действия с протоколом проверки и уточнения показаний подозреваемого(ой) на месте, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участники следственного действия ознакомлены с протоколом проверки и уточнения показаний подозреваемого(ой) на месте, путем *__личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на *__оборудование, на котором воспроизведена звуко- и видеозапись следственного действия___*.

С протоколом следственного действия, звуко- и видеозаписью ознакомлен(а). Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею.

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Звуко- видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Проверку и уточнение показаний на месте произвел, протокол составил
_должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
производства следственного эксперимента

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, имя, отчество*, находясь __*место составления протокола*__, руководствуясь ст.ст. *60-64*, 80, 197, 199, 258 УПК РК, с участием:

1. подозреваемого(ой) _*фамилия, имя, отчество* __
2. *защитника подозреваемого* _*фамилия, имя, отчество* __
3. *должность, фамилия, имя, отчество (специалиста-криминалиста)*__

при _*(ясной, пасмурной)*_ погоде и _*(естественном, искусственном)*_ освещении, с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств, с целью *проверки и уточнения сведений, имеющих значение для дела, путем воспроизведения определенных действий, обстановки, обстоятельств исследуемого события и проведения опытов, либо проверки, возможности восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события, либо выявления последовательности происшедшего события и механизма образования следов* произвел по уголовному делу № _____ следственный эксперимент, о чем составил протокол.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства следственного эксперимента и участники уведомлены о применении научно-технических средств: __*наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации.*

Специалисту разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК.

Специалист имеет право: знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в

протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Подозреваемому(ой), в присутствии защитника, разъяснены права, предусмотренные ст. 64 УПК РК, а именно:

1) получать от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих мне прав; 2) знать, в чем я подозреваюсь; 3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен мною, или моими родственниками и доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ст. 67 ч. 3 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания меня таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа от него; 7) получать копии постановлений о признании меня подозреваемым, гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8) отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10) представлять доказательства; 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12) давать показания на родном языке или

языке, которым я владею; 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него досудебной пробации; 14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или ходатайству защитника либо моего законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии расследования заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение; 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20) при назначении и производстве экспертизы, а также предъявлении мне заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих мои права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против меня свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных мною лиц на очную ставку с ними.

Права подозреваемого(ой), предусмотренные ст. 64 УПК РК мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы*

Сведения о мерах, предпринятых для исключения опасности для жизни и здоровья участников следственного действия, либо отметка об отсутствии такой опасности

Сведения об условиях, ходе и результатах следственного эксперимента: с какой целью, когда, где и в каких условиях производился эксперимент; в чем конкретно выразилось воспроизведение обстановки и обстоятельства события; какие действия, в какой последовательности, кем и сколько раз производились; какие получены результаты.

На этом следственный эксперимент окончен.

Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами следственного эксперимента, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Звуко- видеозапись прервана «*час. мин.*»для ознакомления участников следственного действия с протоколом следственного эксперимента, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Звуко- видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников следственного действия с протоколом следственного эксперимента, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участники следственного действия ознакомлены с протоколом следственного эксперимента, путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на __*оборудование, на котором воспроизведена звуко- и видеозапись следственного действия*___.

С протоколом следственного действия, звуко- и видеозаписью ознакомлен(а). Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею.

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Звуко- видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Следственный эксперимент произвел, протокол составил
_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

Глава 34 УПК.
ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о получении образцов

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования №_____

УСТАНОВИЛ:

Фабула уголовного правонарушения, с указанием сведений о назначении экспертизы и поставленных вопросах перед экспертом.

Принимая во внимание, что для разрешения поставленных перед экспертом вопросов необходимо получить образцы *(отображающие свойства живого человека, трупа, животного, растения, предмета, материала или вещества),*

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60- 63*, 198, 262 - 268 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Получить образцы *(крови, спермы, волос, обрезков ногтей, микроскопических соскобов внешних покровов тела; либо слюны, пота и других выделений; отпечатков кожного узора, слепков зубов; рукописный текст, изделия, другие материалы, отражающие навыки человека; фонограммы голоса; пробы материалов, веществ, сырья, готовой продукции; образцы гильз, пуль, следов орудий и механизмов) в количестве (в каком количестве) у (лицо, организация, у которого следует получить образцы)*

2. Поручить получение образцов __*(врачу, специалисту, эксперту)*__

3. *фамилия, имя, отчество, дата рождения лица у которого необходимо получить образцы: подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, лица, в отношении которого ведется производство по применению мер медицинского характера, иного лица, которое могло оставить следы на месте происшествия или вещественных доказательствах после его допроса в качестве свидетеля* необходимо явиться для получения образцов в *(адрес места получения образцов)* к *(лицо, получающее образцы)* в «__»_____20 г. к *«час., мин»*.

4. Полученные образцы и протокол получения образцов представить *_(когда и кому)_* для производства исследований.

5. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено. Ходатайств или жалоб не имею. В соответствии со ст. 105 УПК РК разъяснен порядок обжалования принятого решения. Копию постановления получил(а).

Дата подпись фамилия, инициалы

Постановление объявил, копию постановления вручил, права разъяснил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
получения образцов

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, имя, отчество*, находясь __*место составления протокола*__, руководствуясь ст.ст. *60- 63*, 64, 70, 80, 197, 199, 262-269 УПК РК, с участием:

1. подозреваемого(ой) _*фамилия, имя, отчество* __
2. *защитника подозреваемого* _*фамилия, имя, отчество* __
3. *должность, фамилия, имя, отчество (специалиста-криминалиста)*__

при _*(ясной, пасмурной)*_ погоде и _*(естественном, искусственном)*_ освещении, с применением фотографирования, видеозаписи и иных научно-технических средств, в целях разрешения поставленных перед экспертом вопросов для экспертного исследования получил образцы *(вид и наименование образца)*, о чем составил протокол.

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок получения образцов и участники уведомлены о применении научно-технических средств: *наименование и технические характеристики НТС, условия звуко- и видеозаписи, время начала звуко- и видеофиксации*.

Специалисту разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 80 УПК, а именно специалист имеет право:

знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения; знать цель своего вызова; отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками; с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном документе, приобщаемом к уголовному делу в порядке, предусмотренном частью девятой статьи 199 УПК. Специалист уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа Республики Казахстан с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, вправе проводить сравнительные исследования, приводящие к частичному уничтожению объектов в объеме, не исключающем проведение по этим объектам судебно-экспертного исследования, с отражением его хода и результатов в заключении специалиста, оформленном в соответствии с требованиями статьи 117 УПК; знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал

участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; пользоваться бесплатной помощью переводчика; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей.

Специалист не вправе: вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; самостоятельно собирать материалы исследования.

Специалист обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в установленном случае, предусмотренном УПК, провести исследование и дать заключение; не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с участием в деле; соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания; обеспечить сохранность представленных на исследование объектов.

За отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на специалиста может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Подозреваемому(ой), в присутствии защитника, разъяснены права, предусмотренные ст. 64 УПК РК, а именно:

1) получать от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих мне прав; 2) знать, в чем я подозреваюсь; 3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен мною, или моими родственниками и доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ст. 67 ч. 3 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания меня таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа от него; 7) получать копии постановлений о признании меня подозреваемым, гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8) отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10) представлять доказательства; 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него досудебной пробации; 14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или ходатайству защитника либо моего законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии расследования заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное

соглашение; 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20) при назначении и производстве экспертизы, а также предъявлении мне заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих мои права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против меня свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных мною лиц на очную ставку с ними.

Права подозреваемого(ой), предусмотренные ст. 64 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы подозреваемого*
подпись *фамилия, инициалы защитника*

Сведения об условиях проведения получения образцов, описание всех действий, предпринятых для получения образцов, в той последовательности, в которой они производились, примененных при этом научно-исследовательских и других методов и процедур, а также самих образцов

Полученные образцы упакованы, с записью о наименовании предмета и его количестве, опечатаны печатью № _____ и их достоверность удостоверена подписями лиц, участвовавших в этом действии.

Пакет с полученными образцами направляется в *наименование места хранения* для хранения.

Электронный носитель _____ с фотодокументами, фиксирующими ход и результаты следственного действия направляется в _____ для составления фототаблицы.

На этом получение образцов окончено.

Участникам следственного действия разъяснено право ознакомится с результатами получения образцов, а также право внесения в протокол замечаний, дополнений, исправлений.

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Звуко- видеозапись прервана «*час. мин.*»для ознакомления участников следственного действия с протоколом получения образцов, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Звуко- видеозапись возобновлена «*час. мин.*» для фиксации результатов ознакомления участников следственного действия с протоколом получения образцов, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участники следственного действия ознакомлены с протоколом получения образцов, путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на __*оборудование, на котором воспроизведена звуко- и видеозапись следственного действия*___.

С протоколом следственного действия, звуко- и видеозаписью ознакомлен(а). Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею.

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Звуко- видеозапись завершена «*час. мин.*».

К протоколу прилагается *фонограмма, видеограмма, фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, иные носители информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия и т.д.*

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*
подпись *фамилия, инициалы (специалиста)*

Образцы получил, протокол составил
_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства о санкционировании принудительного получения образцов

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК

Основания и обстоятельства для принудительного получения образцов у участника уголовного процесса.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60-63,* 198, 262-268 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед *название суда* о санкционировании принудительного получения образов *Ф.И.О. лица, у которого отбирают образцы, дата рождения.*
2. Поручить получение образцов *специалистам экспертного учреждения, Ф.И.О.*
3. *Ф.И.О. лица, у которого отбирают образцы, дата рождения ...* необходимо явиться для получения образцов в _____ к _____ в «___»_____20__г. к «___ час.___мин».
4. Копию постановления направить прокурору.
5. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела, *подтверждающие необходимость принудительного получения образцов,* на_____ листах.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс_____подпись

Глава 35 УПК.
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении *(вид экспертизы)* **экспертизы**

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

__Фабула, фактические основания принятия решения__.

*__Основания для назначения экспертизы, сведения о происхождении объектов, направляемых на экспертизу и другие основания назначения экспертизы_*

Учитывая, что обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть получены в результате исследования материалов, проводимого экспертом на основе специальных научных знаний,

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 198, 270-273, 280 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить *(вид экспертизы)* экспертизу, к проведению которой привлечь эксперта *сведения экспертной организации*.

2. На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

__вопросы, подлежащие разрешению__

3. Для исследования эксперту предоставить: *__наименование объектов, направляемых для исследования__*

4. *__Разрешение на возможное полное или частичное уничтожение конкретных объектов, изменение их внешнего вида или основных свойств в ходе исследования__*

_должность, звание __ _фамилия, инициалы

__Объекты, направленные для исследование получил(а):

подпись _должность, фамилия, инициалы (эксперта)

_____
_____

от __*фамилия, имя, отчество,*
*дата рождения, статус*_____

ХОДАТАЙСТВО
(о назначении экспертизы)

Прошу Вас назначить *(вид экспертизы)* экспертизу по уголовному делу № _____.

На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:
*(перечень вопросов)*_____.

Для исследования эксперту предоставить следующие объекты:
*(перечень объектов).*_____

Поручить производство экспертизы *(лицо, которому может быть поручено производство экспертизы).*

дата подпись фамилия, инициалы

Ходатайство принял:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и его защитника с постановлением о назначении экспертизы

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

Должность, звание, фамилия, инициалы, в помещении _____ , с соблюдением требований статей *60-63,* 64, 66, 197, 199, 274 УПК РК, с участием *защитника подозреваемого(ой) __должность, фамилия, имя, отчество__, представившего Ордер № _____ от «___» _____20___ г.,* предъявил подозреваемому(ой) *фамилия, имя, отчество* для ознакомления постановление о назначении _____ экспертизы от «___» _____ 20__ г. по уголовному делу № _____.

Перед началом процессуального действия подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы и защитнику фамилия, инициалы* разъяснено, что в соответствии со статьей 274 УПК, они вправе:

1) до проведения экспертизы знакомиться с постановлением о ее назначении и получать разъяснение принадлежащих им прав, о чем составляется протокол; 2) заявлять отвод эксперту или ходатайство об отстранении от производства экспертизы органа судебной экспертизы; 3) ходатайствовать о назначении в качестве экспертов указанных ими лиц или сотрудников конкретных органов судебной экспертизы, а также проведении экспертизы комиссией экспертов; 4) ходатайствовать о постановке перед экспертом дополнительных вопросов или уточнении поставленных; 5) присутствовать при производстве экспертизы в порядке, предусмотренном статьей 278 УПК, с разрешения органа, ведущего уголовный процесс; 6) знакомиться с заключением эксперта либо сообщением о невозможности дать заключение в порядке, предусмотренном статьей 284 УПК.

Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Перед началом процессуального действия подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а) о желании ознакомиться с постановлением о назначении ____ экспертизы __*вместе, раздельно*_ с защитником.

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы и защитнику фамилия, инициалы* предъявлено для ознакомления постановление о назначении _____ экспертизы от «__» ____ 20__ г.

Подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы и защитник фамилия, инициалы* ознакомились с постановлением о назначении экспертизы путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*.

В результате ознакомления с постановлением о назначении экспертизы подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а):

«*С постановлением о назначении экспертизы ознакомился. (содержание ходатайства)*.»

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитник)

С протоколом ознакомления постановления о назначении экспертизы ознакомлены путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*. Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитника)

С постановлением ознакомил, протокол составил:

_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого и его защитника с заключением экспертизы

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

__*Должность, звание, фамилия, инициалы,* в помещении _____ , с соблюдением требований статей *60-63*, 64, 66, 197, 199, 274, 286 УПК РК, *с участием защитника подозреваемого(ой) __должность, фамилия, имя, отчество__, представившего Ордер № _____ от «___» _____20___ г.,* предъявил подозреваемому(ой) *фамилия, имя, отчество* для ознакомления заключение экспертизы от «___» _____ 20__ г. по уголовному делу № _____.

Перед началом процессуального действия подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* и *защитнику фамилия, инициалы* разъяснено, что в соответствии со статьями 274, 286 УПК, они вправе:

1) до проведения экспертизы знакомиться с постановлением о ее назначении и получать разъяснение принадлежащих им прав, о чем составляется протокол; 2) заявлять отвод эксперту или ходатайство об отстранении от производства экспертизы органа судебной экспертизы; 3) ходатайствовать о назначении в качестве экспертов указанных ими лиц или сотрудников конкретных органов судебной экспертизы, а также проведении экспертизы комиссией экспертов; 4) ходатайствовать о постановке перед экспертом дополнительных вопросов или уточнении поставленных; 5) присутствовать при производстве экспертизы в порядке, предусмотренном статьей 278 УПК, с разрешения органа, ведущего уголовный процесс; 6) знакомиться с заключением эксперта либо сообщением о невозможности дать заключение в порядке, предусмотренном статьей 284 УПК.

Кроме того, подозреваемый(ая), *защитник* вправе представлять свои замечания, заявлять возражения по выводам эксперта, заявлять ходатайства о допросе эксперта, назначении дополнительной или повторной экспертизы, а также новых экспертиз.

Сущность прав ясна. *подпись* *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Перед началом процессуального действия подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а) о желании ознакомиться с заключением экспертизы __*вместе, раздельно*_ с защитником.

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* и *защитнику фамилия, инициалы* предъявлено для ознакомления заключение экспертизы от «__» ____ 20__ г.

Подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы* и *защитник подозреваемого фамилия, инициалы* ознакомились с заключением экспертизы путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*.

В результате ознакомления с заключением экспертизы подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а):

«С заключением экспертизы ознакомился(лась). *(содержание заявлений, возражений)*.»

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитник)*

С протоколом ознакомления с заключением экспертизы ознакомлены путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*. Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

С заключением ознакомил, протокол составил:
_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства
о назначении *вид экспертизы* **экспертизы**

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

_____*Фабула уголовного правонарушения*_____

«____» _____ 20___ г. __*статус, фамилия, имя, отчество, дата рождения*__ заявлено ходатайство о __*краткое содержание ходатайства*__.

__*Сведения, указывающие на то, что вопросы, поставленные на разрешение экспертизы не относятся к уголовному делу или предмету судебной экспертизы*

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60, 63*, 99, 198, 272 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. В удовлетворении ходатайства __*статус, фамилия, инициалы* от «___» _____ 20__ г. по уголовному делу № _____ отказать.
2. Копию постановления *в течение суток вручить, либо направить через доступные средства связи* __*статус, фамилия, инициалы*.
3. Разъяснить порядок обжалования принятого решения.

_*должность, звание,*__ *подпись* *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено. Копию постановления получил(а). Мне разъяснен порядок обжалования, предусмотренный статьями 100-102 УПК. Сущность ясна.

Дата *подпись* *фамилия, инициалы*

Постановление объявил, копию вручил, порядок обжалования разъяснил:

_*должность, звание*__ *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о принудительном помещении не содержащегося под стражей лица в медицинскую организацию для производства *судебно-психиатрической и (или) судебно-медицинской* экспертизы

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, квалификация содеянного, дата и мера пресечения
Основания и необходимость производства судебной экспертизы в отношении и лица, не содержащегося под стражей
Письменное согласие потерпевшего, свидетеля, а также законного представителя, а в случае возражения или отсутствия законного представителя письменное согласие дается органом опеки и попечительства.

В соответствии с требованиями ст. 271 УПК РК, назначение и производство экспертизы по настоящему уголовному делу обязательны.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.*60-63*, 198, 271, 272, 279 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед судом *наименование суда* о принудительном помещении не содержащегося под стражей лица в медицинскую организацию для производства *судебно-психиатрической и (или) судебно-медицинской* экспертизы в отношении:

Ф.И.О._____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Гражданство: _____
Семейное положение: _____
Судимость: _____
Место жительства: _____
Место работы (учебы): _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Документ удостоверяющий личность: _____
Телефон: _____

2. Копию настоящего постановления направить прокурору *наименование прокуратуры*

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела, *подтверждающие необходимость принудительного помещения не содержащегося под стражей лица в медицинскую организацию для производства судебно-психиатрической и (или) судебно-медицинской экспертиз* на_____ листах.

должность, звание *фамилия, инициалы*

Главному врачу
название диспансера, адрес,
ФИО

ЗАПРОС
в нарко-психодиспансер

_____ «_____»_____20___г.

В производстве *должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс*, находятся материалы досудебного расследования № _____.

В связи расследованием уголовного дела №_____прошу сообщить:

- состоит ли у Вас на учете *Ф.И.О. подозреваемого*, проживающий(ая) по адресу: *адрес проживания.*
- если состоит, то с какого времени, и с каким диагнозом
- _____

должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об исключении предметов, документов из объектов экспертного исследования

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

_____*Фабула уголовного правонарушения*_____

«____» _____ 20___ г. __*статус, фамилия, имя, отчество, дата рождения*__ на основании *адвокатского запроса* назначена _____ экспертиза.

__*Сведения о мотивировке экспертизы, поставленных вопросах и объектах исследования, представленных инициатором экспертизы* _.

__*Сведения, указывающие на то, что предметы, документы не могут быть использованы в качестве объектов экспертизы*

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63*,99, 198, 272 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Исключить из числа объектов экспертного исследования __*(сведения о назначенной экспертизе)*_*предметы или документы (сведения о них)* _.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
3. Разъяснить порядок обжалования принятого решения.

_*должность, звание,*__ *подпись* *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено. Копию постановления получил(а). Мне разъяснен порядок обжалования. Сущность ясна.

Дата подпись *фамилия, инициалы*

Постановление объявил, копию вручил, порядок обжалования разъяснил:

_*должность, звание*__ *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении исследования специалиста

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

__Фабула, фактические основания принятия решения__.

__Основания для назначения исследования специалиста, сведения о происхождении объектов, направляемых на исследование__

Учитывая, что обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть получены в результате исследования специалиста, проводимого на основе специальных знаний, руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 80, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить *(вид исследования)* исследование, к проведению которого привлечь специалиста __*сведения о специалисте (фамилия, имя, отчество) и (сведения о должности занимаемой в конкретной организации, либо роде деятельности)*__.

2. На разрешение специалиста поставить следующие вопросы:

__вопросы, подлежащие разрешению__

3. Для исследования специалисту предоставить: __*наименование объектов, направляемых для исследования*__

4. *Разрешить на возможное полное или частичное уничтожение конкретных объектов, изменение их внешнего вида или основных свойств в ходе исследования.*

_должность, звание___ *фамилия, инициалы*

Объекты, направленные для исследование получил(а):

подпись *_должность, фамилия, инициалы (специалиста)*

Глава 36 УПК.
ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО В РОЗЫСК, ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

По данному делу проведен ряд следственных действий, однако, *по данному факту имеются обстоятельства, исключающие производство по делу или позволяющие не осуществлять уголовное преследование перечень обстоятельств.*

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.*35 ч.1 п_____, 36 ч.1*, *60-63*, 198, 288, 289 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Производство по материалам досудебного расследования №_____прекратить по основаниям, предусмотренным ст.ст. *35 ч.1 п.____, 36* УПК РК *обстоятельства, исключающие производство по дел и позволяющие не осуществлять уголовное преследование*

2. Копию постановления направить прокурору *наименование прокурора.*

3. О принятом решении уведомить всех заинтересованных лиц с одновременным разъяснением права на обжалование.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс_____подпись

ПРОТОКОЛ
разъяснения оснований прекращения
уголовного дела (уголовного преследования)

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено:___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, с соблюдением требований ст. ст. 35, 36, *60-63*, 64, 199 УПК РК разъяснил *подозреваемому(ой) (обвиняемому(ой)) Ф.И.О.* правовые последствия прекращения уголовного дела *(уголовного преследования)* по *п.__ ч. 1* ст. 35 *(ст. 36 ч. 1)*УПК РК, а также право возражать против его прекращения по этому основанию.

Подозреваемый(ая) Ф.И.О лица заявил(а), что основания прекращения уголовного дела по *п.__ ч. 1* ст. 35 УПК РК, правовые последствия и его(ее) право возражать против прекращения по этому основанию разъяснены.

С прекращением уголовного дела *согласен(а), не согласен(а).*

Подозреваемый(ая) обвиняемый(ая)) Ф.И.О._____подпись

Защитник Ф.И.О лица_____подпись

С протоколом ознакомлен(а) путем личного прочтения. С моих слов записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею.

Подозреваемый(ая)(обвиняемый(ая)) Ф.И.О лица_____подпись

Защитник Ф.И.О лица_____подпись

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс,_____подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении досудебного расследования
или уголовного преследования в отношении отдельных
подозреваемых

_____ «_____»_____20___г.

Процессуальный прокурор, классный чин, Ф.И.О., рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Производство ускоренного досудебного расследования, основания и обстоятельства, окончание, обвинительный акт..

Дата поступления уголовного дело с обвинительным актом ускоренного досудебного расследовани.,

По данному делу проведен ряд следственных действий, однако, по данному факту имеются *обстоятельства, исключающие производство по делу или позволяющие не осуществлять уголовное преследование в отношении отдельных подозреваемых, перечень обстоятельств.*

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *35 ч.1 п_____, 36 ч.1, ,* 58, 190, 193,198, 288, 289 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Производство по материалам досудебного расследования №_____прекратить по основаниям, предусмотренным ст.ст. *35 ч.1 п.____, 36*, 190 УПК *РК обстоятельства, исключающие производство по дел и позволяющие не осуществлять уголовное преследование.*
2. О принятом решении уведомить всех заинтересованных лиц с одновременным разъяснением права на обжалование.

Процессуальный прокурор,
классный чин, Ф.И.О., *подпись*

Ф.И.О., дата рождения
и адрес проживания лица,
в отношении которого
вынесено постановление о
признании подозреваемым и
уголовное дело прекращено
по реабилитирующим
основаниям

ИЗВЕЩЕНИЕ
об извинении

Уважаемый(ая) *(имя и отчество)*, приносим Вам официальные извинения за причиненный вред и сообщаем, что «__»___20__года уголовное дело в отношении Вас по (*ст.__ч.__УК РК)* прекращено на основании *(п.__ ч.1 ст.35 УПК РК)*, в связи с отсутствием в действиях *состава, события и т.д. (основания)* уголовного правонарушения.

В связи с тем, что в ходе досудебного расследования Вы признавались подозреваемым(ой), в соответствии с частью 2 статьи 38 УПК РК Вы подлежите реабилитации, то есть восстановлению в правах и не можете быть подвергнуты каким-либо ограничениям в правах и свободах, гарантированных Конституцией Республики Казахстан.

Одновременно разъясняю, что в соответствии с частью 3 статьи 39 УПК РК требования о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, в порядке, указанном ниже, могут быть Вами предъявлены в течение 6 месяцев со дня получения настоящего извещения. В случае пропуска этого срока по уважительной причине он может быть по Вашему заявлению восстановлен судом.

Имущественный вред, причиненный Вам, включает в себя возмещение: *(указать необходимое из ч.1 ст.40 УПК РК)*.

После получения постановления о прекращении досудебного расследования и настоящего извещения Вы вправе обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда в суд по месту жительства лица либо в суд по месту нахождения органа, вынесшего постановление о прекращении досудебного расследования либо отмене или изменении иных незаконных решений.

Иски о компенсации в денежном выражении за причиненный моральный вред, в соответствии с ч.2 ст.41 УПК РК предъявляются в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со статьей 42 УПК РК, если шестимесячный срок для подачи требования о возмещении вреда в порядке, предусмотренном УПК РК, пропущен, Вы вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

должность _____ *фамилия, инициалы*

«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор
название прокуратуры,
классный чин, Ф.И.О., подпись
«____»_____20___г.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о прекращении уголовного дела

_____ «_____»_____20___г.

Процессуальный прокурор, классный чин, Ф.И.О., изучив уголовное дело № _____ по подозрению *ф.и.о. подозреваемого ...* в совершении преступлений, предусмотренных ст. *квалификация* УК РК,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Дата и основания прекращения уголовного дела

Основания и обстоятельства отмены постановления о прекращении уголовного дела

В соответствии со ст.193 ч.1 п.10 УПК РК прокурор, осуществляя надзор за законностью досудебного расследования, а также уголовное преследование, отменяет незаконные постановления следователя, дознавателя, органа дознания, а также постановления и указания начальников следственного отдела и органа дознания, нижестоящего прокурора.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 58, 193 ч.1 п.10, 198, 290 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление о прекращении уголовного дела №_____ в отношении *Ф.И.О. лица* по ст. _____ УК РК.
2. Уголовное дело №_____ направить в *орган уголовного преследования* для производства дополнительного расследования.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Процессуальный прокурор,
*классный чин, Ф.И.О*_____*подпись.*

Сопроводительное письмо

Прокурору
название прокуратуры,
классный чин, Ф.И.О.

В порядке ст.289 ч.2 УПК РК для утверждения принятого решения направляется прекращенное уголовное дело №_____ в отношении *Ф.И.О.* в совершении правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК.

Приложение: уголовное дело № _____ на _____листах.

должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

Сопроводительное письмо

Прокурору
название прокуратуры,
классный чин, Ф.И.О.

Для сдачи в архив направляется прекращенное уголовное дело №_____ в отношении *Ф.И.О.* в совершении правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК.

Приложение: уголовное дело № _____ на _____листах.

должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

ПРОТОКОЛ
разъяснения оснований прекращения
уголовного дела (уголовного преследования)

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, с соблюдением требований ст. ст. 35, 36, *60-63*, 64, 199 УПК РК разъяснил *подозреваемому(ой) (обвиняемому(ой)) Ф.И.О.* правовые последствия прекращения уголовного дела *(уголовного преследования)* по *п.__ ч. 1* ст. 35 *(ст. 36 ч. 1)*УПК РК, правовые положения Раздела 5 Уголовного Кодекса РК, а также право возражать против его прекращения по этому основанию.

Подозреваемый(ая) Ф.И.О лица заявил(а), что основания прекращения уголовного дела по *п.__ ч. 1* ст. 35 УПК РК, правовые положения Раздела 5 Уголовного Кодекса РК, правовые последствия и его(ее) право возражать против прекращения по этому основанию разъяснены.

С прекращением уголовного дела *согласен(а), не согласен(а).*

Подозреваемый(ая), обвиняемый(ая)) Ф.И.О._____подпись

Защитник Ф.И.О лица_____подпись

С протоколом ознакомлен(а) путем личного прочтения. С моих слов записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею.

Подозреваемый(ая),(обвиняемый(ая)) Ф.И.О лица_____подпись

Защитник Ф.И.О лица_____подпись

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс,_____подпись

Прокурору, начальнику ,
название органа
уголовного преследования,
звание, Ф.И.О

От: Ф.И.О. лица, статус
участника уголовного процесса,
адрес проживания

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на прекращение уголовного дела
в связи с примирением сторон

Мне разъяснен порядок прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, предусмотренных ст.68 УК РК.

С прекращением уголовного дела в связи с примирением сторон по уголовному делу №_____ по факту совершения *мною или в отношении меня, и др.* уголовного правонарушения, предусмотренного ст. _____ УК РК согласен(-на).

Ф.И.О. лица,
*статус участника уголовного процесса*_____*подпись,*

Ходатайство принял:
Должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении прерванного срока досудебного расследования

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___УК РК.

Принимая во внимание, что обстоятельства, послужившие основанием для прерывания срока досудебного расследования, отпали, руководствуясь ст.ст.45 ч.9, *60-63,* 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возобновить срок по ранее прерванному уголовному делу №_____и приступить к дальнейшему расследованию.
2. Копию постановления направить прокурору.
3. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс_____ __подпись

_____
_____
_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возобновлении сроков досудебного расследования

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____, в соответствии с ч.9 ст.45 УПК РК уведомляю Вас о том, что по уголовному делу №_____возобновлены прерванные сроки досудебного расследования в связи с *указать обстоятельства, послужившие возобновлению досудебного расследования*.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

Адресные сведения участника процесса, фамилия, инициалы

УВЕДОМЛЕНИЕ
об окончании производства по делу

Гр-н(ка) __*фамилия, инициалы* __, в соответствии со ст. 294 УПК РК уведомляем Вас об окончании производства следственных действий по уголовному делу № _____.

Вы имеете право на ознакомление с материалами уголовного дела, заявление ходатайств о производстве дополнительных следственных действий либо принятии других процессуальных решений.

Вам необходимо «___» _____ 20__ г. в «*час, мин.*» явиться в __*место ознакомления с материалами досудебного расследования*__ для ознакомления с материалами досудебного расследования № _____.

Ознакомление с материалами досудебного расследования Вы можете осуществить в срок до «____» _____ 20___ г.

_*должность, звание*___ *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего *и его защитника* с материалами досудебного расследования

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

__*Должность, звание, фамилия, инициалы,* в помещении _____ , с соблюдением требований статей *60-63*, 71, 197, 199, 295 УПК РК, предъявил потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* для ознакомления материалы уголовного дела № _____ в подшитом, пронумерованном, прошнурованном и скрепленным печатью *следственного органа* виде, в ____ томе *(томах)* на _____ листах, внесенных в опись.

Перед началом процессуального действия потерпевший(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а) о желании ознакомиться с материалами уголовного дела *в полном объеме*.

подпись *фамилия, инициалы*

Потерпевшему(ей) *фамилия, инициалы* разъяснено, что в соответствии со статьями 71, 295, 296 УПК, он(а) вправе:

знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами уголовного дела; если дело состоит из нескольких томов, вправе повторно обращаться к любому из них, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью научно-технических средств, за исключением сведений, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; заявлять ходатайства о производстве дополнительных следственных действий, либо принятии других процессуальных решений.

Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы потерпевшего*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Потерпевший(ая) *фамилия, инициалы и защитник* _____ознакомились(ся) с материалами уголовного дела путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника* , включая __*вещественные доказательства, фонограммы, видеозаписи, кинофильмы, слайды, иные носители информации, приложенные к протоколам следственных действий путем их воспроизведения на (сведения о технических средствах воспроизведения)*.

В результате ознакомления с материалами уголовного дела потерпевший(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а):

«С материалами уголовного дела ознакомлен(а) в полном объеме. *Ходатайств о проведении дополнительных следственных действий или принятии других процессуальных решений не имею. Делать выписки или снимать копии с документов не желаю*.»

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

подпись фамилия, инициалы защитника

С протоколом ознакомления с материалами досудебного производства ознакомлен(а) *путем __личного прочтения, оглашения по просьбе участника. Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол, не имею.*

подпись фамилия, инициалы потерпевшего

подпись фамилия, инициалы защитника

С материалами ознакомил, протокол составил:

_должность, звание фамилия, инициалы

ПРОТОКОЛ
ознакомления подозреваемого *и его защитника* с материалами досудебного расследования

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

__*Должность, звание, фамилия, инициалы,* в помещении _____ , с соблюдением требований статей *60, 63, 64, 66*, 197, 199, 296, 297 УПК РК, с участием *защитника подозреваемого(ой) __должность, фамилия, имя, отчество__, представившего Ордер № _____ от «___» _____20___ г.,* предъявил подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* для ознакомления материалы уголовного дела № _____ *(за исключением списка обвинения)* в подшитом, пронумерованном, прошнурованном и скрепленным печатью *следственного органа* виде, в ____ томе *(томах)* на _____ листах внесенных в опись.

Перед началом процессуального действия подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* разъяснено, что в соответствии со статьями 64, 296 УПК, он вправе:

Знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами уголовного дела. Если дело состоит из нескольких томов, вправе повторно обращаться к любому из них, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью научно-технических средств, за исключением сведений, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну. Выписки и копии документов из дела, в которых содержатся сведения, составляющие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, хранятся при деле и вручаются подозреваемому и его защитнику на время судебного заседания. Подозреваемый вправе заявлять ходатайства о производстве дополнительных следственных действий, либо принятии других процессуальных решений.

Сущность прав ясна *подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись фамилия, инициалы (защитника)

Перед началом процессуального действия подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а) *о желании ознакомиться с материалами уголовного дела __вместе, раздельно_ с защитником*.

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитника)

Подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы и защитник подозреваемого фамилия, инициалы* ознакомились с материалами уголовного дела путем *__личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, включая *__вещественные доказательства, фонограммы, видеозаписи, кинофильмы, слайды, иные носители информации, приложенные к протоколам*

следственных действий путем их воспроизведения на (сведения о технических средствах воспроизведения).

В результате ознакомления с материалами уголовного дела подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а):

«*С материалами уголовного дела ознакомлен в полном объеме. Делать выписки или снимать копии с документов не желаю*.»

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитника)

На вопрос о том, желают ли подозреваемый(ая) и *его защитник* заявить ходатайства и о чем именно, какие иные заявления они желают сделать, заявлено:

«*Ходатайств о проведении дополнительных следственных действий или принятии других процессуальных решений, а также заявлений не имею*.»

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитника)

Защитник подозреваемого(ой) заявил(а):

«*Ходатайств о проведении дополнительных следственных действий или принятии других процессуальных решений, а также заявлений не имею*.»

подпись фамилия, инициалы (защитник)

На вопрос, кого конкретно из числа допрошенных свидетелей, а также из участвующих в деле экспертов, специалистов и понятых подозреваемый(ая) желает вызвать в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции защиты, заявлено:

«*перечень лиц, которых желает вызвать в судебное заседание*»

На вопрос, кого конкретно из числа допрошенных свидетелей, а также из участвующих в деле экспертов, специалистов и понятых защитник подозреваемого желает вызвать в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции защиты защитник подозреваемого фамилия, инициалы заявил:

«перечень лиц, которых желает вызвать в судебное заседание»

С протоколом ознакомления с материалами досудебного производства ознакомлены *путем личного прочтения, оглашения по просьбе участника*. *Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею.*

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитника)

С материалами ознакомил, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об удовлетворении ходатайства

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

_____*Фабула уголовного правонарушения*_____

«____» _____ 20___ г. __*статус, фамилия, имя, отчество, дата рождения*__ заявлено ходатайство о __*краткое содержание ходатайства*__.

__*Сведения, указывающие на то, что удовлетворение ходатайства способствует всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, обеспечению прав и законных интересов участников процесса и других лиц.*__

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 99, 198, 297 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайство от __*статус, фамилия, инициалы* от «___» _____ 20__ г. по уголовному делу № _____ удовлетворить.
2. О принятом решении уведомить *статус, фамилия, инициалы* и разъяснить порядок обжалования принятого решения.

_*должность, звание,*__ *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено. Ходатайств или жалоб не имею. Копию постановления получил(а).

Дата подпись фамилия, инициалы

Мне разъяснен порядок обжалования. Сущность ясна.

Дата подпись фамилия, инициалы

Постановление объявил, копию вручил, порядок обжалования разъяснил:

_*должность, звание*__ *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

_____*Фабула уголовного правонарушения*_____

«____» _____ 20___ г. __*статус, фамилия, имя, отчество, дата рождения*__ заявлено ходатайство о __*краткое содержание ходатайства*__.

__*Сведения, указывающие на то, что удовлетворение ходатайства не способствует всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, обеспечению прав и законных интересов участников процесса и других лиц.*__

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 99, 198, 297 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. В удовлетворении ходатайства __*статус, фамилия, инициалы* от «___» _____ 20__ г. по уголовному делу № _____ отказать.
2. О принятом решении уведомить *статус, фамилия, инициалы* и разъяснить порядок обжалования принятого решения.

_*должность, звание,*__ *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено. Ходатайств или жалоб не имею. Копию постановления получил(а).

Дата подпись фамилия, инициалы

Мне разъяснен порядок обжалования. Сущность ясна.

Дата подпись фамилия, инициалы

Постановление объявил, копию вручил, порядок обжалования разъяснил:

_*должность, звание*__ *фамилия, инициалы*

Глава 38 УПК.
СОСТАВЛЕНИЕ ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА И НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ

Сопроводительное письмо

Прокурору
название прокуратуры,
классный чин, Ф.И.О.

В порядке ст. 300 УПК РК для изучения законности принятого решения направляется оконченное производством уголовное дело №_____ в отношении подозреваемого(ой) *Ф.И.О.* в совершении правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК

Приложение: уголовное дело № _____ на _____листах.

должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

«СОГЛАСЕН»	**«УТВЕРЖДАЮ»**
Начальник	Прокурор
название органа уголовного преследования, звание, Ф.И.О.,подпись	*название прокуратуры, классный чин, Ф.И.О., подпись*
«___»_____20___г.	«___»_____20___г.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание, фамилия, инициалы, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____, с соблюдением требований статей *60, 62, 63*, 193, 296, 298-300 УПК РК, составил обвинительный акт в отношении подозреваемого(ой):

фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и др.

Досудебным расследование установлено:

1) событие, время, место совершенного уголовного правонарушения, его способ, мотив, последствия, квалификация и иные обстоятельства;

2) сведения о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда;

3) сведения об имуществе, добытом путем совершения уголовного правонарушения;

4) обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность подозреваемого;

5) сведения о подозреваемом (гражданство, семейное положение, род занятий, образование, место жительства, наличие судимостей), иные характеризующие его данные, избранная в отношении него мера пресечения;

6) перечень доказательств, подтверждающих обстоятельства, служащие основанием для обвинения лица;

7) сведения об обстоятельствах, являющихся предпосылками применения лечения от алкогольной, наркотической или другой зависимости.

На основании изложенного, *фамилия, имя и отчество, дата рождения, место рождения, национальность (при его наличии), образование, семейное положение, наличие детей, место работы должность, место жительства, сведенья о судимости, краткое описание инкриминируемого подозреваемому преступления, конкретная статья, часть и пункт статьи уголовного закона*.

Обвинительный акт по подозрению *фамилия, имя и отчество, дата рождения, квалификация* с материалами досудебного расследования № _____ в порядке ст. 300 УПК РК направляется прокурору _____.

Данное уголовное дело подсудно *название суда*

Обвинительный акт составил:
_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

Приложение:

1. опечатанный в конверт список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание (*список лиц, названных подозреваемым и защитником (список защиты); список лиц, составленный лицом, осуществлявшим досудебное расследование (список обвинения)*).

2. СПРАВКА по материалам досудебного расследования № _____

указывается:

срок досудебного расследования,

мера пресечения,

срок содержания лица под стражей,

имеющиеся вещественные доказательства и место их хранения,

меры, принятые для обеспечения гражданского иска и исполнения приговора суда,

процессуальные издержки и суммы, подлежащие взысканию с обвиняемого,

заявленный иск.

_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

НОВЫЙ ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ

_____ «_____»_____20___г.

_Должность, фамилия, инициалы прокурора рассмотрев материалы досудебного расследования № _____, с соблюдением требований ст.ст. 58, 299, 301-304 УПК РК, составил новый обвинительный акт в отношении подозреваемого(ой, ых):

фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения и др.

Досудебным расследование установлено:

1) событие, время, место совершенного уголовного правонарушения, его способ, мотив, последствия, квалификация и иные обстоятельства;

2) сведения о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда;

3) сведения об имуществе, добытом путем совершения уголовного правонарушения;

4) обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность подозреваемого;

5) сведения о подозреваемом (гражданство, семейное положение, род занятий, образование, место жительства, наличие судимостей), иные характеризующие его данные, избранная в отношении него мера пресечения;

6) перечень доказательств, подтверждающих обстоятельства, служащие основанием для обвинения лица;

7) сведения об обстоятельствах, являющихся предпосылками применения лечения от алкогольной, наркотической или другой зависимости.

Основание для составления нового обвинительного акта – серьезное замечание по тексту обвинительного акта, которое требует основательной переработки в силу существенных расхождений и несоответствие требованиям ст.299 УПК РК.

На основании изложенного, *__фамилия, имя и отчество, дата рождения, место рождения, национальность (при его наличии), образование, семейное положение, наличие детей, место работы должность, место жительства, сведенья о судимости, краткое описание инкриминируемого подозреваемому преступления, конкретная статья, часть и пункт статьи уголовного закона*.

Новый обвинительный акт по подозрению *__фамилия, имя и отчество, дата рождения, квалификация* составлен прокурором в порядке статей 299, 301-304 УПК РК.

Данное уголовное дело подсудно *название суда*

Новый обвинительный акт составил:

_должность, прокурора *фамилия, инициалы*

Приложение:

1. опечатанный в конверт список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание (*список лиц, названных подозреваемым и защитником (список защиты); список лиц, составленный лицом, осуществлявшим досудебное расследование (список обвинения))*.

2. СПРАВКА по материалам досудебного расследования № _____

указывается:

срок досудебного расследования,

мера пресечения,

срок содержания лица под стражей,

имеющиеся вещественные доказательства и место их хранения,

меры, принятые для обеспечения гражданского иска и исполнения приговора суда,

процессуальные издержки и суммы, подлежащие взысканию с обвиняемого,

заявленный иск.

должность, прокурора *фамилия, инициалы*

РАСПИСКА
о получении обвиняемым копии обвинительного акта

«____»_____20___г. в ____ ч _____ мин мной _____ ,
(фамилия, инициалы)
обвиняемым(ой) в совершении преступлен____, предусмотрен____ УК РК, ст. _____

в помещении _____ получена от _____
(каком именно) (кого именно)
копия _____
(обвинительного заключения или обвинительного акта)
по уголовному делу № _____ на _____ л. с приложениями на _____ л., а также в соответствии с требованиями главы 39 УПК РК разъяснено право и порядок обжалования решения *прокурору, руководителю следственного органа или в суд*.

Обвиняемый(ая) _____
(подпись)
« ___ » _____ 20__ г.

В соответствии со ст.304 УПК РК копию обвинительного акта (с приложениями) обвиняемому *Ф.И.О*_____ вручил, права и порядок обжалования разъяснил.

Прокурор,
*классный чин, Ф.И.О.*_____*подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о предании обвиняемого суду и направлении уголовного дела в суд

_____ «_____»_____20___г.

Должность, классный чин, Ф.И.О. прокурора, рассмотрев материалы уголовного дела № _____ ,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Обстоятельств, влекущих прекращение уголовное дела не имеется.

Деяние подозреваемого(ой,ых) квалифицировано правильно.

Инкриминируемое деяние подтверждается имеющимися в деле доказательствами.

По всем установленным уголовно наказуемым деяниям лицо(а) признано подозреваемым(ой,ми).

Меры для привлечения к уголовной ответственности всех лиц, в отношении которых по делу добыты доказательства о совершении ими уголовных правонарушений, приняты. Мера пресечения избрана правильно и оснований для ее изменения либо отмены не имеется. Меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества приняты. В производстве досудебного расследования существенные нарушения уголовно-процессуального закона не допущены. Органом уголовного преследования приняты меры по установлению сумм процессуальных издержек и других сумм для обеспечения их взыскания судом. Основания для заключения процессуального соглашения не имеются.

Обвинительный акт составлен в соответствии с требованиями ст.ст.298, 299 УПК РК.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 58, 305 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Предать суду обвиняемого(ой,ых) *ФИО* по уголовному делу №_____ по ст. _____ УК РК.
2. Уголовное дело для рассмотрения по существу направить в суд *наименование суда*
3. Меру пресечения в отношении обвиняемого(ой,ых) *ФИО* оставить без изменения.
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Должность, классный чин, Ф.И.О. прокурора_____подпись

(Сопроводительное письмо)

Председателю суда
наименование суда, ФИО судьи

Начальнику следственного изолятора
название изолятора,ФИО начальника

Направляется для рассмотрения по существу *уголовное дело,номер или материалы, в отношении кого или по какому факту, статья УК РК, мера пресечения и другое.*

Второму адресату сообщается для сведения

Приложение: *уголовное дело или материалы* на ____ листах

Отправитель:

Прокуратура, звание,ФИО,
Должностное лицо
органа уголовного преследования, _____ *подпись*

Сопроводительное письмо

Прокурору
название прокуратуры,
классный чин, Ф.И.О.

В порядке ст. 190 УПК РК для изучения законности принятого решения направляется оконченное в ускоренном порядке уголовное дело №_____ в отношении подозреваемого(ой) *Ф.И.О.* в совершении правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК

Приложение: уголовное дело № _____ на _____листах.

должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера

_____ «_____»_____20___г.

_Должность, звание, фамилия, инициалы, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

1) событие, время, место совершенного уголовного правонарушения, его способ, мотив, последствия, квалификация и иные обстоятельства;

2) сведения о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда;

3) сведения об имуществе, добытом путем совершения уголовного правонарушения;

4) обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность подозреваемого;

5) сведения о подозреваемом (гражданство, семейное положение, род занятий, образование, место жительства, наличие судимостей), иные характеризующие его данные, избранная в отношении него мера пресечения;

6) перечень доказательств, подтверждающих обстоятельства, служащие основанием для обвинения лица;

7) сведения об обстоятельствах, являющихся предпосылками применения лечения от алкогольной, наркотической или другой зависимости;

8). поведение лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, как до его совершения, так и после;

9). наличие у данного лица психических расстройств в прошлом, степень и характер психического заболевания в момент совершения деяния, запрещенного уголовным законом, или во время рассмотрения дел;

10). основания для применения принудительных мер медицинского характера;

11). доводы защитника и других лиц, оспаривающих основания для применения принудительных мер медицинского характера, если они были высказаны

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.*60-63*, 198, 510, 518 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед судом *название суда* о применении принудительных мер медицинского характера в отношении *Ф.И.О.* по уголовному делу №_____.

2. Уголовное дело с настоящим постановлением направить прокурору.

3. Копию постановления вручить участникам процесса.

Приложение:

1. Материалы уголовного дела №_____на «___» листах.

2. Список лиц (*опечатанный в конверте*), подлежащих вызову в судебное заседание *(список лиц, названных лицом, в отношении которого производилось предварительное следствие и защитником (список защиты); список лиц, составленный лицом, осуществлявшим досудебное расследование (список обвинения)).*

3. СПРАВКА по материалам досудебного расследования № _____:

срок досудебного расследования,

мера пресечения,

срок содержания лица под стражей,

имеющиеся вещественные доказательства и место их хранения,

меры, принятые для обеспечения гражданского иска и исполнения приговора суда,

процессуальные издержки и суммы, подлежащие взысканию с обвиняемого,

заявленный иск.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс_____подпись

Согласно требований ч. 2 ст.518 УПК РК, разъяснены лицу, в отношении которого производилось предварительное следствие, его(ее) законному представителю и защитнику, а также потерпевшему(ей) их права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 295 - 297 УПК РК

_____ подпись фамилия, инициалы
_____ подпись фамилия, инициалы (защитника)
_____ подпись фамилия, инициалы (законный представитель)
_____ подпись фамилия, инициалы (потерпевшего)

Права и обязанности разъяснил:
Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс_____подпись

Копию настоящего постановления получил(а):
_____ *подпись* *фамилия, инициалы*
_____ *подпись* *фамилия, инициалы (защитника)*
_____ *подпись* *фамилия, инициалы (законный представитель)*

Копию настоящего постановления вручил:

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс _____ *подпись*

Председателю суда
название суда, Ф.И.О.
_____

Направляется уголовное дело №_____ в отношении *Ф.И.О.,* по признакам правонарушения, предусмотренного ст._____ УК РК для применения принудительных мер медицинского характера.

Приложение: материалы уголовного дела на «___» листах,
постановление о направлении дела в суд
для применения принудительных
мер медицинского характера на «___» листах

Прокурор, _____подпись Ф.И.О.

Глава 55 УПК.
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ УГОЛОВНЫХ ПРОСТУПКАХ

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник
органа дознания , *должность, звание Ф.И.О.*
_____

ПРОТОКОЛ
об уголовном проступке

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание, фамилия, инициалы, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____, с соблюдением требований статей *62- 63*, 199, 526-528 УПК РК, составил протокол уголовного проступка в отношении подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество:_____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____ _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____ _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____
Иные данные о личности подозреваемого(ой):_____

Расследованием установлены следующие обстоятельства уголовного проступка:

место и время совершения уголовного проступка, событие, его способы, мотивы, последствия и другие существенные обстоятельства, фактические данные, подтверждающие наличие уголовного проступка и виновность правонарушителя, данные о потерпевшем, характер и размер причиненного ему ущерба.

Таким образом __*фамилия, имя, отчество, дата рождения*__ совершил *диспозиция*, то есть уголовный проступок, предусмотренный ___*квалификация*__УК РК.

Изложенное подтверждается фактическими данными, закрепленными следующими процессуальными документами:

перечень материалов уголовного дела, содержащих фактические данные об обстоятельствах, подлежащих доказыванию

должность, звание, *фамилия, инициалы*

С протоколом уголовного проступка и материалами уголовного дела № _____ на ____ листах, в подшитом и пронумерованном виде, скрепленными печатью № ____ *органа уголовного преследования*, __*с участием защитника должность, фамилия, инициалы*__, ознакомился(лась) путем *личного прочтения*, *оглашения по просьбе участника*.

Заявлений, ходатайств, замечаний не имею.

Копию протокола получил(а).

Дата подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)

подпись фамилия, инициалы (защитника)

С протоколом уголовного проступка и материалами уголовного дела ознакомил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в утверждении протокола об уголовном проступке и возвращении уголовного дела для производства дознания

_____ «_____»_____20___г.

Процессуальный прокурор, классный чин, Ф.И.О., изучив уголовное дело № _____ по подозрению *ф.и.о. подозреваемого ...* в совершении преступлений, предусмотренных ст. *квалификация* УК РК,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Основания и обстоятельства отказа в утверждении протокола об уголовном проступке

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, 198, 528 ч.2 п.2 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. В утверждении протокола об уголовном проступке по уголовному делу №_____ по подозрению *Ф.И.О лица* в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. _____ УК РК отказать и возвратить его в *название органа уголовного преследования* для производства дознания.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Процессуальный прокурор,
классный чин, Ф.И.О._____подпись

Глава 56 УПК.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о применении меры пресечения
в виде отдачи несовершеннолетнего под присмотр

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ в отношении несовершеннолетнего(ей) подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество: _____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы (учебы): _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость: _____

УСТАНОВИЛ:

фабула уголовного правонарушения, с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения _____

В соответствии со ст. 136 ч. 1 УПК РК, при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый(ая) скроется от органов уголовного преследования или суда, либо воспрепятствует объективному расследованию дела или его разбирательству в суде, либо будет продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора орган, ведущий уголовный процесс, в пределах своих полномочий вправе применить к этому лицу одну из мер пресечения, предусмотренных статьей 137 настоящего кодекса.

Учитывая, что несовершеннолетний(яя) подозреваемый(ая) *Ф.И.О. подозреваемого* склонен(а) *основания для применения меры пресечения* в отношении последнего(ей) возникла необходимость избрать меру пресечения.

В связи с поступившим письменным ходатайством *родителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих доверие лиц, а также администрации организации, осуществляющей в соответствии с законом функции по защите прав ребенка*, имеются все основания для применения меры пресечения в виде отдачи несовершеннолетнего(ей) под присмотр.

На подозреваемого(ую) возложить обязанности, предусмотренные ч.3 ст. 140 УПК РК.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63*, 136-140, 144, 198 УПК РК,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Применить в отношении несовершеннолетнего(ей) подозреваемого(ой) *фамилия, инициалы, дата рождения* меру пресечения в виде «Отдача несовершеннолетнего под присмотр», о чем уведомить его(ее) и *Ф.И.О. родителя, опекуна и т.д* под роспись в настоящем постановлении.

2. В соответствии с ч.3 ст. 140 УПК на несовершеннолетнего(юю) подозреваемого(ую) и *Ф.И.О. родителя, опекуна и т.д* возложить следующие обязанности:

1) являться к лицу, осуществляющему досудебное расследование, прокурору либо в суд в установленное ими время;

2) не покидать постоянное или временное места жительства без разрешения органа, ведущего уголовный процесс;

3) уведомлять лицо, ведущее уголовный процесс, прокурора об изменении места жительства, места работы;

4) не общаться с определенными лицами и посещать определенные места;

5) пройти курс лечения от наркотической или алкогольной зависимости.

3. Копию настоящего постановления вручить несовершеннолетнему(ей) подозреваемому(ой) *Ф.И.О. родителя, опекуна и т.д* одновременно разъяснить им порядок обжалования решения о применении меры пресечения, предусмотренной ст. 144 УПК.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

С постановлением ознакомлен(а), права и обязанности, а также порядок обжалования разъяснены. Также мне объявлено, что в соответствии с ч.4 ст.140 УПК РК в случае нарушения мной обязательств, направленных на обеспечение меры пресечения, предусмотренной статьей 144 УПК РК, ко мне будет применена более строгая мера пресечения. Копию постановления получил(а).

Несовершеннолетний(яя)
подозреваемый(ая): *Ф.И.О.* *подпись* *дата*
Защитник: *Ф.И.О.* *подпись* *дата*
Родитель(и), опекун: *Ф.И.О.* *подпись* *дата*

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОДПИСКА
о принятии несовершеннолетнего под присмотр

_____ «_____»_____20___г.

_*Должность, звание, фамилия, инициалы,* в соответствии со ст. 144 УПК РК по уголовному делу №_____ в отношении несовершеннолетнего(ей) подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* принял от *родителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих доверие лиц, а также администрации организации, осуществляющей в соответствии с законом функции по защите прав ребенка*, *Ф.И.О.* подписку об отдаче несовершеннолетнего(ей) под присмотр, согласно которой:

«*Я*, *Ф.И.О. родителей, опекунов и т.д.* , обязуюсь(имся) за надлежащее поведение несовершеннолетнего(ей) подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* и явку его(ее) по вызову органа, ведущего уголовный процесс, в том числе по ограничению его пребывания вне дома и недопущению выезда в другие местности без разрешения органа, ведущего уголовный процесс. *Я* поставлен(ы) в известность о характере уголовного правонарушения, в котором подозревается несовершеннолетний, а также *моя, наша* ответственность в случае нарушения принятых на себя обязанностей по присмотру. В случае невыполнения мной(нами), принятого обязательства может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 настоящего Кодекса».

Подписка дана:

Родитель(и), опекун**:** *Ф.И.О.* *подпись* *дата*
Несовершеннолетний(яя)
подозреваемый(ая): *Ф.И.О.* *подпись* *дата*
Защитник: *Ф.И.О.* *подпись* *дата*

Подписку принял:

должность, звание, *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о допуске к участию в деле законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

В соответствии со ст.75 ч.1 УПК РК, по уголовным правонарушениям, совершенным несовершеннолетним или лицом, страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, к участию в деле привлекаются их законные представители, а также, если досудебное производство или судебное разбирательство осуществляется в отсутствие подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, в уголовном деле могут участвовать их законные представители.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60-63*, 75, 198, 537 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Допустить *ФИО лица* в качестве законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого(ой) (обвиняемого(ой)) *ФИО подозреваемого* по настоящему материалу досудебного производства, о чем уведомить под роспись.
2. Разъяснить законному представителю его права, предусмотренные ч.3 ст.537 УПК РК.
3. Копию постановления направить прокурору.
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

_должность, звание *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено. Ходатайств или жалоб не имею. Копию постановления получил(а).

*Законный представитель*_____*подпись*

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 537 ч.3 УПК РК законный представитель имеет право:

знать, в чем подозревается несовершеннолетний; присутствовать при ознакомлении с постановлениями о признании подозреваемым, квалификации деяния подозреваемого, с утвержденным прокурором обвинительным актом, участвовать в допросе несовершеннолетнего, а также с разрешения лица, осуществляющего досудебное производство, – в иных следственных действиях, производимых с участием несовершеннолетнего подозреваемого и его защитника; знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей; заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия и решения следователя и прокурора; представлять доказательства; по окончании расследования знакомиться со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью научно-технических средств, за исключением сведений, содержащих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.

Права разъяснены и понятны:

Законный представитель _____ *подпись*

Копию постановления вручил,
права и обязанности разъяснил:

_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
допроса несовершеннолетнего подозреваемого

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано (согласно ст.209 УПК РК): ___*час.мин.*___
Возобновлено(согласно ст.209 УПК РК*):*___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст. *60-63*, 64, 75, 110, 115, 197, 199, 208-210, 212, 535, 537, 538 УПК РК, с участием *защитника __статус, фамилия, имя, отчество_, представившего Ордер № _____ от «___» _____20___г.,* допросил по уголовному делу № _____ в качестве несовершеннолетнего подозреваемого(ой) в присутствии *защитника, законного представителя, психолога и педагога*:

Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____
Иные данные о личности подозреваемого: _____

Несовершеннолетнему(ей) подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК, а также разъяснена сущность подозрения.

Несовершеннолетнему(ей) подозреваемому(ой), в присутствии защитника, разъяснены права, предусмотренные ст. 64 УПК РК, а именно:

1) получать от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих мне прав; 2) знать, в чем я подозреваюсь; 3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен мною, или моими родственниками и доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ст. 67 ч. 3 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания меня таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в

присутствии защитника, за исключением случаев отказа от него; 7) получать копии постановлений о признании меня подозреваемым, гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8) отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10) представлять доказательства; 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него досудебной пробации; 14)участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение; 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20) при назначении и производстве экспертизы, а также предъявлении мне заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих мои права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против меня свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных мною лиц на очную ставку с ними.

Права подозреваемого(ой), предусмотренные ст. 64 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись фамилия, инициалы

Защитник: подпись фамилия, инициалы

В соответствии со ст. 537 ч.3 УПК РК разъяснены обязанности и права законного представителя, в том числе:

знать, в чем подозревается несовершеннолетний; присутствовать при ознакомлении с постановлениями о признании подозреваемым, квалификации деяния подозреваемого, с утвержденным прокурором обвинительным актом, участвовать в допросе несовершеннолетнего, а также в иных следственных действиях, производимых с участием несовершеннолетнего подозреваемого и его защитника; знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей; заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия и решения следователя и прокурора; представлять доказательства; по окончании расследования знакомиться со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том

числе с помощью научно-технических средств, за исключением сведений, содержащих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну

Законный представитель_____подпись

В соответствии со ст. 538 ч.3 УПК РК разъяснены обязанности и права педагога, психолога участвующего в допросе несовершеннолетнего(ей) в том числе: с разрешения следователя или суда имеют право задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, знакомиться с протоколом следственного действия и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей, знакомиться с материалами уголовного дела, характеризующими личность несовершеннолетнего

Педагог, психолог_____подпись

На вопрос, признает ли несовершеннолетний подозреваемый(ая) себя виновным(ой) полностью или частично, либо отрицает свою вину в совершении уголовного правонарушения *фамилия, инициалы* пояснил(а): *_признание, частичное признание, непризнание (излагается от первого лица)_____*

Несовершеннолетний подозреваемый *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы
Законный представитель_____подпись
Педагог, психолог_____подпись

Несовершеннолетнему(ей) подозреваемому(ой) предложено дать показания по поводу подозрения и всех других обстоятельств, которые могут иметь значение для дела, на что *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

«Я, *фамилия, инициалы* _показания желаю давать на _____ языке, в помощи переводчика (*нуждаюсь/не нуждаюсь), (с участием/без участия) защитника*_____

Несовершеннолетний подозреваемый: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы
Законный представитель:_____подпись
Педагог, психолог_____подпись

По поводу подозрения и всех других обстоятельств, которые могут иметь значение для дела, могу показать следующее:

(показания в форме свободного рассказа связанные с подозрением и другими обстоятельствами, которые могут иметь значение для дела (от первого лица)_____.

Несовершеннолетний подозреваемый*: подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы
Законный представитель_____подпись
Педагог, психолог_____подпись

С целью уточнения и дополнения показаний, несовершеннолетнему подозреваемому(ой) заданы следующие вопросы:

Вопрос: *выясняются обстоятельства, подлежащие доказыванию в том числе:*

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Ответ: *показания по существу вопроса*

Несовершеннолетний подозреваемый: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы
Законный представитель подпись
Педагог, психолог подпись

На этом допрос подозреваемого окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Несовершеннолетний подозреваемый: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы
Законный представитель подпись
Педагог, психолог подпись

Участникам следственного действия протокол допроса подозреваемого предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника.*

Протокол допроса записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имеем.

Несовершеннолетний подозреваемый: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы
Законный представитель подпись
Педагог, психолог подпись

Допросил, протокол составил:

должность, звание фамилия, инициалы

ПРОТОКОЛ
допроса несовершеннолетнего свидетеля
(до 16 лет)

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено: *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 78, 80, 81, 110, 115, 197, 199, 208-210, 212, 214, 215 УПК РК, допросил по уголовному делу № _____ в качестве несовершеннолетнего свидетеля с участием *законного представителя, педагога, психолога* __*Ф.И.О.*_____:
Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства допроса.

Несовершеннолетний свидетель: *подпись фамилия, инициалы*
Законный представитель, педагог, психолог __*подпись фамилия, инициалы*

Несовершеннолетнему свидетелю *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) будет допрошен(а) по уголовному делу об уголовному правонарушении, предусмотренном ст. __*квалификация*_ УК РК.

Несовершеннолетнему свидетелю разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 78 УПК РК, а именно, имеет право:

1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения; 2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет; 3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 5) собственноручной записи показаний в протоколе допроса; 6) приносить жалобы на действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности. Свидетель имеет право давать показания в присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует проведению допроса свидетеля. Свидетелю обеспечивается возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу.

Несовершеннолетний свидетель обязан:

1) явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда; 2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы; 3) соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

Примечание: несовершеннолетние свидетели до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении таким свидетелям и потерпевшим процессуальных прав и обязанностей им указывается на необходимость говорить только правду. Несовершеннолетним свидетелю и потерпевшему разъясняется право отказа от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения их самих или близких родственников.

Права и обязанности несовершеннолетнего свидетеля, предусмотренные ст. 78 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись фамилия, инициалы свидетеля
законный представитель, педагог, психолог Ф.И.О. подпись

Несовершеннолетнему свидетелю разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой) и близких родственников.

подпись фамилия, инициалы свидетеля
законный представитель, педагог, психолог Ф.И.О. подпись

Я, фамилия, инициалы показания желаю давать на _____ языке, в помощи переводчика *(нуждаюсь/не нуждаюсь).*

подпись фамилия, инициалы свидетеля
законный представитель, педагог, психолог Ф.И.О. подпись

Несовершеннолетнему свидетелю указано на необходимость говорить только правду. Предложено рассказать об отношениях, в которых он(а) состоит с подозреваемым(ой), а также по существу известных ему(ей) обстоятельств, имеющих значение для дела, на что он(а) *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

показания в форме свободного рассказа связанные с отношением к подозреваемому и другими обстоятельствами, которые могут иметь значение для дела (от первого лица)

подпись фамилия, инициалы свидетеля
законный представитель, педагог, психолог Ф.И.О. подпись

С целью уточнения и дополнения показаний, несовершеннолетнему свидетелю заданы следующие вопросы:

Вопрос: *выясняются обстоятельства, подлежащие доказыванию в том числе:*
1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Ответ: *показания по существу вопроса*
подпись фамилия, инициалы
законный представитель, педагог, психолог Ф.И.О. подпись

На этом допрос несовершеннолетнего свидетеля окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Несовершеннолетний свидетель: *подпись фамилия, инициалы*
законный представитель, педагог, психолог Ф.И.О. подпись

Участникам следственного действия протокол допроса несовершеннолетнего свидетеля предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника.*

Протокол допроса записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею(ем).

Несовершеннолетний свидетель: *подпись фамилия, инициалы*
законный представитель, педагог, психолог Ф.И.О. подпись

Допросил, протокол составил:

должность, звание фамилия, инициалы

ПРОТОКОЛ
допроса несовершеннолетнего свидетеля
(с 16 лет)

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Возобновлено: *(согласно ст.209 УПК РК)*: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола*_ с соблюдением требований ст.ст. *60-63*, 78, 80, 81, 110, 115, 197, 199, 208-210, 212, 214, 215 УПК РК, допросил по уголовному делу № _____ в качестве несовершеннолетнего свидетеля с участием *законного представителя, педагога, психолога__Ф.И.О.*_____:
Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства допроса.

Несовершеннолетний свидетель: *подпись фамилия, инициалы*
Законный представитель, педагог, психолог__подпись фамилия, инициалы

Несовершеннолетнему свидетелю *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) будет допрошен(а) по уголовному делу об уголовному правонарушении, предусмотренном ст. __*квалификация*_ УК РК.

Несовершеннолетнему свидетелю разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 78 УПК РК, а именно, имеет право:

1) отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения; 2) давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет; 3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 4) заявлять

отвод переводчику, участвующему в его допросе; 5) собственноручной записи показаний в протоколе допроса; 6) приносить жалобы на действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности. Свидетель имеет право давать показания в присутствии своего адвоката. Неявка адвоката ко времени, установленному лицом, осуществляющим досудебное расследование, не препятствует проведению допроса свидетеля. Свидетелю обеспечивается возмещение расходов, понесенных им при производстве по уголовному делу.

Несовершеннолетний свидетель обязан:

1) явиться по вызову дознавателя, следователя, прокурора и суда; 2) правдиво сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы; 3) не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу, если он был предупрежден об этом дознавателем, следователем или прокурором; 4) соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

За дачу ложных показаний, отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Республики Казахстан. За уклонение от дачи показаний или неявку без уважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс, на свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, может быть наложено денежное взыскание в порядке, установленном статьей 160 УПК.

Примечание: несовершеннолетние свидетели до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении таким свидетелям и потерпевшим процессуальных прав и обязанностей им указывается на необходимость говорить только правду. Несовершеннолетним свидетелю и потерпевшему разъясняется право отказа от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения их самих или близких родственников.

Права и обязанности несовершеннолетнего свидетеля, предусмотренные ст. 78 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*
законный представитель, педагог, психолог *Ф.И.О. подпись*

Несовершеннолетний свидетель *фамилия, инициалы* предупрежден(а) об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе досудебного расследования, предусмотренными ст.ст. 420, 421 УК РК.

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*
законный представитель, педагог, психолог *Ф.И.О. подпись*

Несовершеннолетнему свидетелю разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его(ее) самого(ой), супруга (супруги), близких родственников.

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*
законный представитель, педагог, психолог *Ф.И.О. подпись*

Я, фамилия, инициалы показания желаю давать на _____языке, в помощи переводчика *(нуждаюсь/не нуждаюсь).*

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*

законный представитель, педагог, психолог *Ф.И.О. подпись*

Несовершеннолетнему свидетелю предложено рассказать об отношениях, в которых он(а) состоит с подозреваемым(ой), а также по существу известных ему(ей) обстоятельств, имеющих значение для дела, на что он(а) *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

показания в форме свободного рассказа связанные с отношением к подозреваемому и другими обстоятельствами, которые могут иметь значение для дела (от первого лица)

подпись *фамилия, инициалы свидетеля*
законный представитель, педагог, психолог *Ф.И.О. подпись*

С целью уточнения и дополнения показаний, несовершеннолетнему свидетелю заданы следующие вопросы:

Вопрос: *выясняются обстоятельства, подлежащие доказыванию в том числе:*
1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Ответ: *показания по существу вопроса*

подпись *фамилия, инициалы*
законный представитель, педагог, психолог *Ф.И.О. подпись*

На этом допрос несовершеннолетнего свидетеля окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Несовершеннолетний свидетель: *подпись* *фамилия, инициалы*
законный представитель, педагог, психолог *Ф.И.О. подпись*

Участникам следственного действия протокол допроса несовершеннолетнего свидетеля предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(ы) путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника.*

Протокол допроса записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею(ем).

Несовершеннолетний свидетель: *подпись фамилия, инициалы*
законный представитель, педагог, психолог __*Ф.И.О. подпись*

Допросил, протокол составил:

_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
допроса несовершеннолетнего потерпевшего

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано (согласно ст.209 УПК РК): ___*час.мин.*___
Возобновлено(согласно ст.209 УПК РК*):*___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст. *60-63*, 71, 110, 115, 197, 199, 208-210, 212, 538 УПК РК, с участием *защитника __статус, фамилия, имя, отчество_, представившего Ордер № _____ от «___» _____20___г.,* допросил по уголовному делу № _____ в качестве несовершеннолетнего потерпевшего (ей) в присутствии *защитника, законного представителя, психолога и педагога*:

Фамилия, имя, отчество:	
Дата рождения:	
Место рождения:	
Национальность:	
Образование:	
Гражданство:	
Семейное положение:	
Судимость:	
Место жительства:	
Место работы (учебы):	
Отношение к воинской обязанности:	
Документ, удостоверяющий личность:	
Телефон:	
Электронная почта:	
Иные данные о личности потерпевшего:	
Иные участвующие лица:	
Применение технических средств аудио/видео фиксации:	
Отношение потерпевшего к подозреваемому:	

Перед началом допроса в соответствии со ст.ст.110, 214 УПК РК потерпевшему разъяснены процессуальные права и обязанности потерпевшего, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, супруга (супруги) и своих близких родственников,

круг которых определен законом. Одновременно разъяснено что в соответствии со ст.71 УПК РК:

1. Потерпевшим в уголовном процессе признается лицо, в отношении которого есть основание полагать, что ему непосредственно уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред.

2. Лицо признается потерпевшим и в случаях, когда вред ему нанесен запрещенным Уголовным кодексом Республики Казахстан деянием, совершенным невменяемым.

3. Лицо признается в уголовном процессе потерпевшим после вынесения соответствующего постановления. Если в ходе уголовного процесса будет установлено отсутствие оснований для его пребывания в этом положении, орган, ведущий уголовный процесс, своим постановлением прекращает участие лица в качестве потерпевшего.

4. Потерпевшему разъясняется право на предъявление гражданского иска в уголовном процессе и обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного уголовным правонарушением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в уголовном процессе, включая расходы на представителя, по правилам, установленным УПК РК.

5. Иск потерпевшего о возмещении ему морального вреда рассматривается в уголовном процессе. Если такой иск им не предъявлялся либо оставлен без рассмотрения, то потерпевший вправе предъявить его в порядке гражданского судопроизводства.

6. Потерпевший имеет право:

1) знать о предъявленном подозрении и обвинении;

2) давать показания на родном языке или языке, которым владеет;

3) представлять доказательства;

4) заявлять ходатайства и отводы;

5) пользоваться бесплатной помощью переводчика;

6) иметь представителя;

7) получать имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средства доказывания или представленное им самим, а также принадлежащее ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, получать принадлежащие ему подлинники документов;

8) примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случаях, предусмотренных законом;

9) знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;

11) знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты;

12) заявлять ходатайства о предоставлении мер безопасности ему и членам его семьи, неразглашении обстоятельств частной жизни, о применении в отношении подозреваемого запрета на приближение;

13) получить копии постановлений о признании его потерпевшим или отказе в этом, прекращении досудебного расследования, обвинительного акта, а также копии приговора и постановления суда первой, апелляционной и кассационной инстанций;

14) участвовать в судебном разбирательстве дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций;

15) выступать в судебных прениях;

16) поддерживать обвинение, в том числе и в случае отказа государственного обвинителя от обвинения;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при ознакомлении с частью протокола судебного заседания – в конце этой части; в случае применения аудио-, видеофиксации судебного заседания – в конце протокола, подавать замечания на протокол;

18) приносить жалобы на действия (бездействие) органа, ведущего уголовный процесс;

19) обжаловать приговор и постановления суда;

20) знать о принесенных по делу жалобах и протестах и подавать на них возражения и участвовать в их рассмотрении;

21) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону;

22) знать о намерении сторон заключить процессуальное соглашение, о его условиях и последствиях, предлагать свои условия по возмещению ущерба, причиненного преступлением, либо возражать против его заключения.

В случаях, предусмотренных частью второй статьи 76 УПК РК, юридическая помощь потерпевшему предоставляется бесплатно.

7. Потерпевший, а в случае его смерти – его правопреемники имеют право на получение за счет бюджетных средств денежной компенсации за имущественный вред, причиненный особо тяжким преступлением, если у осужденного за такое преступление отсутствует имущество, достаточное для возмещения причиненного этим преступлением ущерба. В этом случае вопрос о выплате за счет бюджетных средств денежной компенсации разрешается судом, постановившим приговор, по заявлению потерпевшего либо его правопреемника. Потерпевший имеет право в указанных случаях на компенсацию ущерба в полном объеме, если ущерб не превышает ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

8. Потерпевший обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

9. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут принудительному приводу в порядке, предусмотренном статьей 157 УПК РК, и на него может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК РК.

10. За отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет в соответствии с законом уголовную ответственность.

11. По делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные настоящей статьей, осуществляют близкие родственники, супруг (супруга) умершего. Если на предоставление прав потерпевшего претендуют несколько лиц, которым уголовным правонарушением причинен моральный вред, все они могут быть признаны потерпевшими либо по соглашению между ними один из них.

12. Потерпевшим может быть признано юридическое лицо, которому уголовным правонарушением причинен имущественный вред. В этом случае права и обязанности потерпевшего осуществляет представитель юридического лица.

Несовершеннолетний потерпевший:___ *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*
*Законный представитель:*_____ *подпись*
*Педагог, психолог*_____ *подпись*

В соответствии со ст.215 УПК РК потерпевшему *Ф.И.О* не достигшему 16-летнего возраста, разъяснены обязанности, в том числе: правдиво рассказать все известное им по делу, право отказа от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения их самих или близких родственников, не предупреждая об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

Несовершеннолетний потерпевший гр. *Ф.И.О*, не достигший 16-летнего возраста, предупрежден(а) об ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст.352 УК РК, а также за отказ или уклонение от дачи показаний по ст.353 УК РК.

Несовершеннолетний потерпевший:___ *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*
*Законный представитель:*_____*подпись*
*Педагог, психолог*_____*подпись*

В соответствии со ст.215 ч.3 УПК РК участвующим лицам разъяснено право делать подлежащие занесению в протокол замечания о нарушении прав и законных интересов допрашиваемого, а также с разрешения лица, осуществляющего досудебное расследование, задавать вопросы допрашиваемому.

Несовершеннолетний потерпевший:___ *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*
*Законный представитель:*_____*подпись*
*Педагог, психолог*_____*подпись*

Показания желаю давать на русском языке, которым владею, и в переводчике не нуждаюсь.

Несовершеннолетний потерпевший:___ *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*
*Законный представитель:*_____*подпись*
*Педагог, психолог*_____*подпись*

По существу заданных вопросов могу показать следующее:_____
_____

Более мне пояснить нечего.
С моих слов напечатано верно и мною прочитано.

Несовершеннолетний потерпевший:___ *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *подпись* *фамилия, инициалы*
*Законный представитель:*_____*подпись*
*Педагог, психолог*_____*подпись*

Допросил:

Должность, звание, ф амилия

____ *статус участника уголовного процесса*
_____
_____
_____

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со ст. 154 УПК РК уведомляем Вас, что Ваш(а) несовершеннолетний(-яя) сын (дочь) *Ф.И.О.* по причине отсутствия присмотра за ним, ухода и средств к его существованию, помещен(а) на попечение в *название учреждения*.

должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс _____ *подпись*

Уведомление получено:
Ф.И.О родителей, опекуна, и других _____ *подпись*

ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса несовершеннолетнего подозреваемого

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано (согласно ст.209 УПК РК): ___*час.мин.*___
Возобновлено(согласно ст.209 УПК РК*):*___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

_*Должность, звание, фамилия, инициалы*, в помещении _*место составления протокола* с соблюдением требований ст. *60-63*, 64, 75, 110, 115, 197, 199, 208-210, 211 ч.2, 212, 535, 537, 538 УПК РК, с участием *защитника __статус, фамилия, имя, отчество_, представившего Ордер № _____ от «___» _____20___ г.,* дополнительно допросил по уголовному делу № _____ в качестве несовершеннолетнего подозреваемого(ой) в присутствии *защитника, законного представителя, психолога и педагога*:

Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Образование: _____
Семейное положение, состав семьи: _____
Место работы или учебы: _____
Род занятий или должность: _____
Место жительства и (или) регистрации: _____
Контактные телефоны: _____
Отношение к воинской обязанности: _____
Наличие судимости: _____
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: _____
Иные данные о личности подозреваемого:_____

Несовершеннолетнему(ей) подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* сообщено, что он(а) подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК, а также разъяснена сущность подозрения.

Несовершеннолетнему(ей) подозреваемому(ой), в присутствии защитника, разъяснены права, предусмотренные ст. 64 УПК РК, а именно:

1) получать от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих мне прав; 2) знать, в чем я подозреваюсь; 3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен мною, или моими родственниками и доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ст. 67 ч. 3 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания меня таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником

наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа от него; 7) получать копии постановлений о признании меня подозреваемым, гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8) отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10) представлять доказательства; 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12) давать показания на родном языке или языке, которым я владею; 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него досудебной пробации; 14)участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение; 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20) при назначении и производстве экспертизы, а также предъявлении мне заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст. 274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих мои права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против меня свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных мною лиц на очную ставку с ними.

Права подозреваемого(ой), предусмотренные ст. 64 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

подпись фамилия, инициалы

Защитник: подпись фамилия, инициалы

В соответствии со ст. 537 ч.3 УПК РК разъяснены обязанности и права законного представителя, в том числе:

знать, в чем подозревается несовершеннолетний; присутствовать при ознакомлении с постановлениями о признании подозреваемым, квалификации деяния подозреваемого, с утвержденным прокурором обвинительным актом, участвовать в допросе несовершеннолетнего, а также в иных следственных действиях, производимых с участием несовершеннолетнего подозреваемого и его защитника; знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей; заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия и решения следователя и прокурора; представлять доказательства; по окончании расследования знакомиться со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том

числе с помощью научно-технических средств, за исключением сведений, содержащих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну

Законный представитель_____подпись

В соответствии со ст. 538 ч.3 УПК РК разъяснены обязанности и права педагога, психолога участвующего в допросе несовершеннолетнего(ей) в том числе: с разрешения следователя или суда имеют право задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, знакомиться с протоколом следственного действия и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей, знакомиться с материалами уголовного дела, характеризующими личность несовершеннолетнего

Педагог, психолог_____подпись

На вопрос, признает ли несовершеннолетний подозреваемый(ая) себя виновным(ой) полностью или частично, либо отрицает свою вину в совершении уголовного правонарушения *фамилия, инициалы* пояснил(а): *_признание, частичное признание, непризнание (излагается от первого лица)_____*

Несовершеннолетний подозреваемый *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы
Законный представитель_____подпись
Педагог, психолог_____подпись

Несовершеннолетнему(ей) подозреваемому(ой) предложено дать показания по поводу подозрения и всех других обстоятельств, которые могут иметь значение для дела, на что *фамилия, инициалы* дал(а) следующие показания:

«Я, *фамилия, инициалы* _показания желаю давать на _____ языке, в помощи переводчика (*нуждаюсь/не нуждаюсь), (с участием/без участия) защитника*_____

Несовершеннолетний подозреваемый: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы
Законный представитель:_____подпись
Педагог, психолог_____подпись

По поводу подозрения и всех других обстоятельств, которые могут иметь значение для дела, могу показать следующее:

(показания в форме свободного рассказа связанные с подозрением и другими обстоятельствами, которые могут иметь значение для дела (от первого лица)_____.

Несовершеннолетний подозреваемый*: подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы
Законный представитель подпись
Педагог, психолог подпись

С целью уточнения и дополнения показаний, несовершеннолетнему подозреваемому(ой) заданы следующие вопросы:

Вопрос: *выясняются обстоятельства, подлежащие доказыванию в том числе:*

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением;8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния;9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Ответ: *показания по существу вопроса*

Несовершеннолетний подозреваемый: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы
Законный представитель подпись
Педагог, психолог подпись

На этом дополнительный допрос подозреваемого окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомится с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Несовершеннолетний подозреваемый: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы
Законный представитель подпись
Педагог, психолог подпись

Участникам следственного действия протокол дополнительного допроса подозреваемого предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлен(ы) путем *личного прочтения, оглашения по просьбе участника.*

Протокол дополнительного допроса записан правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имеем.

Несовершеннолетний подозреваемый: *подпись фамилия, инициалы*
Защитник: подпись фамилия, инициалы
Законный представитель подпись
Педагог, психолог подпись

Допросил, протокол составил:

должность, звание фамилия, инициалы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании законным представителем несовершеннолетнего подозреваемого

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

_____*Фабула уголовного правонарушения*_____

«___» _____ 20 ___ г. __*фамилия, имя, отчество* признан по уголовному делу несовершеннолетним подозреваемым.

Принимая во внимание, что __*необходима защита прав и законных интересов подозреваемого, являющегося несовершеннолетним, либо поступило ходатайство подозреваемого о привлечении представителя, и другие основания допуска представителя подозреваемого к участию в уголовном процессе, предусмотренные ст.537 УПК.*

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 75, 198, 537 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать *фамилия, имя, отчество законного представителя (родители, представитель органа опеки и попечительства и др.)* в качестве законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого *Ф.И.О. несвоершеннолетнего подозреваемого*.
2. Ознакомить представителя несовершеннолетнего подозреваемого с его(ее) правами и обязанностями.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

_*должность, звание* *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено. Ходатайств или жалоб не имею. Копию постановления получил(а).

Дата подпись фамилия, инициалы

В соответствии со ст. 537 УПК РК законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого имеет право :

знать, в чем подозревается несовершеннолетний; присутствовать при ознакомлении с постановлениями о признании подозреваемым, квалификации деяния подозреваемого, с утвержденным прокурором обвинительным актом, участвовать в допросе несовершеннолетнего, а также с разрешения лица, осуществляющего досудебное производство, - в иных следственных действиях, производимых с участием

несовершеннолетнего подозреваемого и его защитника; знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей; заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия и решения следователя и прокурора; представлять доказательства; по окончании расследования знакомиться со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью научно-технических средств, за исключением сведений, содержащих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе по окончании досудебного производства вынести постановление о непредъявлении несовершеннолетнему для ознакомления тех материалов, которые могут оказать на него отрицательное влияние, а ознакомить с этими материалами законного представителя и защитника.

Законный представитель может быть отстранен от участия в деле, если имеются основания считать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего или направлены на воспрепятствование объективному расследованию дела либо по ходатайству законного представителя. Об этом лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит мотивированное постановление. К участию в деле может быть допущен другой законный представитель несовершеннолетнего.

Права и обязанности законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, предусмотренные ст. 537 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

дата подпись фамилия, инициалы

Постановление объявил, копию вручил, права разъяснил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании законным представителем несовершеннолетнего потерпевшего

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

_____*Фабула уголовного правонарушения*_____

«___» _____ 20 ___ г. __*фамилия, имя, отчество* признан по уголовному делу несовершеннолетним потерпевшим.

Принимая во внимание, что __*необходима защита прав и законных интересов потерпевшего, являющегося несовершеннолетним, либо поступило ходатайство потерпевшего о привлечении представителя, и другие основания допуска представителя потерпевшего к участию в уголовном процессе, предусмотренные ст.537 УПК.*

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 76, 198, 215, УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать *фамилия, имя, отчество законного представителя потерпевшего (адвокат, избранный потерпевшим либо его законный представитель)* в качестве законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего *Ф.И.О. несовершеннолетнего потерпевшего*.
2. Ознакомить представителя несовершеннолетнего потерпевшего с его(ее) правами и обязанностями.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

_*должность, звание*___ *фамилия, инициалы*

Настоящее постановление мне объявлено. Ходатайств или жалоб не имею. Копию постановления получил(а).

Дата подпись фамилия, инициалы

В соответствии со ст.ст.76 ч.2, 215,217, 294, 371 УПК РК законные представители потерпевшего имеют те же процессуальные права, что и представляемые ими физические и юридические лица :

(ст.215) Для участия в допросе потерпевшего в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению лица, осуществляющего досудебное расследование, и для участия в допросе

потерпевшего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вызываются педагог и (или) психолог. При допросе несовершеннолетнего потерпевшего вправе присутствовать его законные представители. Потерпевшие в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении таким потерпевшим процессуальных прав и обязанностей им указывается на необходимость говорить только правду. Несовершеннолетним потерпевшему разъясняется право отказа от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения их самих или близких родственников. Присутствующим при допросе лицам, указанным в части первой настоящей статьи, разъясняется право делать подлежащие занесению в протокол замечания о нарушении прав и законных интересов допрашиваемых, а также с разрешения лица, осуществляющего досудебное расследование, задавать вопросы допрашиваемому. Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе отвести вопрос, но должен занести его в протокол и указать причину отвода.

(ст.217) В целях исключения последующих допросов и исключения психотравмирующего воздействия прокурор, следователь, начальник органа дознания, подозреваемый или его адвокат, участвующий в деле в качестве защитника, вправе ходатайствовать о допросе следственным судьей несовершеннолетнего потерпевшего и депонировании показаний.

(ст. 294) Лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано разъяснить стороне, представляющей интересы несовершеннолетнего потерпевшего по уголовным правонарушениям, указанным в части первой статьи 307 настоящего Кодекса, право на рассмотрение дела, отнесенного к подсудности специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних, в районном и приравненном к нему суде.

(ст. 371) При допросе несовершеннолетнего потерпевшего присутствуют его законные представители и педагог. Указанные лица могут задавать вопросы потерпевшему. Перед допросом потерпевшего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, председательствующий разъясняет ему значение для дела правдивых и полных показаний. Об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний указанные лица не предупреждаются и подписка у них не отбирается. По ходатайству сторон или инициативе суда допрос несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля может быть проведен в отсутствие подсудимого, о чем суд выносит постановление. После возвращения подсудимого в зал судебного заседания ему оглашаются показания несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля, предоставляется возможность задать потерпевшему, свидетелю вопросы и дать свои показания в связи с их показаниями.Потерпевший, свидетель, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, удаляются из зала судебного заседания по окончании их допроса, кроме случаев, когда суд признает необходимым их дальнейшее присутствие. Вызов в судебное заседание и допрос несовершеннолетних потерпевших и свидетелей не производятся, если их показания в ходе досудебного производства депонированы следственным судьей.

Права и обязанности законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, предусмотренные указанными статьями, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

дата подпись фамилия, инициалы

Постановление объявлено, копия вручена, права разъяснены:

должность, звание *фамилия, инициалы*

Глава 57 УПК.
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРИВИЛЕГИЯМИ И ИММУНИТЕТОМ ОТ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

«СОГЛАСЕН»
Генеральный прокурор
Республики Казахстан
должность, звание,
фамили, имя, отчество
«____»_____20___года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии материалов досудебного расследования
к своему производству в отношении
депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда
В отношении___депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора

Принимая во внимание, что досудебное расследование данного правонарушения поручено мне, руководствуясь ст.ст. *60- 63,* 179, 189, 198, 546-551 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять материалы досудебного производства № __ _____ в отношении *депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора* к своему производству и приступить к досудебному расследованию в форме *дознания, предварительного следствия и протокольной форме*.
2. Копию постановления направить Генеральному Прокурору.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

должность, звание *фамилия, инициалы*

Генеральному Прокурору
Республики Казахстан
звание,
фамилия, имя, отчество

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале досудебного расследования в отношении
депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора

_____ *«_____»_____20___г.*

В соответствии с ч.1 ст.179, 546-551 УПК РК уведомляю Вас о том, что «__»_____20__г., мной, по поручению начальника _____ начато досудебное расследование в форме *дознания, предварительного следствия и протокольной форме*, и произведены первые неотложные следственные действия по признакам правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований «__»_____20__ г. за № _____ *(дата регистрации в ЕРДР)* в отношении *депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора*

Краткая фабула дела, факты о задержании на месте преступления либо установлении факта приготовления или покушения на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо им совершено тяжкое или особо тяжкое преступление.

Поводом к началу досудебного расследования служат достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу, а именно: *заявление, явка с повинной, сообщение в СМИ, рапорт должностного лица и др. обстоятельства*

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о продолжении досудебного расследования в отношении
депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора

_____ *«_____»_____20___г.*

Генеральный Прокурор Республики Казахстан, Первый заместитель Генерального прокурора рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда, дата регистрации в ЕРДР

В отношении___ депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора

Дата, основания, обстоятельства поступления уведомления следователя о задержании на месте преступления либо установлении факта приготовления или покушения на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо им совершено тяжкое или особо тяжкое преступление.

Оценка имеющихся доказательств, являющихся основанием для продолжения досудебного расследования

Принимая во внимание, что досудебное расследование данного правонарушения поручено мне, руководствуясь ст.ст. 58, *60- 63*, 179, 189, 193, 198, 546-551 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Продолжить досудебное расследование в отношении *депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора* по уголовному делу №_____ в совершении преступления, предусмотренного ст. _____ УК РК в форме *дознания, предварительного следствия и протокольной форме*.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Генеральный Прокурор Республики Казахстан,
Первый заместитель Генерального прокурора
должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении досудебного расследования в отношении
депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора

_____ *«_____»_____20___г.*

Генеральный Прокурор Республики Казахстан, Первый заместитель Генерального прокурора рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда, дата регистрации в ЕРДР

В отношении___ депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора

Дата, основания, обстоятельства поступления уведомления следователя о задержании на месте преступления либо установлении факта приготовления или покушения на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо им совершено тяжкое или особо тяжкое преступление.

Оценка имеющихся доказательств, являющихся основанием для прекращения досудебного расследования

Принимая во внимание, что досудебное расследование данного правонарушения поручено мне, руководствуясь ст.ст. 58, *60- 63,* 179, 193, 198, 546-551 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Прекратить досудебное расследование в отношении *депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора* по уголовному делу №_____ в совершении преступления, предусмотренного ст. _____ УК РК.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Генеральный Прокурор Республики Казахстан,
Первый заместитель Генерального прокурора
должность, звание *фамилия, инициалы*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о квалификации деяния подозреваемого
депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора

_____ *«_____»_____20___г.*

Генеральный Прокурор Республики Казахстан, Первый заместитель Генерального прокурора , рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

*фамилия, имя, отчество (подозреваемого), число, месяц, год и место рождения*__ совершил(а) уголовное правонарушение при следующих обстоятельствах:
__*Описание преступления, в совершении которого подозревается депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора , с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 113 УПК, в том числе:*

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением; 8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния; 9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Учитывая, что действия подозреваемого(ой)____*депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора, фамилия, инициалы* подпадают под квалифицирующие признаки ст. __*квалификация*__ УК РК, руководствуясь ст.ст.58, *60, 63, 64,* 198, 203, 204, 546-551 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Квалифицировать деяние подозреваемого(ой)____ *депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения* по настоящему уголовному делу по ст. __*квалификация*__ УК РК, то есть __*диспозиция*__.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

5. К материалам уголовного дела приложить_ *копию документа, удостоверяющего личность подозреваемого (фамилия, инициалы) заверенную лицом, осуществляющим расследование, либо произвести документирование в порядке, установленном по согласованию с государственными органами, осуществляющими досудебное расследование.*

Генеральный Прокурор Республики Казахстан,
Первый заместитель Генерального прокурора
должность, звание *фамилия, инициалы*

Постановление объявлено подозреваемому(ой) *депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора, фамилия, инициалы в присутствии защитника (фамилия, имя, отчество), представившего ордер № __от «___»_____20___г*

С постановлением ознакомлены:

Подозреваемый(ая): *дата* *подпись* *фамилия, инициалы*
Защитник: *дата* *подпись* *фамилия, инициалы*

Генеральный Прокурор Республики Казахстан,
Первый заместитель Генерального прокурора
должность, звание *фамилия, инициалы*

«СОГЛАСЕН»
Генеральный прокурор
Республики Казахстан
должность, звание,
фамили, имя, отчество
«____»_____20___года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о применении меры пресечения *название вида меры пресечения* **в отношении** *депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора* **и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение**

_____ *«_____»_____20___г.*

Должность, звание, Ф.И.О., лица ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы о применении меры пресечения в виде *название вида меры пресечения* и возбуждении ходатайства перед судом о даче санкции на его применение по уголовному делу № _____ в отношении подозреваемого(ой) *депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора*:
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел.: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы, должность: _____
Семейное положение: _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость:_____

УСТАНОВИЛ:

Описание преступления, в совершении которого подозревается депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора , с указанием

времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 113 УПК, в том числе:

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением; 8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния; 9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Обстоятельства дачи согласия Президентом Республики Казахстан, Парламентом РК на привлечение к уголовной ответственности, задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, привода, вопроса о применении к этим лицам мер пресечения, процессуального принуждения и др.

«____»_____20___ г. деяние *фамилия, инициалы* квалифицировано по ст. __*квалификация*__ УК РК.

В соответствии со ст. 136 ч. 1 УПК РК, при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый(ая) скроется от органов уголовного преследования или суда, либо воспрепятствует объективному расследованию дела или его разбирательству в суде, либо будет продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора орган, ведущий уголовный процесс, в пределах своих полномочий вправе применить к этому лицу одну из мер пресечения, предусмотренных статьей 137 настоящего кодекса.

Учитывая, что подозреваемый(ая) *Ф.И.О. подозреваемого* склонен(на) *основания для применения меры пресечения* в отношении последнего(ей) возникла необходимость избрать меру пресечения.

Приняв во внимание характер, совершенного уголовного правонарушения, сведения характеризирующие личность подозреваемого(ой) имеются все основания для применения в отношении *Ф.И.О. подозреваемого(ой)* меры пресечения в виде *название вида меры пресечения* и возбуждении перед судом ходатайства о даче санкции на его применение.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 58, *60, 63,* 136-140, 147, 193,198, 546-551 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Применить в отношении *Ф.И.О. подозреваемого(ой)*, *дата рождения* меру пресечения в виде *название вида меры пресечения*.

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда района, города* о даче санкции на применение в отношении *Ф.И.О. подозреваемого(ой)* меры пресечения в виде *название вида меры пресечения*.

3. Копию настоящего постановления вручить *Ф.И.О. подозреваемого(ой)* и одновременно разъяснить ему(ей) порядок обжалования решения о применении меры пресечения, предусмотренной ст. 147 УПК РК.

4. Копию постановления направить заинтересованным лицам.

должность, звание, *фамилия, инициалы*

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела на «___» листах.

С постановлением ознакомлен(а), права и обязанности, а также порядок обжалования разъяснены. Копию постановления получил(а).

Подозреваемый(ая): *подпись* *Ф.И.О.*

Защитник: *подпись* *Ф.И.О.*

должность, звание, *Ф.И.О.*

Президенту Республики Казахстан,
Председателю Сената или Мажилиса Парламента Республики Казахстан,
Фамилия, инициалы

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о получении согласия на привлечение
депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора
к уголовной ответственности, задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, привода

_____ «_____»_____20___г.

В производстве *следователя, дознавателя, органа уголовного преследования, звание, Ф.И.О.* находится уголовное дело №_____ _____, возбужденное по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК.

Дата начала досудебного расследования по данному факту начато досудебное расследование №_____ по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК.

*фамилия, имя, отчество (подозреваемого), число, месяц, год и место рождения*__ совершил(а) уголовное правонарушение при следующих обстоятельствах:

__*Описание преступления, в совершении которого подозревается депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора , с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 113 УПК, в том числе:*

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением; 8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния; 9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

В ходе производства досудебного производства факт совершения *депутатом Парламента(Сената или Мажилиса), кандидатом в депутаты Парламента, кандидатом в Президенты Республики Казахстан, Председателем или членом Конституционного Совета, судьей, Генеральным Прокурором* подтверждается материалами уголовного дела.

На основаниии изложенного, руководствуясь ст. 58, 193, 546-551 УПК РК,

ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее представление и дать согласие на *привлечение к уголовной ответственности, задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, привода* в отношении *депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора .*

Генеральный Прокурор Республики Казахстан,
Первый заместитель Генерального прокурора
должность, звание *фамилия, инициалы*

«СОГЛАСЕН»
Генеральный прокурор
Республики Казахстан
должность, звание,
фамили, имя, отчество
«____»_____20___года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о продлении срока
досудебного производства, содержания под стражей, домашнего ареста
депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора
и возбуждении ходатайства перед судом о его санкционировании

_____ *«_____»_____20___г.*

Должность, звание Ф.И.О. лица, осуществляющего досудебное расследование, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____ в отношении подозреваемого(ой):
Фамилия, имя, отчество:_____
Число, месяц, год рождения: _____
Место рождения: _____
Место жительства: _____
Тел.: _____
Национальность: _____
Гражданство: _____
Образование: _____
Место работы, должность: _____
Семейное положение: _____
Паспорт или другие документы: _____
Судимость: _____

УСТАНОВИЛ:

Описание преступления, в совершении которого подозревается депутата Парламента(Сената или Мажилиса), кандидата в депутаты Парламента, кандидата в Президенты Республики Казахстан, Председателя или члена Конституционного Совета, судьи, Генерального Прокурора , с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 113 УПК, в том числе:

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 3)

виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением; 8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния; 9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Срок досудебного расследования, согласно рапорта ЕРДР, начат «___»_____20___года.

«____» _____ 20___ г. деяние Ф.И.О. подозреваемого квалифицировано по ст. квалификация УК РК.

«____» _____ 20___ г. в отношении Ф.И.О. подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, домашнего ареста, которая санкционирована постановлением наименование суда от «____»_____20___ г. сроком до двух месяцев, т.е. до «____» _____ 20___ г.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела возникла необходимость *проведения и получения результатов следственных действий и других оснований для продления срока, содержания под стражей, домашнего ареста.*

Учитывая, что срок *досудебного расследования,содержания под стражей, домашнего ареста* подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* истекает, а оснований для изменения и отмены меры пресечения отсутствуют, необходимо продлить срок *досудебного расследования,содержания под стражей, домашнего ареста*.

О даче санкции на продление срока содержания под стражей подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* ходатайствовать перед судом.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.58, *60, 63*, 151, 192, 198, 546-551 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Продлить срок *досудебного расследования,содержания под стражей, домашнего ареста* *Ф.И.О. подозреваемого*, *дата рождения* до *срок указать прописью* месяцев, т.е. до *«____»_____20__г.*

2. Ходатайствовать перед судом *наименование суда района, города* о даче санкции на продление срока *досудебного расследования,содержания под стражей, домашнего ареста* подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* до *указать срок продления прописью* месяцев, т.е. т.е. до *«____»_____20__г.*

3. Копию настоящего постановления вручить *Ф.И.О. подозреваемого.*

4. Копию постановления направить заинтересованным лицам.

должность, звание, *Ф.И.О.*

Приложение: заверенные копии материалов уголовного дела на «__» листах.

С постановлением ознакомлен(а), права и обязанности, а также порядок обжалования разъяснены. Копию постановления получил(а).

Подозреваемый: *подпись* *Ф.И.О.*
Защитник: *подпись* *Ф.И.О.*

должность, звание, *Ф.И.О.*

Министерство иностранных дел Республики Казахстан Фамилия

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о лишении дипломатического иммунитета
от уголовного преследования

_____ «_____»_____20___г.

В производстве *следователя, дознавателя, органа уголовного преследования, звание, Ф.И.О.* находится уголовное дело №_____, возбужденное по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК.

Дата начала досудебного расследования по данному факту начато досудебное расследование №_____ по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК.

фамилия, имя, отчество (подозреваемого), число, месяц, год и место рождения совершил(а) уголовное правонарушение при следующих обстоятельствах:

Описание преступления, в совершении которого подозревается лицо, обладающее дипломатическим иммунитетом от уголовного преследования, предусмотренных ст. 553 УПК , с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 113 УПК, в том числе:

1) событие и предусмотренные уголовным законом признаки состава уголовного правонарушения (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) кто совершил запрещенное уголовным законом деяние; 3) виновность лица в совершении запрещенного уголовным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного деяния, юридическая и фактическая ошибки; 4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, подозреваемого, обвиняемого; 5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, обвиняемого; 6) последствия совершенного уголовного правонарушения; 7) характер и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением; 8) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния; 9) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания.

В ходе производства досудебного производства факт совершения *лицом, обладающим дипломатическим иммунитетом от уголовного преследования* подтверждается материалами уголовного дела.

На основаниии изложенного, руководствуясь ст. 58, 193, 553-556 УПК РК,

ПРОШУ:

Рассмотреть настоящее представление о лишении иммунитета от уголовного преследования в отношении *лица, обладающий дипломатическим иммунитетом от уголовного преследования, предусмотренного ст. 553 УПК РК.*

Генеральный Прокурор Республики Казахстан,
Первый заместитель Генерального прокурора
должность, звание *фамилия, инициалы*

РАЗДЕЛ 12 УПК.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Компетентному органу
(указывается полное наименование государства),
наименование, адрес

Запрос
об оказании правовой помощи

_____ «_____»_____20___г.

Генеральная прокуратура или уполномоченный прокурор, компетентный орган Республики Казахстан, должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

наименование органа, от которого исходит запрос (поручение, ходатайство);

наименование и адрес органа, которому направляется запрос (поручение, ходатайство);

ссылку на соответствующий международный договор или соблюдение принципов взаимности;

наименование уголовного дела, в отношении которого запрашивается правовая помощь;

краткое описание уголовного правонарушения, являющегося предметом уголовного производства, и его правовой квалификации с изложением полного текста соответствующих статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, при необходимости - данные о размере ущерба, причиненного деянием;

сведения о сообщенном подозрении, обвинении с изложением полного текста соответствующих статей Уголовного кодекса Республики Казахстан;

сведения о соответствующем лице, в частности его фамилия, имя, отчество (при его наличии), процессуальный статус, место жительства или пребывания, гражданство, для юридических лиц - их наименование и место нахождения, иные сведения, которые могут способствовать исполнению запроса (поручения, ходатайства), а также связь данного лица с предметом уголовного производства;

изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень запрашиваемых процессуальных действий, документов, вещественных и других доказательств и обоснование их связи с предметом уголовного производства;

сведения о лицах, присутствие которых считается необходимым при выполнении процессуальных действий, и обоснование данной необходимости.

к запросу (поручению, ходатайству) о допросе лица в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, подозреваемого или обвиняемого прилагается заверенная компетентным органом выписка соответствующих статей настоящего Кодекса с целью разъяснения лицу его процессуальных прав и обязанностей. К запросу (поручению, ходатайству) также прилагается перечень вопросов, которые следует поставить лицу, или сведения, которые необходимо получить от лица.

к запросу (поручению, ходатайству) о производстве процессуальных действий, требующих санкции следственного судьи (суда) в соответствии с настоящим Кодексом, либо конфискации имущества прилагаются оригиналы или заверенные копии мотивированных решений компетентного органа об их производстве.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60-63*, 198, 557-600 УПК РК , *другие международные договора*,

ПРОШУ:

1. В порядке оказания правовой помощи произвести *перечень процессуальных действий, предусмотренных ст.557 УПК РК: вручение документов, выполнение отдельных процессуальных действий, осуществление уголовного преследования, выдача лиц (экстрадиция), временная выдача лиц (экстрадиция), транзитная перевозка, временная передача лиц, передача осужденных и лиц, страдающих психическими расстройствами, к которым применены принудительные меры медицинского характера, признание и исполнение приговоров.*

2. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам.

Приложение: 1. Выписки из статей Уголовного кодекса РК, применяемых при выполнении запрашиваемых следственных действий на ____ л.
2. *Иные постановления, образцы заявлений и пр.*

Уполномоченный прокурор,
компетентный орган
Республики Казахстан,
должность, звание *Ф.И.О*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства об объявлении *подозреваемого(ой) (обвиняемого(ой)*) в международный розыск

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, квалификация содеянного, дата и мера пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого), наличие оснований для объявления международного розыска

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.*60-63*, 198, 292 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед судом *наименование суда* об объявлении в международный розыск *подозреваемого(ой) (обвиняемого(ой)):*
Имя: _____
Отчество: _____
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Местоработы,должность: _____
Семейное положение: _____
Образование: _____
Гражданство: _____
Национальность: _____
Судимость: _____
Адрес местожительства: _____
Документ, удостоверяющий личность: _____

2. Копию настоящего постановления направить прокурору *наименование прокуратуры*

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: *заверенные копии материалов уголовного дела, подтверждающие необходимость объявления в международный розыск,* на_____ листах.

должность, звание *фамилия, инициалы*

Глава 63 УПК.
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Сопроводительное письмо

Прокурору
название прокуратуры,
классный чин, Ф.И.О.

В порядке ст.615 ч.2 УПК РК для решения вопроса о заключении процессуального соглашения направляется уголовное дело №_____ в отношении подозреваемого(ой) *Ф.И.О.* в совершении правонарушения, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК.

Приложение: уголовное дело № _____ на _____листах.

должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

Прокурору, начальнику ,
название органа
уголовного преследования,
звание, Ф.И.О

От: Ф.И.О. лица, статус
участника уголовного процесса,
адрес проживания

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии заключения процессуального соглашения

Мне разъяснен порядок применения процессуального соглашения в форме *признании вины или сотрудничества*

С применением процессуального соглашения в форме *признании вины или сотрудничества* по уголовному делу №_____ по факту совершения мною уголовного правонарушения, предусмотренного ст. _____ УК РК согласен(-на).

Ф.И.О. лица,
*статус участника уголовного процесса*_____*подпись,*

Ходатайство принял:
Должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

Начальнику
название органа уголовного преследования, звание, Ф.И.О

От: *Ф.И.О. лица, статус участника уголовного процесса, адрес проживания*

ХОДАТАЙСТВО
о заключении процессуального соглашения

Мне разъяснен порядок применения процессуального соглашения в форме *признании вины или сотрудничества*

С имеющимися доказательствами своей вины в совершении уголовного правонарушения, с квалификацией деяния, а также размером (суммой) причиненного ущерба (вреда) согласен(-на).

Прошу Вас применить процессуальное соглашение в форме *признании вины или сотрудничества* по уголовному делу №_____по факту совершения мною уголовного правонарушения, предусмотренного ст. _____ УК РК.

Ф.И.О. лица,
*статус участника уголовного процесса*_____*подпись,*

Ходатайство принял:
Должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства о применении процессуального соглашения и возвращении уголовного дела для сбора доказательств

_____ «_____»_____20___г.

Прокурор, классный чин, Ф.И.О., изучив уголовное дело № _____ по подозрению *ф.и.о. подозреваемого ...* в совершении преступлений, предусмотренных ст. *квалификация* УК РК,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Основания и обстоятельства отказа в удовлетворении ходатайства о применении процессуального соглашения в форме признании вины или сотрудничества и возвращении уголовного дела для сбора доказательств

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, 193, 198, 617 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. В удовлетворении ходатайства о применении процессуального соглашения в форме *признании вины или сотрудничества* по уголовному делу №_____ по подозрению *Ф.И.О. лица* в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. _____УК РК отказать и возвратить его в *название органа уголовного преследования* для сбора доказательств.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Процессуальный прокурор,
классный чин, Ф.И.О._____подпись

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в форме сделки о признании вины

_____ «_____»_____20___г.

Процессуальный прокурор либо руководитель прокуратуры,- должность, фамилия и инициалы прокурора руководствуясь ст.193 ч.1 п.19 УПК, с одной стороны, и подозреваемый(ая) *Ф.И.О., дата и место рождения, место жительства, род занятий, а также защитник (Ф.И.О)* с другой стороны, с соблюдением требований, предусмотренных ст.ст.615 ч.3 п.1), 2), 3), 4), 5), 616 ч.1 п.п.1) - 10) и частью 2 этой статьи, ст.623 ч.2 УПК, по правилам ст.47 УПК и обеспечением безопасности согласно гл.12 УПК в помещении *(наименование органа и адрес)* заключили соглашение по материалам досудебного расследования ЕРДР №_____ в форме сделки о признании вины, соблюдая следующие условия:

1. *Должность, фамилия и инициалы должностного лица* «___»____20__года выдвинуто подозрение в отношении:

Ф.И.О., дата и место рождения, место работы, должность, национальность, образование подозреваемого

Описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию.

В результате преступных действий подозреваемого(ой) _____ потерпевшему(ей) _____ причинен ущерб *(вид и размер ущерба)*.

Таким образом, подозреваемый(ая) _____ совершил(а) уголовное правонарушение, предусмотренное ст.___ ч.___ п.___ УК РК, то есть *(описание диспозиции инкриминируемого деяния).*

Согласие потерпевшего(ей) *(если по УД потерпевшим признано юридическое лицо, то согласие дает представить юридического лица, наделенный юридическим лицом таким полномочиями, п.12 Нормативного постановления ВС «О практике рассмотрения судами уголовных дел в согласительном производстве» от 07.07.2016 года №4)* на заключение процессуального соглашения о признании вины имеется.

Потерпевший(ая): _____ *(подпись)*

2. При рассмотрении вопроса о возможности заключения процессуального соглашения стороны удостоверились в:

1) добровольности заявленного подозреваемым(ой) _____ и подачи им ходатайства о заключении процессуального соглашения и осведомленности о последствиях его заключения *(согласно ч.2 ст.99 УПК письменное ходатайство должно быть приобщено к материалам уголовного дела, устное – занесено в протокол следственного действия или судебного заседания)*;

2) отсутствии спора по собранным доказательствам и квалификации деяния;

3) согласии подозреваемого(ой) с характером и размером причиненного им вреда и гражданским иском;

4) отсутствии в деле обстоятельств, влекущих прекращение уголовного преследования.

Подозреваемый(ая): _____ *(подпись)*

Защитник:_____ (подпись)

Примечание: *в соответствии с п.18 Нормативного постановления ВС «О практике рассмотрения судами уголовных дел в согласительном производстве» от 07.07.2016 года №4, в случае заявления подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или прокурором ходатайства о заключении соглашения о признании вины и его заключении, участие защитника по уголовному делу в соответствии с требованиями п.11) ч.1 ст.67 УПК является обязательным. При заключении несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, подсудимым с прокурором соглашения о признании вины в соответствии с требованиями ч.3 ст. 537 УПК и ч. 3 ст. 542 УПК в этом процессуальном действии, наряду с защитником в обязательном порядке участвует законный представитель из числа лиц, указанных в п. 13) ст. 7 УПК.*

3. В соответствии с п.2 ч.1 ст.613 УПК условиями для заключения с *подозреваемым, обвиняемым, Ф.И.О.* процессуального соглашения в форме сделки о признании вины являются:

1) добровольное изъявление подозреваемым, обвиняемым желания на заключение процессуального соглашения; 2) подозреваемый, обвиняемый не оспаривают подозрение, обвинение и имеющиеся по делу доказательства в совершении преступления, характер и размер причиненного ими вреда;3) согласие потерпевшего на заключение процессуального соглашения.

Подозреваемый(ая) со всеми условиями и требованиями, связанными с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины, ознакомлен(а).

Подозреваемый(ая): _____ *(подпись)*

Защитник:_____ (подпись)

Пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания, не подвергался(лась), добровольно заключил(а) процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины и осознает его правовые последствия.

Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и наказание подозреваемого(ой) _____ в соответствии со ст.54 УК РК являются _____.

Согласно ст.53 УК РК к обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность и наказание, необходимо отнести следующее _____.

Подозреваемый(ая): _____ *(подпись)*

Защитник:_____ (подпись)

4. Стороны соглашаются на то, что прокурор будет ходатайствовать в суде о назначении *Ф.И.О., статус подозреваемого, обвиняемого* следующий вид и размер наказания:

- по ст.____ч.___п.____УК (основной и дополнительный вид наказания);

- по ст.____ч.___п.____УК (основной и дополнительный вид наказания).

В соответствии со ст.58 ч.3 УК путем частичного сложения наказаний ходатайствовать в суде о назначении подозреваемому, обвиняемому _____ окончательно следующий вид наказания _____ (основной и дополнительный вид наказания, вид учреждения).

При наличии по делу процессуальных издержек должно быть указано о взыскании их с осужденного либо об отнесении их за счет государства (п.28 Нормативного постановления «О практике рассмотрения судами уголовных дел в согласительном производстве» ВС от 07.07.2016 года №4).

Должны быть указаны условия о назначении осужденному, признанному нуждающимся в лечении от алкоголизма, наркомании или токсикомании, принудительных мер медицинского характера (п.16 Нормативного постановления ВС «О практике рассмотрения судами уголовных дел в согласительном производстве» от 07.07.2016 года №4).

С предложенным видом и мерой наказания, согласен(а).

Подозреваемый(ая): _____ (подпись)

Защитник:_____ (подпись)

5. Подозреваемый(ая) _____ и потерпевший(ая) _____ понимают, что в соответствии со ст.614 УПК последствием заключения и утверждения указанной сделки для сторон являются:

1) досудебное производство, завершаемое в сроки, установленные ст.192 УПК, с момента заключения процессуального соглашения;

2) судебное разбирательство дела в форме сделки о признании вины в соответствии со ст.382 ч.2 и гл.64 УПК;

3) лишение потерпевшего, давшего согласие на заключение процессуального соглашения, права в дальнейшем изменять требования о размере возмещения ущерба.

Процессуальное соглашение не лишает гражданского истца права на предъявление гражданского иска в данном уголовном деле или в порядке гражданского судопроизводства.

Подозреваемый(ая): _____ *(подпись)*

Защитник: _____ *(подпись)*

Потерпевший(ая): _____ *(подпись)*

Подозреваемый(ая) имеет право отказаться от процессуального соглашения до удаления суда в совещательную комнату для принятия решения. Отказ сторон от заключения процессуального соглашения не препятствует

заявлению ходатайства о его заключении повторно согласно ст.614 ч.ч.3 и 4 УПК.

Подозреваемый(ая): _____ *(подпись)*

Защитник: _____ *(подпись)*

6. Подозреваемый (ая)_____ понимает, что выполнение обязательства другой стороной в рамках этого соглашения полностью зависит от соблюдения им(ею) закона и любого положения составленного соглашения.

Подозреваемый(ая): _____ *(подпись)*

Защитник: _____ *(подпись)*

7. Подозреваемый(ая) _____ и потерпевший(ая) _____ понимают, что при несогласии потерпевшего(ей) процессуальное соглашение не заключается. Если потерпевший(ая) согласен(а), то с учетом его(ее) мнения по вопросу возмещения причиненного преступлением вреда прокурор и сторона защиты в разумный срок заключают процессуальное соглашение, которое излагается в письменном виде и подписывается участниками.

Потерпевший(ая) _____ *(подпись)*

Подозреваемый(ая): _____ *(подпись)*

Защитник: _____ *(подпись)*

8. До подписания настоящего процессуального соглашения подозреваемый(ая) _____ наедине и конфиденциально обсудил его положения со своим защитником.

Подозреваемый(ая): _____ *(подпись)*

Защитник: _____ *(подпись)*

Соглашение составлено «___»____20__года в 5 экземплярах *(1-й экземпляр направляется в суд, 2-й экземпляр приобщается к основному делу, 3-й предоставляется прокурору, 4-й подозреваемому, 5-й потерпевшему)*.

Потерпевший(ая): _____ *(подпись)*

Подозреваемый(ая): _____ *(подпись)*

Защитник: _____ *(подпись)*

Процессуальное соглашение составил:
должность прокурора *фамилия, инициалы*

«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор
должность, классный чин,
фамилия и инициалы прокурора
области
«___»____20__года

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве

_____ «_____»_____20___г.

Должность, классный чин, фамилия и инициалы прокурора на основании ст.193 ч.1 п.19 и в соответствии со ст.ст.58, 612, 618 и 619 УПК РК, в ходе расследования уголовного дела ЕРДР №_____, с одной стороны, и *подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный (Ф.И.О., дата и место рождения, место работы),* а также *защитник* _____ с другой стороны, с соблюдением требований, предусмотренных ст.615 ч.3 п.2, ст.616 ч.ч.1 и 2 п.п.1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7), при необходимости с сохранением его конфиденциальности по правилам ст.47 УПК РК и обеспечением безопасности согласно гл.12 УПК РК в помещении *(наименование и адрес органа)* заключили соглашение о сотрудничестве, соблюдая следующие условия:

Ф.И.О., дата и место рождения, место работы, должность, судимость и адрес проживания подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного

Описание подробной фабулы совершенного подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным правонарушения согласно определенной квалификации.

В результате преступных действий *подозреваемого, обвиняемого подсудимого, осужденного* _____потерпевшему _____ причинен ущерб *(вид и размер ущерба).*

1. Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный со всеми условиями и требованиями, связанными с процессуальным соглашением о сотрудничестве, ознакомлен.

2. Пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания, не подвергался(лась), добровольно заключил(а) процессуальное соглашение о сотрудничестве и осознает его правовые последствия;

Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный: _____ *(подпись)*
Защитник: _____ *(подпись)*

Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный _____ обязуется:

а) сотрудничать с правоохранительными органами в раскрытии и расследовании другого правонарушения;

б) содействовать расследованию уголовного производства в выяснении обстоятельств, относящихся к уголовному правонарушению;

в) способствовать раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступной группой, особо тяжких преступлений, совершенных иными лицами, а также экстремистских и террористических преступлений.

д) другие обстоятельства:

_____

3. Стороны соглашаются на то, что после утверждения *прокурором области* процессуального соглашения о сотрудничестве прокурор, подписавший данное соглашение незамедлительно принимает меры к организации раскрытия преступлений, являющихся предметом заключенного соглашения, и изобличению виновных лиц, а также рассматривает вопрос о необходимости отмены либо изменения меры пресечения в отношении подозреваемого, в порядке, предусмотренном ст.153 УПК РК.

Если по результатам проведенного расследования преступлений, относящихся к предмету процессуального соглашения о сотрудничестве, при способствовании подозреваемого изобличены лица, совершившие особо тяжкие преступления, преступления в составе преступной группы, а также экстремистские и террористические преступления, и в отношении виновных лиц постановлен обвинительный приговор, то прокурор примет меры к выполнению условий процессуального соглашения о сотрудничестве, то есть будет ходатайствовать в суде на применение следующего вида и размера наказания _____.

С предложенным согласен(а):

Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный: _____ *(подпись)*

Защитник: _____ *(подпись)*

Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный _____ имеет право отказаться от процессуального соглашения. Отказ сторон от заключения процессуального соглашения не препятствует заявлению ходатайства[1] о его заключении повторно согласно ст.614 ч.ч.3 и 4 УПК РК.

_____

Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный: _____ (подпись)

Защитник: _____ (подпись)

4. *Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный* _____ понимает, что выполнение обязательства другой стороной в рамках этого соглашения полностью зависит от соблюдения им(ею) закона и любого положения составленного соглашения.

Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный: _____ (подпись)
Защитник: _____ (подпись)

Соглашение составлено «___»____20__года в 3-х экземплярах *(1-й экземпляр приобщается к уголовному делу, 2-й экземпляр предоставляется прокурору, 3-й экземпляр подозреваемому)*.

Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный: _____ (подпись)

Соглашение составлено в присутствии *защитника.*

Защитник: _____ (подпись)

должность прокурора *фамилия, инициалы*

«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор _____
название прокуратуры,
классный чин, Ф.И.О
«____»_____20____г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в заключении
процессуального соглашения в форме
сделки о признании вины или соглашения о сотрудничестве

_____ «_____»_____20___г.

Процессуальный прокурор, классный чин, Ф.И.О., изучив уголовное дело № _____ по подозрению *ф.и.о. подозреваемого ...* в совершении преступления, предусмотренного ст. *квалификация* УК РК,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___УК РК.

Таким образом, подозреваемый(ая) *___Ф.И.О....* совершил(а) преступление, предусмотренное ст. *квалификация* УК РК, т.е *название преступления.*

«__»_____ 20__года в прокуратуру поступило ходатайство подозреваемого(ой) *ф.и.о. подозреваемого…* о заключении процессуального соглашении в форме *сделки о признании вины или соглашения о сотрудничестве*.

Изучение материалов уголовного дела показало _____

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, 613, 614, 615, 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. В удовлетворении ходатайства подозреваемого *ф.и.о. подозреваемого……* о заключении процессуального соглашения в форме *сделки о признании вины или соглашения о сотрудничестве* отказать.

2. Уголовное дело №_____ возвратить для дальнейшего расследования в *орган уголовного преследования.*

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Процессуальный прокурор,
классный чин, Ф.И.О_____подпись

Председателю суда
название суда, Ф.И.О.
_____

В порядке ст. 617 ч.4 УПК РК направляется уголовное дело №_____ в отношении *Ф.И.О* по признакам правонарушения, предусмотренного ст._____ УК РК с процессуальным соглашением для рассмотрения по существу.

Приложение: материалы уголовного дела на «___» листах,
процессуальное соглашение на «___» листах

Прокурор _____*подпись Ф.И.О.*

Начальнику
органа уголовного преследования, звание,Ф.И.О.
_____

Направляется уголовное дело №_____ в отношении Ф.И.О., по признакам правонарушения, предусмотренного ст._____ УК РК для производства досудебного производства *для сбора доказательств., дополнительного расследования, возобновления производства и др.*

Приложение: материалы уголовного дела на «___» листах,
постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о применении процессуального соглашения на «__» л.

Прокурор _____подпись Ф.И.О.

Глава 64-1 УПК.
ПОРЯДОК ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Начальнику
название органа уголовного преследования, звание, Ф.И.О

От: *Ф.И.О. лица, статус участника уголовного процесса, адрес проживания*

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии с рассмотрением уголовного дела в порядке приказного производства

Мне разъяснен порядок применения приказного производства.

С применением приказного производства по уголовному делу №_____ по факту совершения *дата, фабула дела* уголовного правонарушения, предусмотренного ст. _____ УК РК, согласен(на).

Ф.И.О. лица,
*статус участника уголовного процесса*_____*подпись,*

Заявление принял:
Должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

Начальнику
название органа
уголовного преследования,
звание, Ф.И.О

От: *Ф.И.О. лица, статус*
участника уголовного процесса,
адрес проживания

ХОДАТАЙСТВО
о рассмотрении уголовного дела в порядке приказного производства

Мне разъяснен порядок применения приказного производства.

С имеющимися доказательствами своей вины в совершении уголовного правонарушения, с квалификацией деяния, а также размером *(суммой)* причиненного ущерба *(вреда)* , согласен(-на).

Прошу Вас применить приказное производство по уголовному делу №_____по факту совершения мною уголовного правонарушения, предусмотренного ст. _____ УК РК.

Ф.И.О. лица,
*статус участника уголовного процесса*_____*подпись,*

Ходатайство принял:
Должность, звание Ф.И.О. лица,
*ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

«СОГЛАСЕН»
Начальник
название органа уголовного преследования, звание, Ф.И.О.,подпись
«___»_____20___г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор
название прокуратуры, классный чин, Ф.И.О., подпись
«___»_____20___г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о применении приказного производства

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Подозреваемый(ая) *Ф.И.О. лица* совершил(а) уголовное правонарушение при следующих обстоятельствах:_____
_____

Таким образом, подозреваемый(ая) *Ф.И.О. лица* совершил(а) уголовное правонарушение, предусмотренное ст._____ УК РК, то есть *название преступления*.

Основания и обстоятельства применения приказного производства

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.58, *60-63*, 198, 629-1, 629-2, 629-3 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. По уголовному делу №_____ по подозрению *Ф.И.О. лиц*а в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. _____ УК РК, применить приказное производство.

2. Уголовное дело №_____ направить в прокуратуру *название прокуратуры* для решения вопроса об утверждении постановления о применении приказного производства и направлении уголовного дела для рассмотрения в суд.

3. Копию постановления о применении приказного производства направить заинтересованным лицам.

*Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс*_____*подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в утверждении постановления о применении приказного производства и возвращении уголовного дела
для производства *дознания, следствия*

_____ «_____»_____20___г.

Процессуальный прокурор, классный чин, Ф.И.О., изучив уголовное дело № _____ по подозрению *ф.и.о. подозреваемого ...* в совершении преступлений, предусмотренных ст. *квалификация* УК РК,

УСТАНОВИЛ:

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Основания и обстоятельства отказа в утверждении постановления о применении приказного производства

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, 193, 198, 629-3 ч.1 п.3 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. В утверждении постановления о применении приказного производства по уголовному делу №_____ по подозрению *Ф.И.О. лица* в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. _____УК РК отказать и возвратить его в *название органа уголовного преследования* для производства *дознания, следствия.*

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Процессуальный прокурор,
классный чин, Ф.И.О._____подпись

Начальнику
органа уголовного преследования, должность, звание, Ф.И.О.

В порядке ст. *629-3 ч.4 п.3* УПК РК возвращаем уголовное дело № _____ в отношении *Ф.И.О. лица* по ст. _____ УК РК для производства *дознания либо предварительного следствия.*

Постановление о применении приказного производства не поддержано.

О принятом решении необходимо уведомить заинтересованных лиц.

Приложение: уголовное дело на «___» листах,

Прокурор _____подпись Ф.И.О.

Председателю суда
название суда, Ф.И.О.
_____

В порядке ст. 629-3 *ч.1 п.1* УПК РК направляется уголовное дело №_____ в отношении *Ф.И.О* по признакам правонарушения, предусмотренного ст._____ УК РК с постановлением о применении приказного производства для рассмотрения по существу.

Приложение: материалы уголовного дела на «___» листах,
постановлением о применении приказного производства
«___» листах

Прокурор
Начальник
органа дознания,
следственного отдела _____ *подпись Ф.И.О.*

Глава 71 УПК.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА О КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОГО НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, ДО ВЫНЕСЕНИЯ ПРИГОВОРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении досудебного производства
о конфискации имущества

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____,

УСТАНОВИЛ

Фабула дела, указание данных о лице, сущность подозрения, квалификация преступления, мера пресечения

Деяние, совершенное (когда и где) имело место и содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст.___ УК РК.

Основания и обстоятельства возбуждения производства о конфискации имущества, полученном незаконным путем, предусмотренные ст.668 УПК:

принадлежность имущества подозреваемому, обвиняемому или третьему лицу;

связь имущества с преступлением, являющимся основанием для применения конфискации;

обстоятельства приобретения имущества третьим лицом либо дающие основание полагать, что имущество приобретено в результате правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. *60,63,* 113 ч.3, 198, 667, 668 УПК РК**,**

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить досудебного производства о конфискации имущества, выделенное из уголовного дела №_____ по ст. *квалификация* УК РК для производства о конфискации.

2. Приобщить к настоящему постановлению копии материалов уголовного дела №_____.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс,_____подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о конфискации имущества

_____ «_____»_____20___г.

*Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процес*с, рассмотрев материалы о конфискации имущества и признав, что в производстве о конфискации собраны достаточные доказательства о том, что имущество получено незаконным путем, руководствуясь ст. *60-63*, 668 УПК РК, составил настоящее заключение о следующем:

фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства или нахождения и адрес подозреваемого, обвиняемого, дата рождения;

сведения о преступлении, являющимся основанием для применения конфискации, квалификация преступления, обстоятельства его совершения, характер и размер вреда, причиненного преступлением;

описание и место нахождения имущества, подлежащего конфискации;

доказательства, подтверждающие обстоятельства, предусмотренные частью второй ст.668 УПК;

вывод о необходимости обращения в суд с ходатайством о конфискации.

Подозреваемый(ая) (обвиняемый(ая)) располагает следующим имуществом:
_____
_____

Доказательствами, подтверждающие принадлежность имущества подозреваемому, обвиняемому или третьему лицу, связь имущества с преступлением, являющимся основанием для применения конфискации, обстоятельства приобретения имущества третьим лицом либо дающие основание полагать, что имущество приобретено в результате правонарушения, являются следующие фактические данные:_____
_____

Учитывая изложенное, настоящее заключение необходимо направить прокурору для обращения в суд с ходатайством о конфискации имущества, принадлежащего *Ф.И.О. подозреваемого, обвиняемого*

Должность, звание Ф.И.О. лица,
ведущего уголовный процесс,_____подпись

ХОДАТАЙСТВО
о конфискации имущества

_____ «_____»_____20___г.

Прокурор, классный чин, Ф.И.О., изучив заключение о необходимости производства о конфискации имущества по уголовному делу № _____ *в отношении кого и по какой статье УК РК или по факту совершенного преступления*,

УСТАНОВИЛ:

сведения о преступлении, являющимся основанием для применения конфискации, квалификация преступления, обстоятельства его совершения;

фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства и адрес подозреваемого, обвиняемого, дата рождения;

характер и размер вреда, причиненного преступлением;

сведения о наложении ареста на имущество, подлежащее конфискации;

описание и место нахождения имущества, подлежащего конфискации;

перечень доказательств, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные частью второй настоящей статьи;

доводы, служащие основанием для обращения в суд с ходатайством о конфискации;

предполагаемый размер расходов на производство о конфискации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.58, 193, 113, 667, 668 УПК РК,

ХОДАТАЙСТВУЮ:

1. О конфискации имущества по уголовному делу №_____ *в отношении кого и по какой статье УК РК или по факту совершенного преступлени.*

2. Материалы о конфискации имущества направить для рассмотрения по существу в суд *название суда.*

3. О принятом решении уведомить *защитника (при его участии), потерпевшего, его представителя*.

Приложение: материалы уголовного дела на «___» листах
список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание
(в списке указываются фамилия, имя, отчество лица, его процессуальное положение, место жительства)

Прокурор,
классный чин, Ф.И.О., *подпись*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства о конфискации имущества.

_____ «_____»_____20___г.

П*рокурор, классный чин, Ф.И.О.*, изучив заключение о необходимости производства о конфискации имущества по уголовному делу № _____ *в отношении кого и по какой статье УК РК или по факту совершенного преступления*,

УСТАНОВИЛ:

сведения о преступлении, являющимся основанием для применения конфискации, квалификация преступления, обстоятельства его совершения;
фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства и адрес подозреваемого, обвиняемого, дата рождения;
характер и размер вреда, причиненного преступлением;
сведения о наложении ареста на имущество, подлежащее конфискации;
описание и место нахождения имущества, подлежащего конфискации;
перечень доказательств, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные частью второй настоящей статьи;
доводы, служащие основанием для обращения в суд с ходатайством о конфискации;
предполагаемый размер расходов на производство о конфискации
отсутствие оснований для обращения в суд
основания прекращения производства о конфискации имущества.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 58, 193,198, 113, 667, 668 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Производство о конфискации имущества по уголовному делу №_____ *в отношении кого и по какой статье УК РК или по факту совершенного преступления* прекратить.
2. О принятом решении уведомить *защитника (при его участии), потерпевшего, его представителя*.

Прокурор,
классный чин, Ф.И.О., _____ *подпись*

«СОГЛАСЕН»
на установление временного
ограничения на распоряжение
имуществом подозреваемого(ой)
Фамилия, имя, отчество.
на срок «____» дней, т.е.
с «____» _____20__г.
до *«____»_____20__г.*
Прокурор
наименование прокуратуры
Ф.И.О. прокурора, классный чин
«____»_____20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об установлении временного ограничения
на распоряжение имуществом подозреваемого

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

сведения о причиненном материальном ущербе и исковых требования о его возмещении, либо санкции в виде конфискации имущества, сведения об установлении имущества, на которое может быть наложен арест.

обстоятельства дела(случаи), не терпящих отлагательства, для установления временного ограничения на распоряжение имуществом на срок не более десяти суток с уведомлением в течение двадцати четырех часов собственника имущества, если его личность установлена, за исключением случаев, когда уведомление не производится, предусмотренное ч.1 ст.161 УПК РК.

по истечении срока, на который было установлено ограничение на распоряжение имуществом, лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано вынести постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество либо снять установленное ограничение.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, необходимо установить временное ограничение на распоряжение имуществом подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого*.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 155, 161 ч.1, 162 и 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Установить временное ограничение на распоряжение имуществом подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого* сроком на «___» дней, т.е. с «___»_____20__г. до «___»_____20__г.

2. Копию постановления направить прокурору.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц (*за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.161 УПК РК*).

должность, звание *фамилия, инициалы*

ПРОТОКОЛ
дистанционного ознакомления подозреваемого и *его защитника* с материалами досудебного расследования

_____ «_____»_____20___г.

Начато: __*час.мин.*__
Прервано: ___*час.мин.*___
Возобновлено: ___*час.мин.*___
Окончено: __*час.мин.*__

__*Должность, звание, фамилия, инициалы,* с соблюдением требований статей *60, 63, 64, 66*, 197, 199, 296, 297 УПК РК, с участием *защитника подозреваемого(ой)* __*должность, фамилия, имя, отчество*__, *представившего Ордер № _____ от «___» _____20___ г.,* предъявил подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* для дистанционного ознакомления через *функционал «Публичный сектор»* материалы уголовного дела № _____ *(за исключением списка обвинения)* в подшитом, пронумерованном, прошнурованном и скрепленным печатью *следственного органа* виде, в ____ томе *(томах)* на _____ листах, внесенных в опись.

Перед началом процессуального действия подозреваемому(ой) *фамилия, инициалы* разъяснено, что в соответствии со статьями 64, 296 УПК, он вправе:

Знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами уголовного дела. Если дело состоит из нескольких томов, вправе повторно обращаться к любому из них, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью научно-технических средств, за исключением сведений, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну. Выписки и копии документов из дела, в которых содержатся сведения, составляющие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, хранятся при деле и вручаются подозреваемому и его защитнику на время судебного заседания. Подозреваемый вправе заявлять ходатайства о производстве дополнительных следственных действий, либо принятии других процессуальных решений.

Сущность прав ясна.

подпись *фамилия, инициалы (подозреваемого)*
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Перед началом процессуального действия подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а) о желании ознакомиться с материалами уголовного дела __*вместе, раздельно*__ с защитником.

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись *фамилия, инициалы (защитника)*

Подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы и защитник подозреваемого фамилия, инициалы* дистационно ознакомились с материалами уголовного дела путем __*личного прочтения, оглашения по просьбе участника*, включая __*вещественные доказательства, фонограммы, видеозаписи, кинофильмы,*

слайды, иные носители информации, приложенные к протоколам следственных действий путем их воспроизведения на (сведения о технических средствах воспроизведения).

В результате ознакомления с материалами уголовного дела подозреваемый(ая) *фамилия, инициалы* заявил(а):

«*С материалами уголовного дела ознакомлен в полном объеме. Делать выписки или снимать копии с документов не желаю*.»

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитника)

На вопрос о том, желают ли подозреваемый(ая) и *его защитник* заявить ходатайства и о чем именно, какие иные заявления они желают сделать, заявлено:

«*Ходатайств о проведении дополнительных следственных действий или принятии других процессуальных решений, а также заявлений не имею*.»

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитника)

Защитник подозреваемого(ой) заявил(а):

«*Ходатайств о проведении дополнительных следственных действий или принятии других процессуальных решений, а также заявлений не имею*.»

подпись фамилия, инициалы (защитник)

На вопрос, кого конкретно из числа допрошенных свидетелей, а также из участвующих в деле экспертов, специалистов и понятых подозреваемый(ая) желает вызвать в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции защиты, подозреваемым(ой) заявлено:

«*перечень лиц, которых желает вызвать в судебное заседание*»

На вопрос, кого конкретно из числа допрошенных свидетелей, а также из участвующих в деле экспертов, специалистов и понятых защитник подозреваемого желает вызвать в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции защиты, защитником подозреваемого заявлено:

«перечень лиц, которых желает вызвать в судебное заседание»

С протоколом ознакомления с материалами досудебного производства дистационно ознакомлены *путем личного прочтения, оглашения по просьбе участника*.

Записано правильно. Заявлений, замечаний, дополнений, исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею.

подпись фамилия, инициалы (подозреваемого)
подпись фамилия, инициалы (защитника)

С материалами ознакомил, протокол составил:

должность, звание *фамилия, инициалы*

«СОГЛАСЕН»
на снятие временного ограничения
на распоряжение имуществом
подозреваемого(ой) *Фамилия, имя, отчество.*

Прокурор
наименование прокуратуры
Ф.И.О. прокурора, классный чин
«____»_____20__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о снятии временного ограничения
на распоряжение имуществом подозреваемого

_____ «_____»_____20___г.

Должность, звание Ф.И.О. лица, ведущего уголовный процесс, рассмотрев материалы досудебного расследования № _____

УСТАНОВИЛ:

*Фабула с указанием времени, места, способа совершения уголовного правонарушения, причиненного вреда*_____

сведения о причиненном материальном ущербе и исковых требования о его возмещении, либо санкции в виде конфискации имущества, сведения об установлении имущества, на которое может быть наложен арест.

обстоятельства дела(случаи), не терпящих отлагательства, для установления временного ограничения на распоряжение имуществом на срок не более десяти суток с уведомлением в течение двадцати четырех часов собственника имущества, если его личность установлена, за исключением случаев, когда уведомление не производится, предусмотренное ч.1 ст.161 УПК РК.

основания снятия временного ограничения распоряжением имущества подозреваемого.

В связи с тем, что основании для наложения ареста на имущество подозреваемого (ой) *ф.и.о подозреваемого(ой)* не имеются, необходимо вынести постановление о снятии временного ограничения на распоряжение имуществом подозреваемого(ой).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. *60, 63,* 155, 161 ч.1, 162 и 198 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Временное ограничение на распоряжение имуществом подозреваемого(ой) *Ф.И.О. подозреваемого*, установленное сроком на «___» дней, т.е. с «___»_____20__г. до «___»_____20__г. снять.

2. Копию постановления направить прокурору.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц (*за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.161 УПК РК)*.

должность, звание *фамилия, инициалы*